



Grande Oriente do Brasil



Vade-Mecum Maçônico

ATUALIZADO EM 29/12/2021

(Incluída legislação alteradora do Regimento de Recompensas, Código Eleitoral e RGF, publicadas no Boletim Oficial do GOB nº 50, de 13 de dezembro de 2021)

CONSTITUIÇÃO DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Título I – Da Maçonaria e seus Princípios.....	11
Capítulo I – Dos princípios gerais da Maçonaria e dos postulados universais da Instituição	11
Capítulo II – Do Grande Oriente do Brasil	11
Capítulo III - Dos Grandes Orientes dos Estados e do DF e das Delegacias Regionais	12
Título II - Da Loja e do Triângulo	13
Capítulo I – Da Organização	14
Capítulo II – Da administração da Loja	14
Capítulo III – do patrimônio da Loja	15
Capítulo IV– Dos deveres da Loja	15
Capítulo V – Das proibições à Loja	16
Capítulo VI– Dos direitos da Loja	16
Título III – Dos Maçons	17
Capítulo I – Dos requisitos para admissão na Ordem	17
Capítulo II – Dos deveres dos Maçons	18
Capítulo III - Dos direitos dos Maçons	19
Capítulo IV– Das classes de Maçons	19
Capítulo V – dos direitos maçônicos, da suspensão, do impedimento e da sua perda	20
Título IV – Do Poder Legislativo.....	20
Capítulo I - Da Assembleia Federal Legislativa	20
Capítulo II – Do processo legislativo	24
Capítulo III– Do orçamento	25
Capítulo IV– Do Tribunal de Contas e da fiscalização financeira	26
Título V – Do Poder Executivo	28
Capítulo I - Do Grão-Mestrado Geral – constituição, competência e funcionamento	28
Capítulo II – Do impedimento do Grão-Mestre Geral e da perda do mandato.....	31
Capítulo III– Do Grão-Mestre Geral Adjunto e do Conselho Federal.....	31
Capítulo IV– Das Secretarias-Gerais	32
Capítulo V – Da Suprema Congregação da Federação	32
Capítulo VI– Das Relações Maçônicas.....	32
Capítulo VII– Dos títulos e condecorações maçônicas.....	32
Capítulo VIII – Do Ministério Público Maçônico.....	32
Título VI - Do Poder Judiciário.....	33
Capítulo I – Das Disposições Preliminares.....	33
Capítulo II – Dos Tribunais do Poder Central	34
Seção I – Do Supremo Tribunal Federal Maçônico	33
Seção II– Do Superior Tribunal de Justiça Maçônico	35
Seção III– Do Superior Tribunal Eleitoral	36
Capítulo III - Dos Tribunais Regionais	36
Seção I – Dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.....	37
Seção II - Dos Tribunais Eleitorais dos Estados e do Distrito Federal	37
Capítulo IV– Dos Conselhos de Família e das Oficinas Eleitorais	38
Seção I – Dos Conselhos de Família	38
Seção II– Das Oficinas Eleitorais	39
Título VII - Das incompatibilidades e das inelegibilidades	39
Capítulo I – Das incompatibilidades	39
Capítulo II – Das inelegibilidades	39
Título VIII – Das disposições finais e transitórias.....	40
Capítulo I – Das disposições finais.....	40
Capítulo II – Das disposições transitórias.....	42

REGULAMENTO GERAL DA FEDERAÇÃO

Título I – Dos Maçons	44
Capítulo I – Da admissão.....	44
Seção I – Do processamento da admissão.....	43
Seção II - Das sindicâncias	46
Seção III - Das oposições	47
Seção IV – Do escrutínio secreto.....	47
Seção V – Da iniciação	49
Seção VI – Das colações de graus.....	50
Capítulo II – Dos deveres e dos direitos individuais.....	51
Capítulo III– Do Mestre Instalado.....	51
Capítulo IV– Das classes de Maçons.....	51

Capítulo V – Da filiação.....	52
Seção I – Da filiação de membros do GOB.....	52
Seção II– Do ingresso de maçons de potências estrangeiras.....	53
Seção III– Do ingresso de maçons de potências regulares.....	53
Seção IV – Do ingresso de maçons de origem irregular	53
Capítulo VI– Da licença	54
Capítulo VII– Da suspensão dos direitos do Maçom.....	54
Seção I – Do quite-placet.....	54
Seção II– Do placet ex-officio.....	54
Seção III– Da inadimplência.....	55
Seção IV – Da falta de frequência.....	56
Capítulo VIII – Da eliminação por atividade antimaçônica.....	56
Capítulo IX – Do restabelecimento dos direitos maçônicos.....	55
Seção I – Do processo de regularização.....	56
Título II– Das Lojas.....	57
Capítulo I – Da fundação.....	57
Capítulo II – Da regularização.....	57
Capítulo III– Do Estatuto Social.....	58
Capítulo IV– Dos deveres e direitos	58
Capítulo V – Da suspensão dos direitos.....	60
Capítulo VI– Da fusão e da incorporação.....	61
Capítulo VII– Da mudança de Rito.....	61
Capítulo VIII – Da mudança de oriente.....	61
Capítulo IX – Da mudança de título distintivo.....	62
Capítulo X – Das sessões e da ordem dos trabalhos.....	62
Capítulo XI – Da Palavra Semestral	63
Capítulo XII – Da administração	63
Seção I – Do Venerável Mestre.....	64
Seção II– Dos Vigilantes.....	65
Seção III– Do membro do Ministério Público.....	65
Seção IV – Do Secretário.....	66
Seção V – Do Tesoureiro.....	66
Seção VI – Do Chanceler.....	66
Seção VII – Dos Oficiais.....	66
Seção VIII – Das Comissões.....	67
Comissão de Finanças.....	67
Comissão de Admissão e Graus.....	67
Comissão de Beneficência	67
Seção IX – Dos Deputados	67
Capítulo XIII – Das eleições.....	67
Título III – Dos Triângulos	68
Título IV – Do Poder Legislativo.....	68
Título V – Do Tribunal de Contas e da fiscalização financeira.....	68
Título VI – Do Poder Executivo.	68
Capítulo I – Do Grão-Mestrado.....	68
Seção I – Da Comissão de Mérito Maçônico.....	68
Capítulo II – Do Conselho Federal.....	69
Capítulo III– Das Secretarias-Gerais.....	69
Seção I – Da Secretaria-Geral de Administração e Patrimônio.....	70
Seção II– Da Secretaria-Geral da Guarda dos Selos.....	71
Seção III– Da Secretaria-Geral de Relações Maçônicas Exteriores.	71
Seção IV – Da Secretaria-Geral do Interior, Relações Públicas, Transporte e Hospedagem.....	72
Seção V – Da Secretaria-Geral de Educação e Cultura.....	73
Seção VI – Da Secretaria-Geral de Finanças.....	73
Seção VII – Da Secretaria-Geral de Previdência e Assistência.	75
Seção VIII – Da Secretaria-Geral de Orientação Ritualística.....	75
Seção IX – Da Secretaria-Geral de Planejamento.....	76
Seção X – Da Secretaria-Geral de entidades paramaçônicas.....	76
Seção XI – Da Secretaria-Geral de Comunicação e Informática.....	76
Seção XII – Da Secretaria-Geral de Gabinete do Secretário Geral.....	77
Da Assessoria Técnica.....	77
Da Assessoria Jurídica.....	77
Da Assessoria de Relações Públicas.....	78
Da Assessoria para Assuntos Específicos.....	78
Capítulo IV– Da Suprema Congregação.....	78
Título VII – Do Ministério Público Maçônico.....	79

Título VIII – Do Poder Judiciário.....	79
Título IX – Dos Grandes Orientes Estaduais.....	79
Título X – Das Delegacias Regionais	80
Título XI – Dos Recursos.....	80
Título XII – Dos visitantes, do protocolo de recepção e do tratamento.....	81
Título XIII – Do luto maçônico.....	82
Título XIV – Do Conselho de Família.....	83
Título XV – Das disposições finais e transitórias.....	83
Esclarecimentos - Boletim Oficial do GOB Edição Especial de 23/07/2010 (parte final).....	258

REGIMENTO DE RECOMPENSAS

Lei nº 0088, de 21 de setembro de 2006	84
Título I – Do Regimento de Títulos e Condecorações.....	84
Capítulo I – Das Concessões.....	84
Capítulo II – Da iniciativa dos pedidos e dos critérios para as concessões.....	84
Capítulo III– Da Comissão de Mérito Maçônico.....	85
Título II– Da concessão de títulos, medalhas e da comenda.....	85
Capítulo I – Para as lojas federadas ao Grande Oriente do Brasil.....	85
Capítulo II – Aos maçons do Grande Oriente do Brasil.....	86
Capítulo III– Aos maçons e lojas de outras potências.....	87
Capítulo IV– Às pessoas físicas e jurídicas.....	87
Título III – Dos procedimentos administrativos.....	88
Capítulo I – Dos interstícios, prazos e instrução do processo.....	88
Capítulo II – Dos diplomas e insígnias.....	88
Capítulo III– Das solenidades de entrega dos títulos e condecorações.....	88
Título IV – Das medalhas comemorativas e distintivas.....	88
Capítulo I – Da emissão pelo Grande Oriente do Brasil.....	88
Capítulo II – Da competência das lojas .jurisdicionadas.....	89
Título V – Das disposições gerais.....	89

CÓDIGO ELEITORAL MAÇÔNICO

Parte I - Disposições gerais	91
Capítulo I - Dos órgãos da Justiça Eleitoral Maçônica.....	91
Capítulo II - Dos eleitores	92
Capítulo III- Da qualificação dos eleitores	92
Capítulo IV- Da impugnação da qualificação de eleitor.....	92
Parte II - Título I - Das eleições para a administração de Lojas, Orador e Deputados.....	93
Capítulo I - Da época das eleições	93
Capítulo II - Da inscrição de candidatos	93
Capítulo III- Da impugnação de inscrições	93
Capítulo IV- Da oficina eleitoral	93
Capítulo V - Da forma de votação	94
Capítulo VI- Do ato eleitoral	94
Seção I - Do anúncio do resultado e da proclamação dos eleitos	94
Seção II- Da Impugnação do Ato Eleitoral.....	95
Capítulo VII- Do desempate em eleições	95
Título II- Das eleições para o Grão-Mestre e Grão-Mestre Adjunto.....	95
Capítulo I - Da época das eleições	95
Capítulo II - Da desincompatibilização	95
Capítulo III- Do registro de candidaturas	95
Capítulo IV- Da cédula eleitoral	96
Capítulo V - Da votação eletrônica.....	97
Capítulo VI- da mesa receptora e da forma de votação em eleição processada por meio de urna eletrônica.....	97
Capítulo VII- Da publicação do resultado da votação e da proclamação dos eleitos.....	97
Capítulo VIII - Da diplomação dos eleitos.....	97
Título III - Das inelegibilidades e das incompatibilidades.....	97
Capítulo I - Das inelegibilidades	97
Capítulo II – Das incompatibilidades.....	98
Título IV – Dos recursos.....	98
Capítulo I – Dos Tribunais Eleitorais Estaduais Maçônicos.....	98
Capítulo II – Do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico.....	98
Título IV – Das Infrações Eleitorais Maçônicas.....	98
Título V - Das disposições gerais.....	99
Capítulo I - Dos Grandes Orientes e dos Tribunais.....	100

Capítulo II - Das lojas em débito	99
Capítulo IV- Comissão de eleição.....	99
Capítulo V - Da vacância ou impedimentos definitivos	99
Capítulo VI - Da aplicação supletiva da lei	100
Capítulo VII - Da organização do Superior Tribunal Eleitoral.....	100
Capítulo VIII - Da competência do Tribunal	100
Capítulo IX - Das atribuições do Presidente e do Vice-Presidente	100
Capítulo X - Das atribuições da Procuradoria junto ao Superior Tribunal Eleitoral, nos Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal	101
Título VI - Da atividade processual do ..Tribunal.....	101
Capítulo I - Das Sessões	101
Capítulo III- Dos processos de registro de candidatos e da eleição.....	101
Capítulo II - Dos recursos	101
Capítulo IV- Dos processos especiais	101
Capítulo V - Das disposições finais.....	102

CÓDIGO DISCIPLINAR MAÇÔNICO

Parte Geral - Título I – Da aplicação do Código Disciplinar Maçônico.....	103
Título II– Da jurisdição disciplinar	103
Título III – Da indisciplina maçônica	103
Título IV – Da imputabilidade disciplinar	105
Título V Do concurso de pessoas	105
Título VI – Das sanções disciplinares	105
Título VII – Da ação disciplinadora	107
Título VIII – Da extinção da punibilidade	108
Título IX – Da prescrição	108
Parte Especial - Título X – Dos atos indisciplinares	109
Título XI – Das disposições gerais.....	111

LEI PENAL MAÇÔNICA

Parte Geral - Título I - Da aplicação da lei penal.....	113
Dos prazos.....	113
Da jurisdição penal.....	114
Título II- Do delito maçônico.....	114
Título III - Da imputabilidade penal	116
Título IV - Do concurso de agente e da co-autoria.....	116
Título V - Capítulo I - Das penas.....	117
Capítulo II - Da aplicação da pena (fixação da pena)	118
Das circunstâncias agravantes e atenuantes.....	118
Título VI - Da ação penal.....	120
Título VII - Da extinção da punibilidade.....	120
Parte Especial - Título VIII - Dos delitos em espécie.....	121
Título IX - Disposições gerais.....	123
Título X - Disposições finais.....	123

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MAÇÔNICO

Capítulo I – Da ação penal.....	125
Capítulo II – Da competência.....	126
Capítulo III– Das partes.....	127
Capítulo IV– Das provas.....	127
Da confissão.....	127
Das testemunhas.....	127
Do exame pericial	128
Dos documentos	128
Capítulo V – Da instrução do processo.....	128
Capítulo VI – Do Tribunal do Júri.....	129
Capítulo VII – Do julgamento.....	130
Capítulo VIII – Do processo nos Tribunais.....	132
Capítulo IX – Dos recursos	133
Capítulo X – Das nulidades	134
Capítulo XI – Da revisão da sentença.....	134
Capítulo XII – Das custas	135

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FEDERAL

Capítulo I – Disposições preliminares.....	136
Capítulo II – Da Presidência, constituição, tratamento e competências.	136
Capítulo III– Da administração.....	136
Capítulo IV– Das comissões e suas atribuições.....	135
Capítulo V – Da posse, licença e perda do cargo	138
Capítulo VI– Das sessões.....	138
apítulo VII– Da ordem dos trabalhos	139
Capítulo VIII – Dos paramentos, do protocolo de recepção e do tratamento.....	140
Capítulo IX – Das disposições transitórias	140
Capítulo IX – Das disposições finais	141

REGIMENTO INTERNO DA SOBERANA ASSEMBLEIA FEDERAL LEGISLATIVA

Título I – Das disposições preliminares	142
Capítulo I – Da composição da assembleia e sua competência	142
Capítulo II – Das sessões preparatórias e de reconhecimento de poderes	143
Título II– Dos órgãos competentes da Assembleia	144
Capítulo I – Da Mesa Diretora, sua composição, competência e atribuições de seus membros	144
Capítulo II – Das comissões permanentes, sua competência e atribuições específicas	147
Capítulo III– Das comissões temporárias, sua composição e fins	148
Capítulo IV– Do processo de eleição da mesa diretora e das comissões permanentes	148
Capítulo V – Das disposições especiais.....	149
Capítulo VI– Da escolha dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Eleitoral e do Tribunal de Contas.....	149
Título III – Do Funcionamento da Assembleia.....	149
Capítulo I – Das disposições gerais.....	149
Capítulo II – Da ordem dos trabalhos.....	151
Capítulo III– Das questões de ordem	152
Título IV – Das proposições, sua apresentação e encaminhamento	152
Capítulo I – Das disposições gerais	152
Capítulo II – Dos projetos de lei	154
Capítulo III– Das indicações	155
Capítulo IV– Dos requerimentos.....	155
Capítulo V – Dos substitutivos, emendas e subemendas.....	156
Capítulo VI– Dos pareceres	157
Título V – Das deliberações	158
Capítulo I – Da disposição única.....	158
Capítulo II – Da ordem de tramitação das proposições.....	158
Capítulo III– Das discussões.....	160
Seção I – Das disposições gerais.....	160
Seção II– Dos prazos.....	161
Seção III– Do aparte.....	161
Seção IV – Do adiamento da discussão.....	162
Seção V – Do encerramento da discussão.....	162
Capítulo IV– Da votação.....	162
Seção I – Das disposições gerais.....	162
Seção II– Dos processos de votação.....	162
Seção III– Dos métodos da votação.....	163
Seção IV – Do encaminhamento da votação.....	163
Seção V – do adiamento da votação	163
Seção VI – Da redação final.....	163
Título VI – Da sanção, veto, promulgação e publicação das leis, decretos legislativos e resoluções.....	164
Capítulo I – Da sanção.....	164
Capítulo II – Do veto e sua apreciação.....	164
Título VII – Da discussão e votação do plano plurianual, da lei orçamentária e da tomada de contas do Grão-Mestre Geral	164
Capítulo I – Das disposições gerais e específicas.....	164
Capítulo II – Da prestação de contas do Grão-Mestre Geral, das disposições gerais e específicas.....	165
Capítulo III– Da tomada de contas.	165
Título VIII – Da emenda à Constituição.....	166
Capítulo Único – Do processamento da emenda.....	166
Título IX – Da reforma do Regimento.....	167
Capítulo Único – Do processamento da reforma regimental.....	167
Título X – Da perda do mandato e da licença a deputados.....	167

Capítulo I – Da perda do mandato.....	167
Capítulo II – Da licença a deputado.....	168
Capítulo III– Da suspensão do exercício.....	168
Título XI – Da convocação extraordinária da assembleia	168
Capítulo Único – Das disposições gerais e especiais.....	168
Título XII – Da convocação dos Secretários-Gerais.....	169
Capítulo Único – Das disposições gerais e especiais.....	169
Título XIII – Da ordem interna da Assembleia	169
Capítulo Único – Das disposições especiais	169
Título XIV – Do processo e julgamento do Grão-Mestre Geral e do Grão-Mestre Geral Adjunto nos crimes comuns.....	170
Capítulo Único – Das Medidas Processuais Para Os Casos De Crimes Comuns.....	168
Título XV – Das disposições finais e transitórias.....	168
Capítulo Único – Das disposições gerais e especiais.....	168

REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MAÇÔNICO

Resolução nº 09/2019.....	173
Disposições Iniciais.....	173
Parte I – Da organização e competência.....	173
Título I – Do Tribunal.....	173
Capítulo I – Da composição do Tribunal (Arts. 2º a 5º)	173
Capítulo II – da competência do Tribunal (Arts. 6º e 7º)	173
Capítulo III– Do Presidente e do Vice-Presidente (Arts. 8º a 10)	174
Capítulo IV– Dos Ministros.....	174
Seção I – Disposições gerais (Arts. 11 a 15)	174
Seção II– Do Relator (Art. 16)	175
Seção III - Do Revisor (Arts. 17 a 19)	175
Capítulo V – Das comissões (Arts. 20 a 22)	176
Capítulo VI– Das licenças, substituições e convocações (Arts. 23 a 27)	176
Capítulo VII– Da representação por desobediência ou desacato (Arts. 28 e 29)	177
Título II– Do Procurador Geral (Arts. 30 a 33)	177
Parte II – Do processo.....	177
Título I – Disposições gerais.....	177
Capítulo I – Do registro e distribuição (Arts. 34 a 39)	177
Capítulo II – Dos atos e formalidades	178
Seção I – Disposições gerais (Arts. 40 a 46)	178
Seção II - Das atas (Art. 47)	179
Seção III - Das decisões (Arts. 48 a 50)	179
Seção IV – Dos prazos (Arts. 51 a 53)	179
Título II - Das provas	180
Capítulo I – Disposições gerais (Art. 54)	180
Capítulo II – Dos documentos (Arts. 55 a 60)	180
Capítulo III– Das diligências (Arts. 61 a 63)	180
Título III – Das sessões.....	181
Capítulo I – Disposições gerais (Arts. 64 a 77)	181
Capítulo II – Das sessões solenes (Art. 78)	182
Título IV – Das audiências (Arts. 79 e 80)	182
Título V – Dos processos sobre competência	183
Capítulo I – Da reclamação (Arts. 81 a 86)	183
Capítulo II – Dos conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições (Arts. 87 a 91).....	183
Título VI – Da declaração de inconstitucionalidade ¹⁸⁴ e da interpretação de lei.....	184
Capítulo I – Da declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo (Arts. 92 a 101)	184
Capítulo II – Da interpretação de lei e de ato normativo (Arts. 102 a 106)	185
Título VII – Das garantias constitucionais	185
Capítulo I – Do Habeas Corpus (Arts. 107 a 115)	185
Capítulo II – Do Mandado de Segurança (Arts. 116 a 122)	186
Título VIII – Dos processos oriundos de instituições estrangeiras	187
Capítulo Único – Da homologação de sentença estrangeira (Arts. 123 a 127)	187
Título IX – Das ações originárias.....	187
Capítulo I – Da ação disciplinar originária (Arts. 128 a 137)	187
Capítulo II – Da ação rescisória (Arts. 138 a 141)	188
Título X – Dos processos incidentes	188
Capítulo I – Dos impedimentos e da suspeição (Arts. 142 a 148)	188
Capítulo II – Da suspensão de segurança (Arts. 149 e ...150).....	189
Título XI – Do julgamento virtual.....	189
Capítulo Único – Do julgamento pelo plenário virtual (Arts. 151 a 156).....	189

Título XII – Dos recursos	190
Capítulo I – Dos agravos	190
Seção I – Do agravo de instrumento (Arts. 157 e 158)	190
Seção II– Do agravo regimental (Arts. 159 e 160)	191
Capítulo II – Do recurso extraordinário (Arts. 161 e 164)	191
Capítulo III– Dos embargos de declaração (Art. 165)	191
Título XIII – Da execução.....	192
Capítulo I – Disposições gerais (Arts. 166 a 168)	192
Capítulo II – Da carta de sentença (Arts. 169 a 171)	192
Título XIV – Dos serviços do Tribunal.....	192
Da Secretaria (Art. 172)	192
Título XV – Disposições Finais (Arts 173 a 178)	192
Anexo 1 Da Resolução Nº 09/2019	193
Ato nº 039.....	193
Ato nº 040.....	193

REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Parte I - Do Superior Tribunal de Justiça Maçônico.....	196
Título I - Da composição, da competência e da organização.....	196
Capítulo I - Disposições iniciais	196
Capítulo II - Da composição do Tribunal.....	196
Capítulo III- Da competência do Tribunal.....	196
Capítulo IV- Do Plenário	196
Capítulo V - Do Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal	197
Capítulo VI- Dos Ministros	195
Seção I - Disposições gerais.....	198
Seção II- Das licenças, substituições e convocações.....	199
Seção III- Do Relator	199
Capítulo VII- Das comissões permanentes.....	200
Capítulo VIII - Da Secretaria do Tribunal.....	200
Capítulo IX - Das sessões do Tribunal.....	201
Seção I – Das sessões ordinárias e extraordinárias.....	201
Seção II- Das sessões solenes.....	204
Título II- Da representação por desobediência ou desacato.....	204
Parte II - Do processo	204
Título I - Disposições gerais.....	204
Capítulo I – Do registro e distribuição.....	204
Capítulo II - Dos atos e formalidades.....	205
Seção I - Disposições gerais.....	205
Seção II - Da informatização do processo judicial maçônico.....	205
Seção III- Das atas.....	206
Seção IV - Das decisões.....	206
Capítulo III- Dos prazos.....	206
Título II - Das provas.....	206
Capítulo I – Disposições gerais.....	206
Capítulo II - Dos documentos.....	206
Capítulo III- Das diligências.....	207
Título III - Das audiências	207
Título IV - Dos processos sobre competência	207
Capítulo I - Da reclamação	207
Capítulo II - Dos conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições	207
Capítulo III- Da validade de lei ou de ato normativo	208
Título V - Das garantias constitucionais	208
Capítulo I - Do Habeas Corpus	208
Capítulo II - Do Mandado de Segurança	209
Título VI - Das ações originárias	209
Capítulo I - Da ação disciplinar originária.....	209
Capítulo II - Da ação rescisória.....	211
Capítulo III- Da revisão de sentença.....	211
Título VII - Dos processos incidentes	211
Capítulo I - Dos impedimentos e das suspeições.....	211
Capítulo II - Da suspensão de segurança.....	212
Título VIII - Dos recursos.....	212
Capítulo I - Dos agravos.....	212
Seção I - Do agravo de instrumento.....	212

Seção II- Do agravo regimental.....	212
Capítulo II - Dos Embargos de Declaração.....	212
Título IX - Da execução.....	213
Capítulo I - Disposições gerais.....	213
Capítulo II - Da carta de sentença.....	213
Parte III - Do Ministério Público Federal Maçônico.....	213
Parte IV - Disposições finais.....	213

REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL

Livro I - Da organização e competência.....	215
Título I - Do Tribunal	215
Capítulo I - Da composição do Tribunal.....	215
Capítulo II - Da competência do Tribunal.....	216
Capítulo III - Do Presidente e do Vice-Presidente.....	218
Capítulo IV - Dos Ministros	219
Seção I - Disposições gerais	219
Seção II - Do Relator	220
Capítulo V - Das comissões	220
Capítulo VI - Das licenças, substituições e convocações	221
Capítulo VII - Da representação por desobediência ou desacato	221
Título II - Do Procurador-Geral	222
Livro II - Do processo.....	222
Título I - Disposições gerais.....	222
Capítulo I - Do registro e distribuição	222
Capítulo II - Dos atos e formalidades	223
Seção I - Disposições gerais	223
Seção II - Das atas	224
Seção III - Das decisões	224
Seção IV - Dos prazos	224
Título II - Das provas	225
Capítulo I - Disposições gerais	225
Capítulo II - Dos documentos	225
Título III - Das sessões	226
Capítulo I - Disposições gerais	226
Capítulo II - Das sessões telepresenciais	228
Capítulo III - Das sessões solenes	228
Título IV - Dos processos	228
Capítulo I - Disposições gerais	228
Capítulo II - Das eleições	229
Seção I - Das Eleições para o Grão-Mestrado Geral	229
SubSeção II - Do registro de candidaturas	229
SubSeção III - Da impugnação de registro de candidatura	229
SubSeção IV - Da cassação de registro de candidatura	230
SubSeção V - Da inelegibilidade e incompatibilidade	230
SubSeção VI - Da anulação de pleito eleitoral	230
SubSeção VII - Do recurso contra a diplomação	230
Seção II - Das eleições para a Assembleia Federal Legislativa	231
Seção III - Das eleições para as lojas jurisdicionadas ao Poder Central	231
Capítulo III - Dos processos de competência originária	231
Seção I - Do Habeas Corpus	231
Seção II - Do Mandado de Segurança	232
Seção III - Do processo disciplinar eleitoral maçônico	233
Seção IV - Das consultas	223
Seção V - Da declaração incidental de invalidade de lei ou ato contrário à Constituição.....	234
Capítulo IV- Dos recursos eleitorais	234
Seção I - Disposições gerais	234
Seção II- Do recurso ordinário	234
Seção III - Do agravo	234
Seção IV - Da suspensão de segurança	235
Seção V - Do recurso de processo disciplinar eleitoral maçônico	235
Capítulo V - Dos recursos das decisões do STEM	235
Seção I - Dos embargos de declaração	235
Seção II- Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal Maçônico	236
Capítulo VI- Dos processos especiais	236
Seção I - Exceção de suspeição e impedimento	236

Seção II- Da restauração de autos237

Seção III- Da advocação e delegação de processos de eleição237

Título V - Da execução238

Capítulo I - Disposições gerais238

Capítulo II - Da carta de sentença238

Livro III - Dos serviços do Tribunal238

Título Único - Da Secretaria238

Livro IV - Disposições finais239

TRIBUNAL DE CONTAS DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Disposição Inicial –

Capítulo I - Da organização, composição e competência240

Seção I - Da Organização do Tribunal240

Seção II- Da Composição do Tribunal240

Seção III- Da competência do Tribunal240

Capítulo II - Do Plenário241

Seção I - Da competência do Plenário.....241

Seção II- Do Plenário242

Seção III- Do funcionamento do Plenário243

Seção IV - Das deliberações do Plenário 246

Capítulo III- Da presidência do Tribunal de Contas247

Seção I - Da eleição do Presidente e do Vice-Presidente247

Seção II- Da competência do Presidente e do Vice-Presidente248

Capítulo IV - Seção I - Dos Ministros249

Seção II- Do Ministro Relator249

Capítulo V - Do Ministério Público249

Capítulo VI- Da Secretaria e da auditoria 250

Capítulo VII- Das contas251

Capítulo VIII - Das normas processuais251

Seção I - Da instrução e distribuição dos processos253

Seção II- Do Julgamento e fiscalização243

Seção III - Dos recursos246

Seção Iv - Dos prazos254

Capítulo IX - Das consultas255

Capítulo X - Da súmula da jurisprudência255

Capítulo XI - Das disposições gerais e transitórias255

GOB LEX257

Reprodução e compilação a partir do site <https://goblex.gob.org.br/> (*) pelo Pod.: Ir.: Robson Gouveia – M.:I.:, CIM 143202 – Detentor da Estrela da Distinção Maçônica (Assessor Especial do G.:M.:G.: do GOB, Soberano Ir.: Múcio Bonifácio Guimarães e Delegado Litúrgico do Rito Brasileiro no Distrito Federal).

(*) Mantidas as cautelas legais, de modo que todas as informações constantes neste sistema possuem direitos reservados ao Grande Oriente do Brasil – GOB, sendo proibida sua divulgação, alteração, revisão, distribuição, cópia ou comercialização, cabendo ao infrator as sanções legais (art. 87 da Lei nº 9.610/98), conforme advertido no site supramencionado.

CONSTITUIÇÃO DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Nós, os representantes dos Maçons do Grande Oriente do Brasil, reunidos em Assembleia Federal Constituinte, sob a invocação do Grande Arquiteto do Universo, estabelecemos e promulgamos a seguinte

CONSTITUIÇÃO DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Título I

DA MAÇONARIA E SEUS PRINCÍPIOS

Capítulo I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA MAÇONARIA E DOS POSTULADOS UNIVERSAIS DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º A Maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista, cujos fins supremos são: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

Parágrafo único. Além de buscar atingir esses fins, a Maçonaria:

- proclama a prevalência do espírito sobre a matéria;
- pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade;
- proclama que os homens são livres e iguais em direitos e que a tolerância constitui o princípio cardeal nas relações humanas, para que sejam respeitadas as convicções e a dignidade de cada um;
- defende a plena liberdade de expressão do pensamento, como direito fundamental do ser humano, observada correlata responsabilidade;
- reconhece o trabalho como dever social e direito inalienável;
- considera Irmãos todos os Maçons, quaisquer que sejam suas raças, nacionalidades, convicções ou crenças;
- sustenta que os Maçons têm os seguintes deveres essenciais: amor à família, fidelidade e devotamento à Pátria e obediência à lei;
- determina que os Maçons estendam e liberalizem os laços fraternais que os unem a todos os homens esparsos pela superfície da terra;
- recomenda a divulgação de sua doutrina pelo exemplo e pela palavra e combate, terminantemente, o recurso à força e à violência para a consecução de quaisquer objetivos;
- adota sinais e emblemas de elevada significação simbólica;
- defende que nenhum Maçom seja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
- condena a exploração do homem, os privilégios e as regalias, enaltecendo, porém, o mérito da inteligência e da virtude, bem como o valor demonstrado na prestação de serviços à Ordem, à Pátria e à Humanidade;
- afirma que o sectarismo político, religioso e racial são incompatíveis com a universalidade do espírito maçônico;
- combate a ignorância, a superstição e a tirania.

Art. 2º São postulados universais da Instituição Maçônica:

I - a existência de um princípio criador: o Grande Arquiteto do Universo;

II - o sigilo;

- o simbolismo da Maçonaria Universal;
- a divisão da Maçonaria Simbólica em três graus;
- a Lenda do Terceiro Grau e sua incorporação aos Rituais;
- a exclusiva iniciação de homens;
- a proibição de discussão ou controvérsia sobre matéria político-partidária, religiosa e racial, dentro dos templos ou fora deles, em seu nome;
- a manutenção das Três Grandes Luzes da Maçonaria: o Livro da Lei, o Esquadro e o Compasso, sempre à vista, em todas as sessões das Lojas; IX - o uso do avental nas sessões.

Capítulo II

DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Art. 3º O Grande Oriente do Brasil, constituído como Federação indissolúvel dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, das Lojas Maçônicas Simbólicas e dos Triângulos, fundado em 17 de junho de 1822, é uma Instituição Maçônica com personalidade jurídica de direito privado, simbólica, regular, legal e legítima, sem fins lucrativos, com sede própria e foro no Distrito Federal na SGAS - Quadra 913 – Conjunto “H”.

Art. 4º O Grande Oriente do Brasil, regido por esta Constituição,

- não divide a sua autoridade, nem a subordina a quem quer que seja;
- tem jurisdição nacional e autoridade sobre os três graus simbólicos;
- é o único poder de onde emanam leis para o governo da Federação;
- age perante os problemas nacionais e humanos de maneira própria e independente;
- mantém, com as demais Potências Maçônicas, relações de fraternidade e é o responsável pelo cumprimento e manutenção da lei maçônica.

Parágrafo único. Serão respeitados os LANDMARKS, os postulados universais e os princípios da Instituição Maçônica.

Art. 5º A soberania do Grande Oriente do Brasil emana do povo maçônico e em seu nome é exercida pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si, sendo vedada a delegação de atribuições entre eles.

Art. 6º O patrimônio do Grande Oriente do Brasil é constituído de bens móveis, imóveis, de valores e bens de direito.

§ 1º Os bens imóveis somente poderão ser gravados, alienados, permutados, doados ou ter seu uso cedido, com autorização da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

§ 2º Os bens móveis poderão ser vendidos com base no preço de mercado à época da alienação, observado o processo licitatório.

§ 3º As receitas do Grande Oriente do Brasil, que deverão ser aplicadas no País, serão ordinárias ou extraordinárias; para aquelas, quando obtidas de seus membros via capitação; para estas, quando por doações, serviços prestados, alugueres de seus próprios ou de materiais fornecidos.

§ 4º Constituem patrimônio histórico do Grande Oriente do Brasil as três Lojas que lhe deram origem: COMÉRCIO E ARTES, UNIÃO E TRANQUILIDADE e ESPERANÇA DE NICTHEROY, as quais não poderão abater colunas.

§ 5º As Lojas referidas no parágrafo anterior, com sede no Rio de Janeiro, e a Loja Estrela de Brasília n.º 1484, primaz de Brasília, jurisdicionam-se diretamente ao Poder Central e sujeitam-se às obrigações pecuniárias por ele instituídas.

Capítulo III

DOS GRANDES ORIENTES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DAS DELEGACIAS REGIONAIS

Art. 7º O Regulamento Geral da Federação fixa os requisitos para a criação, instalação e funcionamento dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, bem assim o relacionamento destes com o Grande Oriente do Brasil.

§ 1º Os Grandes Orientes a serem criados serão instituídos por Lojas Maçônicas neles sediadas, desde que em número não inferior a treze.

§ 2º A expressão “Federado ao Grande Oriente do Brasil” figurará, obrigatoriamente, como complemento do título distintivo do Grande Oriente do Estado e do Distrito Federal.

Art. 8º Os Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal têm por escopo o progresso e o desenvolvimento da Maçonaria em suas respectivas jurisdições e são regidos por esta Constituição, pelo Regulamento Geral da Federação, pela Constituição que adotarem, bem como pela legislação ordinária.

Art. 9º ¹ As sedes e foros dos Grandes Orientes dos Estados serão nas Capitais ou Municípios integrantes da Região Metropolitana, a do Distrito Federal em Brasília.

Parágrafo Único – A mudança da sede deverá ser precedida de aprovação da respectiva Assembleia Estadual e Distrital. (NR)

¹ Nova redação dada ao art. 9º pela Emenda Constitucional nº 25, de 18 de junho de 2016, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 13, de 26/07/2016.

Redação Anterior: Art. 9º. As sedes e foros dos Grandes Orientes dos Estados serão sempre nas Capitais, e a do Distrito Federal, em Brasília.

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 18 de junho de 2016)

Art. 10.² O patrimônio dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, que não se confunde com os do Grande Oriente do Brasil e das Lojas, é constituído de bens móveis, imóveis, de valores e bens de direito, os quais somente poderão ser gravados, alienados, permutados, doados bem como ter seu uso cedido, com autorização de suas respectivas Assembleias Legislativas, enquanto os bens móveis poderão ser vendidos com base no preço de mercado à época da alienação, observado o processo licitatório, vedada a sua participação em sociedades mercantis e s. a. e ou investimentos em aplicações de risco. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2 de dezembro de 2017)

Art. 11.³ Os órgãos da administração dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal têm, no que couber, nas respectivas jurisdições, as mesmas atribuições dos órgãos similares da administração do Grande Oriente do Brasil, obedecidas as restrições impostas por esta Constituição e pelo Regulamento Geral da Federação.

Parágrafo Único – Em obediência ao Caput do presente artigo, é vedada a reeleição ao cargo de Presidente das Assembleias Estaduais Legislativas e do Distrito Federal. (AC)

(Acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2 de dezembro de 2017)

Art. 12.⁴ Os Grão-Mestres Estaduais e Distrital, como também os seus respectivos adjuntos, serão eleitos conjuntamente para um mandato de quatro anos, em oficinas Eleitorais especificadamente para este fim instaladas nos Estados e no Distrito Federal, pelo sufrágio direto dos Mestres Maçons para tal habilitados nas Lojas Jurisdicionadas, em turno único, em data única, no mês de março do quarto ano do mandato, vedada a reeleição. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 06 de dezembro de 2015)

§ 1º A posse dos eleitos dar-se-á no mês de junho, perante a respectiva Assembleia Legislativa.

§ 2º Os eleitos tem suas competências conferidas por esta Constituição e pelo Regulamento Geral da Federação, sem prejuízo de outras que lhes venham a ser outorgadas pelas Constituições Estaduais e a do Distrito Federal.

§ 3º Inclui-se nas competências do parágrafo anterior a de propor ação de inconstitucionalidade de lei e de ato normativo, estendendo-se essa faculdade às Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 13. Nos Estados onde não houver Grandes Orientes poderão ser criadas Delegacias Regionais, desde que existam em funcionamento regular pelo menos três Lojas federadas ao Grande Oriente do Brasil.

§ 1º A nomeação dos titulares das Delegacias Regionais é da competência do Grão-Mestre Geral e recairá em Mestres Maçons, conforme o disposto no Regulamento Geral da Federação, que disporá sobre o funcionamento dessas Delegacias, suas atribuições e competências.

§ 2º O título de Delegado é de uso exclusivo do Grão-Mestre Geral, sendo vedado o seu uso nos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal.

Título II DA LOJA E DO TRIÂNGULO

² Nova redação dada ao art. 10 pela Emenda Constitucional nº 34, de 02 de dezembro de 2017, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 02, de 09/02/2018.

Redação anterior: Art. 10. O patrimônio dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, que não se confunde com os do Grande Oriente do Brasil e das Lojas, é constituído de bens móveis, imóveis, de valores e bens de direito, os quais somente poderão ser gravados, alienados, permutados, doados bem como ter seu uso cedido, com autorização de suas respectivas Assembleias Legislativas, enquanto os bens móveis poderão ser vendidos com base no preço de mercado à época da alienação, observado o processo licitatório.

³ Parágrafo único do art. 10, acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 02 de dezembro de 2017, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 02, de 09/02/2018.

⁴ Nova redação dada ao art. 12 pela Emenda Constitucional nº 22, de 06 de dezembro de 2014, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 5, de 15 de abril de 2015.

Redação anterior: Art. 12. Os Grão-Mestres dos Estados e o do Distrito Federal, e seus Adjuntos, serão eleitos conjuntamente, para um mandato de quatro anos, em oficina eleitoral instalada no Estado ou no Distrito Federal, pelo sufrágio direto dos Mestres Maçons das Lojas jurisdicionadas aos respectivos Grandes Orientes, em um único turno, em data única, no mês de março do último ano do mandato, permitida uma reeleição.

Capítulo I DA ORGANIZAÇÃO

Art. 14. Os Maçons agremiam-se em oficinas de trabalho denominadas:

- Lojas: quando constituídas por sete ou mais Mestres Maçons regulares em pleno gozo de seus direitos maçônicos;
- Triângulos: se constituídos de três a seis Mestres Maçons regulares em pleno gozo de seus direitos maçônicos.

§ 1º Em Município onde já exista Loja federada ao Grande Oriente do Brasil, só poderá ser constituída outra com um mínimo de vinte e um Mestres Maçons regulares em pleno gozo de seus direitos maçônicos.

§ 2º Em local onde não exista Grande Oriente do Estado, o Grão-Mestre Geral poderá aprovar a criação de Lojas com número de Mestres Maçons inferior ao estipulado no parágrafo anterior, desde que, fundamentadamente, seja pleiteado por, pelo menos, sete membros fundadores.

§ 3º Em local onde não exista Grande Oriente do Estado, o Grão-Mestre Geral poderá aprovar a criação de Triângulos.

§ 4º Onde não exista Grande Oriente do Estado, enquanto não for expedida a Carta Constitutiva, a Loja poderá funcionar provisoriamente, se autorizada pelo Grão-Mestre Geral.

Art. 15. O funcionamento provisório bem como a extinção de Lojas são estabelecidos no Regulamento Geral da Federação.

Parágrafo único. O Regulamento Geral da Federação disporá sobre os direitos, deveres, obrigações e requisitos fundamentais que deverão constar do Estatuto das Lojas.

Art. 16. A autonomia da Loja será assegurada:

- pela eleição, por maioria simples, da respectiva Administração e de seu Orador, que é membro do Ministério Público;
- pela administração própria, no que diz respeito ao seu peculiar interesse e às suas necessidades, tais como:

fixação e arrecadação das contribuições de sua competência;

aplicação de suas rendas;

organização e manutenção de serviços assistenciais, sociais, cívicos e de ordem cultural; d) utilização e gestão de seu patrimônio.

- pela eleição de Deputados e seus Suplentes tanto à Soberana Assembleia Federal Legislativa quanto à Assembleia Estadual e Distrital Legislativa;

- pela eleição do Grão-Mestre Geral e de seu Adjunto, bem como do Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal e de seus Adjuntos.

Art. 17. A expressão "Federada ao Grande Oriente do Brasil" figurará, obrigatoriamente, como complemento do título distintivo da Loja, seguida de seu número, e será inserida em todos os impressos, papéis e documentos, bem como a expressão "Jurisdicionada ao", seguida do nome do Grande Oriente a que se jurisdicione.

Parágrafo único. A denominação da Loja não poderá ser dada em homenagem a pessoa viva.

Art. 18. A Loja será federada ao Grande Oriente do Brasil, através de sua Carta Constitutiva, na qual consta sua inscrição no Registro Geral da Federação, e estará administrativamente jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil, onde exista Delegacia do Grão-Mestrado, ou ao Grande Oriente do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com sua localização territorial.

Capítulo II DA ADMINISTRAÇÃO DA LOJA

Art. 19. A administração da Loja é composta pelo Venerável Mestre, 1º Vigilante, 2º Vigilante e demais dignidades eleitas, conforme o Estatuto e o Rito determinarem.

Parágrafo único. O Orador, nos Ritos que dispõem desse cargo, é membro do Ministério Público.

Art. 20. Os cargos de Loja são eletivos e de nomeação, podendo ser eleitos ou nomeados somente Mestres Maçons que forem membros efetivos de seu Quadro e que estejam em pleno gozo de seus direitos maçônicos.

§ 1º A eleição na Loja será realizada no mês de maio e a posse dar-se-á no mês de junho do mesmo ano, permitida uma reeleição.

§ 2º Os cargos serão exercidos pelo prazo de um ou dois anos, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Loja.

§ 3º Para o mandato de dois anos, as eleições realizar-se-ão nos anos ímpares.

§ 4º O Venerável é a primeira dignidade da Loja, competindo-lhe orientar e programar seus trabalhos e ainda exercer autoridade disciplinar sobre os membros do Quadro da Loja.

§ 5º Ao ser regularizada uma Loja, a administração provisória permanecerá gerindo-a até a posse da administração eleita.

Art. 21. A Loja que não estiver em dia com suas obrigações pecuniárias para com o Grande Oriente do Brasil ou para com os Grandes Orientes dos Estados ou do Distrito Federal a que estiver jurisdicionada, poderá ter, por estes, em conjunto ou isoladamente, decretada a suspensão dos seus direitos, após sessenta dias da respectiva notificação de débito, até final solução.

Art. 22. A Loja que deixar de funcionar, sem justo motivo, durante seis meses consecutivos, será declarada inativa por ato do Grão-Mestre Geral ou do Grão Mestre do Estado ou do Distrito Federal, conforme a quem esteja administrativamente jurisdicionada, e o trâmite estabelecido no Regulamento Geral da Federação.

§ 1º Para que a Loja possa voltar a funcionar, será necessário que a autoridade que a declarou inativa faça a devida comunicação de sua reativação à Secretaria Geral da Guarda dos Selos.

§ 2º O patrimônio da Loja declarada inativa será arrecadado e administrado pelo Grande Oriente a que estiver jurisdicionada, e a Loja o receberá de volta se reiniciar suas atividades dentro do prazo de cinco anos a contar da data em que foi declarada inativa.

§ 3º Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, caso a Loja não reinicie suas atividades, seu patrimônio incorporar-se-á definitivamente ao do Grande Oriente que o estiver administrando.

Capítulo III DO PATRIMÔNIO DA LOJA

Art. 23.⁵ O patrimônio da Loja é independente do patrimônio do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente a que estiver jurisdicionada, e é constituído de bens móveis, imóveis, assim como de valores e bens de direito, os quais somente poderão ser gravados, alienados, permutados ou doados bem como ter seu uso cedido com prévia autorização da respectiva Assembleia Legislativa:

– através da Soberana Assembleia Federal Legislativa, quando se tratar de Loja jurisdicionada diretamente ao Poder Central;

– através da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, conforme sua jurisdição.

§ 1º Os bens imóveis só poderão ser gravados, alienados, permutados ou cedido seu uso e direitos, após a autorização da maioria absoluta de seus membros regulares, em sessão especialmente convocada.

§ 2º Os bens móveis poderão ser vendidos com base no preço de mercado à época da alienação, observado o processo licitatório.

§ 3º O patrimônio da Loja jamais será dividido entre os membros de seu Quadro.

§ 4º Vedada a sua participação em sociedades mercantis e s. a. e ou investimentos em aplicações de risco. (AC)

(Acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 2 de dezembro de 2017)

Capítulo IV DOS DEVERES DA LOJA

Art. 24. São deveres da Loja:

- elaborar seu Estatuto, submetendo-o à apreciação do Conselho Federal, exclusivamente, e, após sua aprovação, proceder a registro no cartório competente;

- cumprir e fazer cumprir esta Constituição, o Regulamento Geral da Federação, as leis, os atos administrativos, normativos e infralegais, bem como os atos jurisdicionais definitivos;

- dedicar todo empenho à instrução e ao aperfeiçoamento moral e intelectual dos membros de seu Quadro, realizando sessões de instrução sobre História, Legislação, Simbologia e Filosofia maçônicas, sem prejuízo de outros temas;

- prestar assistência material e moral aos membros de seu Quadro, bem como aos dependentes de membros falecidos que pertenciam ao seu Quadro, de acordo com a possibilidade da Loja e as necessidades do assistido;

⁵ § 4º acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 02 de dezembro de 2017, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 02, de 09/02/2018.

- recolher ao Grande Oriente do Brasil e aos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal as taxas, emolumentos e contribuições ordinárias e extraordinárias legalmente estabelecidos;
- enviar, anualmente, à Secretaria Geral da Guarda dos Selos o Quadro de seus membros e, trimestralmente, as alterações cadastrais eventualmente ocorridas, na forma estabelecida pelo Regulamento Geral da Federação;
- enviar, anualmente, ao Grande Oriente do Brasil, ao Grande Oriente do Estado e ao do Distrito Federal a que estiver jurisdicionada o relatório de suas atividades do exercício anterior, nos termos previstos no Regulamento Geral da Federação;
- enviar cópia das propostas de admissão, filiação, regularização e das decisões de rejeição ou desistência de candidatos à admissão, à Secretaria da Guarda dos Selos do Grande Oriente dos Estados, do Distrito Federal, ou à Delegacia Regional a que estiver jurisdicionada, cabendo a esta, imediatamente, informar à Secretaria Geral da Guarda dos Selos, no prazo que o Regulamento Geral da Federação estabelecer;
- fornecer certidões aos Poderes da Ordem e aos membros do Quadro das Lojas;
- solicitar autorização (placet) para iniciação de candidato ou regularização de Maçom à Secretaria da Guarda dos Selos do Grande Oriente dos Estados, do Distrito Federal, ou à Delegacia Regional a que estiver jurisdicionada;
- comunicar, de imediato, a iniciação, a elevação, a exaltação, a filiação, a regularização e o desligamento, bem como a suspensão dos direitos maçônicos dos membros de seu Quadro à Secretaria da Guarda dos Selos do Grande Oriente dos Estados, do Distrito Federal, ou à Delegacia Regional a que estiver jurisdicionada, cabendo a esta, imediatamente, informar à Secretaria Geral da Guarda dos Selos;
- assinar o Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil;
- não imprimir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, assunto que envolva o nome do Grande Oriente do Brasil, sem sua expressa permissão;
- fornecer atestado de frequência aos membros de outras Lojas que assistirem às suas sessões;
- registrar em livro próprio, ou em outro meio, as frequências dos membros de seu Quadro em outras Lojas, devolvendo os respectivos atestados;
- cumprir e observar os preceitos litúrgicos do Rito em que trabalhar;
- identificar os visitantes pelo exame de praxe ou pela apresentação de suas credenciais maçônicas, salvo se apresentados por membro de seu Quadro;
- expedir placet a membro do Quadro que o requerer.

Capítulo V DAS PROIBIÇÕES À LOJA

Art. 25. A Loja não poderá:

- admitir em seus trabalhos Maçons irregulares;
- realizar sessões ordinárias, salvo as de pompas fúnebres, nos feriados maçônicos e períodos de férias maçônicas.

Capítulo VI DOS DIREITOS DA LOJA

Art. 26. São direitos da Loja:

- elaborar seu Regimento Interno, com fundamento em seu Estatuto, podendo modificá-lo e adaptá-lo às suas necessidades;
- admitir membros em seu Quadro por iniciação, filiação e regularização;

⁶III - eleger Deputados e Suplentes à Soberana Assembleia Federal Legislativa e à Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, a cada quadriênio, no mês de maio dos anos ímpares, ou a qualquer tempo, para complementação de legislatura em curso ou preenchimento de cargos; (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 2, de 15 de março de 2008)

- mudar de Rito na forma que dispuser o Regulamento Geral da Federação;
- fixar as contribuições ordinárias de seus membros e instituir outras para fins específicos;
- processar e julgar membros de seu Quadro na forma que dispuser a legislação complementar;
- encaminhar às Assembleias Legislativas propostas de emendas à Constituição e Projetos de Lei;
- recorrer de decisões desfavoráveis aos seus interesses;
- fundir-se ou incorporar-se com outra Loja de sua jurisdição;

- conceder distinções honoríficas aos membros de seu Quadro e aos de outras Lojas da Federação ou de Potências Maçônicas reconhecidas pelo Grande Oriente do Brasil;
 - propor ao Grão-Mestre Geral a concessão de Título ou Condecoração maçônica para membro de seu Quadro;
 - conferir graus a membros de seu Quadro ou a membros de outras Lojas da Federação, quando por elas for solicitado formalmente, desde que do mesmo Rito;
 - tomar sob sua proteção, pela cerimônia de adoção de Lowtons, descendentes, enteados ou tutelados de Maçons, de sete a dezessete anos, do sexo masculino;
 - isentar membros de seu Quadro de frequência e da contribuição pecuniária que lhe é devida;
 - suscitar ao Grão-Mestre, ao Delegado Regional a que estiver jurisdicionada, ou ao Grão-Mestre Geral, questões de relevante interesse para a Ordem Maçônica;
- XVI⁷ - realizar sessões magnas nos feriados não maçônicos e domingos e sessão comemorativa de sua fundação na respectiva data; (NR)
- (Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 06 de dezembro de 2014) XVII - propor ação de inconstitucionalidade de lei e de ato normativo;

⁶ Em 15 de março de 2008, a Soberana Assembleia Federal Legislativa promulgou a Emenda Constitucional Nº 2, que deu nova redação ao inciso III do art. 26, publicada no Boletim Oficial do GOB Nº 05, de 07/04/2008. O dispositivo ora alterado somente permitia que as Lojas elessem Deputados, a cada quadriênio, no mês de maio dos anos ímpares. Ou, a qualquer tempo, apenas para complementação de legislatura em curso, no caso em que a Loja passasse a funcionar após o início de um período legislativo. Assim, a Loja que na época própria, deixasse de eleger Deputado, somente o poderia fazer para a nova legislatura, após decorridos quatro anos da eleição geral, e nunca para a legislatura em curso. Esse entendimento foi corroborado por decisões do Colendo Superior Tribunal Eleitoral Maçônico, ao decidir sobre pleitos das Lojas Vale das Acácias Nº 2.855, do Oriente de João Pinheiro-MG; Esmite Bento de Melo Nº 3.177, do Oriente de Porto Velho-RO e União Lealdade e Perseverança, do Oriente de São Paulo-SP, publicadas no Boletim Oficial Nº 23, de 20/12/2007. Com essa Emenda, as Lojas têm o direito de eleger Deputados, a qualquer tempo e sem qualquer restrição.

Redação anterior:

Art. 26. ...

III - eleger Deputados e Suplentes à Soberana Assembleia Federal Legislativa, e à Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, a cada quadriênio, no mês de maio dos anos ímpares, ou a qualquer tempo, para complementação de legislatura em curso, no caso de a Loja passar a funcionar após o início de um período legislativo;

⁷ Em 06 de dezembro de 2014 a Soberana Assembleia Federal Legislativa promulgou a Emenda Constitucional Nº 20, que deu nova redação ao inciso XVI do art. 26, publicada no Boletim Oficial do GOB Nº 01, de 03/02/2015. Visa permitir que a Loja possa realizar sessão comemorativa na data de sua fundação.

Redação anterior:

Art. 26. ...

XVII- realizar sessões magnas nos feriados não maçônicos e domingos;

XVIII - requerer para membro de seu Quadro portador de atestado de invalidez total e permanente a condição de remido ao Grande Oriente do Brasil, ao Grande Oriente do Estado ou do Distrito Federal.

Título III DOS MAÇONS Capítulo I

DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO NA ORDEM

Art. 27. A admissão de candidato na Ordem maçônica, disciplinada no Regulamento Geral da Federação, será decidida por deliberação de uma Loja regular, mediante votação. (NR)⁶

⁶ Em 22 de setembro de 2008 a Soberana Assembleia Federal Legislativa promulgou, a **Emenda Constitucional Nº 5**, que deu nova redação ao art. 27, publicada no Boletim Oficial do GOB Nº 18, de 13/10/2008. O art. 27, em sua redação originária, permitia que tomassem parte na votação de admissão de candidato, todos os Maçons presentes à Sessão. Com a nova redação, a votação será decidida por deliberação

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 18 de setembro de 2008)

§ 1º Para ser admitido, o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos:

- ser do sexo masculino e maior de dezoito anos, ser hígido e ter aptidão para a prática dos atos de ritualística maçônica;
- possuir instrução que lhe possibilite compreender e aplicar os princípios da Instituição;
- ser de bons costumes, reputação ilibada, estar em pleno gozo dos direitos civis e não professar ideologia contrária aos princípios da Ordem;
- ter condição econômico-financeira que lhe assegure subsistência própria e de sua família, sem prejuízo dos encargos maçônicos.

§ 2º Visando à admissão na Ordem e após sua implementação, estarão isentos do pagamento de taxas ou emolumentos estabelecidos pelo Grande Oriente do Brasil, pelos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal e pelas Lojas:

os Lowtons, os DeMolays e os “Apejotistas” com dezoito anos, no mínimo, até completarem vinte e cinco anos de idade;

os estudantes de curso superior de graduação, com, no mínimo, dezoito anos de idade e, no máximo, vinte e cinco anos, ou até a conclusão do curso superior, que comprovadamente não dispuserem de recursos próprios para sua subsistência.

§ 3º Os Maçons admitidos com base no disposto no parágrafo anterior sujeitam-se ao pagamento de encargos financeiros, em igualdade de condições com os demais Membros das Lojas a que pertençam, com vistas à concessão de benefício a terceiros, quando do seu falecimento.

Art. 28. Não poderá ser admitido na Ordem maçônica nenhum candidato que não se comprometa, formalmente e por escrito, a observar os princípios da Ordem.

Capítulo II DOS DEVERES DOS MAÇONS

Art. 29. São deveres dos Maçons:

- observar a Constituição e as leis do Grande Oriente do Brasil;
- freqüentar, assiduamente, os trabalhos da Loja a que pertencer;
- desempenhar funções e encargos maçônicos que lhe forem cometidos;
- satisfazer, com pontualidade, contribuições pecuniárias ordinárias e extraordinárias que lhe forem cometidas legalmente;
- reconhecer como irmão todo Maçom e prestar-lhe a proteção e ajuda de que carecer, principalmente contra as injustiças de que for alvo;
- não divulgar assunto que envolva o nome do Grande Oriente do Brasil, sem prévia permissão do Grão-Mestre Geral, salvo as matérias de natureza administrativa, social, cultural e cívica;
- não revelar de forma alguma assunto que implique quebra de sigilo maçônico;
- haver-se sempre com probidade, praticando o bem, a tolerância e a solidariedade humana;
- sustentar, quando no exercício de mandato de representação popular, os princípios maçônicos ante os problemas sociais, econômicos ou políticos, tendo sempre presente o bem-estar do homem e da sociedade;
- comunicar à Loja os fatos que chegarem ao seu conhecimento sobre comportamento irregular de Maçom;
- não promover polêmicas de caráter pessoal, ou delas participar, nem realizar ataques prejudiciais à reputação de Maçom e jamais valer-se do anonimato em ato difamatório.

§ 1º O Maçom recolherá as contribuições devidas ao Grande Oriente do Brasil apenas por uma das Lojas da Federação, na qual exercerá o direito de voto na eleição de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto.

§ 2º O Maçom recolherá as contribuições devidas ao Grande Oriente Estadual a que pertencer, apenas por uma das Lojas a ele jurisdicionadas, na qual exercerá o direito de voto na eleição de Grão-Mestre Estadual e Grão-Mestre Estadual Adjunto.

de uma Loja regular, mediante votação. Certamente o Regulamento Geral da Federação disciplinará essa nova modalidade votação, inferindo-se que apenas os Obreiros de seu Quadro dela participarão.

Redação anterior:

Art. 27. A admissão de candidato na Ordem Maçônica, disciplinada no Regulamento Geral da Federação, será decidida por deliberação de uma Loja regular, mediante votação, na qual tomem parte todos os Maçons presentes à sessão.

§ 3º O Maçom que pertencer a Lojas de Grandes Orientes Estaduais distintos recolherá as contribuições devidas a cada um deles, apenas por uma das Lojas em cada um desses Grandes Orientes Estaduais, nas quais exercerá o direito de voto na eleição de Grão-Mestres Estaduais e Grão-Mestres Estaduais Adjuntos em cada um dos respectivos Grandes Orientes Estaduais.

§ 4º O Maçom que pertencer a mais de uma Loja participará das respectivas eleições, em cada uma delas, podendo votar e ser votado, respeitadas as condições dispostas na legislação.

Capítulo III

DOS DIREITOS DOS MAÇONS

Art. 30. São direitos dos Maçons:

- a igualdade perante a lei maçônica;
- a livre manifestação do pensamento em assuntos não vedados pelos postulados universais da Maçonaria;
- a inviolabilidade de sua liberdade de consciência e crença;
- a justa proteção moral e material para si e seus dependentes;
- votar e ser votado para todos os cargos eletivos da Federação, na forma que a lei estabelecer;
- transferir-se de uma para outra Loja da Federação;
- pertencer, como Mestre Maçom, a mais de uma Loja da Federação;
- freqüentar os trabalhos de qualquer outra Loja e dela receber atestado de freqüência;
- ter registradas em livro próprio de sua Loja as presenças nos trabalhos de outras Lojas do Grande Oriente do Brasil, mediante a apresentação de Atestados de Freqüência;
- ser elevado e exaltado nos termos do que dispõe o Regulamento Geral da Federação;
- representar aos poderes maçônicos competentes contra abusos de qualquer autoridade maçônica que lhe prejudique direito ou atente contra a lei maçônica;
- ser parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de ato ilícito ou lesivo;
- solicitar apoio dos Maçons quando candidato a cargo eletivo no âmbito externo da Federação;
- obter certidões, ciência de despachos e informações proferidas em processos administrativos ou judiciais de seu interesse;
- publicar artigos, livros ou periódicos que não violem o sigilo maçônico nem prejudiquem o bom conceito do Grande Oriente do Brasil;
- ter a mais ampla defesa por si, ou através de outro membro, nos processos em que for parte no meio maçônico.
- desligar-se do Quadro de Obreiros da Loja a que pertence, no momento que desejar, mediante solicitação verbal feita em reunião da Loja ou por correspondência a ela dirigida.

Capítulo IV

DAS CLASSES DE MAÇONS

Art. 31. Constituem-se os Maçons em duas classes:

- regulares;
- irregulares.

§ 1º Os regulares podem ser ativos e inativos:

são ativos os Maçons que pertençam a uma Loja da Federação e nela cumprem todos os seus deveres e exercem todos os seus direitos;

são inativos os Maçons que se desligaram da Loja a que pertenciam, portando documento de regularidade.

§ 2º São irregulares os Maçons que:

estão com seus direitos suspensos; não possuem documento de regularidade, ou cujo documento esteja vencido; estão excluídos da Federação.

Art. 32. Os Maçons podem ser ainda Eméritos, Remidos, ou Honorários:

I - são Eméritos os que têm sessenta anos de idade e, no mínimo, vinte e cinco anos de efetiva atividade maçônica;

II - são Remidos os que têm setenta anos de idade e, no mínimo, trinta e cinco anos de efetiva atividade maçônica, facultando-se-lhes o pagamento dos emolumentos devidos ao Grande Oriente do Brasil, ao Grande Oriente dos Estados ou do Distrito Federal e às Lojas a que pertenciam;

III - são Honorários os que, não pertencendo ao Quadro da Loja, dela recebem esse título honorífico, podendo ser homenageado, com esse título, Maçom regular de outra Potência reconhecida.

§ 1º O Maçom que vier a se tornar inválido total e permanentemente será Remido: pelo Grande Oriente do Brasil e pelo Grande Oriente Estadual ou Distrital a que estiver vinculado, em relação ao pagamento dos emolumentos que lhes são devidos, atendendo a requerimento da Loja a que pertencer;

pela Loja a que pertencer, em relação ao pagamento de suas taxas e emolumentos.

§ 2º O Maçom Emérito ou Remido só poderá votar e ser votado caso atinja o índice de frequência previsto no Regulamento Geral da Federação.

§ 3º A requerimento devidamente instruído por parte da Loja a que pertencer, o Maçom Remido poderá ser isento dos emolumentos devidos ao Grande Oriente do Brasil, ao Grande Oriente do Estado ou do Distrito Federal e à própria Loja.

Capítulo V

DOS DIREITOS MAÇÔNICOS

DA SUSPENSÃO, DO IMPEDIMENTO E DA SUA PERDA

Art. 33. O Maçom terá seus direitos suspensos:

- quando, notificado para cumprir suas obrigações pecuniárias, deixar de fazê-lo no prazo de trinta dias, contados do recebimento da notificação;
- quando deixar de freqüentar a Loja sem justa causa, com a periodicidade estabelecida pelo Regulamento Geral da Federação;
- quando estiver com seu placet vencido.

§ 1º O ato de suspensão deverá ser publicado no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil para conhecimento de todas as Lojas federadas.

§ 2º O impedimento do exercício dos direitos maçônicos afasta o Maçom de mandato, cargo ou função em qualquer órgão da Federação e o impede de freqüentar qualquer Loja federada.

§ 3º A regularização de um Maçom impedido de exercer os direitos maçônicos será disciplinada pelo Regulamento Geral da Federação.

§ 4º ⁹Estão dispensados de frequência, em qualquer Loja a que pertencerem, para os fins previstos neste artigo o Grão-Mestre Geral, o Grão-Mestre Geral Adjunto, os Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal, os Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal Adjuntos, os membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e os **Grandes Representantes** do Grande Oriente do Brasil perante potências maçônicas estrangeiras. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 17 de setembro de 2016)

Art. 34. O Maçom perderá os direitos assegurados por esta Constituição quando:

- ¹⁰prestar obediência a outra organização maçônica simbólica brasileira; (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 15 de setembro de 2012)

- for excluído da Federação, por decisão judicial transitada em julgado;
- for homologada, pelo Supremo Tribunal Federal Maçônico, desde que observadas todas as instâncias maçônicas, inclusive a defesa de mérito, decisão judicial proferida por tribunal não maçônico. (NR-EC nº 7/2009)

TÍTULO IV

Do Poder Legislativo

Capítulo I

DA ASSEMBLEIA FEDERAL LEGISLATIVA

Art. 35. O Poder Legislativo do Grande Oriente do Brasil é exercido pela Assembleia Federal Legislativa, que tem o tratamento de Soberana.

Art. 36. A Soberana Assembleia Federal Legislativa compõe-se de Deputados Federais eleitos por voto direto dos Maçons de Lojas da Federação, para um mandato de quatro anos, permitidas reeleições.

¹¹Art. 37. As eleições para Deputados e seus Suplentes serão realizadas pelas Lojas da Federação, a cada quadriênio, no mês de maio dos anos ímpares e extraordinariamente, sempre que houver necessidade de complementação de mandato ou preenchimento de cargos. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 15 de março de 2008)

⁹ Nova redação dada ao § 4º do art. 33, pela Emenda Constitucional nº 28, de 17 de setembro de 2016, para substituir a expressão “Garantes de Amizade” pela nova denominação de “Grandes Representantes”. Redação anterior:

§ 4º. Estão dispensados de frequência, em qualquer Loja a que pertencerem, para os fins previstos neste artigo o Grão-Mestre Geral, o Grão-Mestre Geral Adjunto, os Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal, os Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal Adjuntos, os membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e os Garantes de Amizade do Grande Oriente do Brasil perante potências maçônicas estrangeiras.

¹⁰ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 15 de setembro de 2012. Com essa redação o Maçom poderá prestar obediência a uma outra potência maçônica simbólica, desde que estrangeira.

Redação anterior:

Art. 34. ...

I - prestar obediência a outra organização maçônica simbólica;

¹¹ Em 15 de março de 2008 a Soberana Assembleia Federal Legislativa promulgou a Emenda Constitucional Nº 3, que deu nova redação ao art. 37, publicada no Boletim Oficial do GOB Nº 05, de 07/04/2008. O art. 37, em sua redação originária, somente permitia a realização de eleições para Deputados e Suplentes a cada quatro anos, no mês de maio dos anos ímpares e, extraordinariamente, apenas, para complementação de mandato. Com a nova redação, a eleição continua a se realizar nos mesmos moldes, e, ainda, extraordinariamente, sempre que houver necessidade de complementação de mandato ou preenchimento de cargos. Redação anterior:

Art. 37. As eleições para Deputados e seus Suplentes serão realizadas pelas Lojas da Federação, a cada quadriênio, no mês de maio dos anos ímpares e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade de complementação de mandato.

§ 1º Não terá direito de representação na Soberana Assembleia Federal Legislativa a Loja que deixar de recolher ao Grande Oriente do Brasil as taxas, emolumentos e contribuições ordinárias e extraordinárias legalmente estabelecidas.

§ 2º Nenhum Deputado poderá representar, simultaneamente, mais de uma Loja.

§ 3º Os Deputados gozarão de imunidade quanto a delitos de opinião, desde que em função de exercício do respectivo cargo, só podendo ser processados e julgados após autorização da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

§ 4º Quando a Loja não puder eleger membro de seu Quadro para representá-la na Soberana Assembleia Federal Legislativa, poderá eleger Maçom do Quadro de outra Loja da Federação, desde que o representante seja do mesmo Grande Oriente do Estado ou do Distrito Federal da representada, devendo o eleito e a Loja a que pertencer estar em pleno gozo dos direitos maçônicos.

Art. 38. Não perde o mandato:

- o Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa que assumir temporariamente o Grão-Mestrado Geral;

- o Deputado nomeado para cargo ou função nos Poderes Executivos do Grande Oriente do Brasil, dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal. III - o Deputado que estiver licenciado.

Art. 39. Perde o mandato:

I - o Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa que assumir o cargo de Grão-Mestre Geral em caráter permanente; II - o Deputado que:

não tomar posse até a segunda sessão ordinária da Soberana Assembleia Federal Legislativa consecutiva à diplomação;

for desligado do Quadro de Membros da Loja que representa;

faltar a duas sessões ordinárias consecutivas da Assembleia, sem motivo justificado, ou três sessões consecutivas justificadas, ou, ainda, a seis alternadas, justificadas ou não, durante o mandato;

exercer cargo, mandato ou função incompatível, nos termos desta Constituição;

for julgado incapaz para o exercício do cargo pelo voto de dois terços dos Deputados

presentes à sessão da Soberana Assembleia Federal Legislativa, assegurada sua ampla defesa;

for julgado, pela Loja que representa, incompatível com as diretrizes anteriormente determinadas pelo plenário da Loja, devidamente registradas em ata.

Parágrafo único. A perda do mandato será declarada pelo Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, cabendo-lhe determinar a convocação do suplente.

Art. 40. A Soberana Assembleia Federal Legislativa reunir-se-á em sessões ordinárias, no terceiro sábado dos meses de março, junho e setembro e no primeiro sábado de dezembro.

§ 1º A sessão ordinária do mês de junho, quando ocorrer a posse do Grão-Mestre Geral e de seu Adjunto, será realizada no dia vinte e quatro.

§ 2º Os membros da Mesa Diretora e das Comissões Permanentes serão eleitos bienalmente, na sessão de junho dos anos ímpares, cabendo ao Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa dirigir a eleição e empossar o Presidente eleito.

§ 3º Na falta ou impedimento do Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, a sessão de eleição será dirigida por um dos ex-Presidentes, do mais antigo ao mais recente, que dará posse ao Presidente eleito.

§ 4º O Presidente empossado:

dará posse aos demais membros da Mesa Diretora e aos membros das Comissões Permanentes;

dirigirá os debates e a votação das indicações para Ministros dos Tribunais Superiores, do Procurador Geral e Subprocuradores Gerais;

dará posse ao Grão-Mestre Geral e ao Grão-Mestre Geral Adjunto, em sessão magna no dia vinte e quatro de junho do ano em que forem eleitos ou, em qualquer data, aos eleitos para complementação de mandato.

§ 5º A mensagem do Grão-Mestre Geral, que trata das atividades do Grande Oriente do Brasil relativas ao exercício anterior, será lida no mês de março, e a apreciação dos nomes indicados para Ministros dos Tribunais Superiores será realizada no mês de junho, em sessão ordinária.

Art. 41. A Soberana Assembleia Federal Legislativa reunir-se-á extraordinariamente sempre que convocada por seu Presidente ou pelo mínimo de um terço de seus membros ativos.

§ 1º Na sessão extraordinária, a Soberana Assembleia Federal Legislativa somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação.

§ 2º A Soberana Assembleia Federal Legislativa, caso queira, poderá reunir-se ordinária e extraordinariamente, em qualquer época do ano.

Art. 42. A Sessão da Soberana Assembleia Federal Legislativa será instalada com o quorum mínimo de metade mais um dos seus membros ativos.

Art. 43. A Soberana Assembleia Federal Legislativa deliberará sobre leis e resoluções por maioria simples de votos dos Deputados presentes em Plenário, no ato da votação.

Art. 44. As emendas à Constituição e as matérias objeto de reforma constitucional serão discutidas e votadas em dois turnos, considerando-se aprovadas quando obtiverem em ambas as votações, no mínimo, dois terços dos votos dos Deputados presentes em Plenário, no ato da votação.

Art. 45. As deliberações relativas à lei que dispõe sobre o Regulamento Geral da Federação, assim como as relacionadas com a aquisição, alienação, doação, permuta ou gravame de bens imóveis, bem como cessão de uso, serão tomadas em votação única por dois terços dos Deputados presentes em Plenário, no ato da votação.

Parágrafo único. Caso a matéria votada tenha obtido somente a maioria simples, proceder-se-á a outra votação na sessão subsequente, sendo considerada aprovada se obtiver, pelo menos, a maioria simples dos votos dos Deputados presentes em Plenário, no ato da votação.

Art. 46. Serão exigidos os votos de dois terços dos Deputados presentes em Plenário para rejeitar veto apresentado pelo Grão-Mestre Geral em projeto de lei.

Art. 47.⁷ Dirige a Soberana Assembleia Federal Legislativa a Mesa Diretora, composta do Presidente, Primeiro e Segundo Vice-Presidentes, Procurador Legislativo, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Terceiro Secretário, Diretor de Hospitalaria, Diretor de Cerimonial, Diretor de Harmonia, Diretor da Guarda Legislativa e seus respectivos suplentes, eleitos por um período de dois anos, não permitida a reeleição ao cargo de Presidente. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 07 de dezembro de 2019)

⁷ Nova Redação dada pela emenda Constitucional nº 17, de 16 de março de 2013, publicada no Boletim Oficial do GB n° 5, de 01/04/2013.

Redação anterior: Art. 47. Dirige a Soberana Assembleia Federal Legislativa a Mesa Diretora, composta do Presidente, Primeiro e Segundo Vigilantes, Orador, Secretário, Tesoureiro, Chanceler, Hospitaleiro, Mestre de Cerimônias, Mestre de Harmonia, Cobridor e seus respectivos adjuntos, eleitos por um período de dois anos.

Parágrafo único. Compete à Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa: I - propor ação de inconstitucionalidade de lei e de ato normativo;

II - indicar um terço dos Ministros do Supremo Tribunal Federal Maçônico, do Superior Tribunal de Justiça Maçônico e do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico e ainda dois terços dos Ministros do Tribunal de Contas, para deliberação do Plenário, mediante leitura dos respectivos currículos maçônico e profissional, observado o critério de renovação do terço. **(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 07 de dezembro de 2019)**

Art. 48. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Grande Oriente do Brasil é exercida pela Soberana Assembleia Federal Legislativa.

Parágrafo único. Compete, ainda, à Soberana Assembleia Federal Legislativa fiscalizar os atos expedidos pelo Grão-Mestre Geral, relativos a:

- empregos, salários e vantagens dos empregados do Grande Oriente do Brasil;
- transferência temporária da sede do Poder Executivo Central;
- concessão de anistia;
- intervenção em Loja ou em Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal.

Art. 49. Compete, privativamente, à Soberana Assembleia Federal Legislativa:

- elaborar seu Regimento Interno e organizar seus serviços administrativos;
- apreciar a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, a partir da sessão ordinária de setembro;
- apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual, ao plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias;
- deliberar sobre a abertura de créditos suplementares e especiais;
- julgar as contas do Grão-Mestre Geral;
- proceder à tomada de contas do Grão-Mestre Geral, quando não apresentada a prestação de contas do ano anterior até trinta dias antes da sessão de março;
- deliberar sobre veto do Grão-Mestre Geral aos projetos de lei;
- legislar sobre todas as matérias de sua competência;
- elaborar, votar e modificar o Regulamento Geral da Federação;
- aprovar tratados, convênios e protocolos de intenção para que possam produzir efeitos na Federação, assim como denunciá-los;
- conceder licença ao Grão-Mestre Geral e ao Grão-Mestre Geral Adjunto para se ausentarem do país ou se afastarem de seus cargos por tempo superior a trinta dias;
- convocar os Secretários-Gerais para comparecerem ao Plenário da Assembleia, a fim de prestarem informações acerca de assunto previamente determinado;
- deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas sessões;
- promulgar suas resoluções, por intermédio de seu Presidente, e fazê-las publicar no Boletim Oficial da Federação;
- deliberar sobre os nomes indicados para Ministros dos Tribunais do Grande Oriente do Brasil, do Procurador-Geral e dos Subprocuradores Gerais, indicados pelo Grão-Mestre Geral, de acordo com o que dispõe esta Constituição;
- requisitar ao Tribunal de Contas inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, no âmbito do Grande Oriente do Brasil, sempre que deliberado pelo Plenário;
- ¹³conceder títulos de membros honorários, bem como agraciar Lojas, Maçons e não- Maçons, vivos ou no Oriente Eterno, com títulos e condecorações da Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, devidamente aprovados pela colenda Comissão Especial de Regimento de Títulos e Condecorações da Soberana Assembleia Federal Legislativa, nos termos da Lei; (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 4 de dezembro de 2010)

- reconhecer como de utilidade maçônica instituições cujas finalidades sejam compatíveis com os princípios da Maçonaria e exerçam de fato atividades benéficas à comunidade;

¹³ Em 04 de dezembro de 2010, a Soberana Assembleia Federal Legislativa promulgou a Emenda Constitucional nº 08, dessa mesma data, que deu nova redação ao inciso XVII do art. 49 da Constituição do Grande Oriente do Brasil e acrescentou-lhe um parágrafo único. Trata-se de dar competência privativa à Soberana Assembleia Federal Legislativa para a concessão de

títulos honoríficos (inciso XVII), ouvida previamente a Comissão Especial de Regimento de Títulos e Condecorações (parágrafo único).

Redação anterior:

Art. 49. ...

XVII - conceder títulos de membros honorários;

- designar, subsidiariamente, comissões de Deputados para elaborar os anteprojetos dos Códigos Disciplinar Maçônico, Processual Maçônico e Eleitoral Maçônico, caso não sejam cumpridos os prazos estabelecidos nesta Constituição;

- apreciar as concessões de auxílio ou subvenção celebrados com as Lojas e os Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, bem como as alterações contratuais pretendidas.

Parágrafo único. ⁸A proposição para concessão de Títulos e Condecorações de que trata o inciso XVII, antes de ser levada à apreciação do Plenário, será submetida a consideração da Comissão Especial de Regimento de Títulos e Condecorações da Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, criada para este fim, nos termos do seu Regimento Interno.(AC)

(Acrescido pela Emenda Constitucional nº 8, de 4 de dezembro de 2010)

Capítulo II

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 50. A iniciativa de leis cabe à Mesa Diretora, à Comissão Permanente e a qualquer Deputado da Soberana Assembleia Federal Legislativa, ao Grão-Mestre Geral, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal Maçônico, do Superior Tribunal de Justiça Maçônico e do Superior Tribunal Eleitoral, e às Lojas através de sua Diretoria. (NR-EC nº 7/2009)

§ 1º A reforma ou a elaboração de novo projeto do Regulamento Geral da Federação é de iniciativa exclusiva da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

§ 2º A Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias são de iniciativa privativa do Grão-Mestre Geral.

§ 3º As Resoluções são de iniciativa da Mesa Diretora, das Comissões Permanentes e dos Deputados.

Art. 51. O processo legislativo compreende a elaboração de:

- reforma da Constituição;
- emendas à Constituição; III - projetos de leis; IV - resoluções.

Art. 52. A Constituição poderá ser:

I - reformada por proposta de dois terços dos Deputados;

II - emendada mediante proposta: a) de Deputado;

de Comissão Permanente;

do Grão-Mestre Geral;

de Loja, através de sua diretoria.

§ 1º A emenda constitucional tratará somente de um artigo, seus parágrafos, incisos, alíneas e não poderá ser objeto de proposição acessória, sugerindo modificá-la;

§ 2º A emenda de que trata o parágrafo anterior será disciplinada pelo Regimento Interno da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

Art. 53. É de exclusiva competência do Grão-Mestre Geral a iniciativa de leis que:

- determinem a abertura de crédito;
- fixem salários e vantagens dos empregados do Grande Oriente do Brasil;
- concedam subvenção ou auxílio;
- autorizem criar ou aumentar a despesa do Grande Oriente do Brasil.

Art. 54. O Projeto de Lei aprovado pela Soberana Assembleia Federal Legislativa será remetido, no prazo de cinco dias, ao Grão-Mestre Geral, para ser sancionado em quinze dias, a contar do recebimento.

§ 1º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestação do Grão-Mestre Geral, o Presidente da Soberana Assembleia promulgará a lei no mesmo prazo, sob pena de responsabilidade.

§ 2º O Grão-Mestre Geral poderá vetar o Projeto de Lei no prazo de quinze dias, no todo ou em parte, desde que o considere inconstitucional ou contrário aos interesses da Federação.

⁸ Parágrafo acrescido. Idem à nota anterior.

§ 3º As razões do veto serão comunicadas ao Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa para conhecimento desta, na primeira sessão que se realizar.

§ 4º Rejeitado o veto em votação por dois terços dos Deputados presentes no Plenário, o Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa promulgará a lei no prazo de setenta e duas horas, sob pena de responsabilidade.

Art. 55. Os projetos de lei rejeitados, inclusive os vetados, só poderão ser reapresentados na mesma legislatura, mediante proposta de um terço dos Deputados presentes no Plenário.

Capítulo III DO ORÇAMENTO

Art. 56. Serão estabelecidos através de lei:

- o plano plurianual;
- as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as metas a serem atingidas para os programas de duração continuada.

§ 2º A lei anual de diretrizes orçamentárias disciplinará a elaboração da lei orçamentária anual do Grande Oriente do Brasil, inclusive estabelecendo normas de gestão financeira e patrimonial.

§ 3º ⁹O Grão-Mestre Geral, o Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa e o Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico publicarão, até trinta dias após o encerramento de cada mês, relatórios resumidos da execução orçamentária elaborados pela Secretaria Geral de Finanças do Grande Oriente do Brasil. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 12, de 15 de setembro de 2012)

§ 4º O orçamento será estabelecido por lei anual, abrangendo a estimativa das receitas e fixação das despesas dos poderes e dos órgãos administrativos do Grande Oriente do Brasil.

§ 5º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos adicionais e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 6º A autorização de operações de crédito por antecipação de receita não poderá exceder o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante crédito suplementar ou especial, aprovado pela Soberana Assembleia Federal Legislativa.

§ 7º O superávit no final do exercício somente poderá ser utilizado após prévia anuência da Soberana Assembleia Federal Legislativa, mediante solicitação do Grão-Mestre Geral, realizada através de circunstanciada exposição de motivos.

§ 8º ¹⁰Nenhuma despesa poderá ser realizada pelo Grão-Mestre Geral, pelo Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa e pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico sem que tenha sido previamente incluída no orçamento anual elaborado pela Secretaria Geral de Finanças do Grande Oriente do Brasil ou em créditos adicionais. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 13, de 15 de setembro de 2012)

Art. 57. A proposta orçamentária não aprovada até o término do exercício em que for apresentada, enquanto não houver sobre ela deliberação definitiva, propiciará ao Poder Executivo valer-se do critério de duodécimos das despesas fixadas no orçamento anterior, para serem utilizados mensalmente na execução das despesas.

Art. 58. As emendas ao projeto de lei do orçamento somente poderão ser apreciadas caso:

- sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
- indiquem os recursos necessários à compensação das emendas, admitidas apenas as provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

⁹ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 12, de 15 de setembro de 2012.

Redação anterior:

Art. 56. ...

§ 3º. O Grão-Mestre Geral publicará, até trinta dias após o encerramento de cada mês, relatório resumido da execução orçamentária.

¹⁰ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 13, de 15 de setembro de

2012. Redação anterior:

Art. 56. ...

§ 8º. Nenhuma despesa poderá ser realizada pelo Grão-Mestre Geral sem que tenha sido previamente incluída no orçamento anual ou em créditos adicionais.

dotação para pessoal e seus encargos;
serviço da dívida.

Art. 59. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, sob pena de responsabilidade.

§ 1º A lei regulará o conteúdo, a apresentação, a execução e o acompanhamento do orçamento anual e do plano plurianual de que trata este artigo, devendo observar:

- fixação de critérios para a distribuição dos investimentos incluídos no plano;
- a vigência do plano, a partir do segundo exercício financeiro do mandato do Grão-Mestre Geral, até o término do primeiro exercício do mandato subsequente.

§ 2º Os projetos que compõem o plano plurianual serão discriminados e pormenorizados, de acordo com suas características, na forma estabelecida no Regulamento Geral da Federação.

Art. 60. É vedado, sem prévia autorização legislativa:

- abertura de crédito especial ou suplementar;
- transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma rubrica para outra ou de órgão para outro;
- instituição de fundos de qualquer natureza;
- utilização específica de recursos do orçamento para cobrir déficit de qualquer órgão do Poder Central;
- realização de dispêndios ou doações;
- concessão de auxílio a Lojas e Grandes Orientes.

Art. 61. Os créditos especiais terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses, caso em que poderão ser reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

Art. 62. É vedado:

- realizar operações de crédito que excedam o montante das despesas anuais;
- conceder créditos ilimitados e abrir créditos adicionais sem indicação dos recursos correspondentes;
- realizar despesas ou assumir obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

Art. 63. ¹⁷ O poder Executivo liberará mensalmente, em favor dos Poderes Legislativos e Judiciário, percentuais de quatro e um e meio por cento, respectivamente, da receita efetiva, disponibilizando os valores correspondentes aos Titulares daqueles Poderes. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 06 de dezembro de 2014)

Parágrafo único. ¹⁸ - SUPRIMIDO

(Suprimido pela Emenda Constitucional nº 16, de 01 de dezembro de 2012)

Capítulo IV

DO TRIBUNAL DE CONTAS E DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Art. 64. A fiscalização financeira, orçamentária, contábil e patrimonial do Grande Oriente do Brasil é exercida pela Soberana Assembleia Federal Legislativa, por intermédio do Tribunal de Contas, que funcionará como órgão de controle externo.

§ 1º O ano financeiro é contado de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro.

§ 2º O controle externo compreenderá:

- I - a apreciação das contas dos responsáveis por bens e valores do Grande Oriente do Brasil; II
- a auditoria financeira, orçamentária, contábil e patrimonial do Grande Oriente do Brasil.

Art. 65. ¹⁹ O Tribunal de Contas dará parecer prévio, até o último dia do mês de fevereiro, sobre as contas que o Grão-Mestre Geral, o Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa e o Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico prestarem anualmente à Soberana Assembleia Federal Legislativa, relativamente ao ano financeiro anterior, elaboradas pela Secretaria Geral de Finanças do Grande Oriente do Brasil. (NR).

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 15 de setembro de 2012)

Art. 66. O Tribunal de Contas tem sede em Brasília, Distrito Federal, com jurisdição em todo o Território Nacional, e recebe o tratamento de Egrégio.

§ 1º O Tribunal de Contas é constituído de nove Ministros, sendo um terço indicado pelo Grão-Mestre Geral e dois terços, pela Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa, entre Mestres Maçons possuidores de notórios conhecimentos jurídico-maçônicos, administrativos, contábeis, econômicos e financeiros, nomeados pelo Grão-Mestre Geral, após aprovada a indicação de seus nomes pela Soberana Assembleia Federal Legislativa.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias e prerrogativas dos Ministros dos demais Tribunais do Grande Oriente do Brasil e serão nomeados por período de três anos, renovando-se anualmente pelo terço, permitidas reconduções.

¹⁷ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 11, de 15 de setembro de 2012 e pela Emenda Constitucional nº 21, de 06 de setembro de 2014.

Redações anteriores:

Art. 63. O Poder Executivo liberará mensalmente, em favor dos Poderes Legislativo e Judiciário, percentuais de quatro e um por cento, respectivamente, da receita efetivada, depositando o valor correspondente em contas a serem movimentadas pelos titulares daqueles Poderes.

Art. 63. O Poder Executivo abrirá contas bancárias em instituição financeira e liberará, em favor dos Poderes Legislativo e Judiciário, percentuais de quatro e um por cento, respectivamente, da receita efetivada, depositando o valor correspondente nessas contas a serem movimentadas pelos titulares daqueles Poderes e controladas pela Secretaria

Geral de Finanças do Grande Oriente do Brasil. (NR)

¹⁸ Parágrafo único do art. 63 suprimido pela Emenda Constitucional nº 16, de 01/12/2012.

Redação anterior:

Parágrafo único. A distribuição da receita destinada aos Tribunais do Poder Judiciário será fixada por lei ordinária. ¹⁹ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 15 de setembro de 2012.

Redação anterior:

Art. 65. O Tribunal de Contas dará parecer prévio, até o último dia do mês de fevereiro, sobre as contas que o Grão-Mestre Geral prestar anualmente à Soberana Assembleia Federal Legislativa, relativamente ao ano financeiro anterior.

§ 3º Nos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal haverá Tribunal de Contas com atribuições correlatas às do Grande Oriente do Brasil, com constituição adequada à disponibilidade de recursos humanos.

Art. 67. Compete ao Tribunal de Contas:

- eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção;
- elaborar, aprovar e alterar seu Regimento Interno;
- conceder licença a seus membros;
- realizar por iniciativa própria ou da Soberana Assembleia Federal Legislativa inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, relativamente a recursos oriundos do Grande Oriente do Brasil;
- representar ao Grão-Mestre Geral ou ao Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, conforme o caso, sobre o que apurar em inspeção ou auditoria;
- outorgar poderes a terceiros para a execução de serviços que lhe competem nos Grandes Orientes dos Estados, do Distrito Federal e Lojas;
- conceder prazos para que as irregularidades apuradas sejam sanadas e solicitar ao Grão-Mestre Geral ou à Soberana Assembleia Federal Legislativa, conforme o caso, as providências necessárias ao cumprimento das imposições legais.

Art. 68. As decisões do Tribunal de Contas serão tomadas por maioria de votos e quorum mínimo de cinco Ministros.

Parágrafo único. Das decisões do Tribunal de Contas caberá pedido de reconsideração no prazo de dez dias.

Art. 69. Nos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, a fiscalização financeira, contábil orçamentária e patrimonial será atribuída às respectivas Assembleias Legislativas auxiliadas por seus Tribunais de Contas.

Título V DO PODER EXECUTIVO

Capítulo I

DO GRÃO-MESTRADO GERAL CONSTITUIÇÃO, COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO

Art. 70. O Grão-Mestrado Geral compõe-se do Grão-Mestre Geral, do Grão-Mestre Geral Adjunto, do Conselho Federal e das Secretarias-Gerais.

Art. 71.¹¹ O Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Adjunto serão eleitos conjuntamente, por cinco anos, em Oficina Eleitoral, pelo sufrágio direito dos Mestres Maçons das Lojas Federadas, em um único turno, em data única, no mês de março do ultimo ano do mandato, vedada a reeleição.

(NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 21 de março de 2015)

§ 1º Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 2º O Grão-Mestre Geral e o Grão-Mestre Geral Adjunto serão destituídos pela Soberana Assembleia Federal Legislativa, convocada especialmente para este fim, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal Maçônico, transitada em julgado. (NR-EC nº 7/2009)

Art. 72. Para eleição do Grão-Mestre Geral, dos Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal e seus respectivos adjuntos é indispensável:

- a expressa aquiescência dos candidatos;

¹² - a apresentação de seus nomes ao Tribunal competente, subscrita, pelo menos, por sete Lojas, até o dia trinta e um de agosto do ano anterior ao da eleição. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 21 de março de 2015)

Art. 73. O Grão-Mestre Geral e o Grão-Mestre Geral Adjunto tomarão posse perante a Soberana Assembleia Federal Legislativa no dia vinte e quatro de junho do ano em que forem eleitos e prestarão o seguinte compromisso:

“Prometo, por minha honra, manter, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as Leis do Grande Oriente do Brasil, promover a união dos Maçons, a prosperidade e o bem geral de nossa Instituição e sustentar-lhe os princípios e a soberania, bem como apoiar os poderes públicos, legitimamente constituídos dentro da verdadeira democracia e dos ideais difundidos por nossa Ordem, para melhor desenvolvimento de nossa Pátria e a felicidade geral do povo brasileiro”.

Parágrafo único. O Grão-Mestre Geral e o Grão-Mestre Geral Adjunto são membros ativos de todas as Lojas da Federação, cabendo-lhes satisfazer, com pontualidade, as contribuições pecuniárias ordinárias e extraordinárias que lhe forem cometidas legalmente pelo Grande Oriente do Brasil, pelos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal a que pertencerem e somente pelas Lojas de cujos Quadros façam parte como membros efetivos.

Art. 74 Se os eleitos para os cargos de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto não forem empossados na data fixada no artigo anterior, deverão ser nos primeiros trinta dias imediatos, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, sob pena de serem declarados vagos os respectivos cargos pela Soberana Assembleia Federal Legislativa, em sessão plenária.

Parágrafo único. No período de vacância, o Grão-Mestrado Geral será dirigido pelo Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa ou, em sua falta, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico. (NR-EC nº 7/2009)

Art. 75. O Grão-Mestre Geral Adjunto é o substituto do Grão-Mestre Geral e, em caso de vacância ou impedimento em que o Grão-Mestre Geral Adjunto não possa substituir o Grão-Mestre Geral, este será substituído, sucessivamente, pelo Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa e pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico. (NR-EC nº 7/2009)

§ 1º Ocorrendo a vacância dos cargos de Grão-Mestre Geral e de Grão-Mestre Geral Adjunto no último ano de mandato, o substituto legal completará o restante do mandato.

§ 2º Se ocorrer a vacância definitiva dos cargos de Grão-Mestre Geral e de Grão-Mestre Geral Adjunto nos quatro primeiros anos de mandato, será realizada NOVA eleição geral, para preenchimento de ambas as vagas, em data a ser fixada pelo Superior Tribunal Eleitoral e na forma estabelecida pelo Código Eleitoral Maçônico.

¹¹ Nova redação dada ao art. 71 pela Emenda Constitucional nº 23, de 21 de março de 2015, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 5, de 15 de abril de 2015.

Redação anterior: Art. 71. O Grão-Mestre Geral e o Grão-Mestre Geral Adjunto serão eleitos conjuntamente, por cinco anos, em Oficina Eleitoral, pelo sufrágio direto dos Mestres Maçons das Lojas Federadas, em um único turno, em data única, no mês de março do último ano do mandato, permitida uma reeleição.

¹² Nova redação dada ao inciso II do art. 72 pela Emenda Constitucional nº 24, de 21 de março de 2015, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 5, de 15 de abril de 2015.

Redação anterior: II - a apresentação de seus nomes ao Tribunal competente, subscrita, pelo menos, por sete Lojas, até o dia trinta de novembro do ano anterior ao da eleição.

§ 3º O Superior Tribunal Eleitoral convocará a eleição de que trata o parágrafo anterior, a qual se realizará no prazo máximo de cento e vinte dias, contados a partir da data da declaração da vacância pelo Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

Art. 76. Compete ao Grão-Mestre Geral:

- exercer a administração do Grande Oriente do Brasil, representando-o ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
 - encaminhar à Soberana Assembleia Federal Legislativa anteprojeto de lei que: versem sobre matéria orçamentária e plano plurianual; determinem a abertura de crédito; fixem salários e vantagens dos empregados do Grande Oriente do Brasil; concedam auxílio; autorizem a criar ou aumentar a despesa do Grande Oriente do Brasil.
 - encaminhar à Soberana Assembleia Federal Legislativa a proposta orçamentária para o exercício seguinte, até quarenta e cinco dias antes da sessão ordinária de setembro;
 - remeter à Assembleia Federal Legislativa o Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias, até quarenta e cinco dias antes da sessão ordinária de setembro do ano em que se iniciar o mandato do Grão-Mestre Geral;
 - sancionar as leis, fazê-las publicar e expedir decretos e atos administrativos para sua fiel execução;
 - nomear e exonerar Mestre Maçon para o cargo de Delegado Regional;
 - nomear e exonerar Mestres Maçons para os cargos de Secretário Geral, de Secretário Geral Adjunto, de Membro do Conselho Federal e de Assessor;
 - presidir todas as sessões maçônicas, a que comparecer, realizadas por Lojas Federadas ao Grande Oriente do Brasil;
 - indicar, para apreciação da Soberana Assembleia Federal Legislativa, dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal Maçônico, do Superior Tribunal de Justiça Maçônico e do Superior Tribunal Eleitoral, e um terço do Tribunal de Contas do Poder Central, acompanhados dos respectivos currículos maçônicos e profissionais, observado o critério de renovação do terço;
- (NREC nº 7/2009)**
- nomear Grandes Representantes do Grande Oriente do Brasil nas Potências Maçônicas Estrangeiras;
- (Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 17 de setembro de 2016)**
- nomear os membros dos Tribunais, o Procurador-Geral e os Subprocuradores Gerais, após a aprovação dos nomes pela Soberana Assembleia Federal Legislativa;
 - ¹³autorizar a contratação e a dispensa dos empregados do Grande Oriente do Brasil, disponibilizando aos Poderes Legislativo, incluído o Tribunal de Contas, e Judiciário, os empregados estimados por estes, necessários ao desenvolvimento dos seus trabalhos, os quais ficarão, em cada um dos Poderes, a eles subordinados quanto ao controle de horários, determinação de atividades, bem como em todos os termos administrativos e funcionais, organizados por suas secretarias, mantido o disposto no inciso II do Art. 53 desta Constituição;
- (NR)**
- (Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 10, de 18 de junho de 2012)**
- autorizar a criação de Lojas e Triângulos, onde não exista Grande Oriente Estadual;
 - intervir em Loja diretamente jurisdicionada ao Poder Central para garantir sua integridade e o fiel cumprimento da Constituição;
 - encaminhar à Soberana Assembleia Federal Legislativa a prestação de contas do exercício anterior, até trinta dias antes da sessão ordinária de março;
 - comparecer à Soberana Assembleia Federal Legislativa, na sessão ordinária do mês de março, para apresentar mensagem sobre a gestão do Grande Oriente do Brasil, durante o exercício findo;
 - propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;

¹³ Nova redação dada ao inciso XII pela Emenda Constitucional nº 10, de 18 de junho de 2012.

Redação anterior:

XII - autorizar a contratação e a dispensa dos empregados do Grande Oriente do Brasil;

- declarar remido perante o Grande Oriente do Brasil o Maçom considerado total e permanentemente inválido;
- autorizar a filiação de Maçom, portador do documento legal de desligamento, oriundo de associação maçônica reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil, em Loja a ele diretamente jurisdicionada.

Art. 77. Compete privativamente ao Grão-Mestre Geral:

- convocar e presidir a Suprema Congregação da Federação;
- definir e tornar pública a posição do Grande Oriente do Brasil nos momentos de crise e insegurança no País, com prévio referendo da Soberana Assembleia Federal Legislativa;
- intervir no Poder Executivo de qualquer Grande Oriente para garantir a integridade do Grande Oriente do Brasil e o fiel cumprimento da Constituição; IV - criar Delegacias Regionais;
- expedir Carta Constitutiva de Grandes Orientes;
- expedir Carta Constitutiva de Lojas, após ser aprovada sua criação ou regularização pelo respectivo Grande Oriente;
- expedir Carta Constitutiva à Loja oriunda de associação maçônica não reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil, após ser aprovada sua regularização pelo respectivo Grande Oriente;
- VIII - expedir a Palavra Semestral, nos meses de janeiro e julho, por meio dos Grandes Orientes dos Estados, do Distrito Federal e das Delegacias, para as Lojas que estiverem no gozo de seus direitos maçônicos;
- celebrar tratados, convênios e protocolos de intenção que deverão ser aprovados pela Soberana Assembleia Federal Legislativa e revistos periodicamente;
- ¹⁴nomear Grandes Representantes do Grande Oriente do Brasil nas Potências Maçônicas estrangeiras; (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 17 de setembro de 2016)

- remitir dívidas de Grandes Orientes dos Estados, do Distrito Federal, de Lojas e de Maçons perante o Grande Oriente do Brasil, após a aprovação da Soberana Assembleia Federal Legislativa;
- aprovar e determinar a aplicação dos rituais especiais e dos três graus simbólicos;
- deliberar, em última instância, sobre processo de regularização rejeitado por Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal;
- autorizar a redução de interstício para fins de elevação e exaltação;
- autorizar a habilitação de Maçom que não tenha três anos de exaltado ao grau de Mestre para concorrer a cargo de Venerável Mestre;
- suspender os direitos maçônicos de membro por ato fundamentado;
- excluir do Grande Oriente do Brasil o Maçom que vier a perder definitivamente os direitos assegurados por esta Constituição;
- suspender provisória ou definitivamente o funcionamento de Loja, observado o disposto no Regulamento Geral da Federação;

Parágrafo único. Enquanto não for expedida a Carta Constitutiva, a Loja poderá funcionar provisoriamente, se autorizada pelo Grão-Mestre Geral.

Capítulo II

DO IMPEDIMENTO DO GRÃO-MESTRE GERAL E DA PERDA DO MANDATO

Art. 78. Ficará sujeito a processo sancionável com o afastamento ou perda de mandato, mediante contraditório que terá trâmite perante a Soberana Assembleia Federal Legislativa, o Grão-Mestre Geral que infringir um ou mais dos seguintes princípios: I - a integridade da Federação;

- o livre exercício do Poder Legislativo e Judiciário;
- a probidade administrativa;
- a aplicação da lei orçamentária;
- o cumprimento das decisões judiciais.

Art. 79. A acusação poderá ser feita:

- pela Loja;
- pelo Deputado Federal;

¹⁴ Nova redação dada ao inciso X pela Emenda Constitucional nº 30, de 17 de setembro de 2016.

Redação anterior:

X - nomear Garantes de Amizade do Grande Oriente do Brasil nas Potências Maçônicas estrangeiras;

- pelo Procurador Geral.

Art. 80. Considerada procedente a acusação, respeitado o contraditório, será ela submetida à apreciação da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

Parágrafo único. O quorum mínimo exigido para a admissão da acusação contra o Grão-Mestre Geral será de dois terços dos Deputados Federais presentes na sessão, observada a presença mínima de um terço dos membros da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

Art. 81. As normas processuais e de julgamento do Grão-Mestre Geral serão estabelecidas por lei.

Capítulo III

DO GRÃO-MESTRE GERAL ADJUNTO E DO CONSELHO FEDERAL

Art. 82. O Grão-Mestre Geral Adjunto é o substituto do Grão-Mestre Geral e preside o Conselho Federal.

Art. 83. O Conselho Federal, órgão consultivo e de assessoramento, é um colegiado presidido pelo Grão-Mestre Geral Adjunto constituído de trinta e três Mestres Maçons regulares, que tenham, no mínimo, cinco anos no grau, nomeados pelo Grão-Mestre Geral, e se reúne bimestralmente, ou extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou pelo Grão-Mestre Geral, e tem o tratamento de Ilustre.

Art. 84. A administração do Conselho Federal é presidida pelo Grão-Mestre Geral Adjunto e é composta por um Vice-Presidente, um Secretário e três Comissões Permanentes, eleitos entre si.

§ 1º O cargo de Secretário terá adjunto.

§ 2º As Comissões Permanentes do Conselho Federal são as de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de Orçamento e Finanças.

§ 3º O mandato da Administração do Conselho Federal é de um ano, permitidas reeleições.

Art. 85. Compete ao Conselho Federal:

- eleger, anualmente, sua Administração e Comissões;
- elaborar e atualizar seu Regimento Interno;
- apreciar e emitir parecer sobre a proposta orçamentária do Grande Oriente do Brasil;
- apreciar e emitir parecer sobre o balancete e o acompanhamento da execução orçamentária mensal do Grande Oriente do Brasil;
- apreciar e emitir parecer sobre a validade dos Estatutos das Lojas;
- emitir parecer sobre fusão de Lojas;
- apreciar e emitir parecer sobre questões administrativas levantadas por Loja, Delegacia, Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, inclusive os recursos relativos à placet ex-offício;
- propor ao Grão-Mestre Geral a concessão de indulto ou a comutação de sanção imposta a Maçom ou a Loja;
- propor regulamentação para confecção e o uso de insígnias e paramentos das Dignidades da Federação.
- elaborar projeto normativo, com especificações pormenorizadas, para a confecção de certificados, diplomas e cartas constitutivas previstos na legislação do Grande Oriente do Brasil.

Art. 86. As decisões do Conselho Federal serão tomadas sempre por maioria simples, e o quorum mínimo exigido para as sessões é de metade mais um de seus membros.

Parágrafo único. Os pareceres e propostas cometidos ao Conselho Federal serão submetidos à apreciação do Grão-Mestre Geral.

Capítulo IV

DAS SECRETARIAS GERAIS

Art. 87. As Secretarias Gerais são órgãos administrativos do Grande Oriente do Brasil.

Art. 88. As Secretarias Gerais são:

- de Administração e Patrimônio;
- da Guarda dos Selos;
- das Relações Maçônicas Exteriores;
- do Interior, Relações Públicas, Transporte e Hospedagem;
- de Educação e Cultura;
- de Finanças;
- de Previdência e Assistência;
- de Orientação Ritualística;

- de Planejamento;
- de Entidades Paramaçônicas; XI - de Comunicação e Informática; XII - de Gabinete.

Art. 89. O Regulamento Geral da Federação disciplinará a competência das Secretarias Gerais.

Capítulo V

DA SUPREMA CONGREGAÇÃO DA FEDERAÇÃO

Art. 90. A Suprema Congregação da Federação é o órgão consultivo de mais alto nível do Grande Oriente do Brasil, cuja competência será estabelecida no Regulamento Geral da Federação.

Art. 91. A Suprema Congregação da Federação tem a seguinte composição:

- Grão-Mestre Geral, que a preside;
- Grão-Mestre Geral Adjunto;
- Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa;
- Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico; (NR-EC Nº 7/2009)
- Presidente do Superior Tribunal de Justiça Maçônico; (NR-EC nº 7/2009)
- Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal;
- Presidente do Superior Tribunal Eleitoral;
- Procurador-Geral;
- Secretário-Geral de Gabinete, que exercerá o cargo de secretário.

Parágrafo único. A convocação da Suprema Congregação da Federação será efetuada pelo Grão-Mestre Geral ou pela metade mais um dos seus membros.

Capítulo VI

DAS RELAÇÕES MAÇÔNICAS

Art. 92. O Grande Oriente do Brasil deverá manter e ampliar relações de mútuo reconhecimento e amizade com outras Potências Maçônicas.

Capítulo VII

DOS TÍTULOS E CONDECORAÇÕES MAÇÔNICAS

Art. 93. O Grande Oriente do Brasil poderá agraciar Lojas, Maçons e não-Maçons com títulos e condecorações, nos termos da Lei.

Capítulo VIII

DO MINISTÉRIO PÚBLICO MAÇÔNICO

Art. 94. São membros do Ministério Público do Grande Oriente do Brasil o Procurador-Geral, os Subprocuradores Gerais, os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, os Subprocuradores dos Estados e do Distrito Federal e os Oradores das Lojas da Federação, observada a competência nas suas jurisdições.

Art. 95. O Ministério Público Maçônico do Grande Oriente do Brasil é presidido pelo Procurador-Geral, ao qual se subordinam três Subprocuradores Gerais, todos nomeados pelo Grão-Mestre Geral, depois de aprovados seus nomes pela Soberana Assembleia Federal Legislativa.

§ 1º O Procurador-Geral e os Subprocuradores Gerais serão escolhidos entre Mestres Maçons de reconhecido saber jurídico e sólida cultura maçônica, e seus nomes serão submetidos à apreciação da Soberana Assembleia Federal Legislativa, acompanhados dos respectivos currículos maçônicos e profissionais;

§ 2º Os mandatos do Procurador-Geral e dos Subprocuradores Gerais extinguir-se-ão com o término do mandato do Grão-Mestre Geral, podendo ser demitidos ad nutum.

Art. 96. Compete ao Ministério Público:

- promover e fiscalizar o cumprimento e a guarda desta Constituição, do Regulamento Geral da Federação e das leis ordinárias;
- denunciar os infratores da lei maçônica aos órgãos competentes;
- representar ou oficiar, conforme o caso, ao Supremo Tribunal Federal Maçônico a arguição de inconstitucionalidade de lei e atos normativos do Grande Oriente do Brasil e dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal. (NR-EC nº 7/2009)
- defender os interesses do Grande Oriente do Brasil em questões maçônicas e de âmbito não maçônico;

Parágrafo único. Quando as circunstâncias assim o exigirem, autorizado pelo Grão-Mestre Geral, o Procurador Geral poderá indicar advogado não Maçom, que será contratado pelo Grão-Mestrado Geral, para defender os interesses do Grande Oriente do Brasil, em contencioso de âmbito externo.

Título VI

DO PODER JUDICIÁRIO

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 97. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: I - Supremo Tribunal Federal Maçônico; (NR)¹⁵

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 23 de março de 2012)

- Superior Tribunal de Justiça Maçônico; (NR)²⁵

- Superior Tribunal Eleitoral;

- Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; V - Tribunais Eleitorais dos Estados e do Distrito Federal;

VI - ¹⁶Conselho de Família e Comissão Processante (integra da Lei nº 132, às pags. 326/327, parte final deste arquivo); (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 18 de junho de 2012) VII - Oficinas Eleitorais.

Art. 98. Compete aos Tribunais:

- eleger seus presidentes e demais componentes de sua direção;
- elaborar seus Regimentos Internos e organizar serviços auxiliares;
- conceder licença a seus membros e seus auxiliares;
- manter, defender, guardar e fazer respeitar a Constituição, o Regulamento Geral da Federação e demais leis ordinárias;
- processar e julgar todas as infrações de sua competência;
- assegurar o princípio do contraditório e do devido processo legal, proporcionando às partes a mais ampla defesa;
- decidir as controvérsias de natureza maçônica entre Maçons, entre estes e Lojas, entre Lojas e entre elas e o Grande Oriente do Brasil, os Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 99. A ação da justiça maçônica é independente e será exercida em todos os órgãos da Federação.

Parágrafo único. A Lei definirá as infrações, cominará as sanções e fixará as regras processuais.

Art. 100. Nas controvérsias de natureza maçônica, cuja situação conflitiva somente possa ser dirimida por meio do judiciário não maçônico, podem as partes adotar o juízo arbitral maçônico.

Parágrafo único. O processo submetido a juízo arbitral obedecerá, no que for aplicável, às disposições concernentes às leis brasileiras.

Art. 101. Os Juízes e Ministros dos Tribunais gozarão de imunidade quanto a delitos de opinião, desde que em função de exercício do respectivo cargo.

Capítulo II

DOS TRIBUNAIS DO PODER CENTRAL

Seção I

Do Supremo Tribunal Federal Maçônico (NR-EC nº 7/2009)

Art. 102. O Supremo Tribunal Federal Maçônico, órgão máximo do Poder Judiciário, com sede em Brasília-DF e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de nove Ministros e tem o tratamento de Excelso. (NR)

¹⁵ A **Emenda Constitucional nº 7**, promulgada em 23 de março de 2009, pela Soberana Assembleia Federal Legislativa, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 6, de 13 de abril de 2009, deu nova redação aos incisos I e II do art. 97, para acrescentar-lhes o termo “**Maçônico**” com relação ao Supremo Tribunal Federal, procedendo-se a repercussão dessa alteração nos artigos 34-III; 47-II; 50-caput; 71-§ 2º, 74- parágrafo único; 75-caput; 76-IX; 91-IV; 96-III; no Capítulo II – Seção I – no Título; artigos 102, 103 – caput; 103 - § 2º; 105-caput; 106-caput; 107-I-d e 144, e também, com relação ao Superior Tribunal de Justiça, procedendo-se a repercussão dessa alteração nos artigos 47-II; 50-caput; 76-IX; 91-V; 97-II; 103-I-a; 103-III-a; Seção II – no Título; 104-caput; 105-caput; 106-caput; 107-caput; 111caput; 112-caput e 113-IV ²⁵ Idem à nota anterior.

¹⁶ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 09, de 18 de junho de 2012. **Redação anterior:**

Art. 97. ...

VI - Conselhos de Família;

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 23 de março de 2009)

§ 1º Os Ministros serão nomeados pelo Grão-Mestre Geral, sendo:

- dois terços indicados pelo Grão-Mestre Geral e um terço pela Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa;
- as indicações dos nomes de que trata o inciso anterior, acompanhadas dos respectivos currículos maçônicos e profissionais, serão submetidas à apreciação da Soberana Assembleia Federal Legislativa;

§ 2º Os Ministros escolhidos dentre Mestres Maçons de reconhecido saber jurídicomaçônico servirão por um período de três anos, renovando-se anualmente o Tribunal pelo terço, permitidas reconduções.

Art. 103. Compete ao Supremo Tribunal Federal Maçônico: (NR-EC nº 7/2009)

I - processar e julgar originariamente:

¹⁷nos crimes de responsabilidade, o Grão-Mestre Geral; o Grão-Mestre Geral Adjunto; os membros da Soberana Assembleia Federal Legislativa; os seus membros e os do Superior Tribunal de Justiça; do Superior Tribunal Eleitoral; do Tribunal de Contas Federal; o Procurador Geral; e os Grandes Representantes) (NR) (Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 07 de dezembro de 2013 e pela Emenda Constitucional nº 29, de 17 de setembro de 2016.) mandado de segurança, quando o coator for Tribunal ou autoridade mencionada na alínea anterior ou Tribunal de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal ou quando houver perigo de consumir-se a coação, antes que outro Tribunal possa conhecer do pedido; a representação por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; as ações rescisórias de seus julgados;

II - fazer cumprir suas decisões;

III - julgar em recurso ordinário: mandado de segurança decidido em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça Maçônico e pelo Superior Tribunal Eleitoral, quando denegatória a decisão; (NR-EC nº 7/2009)

IV - julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas pelos outros Tribunais: a) quando a decisão for contrária a dispositivo constitucional; quando se questionar sobre a validade de lei e atos normativos do Grande Oriente do Brasil, em face de dispositivos desta Constituição e a decisão recorrida negar aplicação à lei impugnada; sobre expulsão imposta a Maçom; sobre decisões do Superior Tribunal Eleitoral.

§ 1º O julgamento da ação de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo independerá do pronunciamento do Procurador-Geral, quando ele não o fizer no prazo que lhe compete cumprir.

§ 2º Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, o Supremo Tribunal Federal Maçônico poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. (NR-EC nº 7/2009)

Seção II

Do Superior Tribunal de Justiça Maçônico (NR-EC nº 7/2009)

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça Maçônico, com sede em Brasília-DF e jurisdição em todo território nacional, compõem-se de nove Ministros e tem o tratamento de Colendo. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 23 de março de 2009)

Art. 105. O Superior Tribunal de Justiça Maçônico organiza-se nos moldes do Supremo Tribunal Federal Maçônico, aplicando-se, no que couber, as disposições que são concernentes, inclusive sua composição, exigindo-se de seus membros conhecimentos jurídico-maçônicos. (NREM nº 7/2009)

Art. 106. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça Maçônico são indicados e nomeados com base nos mesmos critérios adotados para Ministros do Supremo Tribunal Federal Maçônico. (NR-EC nº 7/2009)

Art. 107. Compete ao Superior Tribunal de Justiça Maçônico: (Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 23 de março de 2009)

¹⁷ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 07 de dezembro de 2013 e pela Emenda Constitucional nº 29, de 17 de setembro de 2016.

Redação anterior: a) os seus membros, o Grão-Mestre Geral, o Grão-Mestre Geral Adjunto, os membros da Soberana Assembleia Federal Legislativa, os do Superior Tribunal de Justiça Maçônico, os do Superior Tribunal Eleitoral e do

Tribunal de Contas do Poder Central, o Procurador Geral e os Garantes de Amizade; (NR-EC nº 7/2009)

I - processar e julgar, originariamente:

a) os Secretários Gerais, os membros do Conselho Federal, os Sub-Procuradores Gerais, os Grão-Mestres dos Estados e seus Adjuntos, o Grão-Mestre do Distrito Federal e seu Adjunto, os Presidentes das Assembleias Estaduais Legislativas e do Distrito Federal, os Presidentes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal, os Presidentes dos Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal²⁸, os Delegados Regionais, os Membros e Dignidades das Lojas diretamente vinculadas ao Poder Central; (NR)

Redação anterior:

a) nos crimes de responsabilidade, o Grão-Mestre Geral; o Grão-Mestre Geral Adjunto; os membros da Soberana Assembleia Federal Legislativa; os seus membros e os do Superior Tribunal de Justiça; do Superior Tribunal Eleitoral; do Tribunal de Contas Federal; o Procurador Geral; e os Garantes de Amizade;

²⁸ A Soberana Assembleia Federal Legislativa, por meio da Emenda Constitucional nº 6, de 23 de março de 2009, promulgada nessa mesma data, e publicada no Boletim Oficial do GOB nº 6, de 13 de abril de 2009, deu nova redação à

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 23 de março de 2009)

b) as causas fundadas em Tratados do Grande Oriente do Brasil com Potência Maçônica;

c) as ações rescisórias de seus julgados;

os mandados de segurança, quando a autoridade coatora não estiver sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal Maçônico; (NR-EC nº 7/2009)

as causas entre os Grandes Orientes dos Estados ou do Distrito Federal e Lojas de sua respectiva jurisdição;

- decidir os conflitos de jurisdição entre quaisquer dos Tribunais e os conflitos entre autoridades do Grande Oriente do Brasil e as dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal.

- Julgar, em recurso ordinário:

os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, quando denegatória a decisão;

a validade de lei ou de ato normativo expedido pelos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, em face de lei do Grande Oriente do Brasil e a decisão recorrida julgar válida tal norma, quando contestada;

a interpretação da lei do Grande Oriente do Brasil invocada quando for diversa da que lhe hajam dado quaisquer dos outros Tribunais;

as decisões dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.

Seção III

Do Superior Tribunal Eleitoral

Art. 108. O Superior Tribunal Eleitoral tem sede em Brasília-DF e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de nove ministros e tem o tratamento de Colendo.

§ 1º Os Ministros são nomeados pelo Grão-Mestre Geral, sendo:

- dois terços indicados pelo Grão-Mestre Geral e um terço pela Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa;

- as indicações dos nomes de que trata o inciso anterior, acompanhadas dos respectivos currículos maçônicos e profissionais, serão submetidas à apreciação da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

§ 2º Os Ministros escolhidos dentre Mestres Maçons, de reconhecido saber jurídicomaçônico, servirão por um período de três anos, renovando-se anualmente o Tribunal pelo terço, permitidas reconduções.

Art. 109. Ao Superior Tribunal Eleitoral compete:

- conduzir o processo eleitoral desde o registro de candidatos a Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto, a apuração e a proclamação dos eleitos até a expedição dos respectivos diplomas;

- fixar a data única de eleição para Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto;

alínea "a" do inciso I do art. 107 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, para incluir como competência do Superior Tribunal de Justiça Maçônico, processar e julgar originariamente os Presidentes dos Tribunais Eleitorais

Estaduais e do Distrito Federal, que haviam sido omitidos em sua redação original. Tratou ainda de alterar a expressão “diretamente vinculadas...”, para “diretamente jurisdicionadas...”, com relação às Lojas referidas nos §§ 4º e 5º do art. 6º da mesma Constituição.

Redação anterior:

Art, 107. ...

I - ...

a) os Secretários Gerais, os membros do Conselho Federal, os Sub-Procuradores Gerais, os Grão-Mestres dos Estados e seus Adjuntos, o Grão-Mestre do Distrito Federal e seu Adjunto, os Presidentes das Assembleias Estaduais Legislativas e do Distrito Federal, os Presidentes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal, os Delegados Regionais, os Membros e Dignidades das Lojas diretamente jurisdicionadas ao Poder Central;

– proceder ao reconhecimento e às decisões das arguições de inelegibilidade e incompatibilidade do Grão-Mestre Geral, do Grão-Mestre Geral Adjunto e dos Deputados Federais e Suplentes e à eventual cassação;

- julgar os litígios sobre os pleitos eleitorais na jurisdição, que só podem ser anulados pelo voto de dois terços de seus membros;

- diplomar os Deputados à Soberana Assembleia Federal Legislativa;

- conduzir o processo eleitoral para a escolha da Administração de Loja jurisdicionada diretamente ao Poder Central e de seu Orador, bem como do respectivo Deputado Federal e seu Suplente, inclusive em data não compreendida no mês de maio.

- processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança, quando a autoridade coatora estiver sujeita à sua jurisdição;

- processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança, quando a autoridade coatora for membro do Tribunal Eleitoral Estadual ou do Distrito Federal.

IX - Processar e julgar as infrações previstas no Código Eleitoral Maçônico em sua jurisdição.

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 07 de dezembro de 2019)

X - Processar e julgar, os recursos, advindos dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal que versem sobre a apuração do cometimento de atos infracionais eleitorais. (Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 38, de 07 de dezembro de 2019) previstos no Código Eleitoral Maçônico

Capítulo III DOS TRIBUNAIS REGIONAIS Seção I

Dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal

Art. 110. Os Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal têm um Tribunal de Justiça próprio, com jurisdição restrita à sua área territorial e têm o tratamento de Egrégio.

Art. 111. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal organizam-se nos moldes do Superior Tribunal de Justiça Maçônico, aplicando-se-lhes, no que couber, as disposições que lhes são concernentes, inclusive sua composição, exigindo-se de seus membros conhecimentos jurídico-maçônicos. (NR-EC nº 7/2009)

Art. 112. Os Juizes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal são indicados e nomeados com base nos mesmos critérios adotados para Ministros do Superior Tribunal de Justiça Maçônico. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 23 de março de 2009)

Parágrafo único. No Grande Oriente onde não haja disponibilidade suficiente de recursos humanos, poderão atuar como Juizes do Egrégio Tribunal de Justiça, para composição de quorum, Juizes do Tribunal Eleitoral do mesmo Grande Oriente.

Art. 113. Compete aos Tribunais de Justiça processar e julgar, originariamente, no âmbito de suas jurisdições:

I - ²⁹³⁰ os seus membros, os Deputados das Assembleias dos Estados e do Distrito Federal, os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, os Subprocuradores dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Conselhos dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e os Secretários Estaduais e Distrital, nos crimes de Responsabilidades, e os recursos interpostos pelos membros e dignidades das Lojas das respectivas jurisdições; (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 2 de dezembro de 2017)

Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 07 de dezembro de 2013.

Redação anterior: I - seus membros, os Deputados das Assembleias dos Estados e do Distrito Federal, os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, os Subprocuradores dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Conselhos dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, e os Secretários;

Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 02 de dezembro de 2017, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 02, de 09/02/2018.

Redação anterior: I - os seus membros, os Deputados das Assembleias dos Estados e do Distrito Federal, os

Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, os Subprocuradores dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e os Secretários Estaduais e Distritais, nos crimes de

Responsabilidades, e os recursos interpostos pelos membros e dignidades das Lojas das respectivas jurisdições;

- ¹⁸em grau de recurso, as decisões emanadas das Lojas em relação aos seus respectivos membros; (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 18 de junho de 2012)

- as ações rescisórias de seus julgados;

- os mandados de segurança, quando a autoridade coatora não estiver sujeita à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça Maçônico. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 23 de março de 2009)

Seção II

Dos Tribunais Eleitorais dos Estados e do Distrito Federal

Art. 114. Os Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal têm um Tribunal Eleitoral próprio, com jurisdição restrita à sua área territorial, e têm o tratamento de Egrégio.

Art. 115. Os Tribunais Eleitorais dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal organizam-se nos moldes do Superior Tribunal Eleitoral, aplicando-se-lhes, no que couber, as disposições que lhes são concernentes, inclusive sua composição, exigindo-se de seus membros conhecimentos jurídico-maçônicos.

Art. 116. Os Juizes dos Tribunais Eleitorais dos Estados e do Distrito Federal são indicados e nomeados com base nos mesmos critérios adotados para Ministros do Superior Tribunal Eleitoral.

Parágrafo único. No Grande Oriente onde não haja disponibilidade suficiente de recursos humanos, poderão atuar como Juízes do Tribunal Eleitoral, para composição de quorum, Juízes do Tribunal de Justiça do mesmo Grande Oriente.

Art. 117. Aos Tribunais Eleitorais dos Estados e do Distrito Federal compete:

- a condução do processo eleitoral desde o registro de candidatos a Grão-Mestre e Grão-Mestre Adjunto dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, a apuração e a proclamação dos eleitos até a expedição dos respectivos diplomas;

- a fixação da data única de eleição para Grão-Mestres dos Estados, do Distrito Federal e seus respectivos Adjuntos;

- o reconhecimento e as decisões das arguições de inelegibilidade e incompatibilidade do Grão-Mestre Estadual, do Grão-Mestre Estadual Adjunto e dos Deputados Estaduais e suplentes, e eventual cassação;

- a diplomação dos Deputados às Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal;

- o julgamento dos litígios sobre os pleitos eleitorais na jurisdição, que só podem ser anulados pelo voto de dois terços de seus membros;

¹⁸ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 09, de 18 de junho de 2012. Redação anterior:

Art. 113. ...

II - os membros das Lojas;

- a condução do processo eleitoral para a escolha da Administração de Loja, seu Orador, seu Deputado Federal, Estadual ou Distrital e seus respectivos Suplentes, inclusive em data não compreendida no mês de maio.

- processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança, quando a autoridade coatora não estiver sujeita à jurisdição do Colendo Superior Tribunal Eleitoral.

Art. 118. Das decisões dos Tribunais Eleitorais Estaduais somente caberá recurso ao Superior Tribunal Eleitoral, quando:

- forem proferidas contra expressa disposição de lei;
- ocorrerem divergências na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais;
- versarem sobre inelegibilidade e incompatibilidade ou expedição de diploma nas eleições de Deputados e de seus Suplentes às Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal;
- denegarem mandado de segurança.

Capítulo IV

DOS CONSELHOS DE FAMÍLIA, DAS COMISSÕES PROCESSANTES DAS LOJAS E DAS OFICINAS ELEITORAIS

Seção I

Dos Conselhos de Família e das Comissões Processantes das Lojas

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 18 de junho de 2012)

Art. 119. A composição, competência e funcionamento do Conselho de Família, órgão constituído pelas Lojas para conciliar seus membros, será regulamentado por lei.

²¹Art. 119-A. A composição, competência e funcionamento das Comissões Processantes das Lojas, órgão constituído para processar seus membros, será regulamentado por lei. (AC)

(Acrescido pela Emenda Constitucional nº 9, de 18 de junho de 2012)

Seção II

Das Oficinas Eleitorais

Art. 120. As Lojas, quando reunidas em sessão eleitoral, denominam-se Oficinas Eleitorais.

Art. 121. Compete à Oficina Eleitoral, obedecidas as disposições da Lei e na forma que o Código Eleitoral Maçônico estabelecer, eleger:

- as Dignidades da Ordem;
- os Deputados à Soberana Assembleia Federal Legislativa e à Assembleia Estadual Legislativa e do Distrito Federal, bem como seus respectivos Suplentes; III - sua Administração e seu Orador.

Título VII

DAS INCOMPATIBILIDADES E DAS INELEGIBILIDADES

Capítulo I

DAS INCOMPATIBILIDADES

Art. 122. São incompatíveis:

- os cargos de qualquer Poder maçônico com os de outro Poder;
- o cargo de Orador com o de membro de qualquer Comissão Permanente;
- o cargo de Tesoureiro e o de Hospitaleiro com o de membro da Comissão de Finanças ou de Contas;
- o cargo de Juiz com o de Ministro de qualquer Tribunal, ressalvado o caso de convocação para composição de quorum;
- o cargo de Procurador-Geral com o de Procurador dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal e destes com qualquer cargo em Loja;
- o cargo de Dignidades em mais de duas Lojas ou em qualquer outro cargo fora delas;
- o mandato de Deputado Federal com o mandato de Deputado pelo Grande Oriente dos Estados ou do Distrito Federal;

¹⁹ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 09, de 18 de junho de 2012.

Redação anterior:

Capítulo IV - DOS CONSELHOS DE FAMÍLIA E DAS OFICINAS ELEITORAIS

²⁰ Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 09, de 18 de junho de 2012.

Redação anterior:

Seção I - Dos Conselhos de Família

²¹ Artigo 119-A inserido pela Emenda Constitucional nº 09, de 18 de junho de 2012.

- ²²cargos na Administração Federal, inclusive os **Grandes Representantes** do Grande Oriente do Brasil perante Potências maçônicas estrangeiras, com cargos na Administração dos Estados e do Distrito Federal. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 17 de setembro de 2016)

§ 1º Excetua-se da proibição o Deputado que vier a ocupar cargo de Secretário e Conselheiro, quando convocado pelo respectivo Grão-Mestre do Grande Oriente do Estado ou do Distrito Federal a que esteja jurisdicionada a Loja que representa, ocasião em que terá o respectivo mandato suspenso temporariamente.

§ 2º É vedada a nomeação para qualquer cargo ou função, de atual detentor ou ex-detentor de mandato, que tenha prestação de contas rejeitada.

Capítulo II DAS INELEGIBILIDADES

Art. 123. É inelegível:

I – para os cargos de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto, o Mestre Maçom: que não tenha exercido atividade maçônica ininterrupta no Grande Oriente do Brasil, como Mestre Maçom, nos últimos sete anos, pelo menos, contados da data limite para a candidatura; que não esteja em pleno gozo de seus direitos maçônicos;

que não seja brasileiro;

que tenha idade inferior a trinta e cinco anos;

que não tenha, nos últimos quatro anos anteriores à eleição, contados da data limite para a candidatura, pelo menos cinquenta por cento de frequência em Loja Federada ao Grande Oriente do Brasil, a que pertença.

II - para os cargos de Grão-Mestre dos Estados e do Distrito Federal, bem como para os respectivos Adjuntos, o Mestre Maçom:

que não tenha exercido atividade maçônica ininterrupta no Grande Oriente do Brasil, como Mestre Maçom, nos últimos cinco anos, pelo menos, contados da data limite para a candidatura; que não esteja em gozo de seus direitos maçônicos;

que não seja brasileiro;

que tenha idade inferior a trinta e cinco anos;

que não tenha, nos últimos três anos anteriores à eleição, contados da data limite para a candidatura, pelo menos cinquenta por cento de frequência em Loja Federada ao Grande Oriente do Brasil, a que pertença.

III - para o cargo de Deputado, o Mestre Maçom:

que não tenha exercido atividade maçônica ininterrupta no Grande Oriente do Brasil, como Mestre Maçom, nos últimos três anos, pelo menos, contados da data limite para a candidatura e que não esteja em pleno gozo de seus direitos maçônicos;

que não tenha, nos últimos dois anos anteriores à eleição, contados da data limite para a candidatura, pelo menos cinquenta por cento de frequência como membro efetivo da sua Loja, ressalvada a hipótese de Loja recém-criada, cuja frequência será apurada a partir do dia em que iniciar suas atividades;

IV - para Venerável de Loja, o Mestre Maçom:

que não tenha exercido atividade maçônica ininterrupta no Grande Oriente do Brasil, como Mestre Maçom, nos últimos três anos pelo menos, contados da data limite para a candidatura e que não esteja em pleno gozo de seus direitos maçônicos;

que não tenha, no mínimo, nos últimos dois anos anteriores à eleição, cinquenta por cento de frequência como membro efetivo da Loja que pretende presidir, ressalvada a hipótese de Loja recém-criada, cuja frequência será apurada a partir do dia em que iniciar suas atividades.

²³§ 1º Estão dispensados de frequência, para os fins previstos neste artigo, e isentos da frequência mínima estabelecida para fins de eleição, podendo, portanto, votar e ser votados: o

²² Nova redação dada ao inciso VIII pela Emenda Constitucional nº 26, de 17 de setembro de 2016.

Redação anterior:

VIII - cargos na Administração Federal, inclusive os Garantes de Amizade do Grande Oriente do Brasil perante Potências maçônicas estrangeiras, com cargos na Administração dos Estados e do Distrito Federal.

²³ O §1º do art. 123 da Constituição do Grande Oriente do Brasil foi declarado inconstitucional pelo Acórdão de 28 de março de 2008, do Excelso Supremo Tribunal Federal Maçônico, proferido no Processo Nº

Grão-Mestre Geral, o Grão-Mestre Geral Adjunto, os Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal, os Grão-Mestres Adjuntos dos Estados e do Distrito Federal, os Deputados Federais, Estaduais e Distritais; os Ministros do Tribunal de Contas, o Procurador-Geral; os Subprocuradores Gerais e os membros dos Poderes Executivos e Judiciários, exceto os dos Conselhos de Família e das Oficinas Eleitorais. (NR).³⁷ – DECLARADO INCONSTITUCIONAL (§ 1º DO ART. 123) E RESTABELECIDADA SUA VIGÊNCIA POR MEIO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 01 de dezembro de 2007)

§ 2º É vedada a candidatura, a qualquer mandato eletivo, de atual detentor ou ex-detentor de mandato que:

tenha prestação de contas rejeitada por irregularidade insanável ou por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão estiver sendo apreciada pelo Poder Judiciário, com base em recurso interposto em prazo não superior a sessenta dias da data da rejeição havida; não tenha prestado contas e que esteja sendo objeto de tomada de contas pela Assembleia da Loja, no caso de Venerável, pela Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar de Grão-Mestre do Estado ou do Distrito Federal, e pela Soberana Assembleia Federal Legislativa, relativamente ao Grão-Mestre Geral.

Título VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 124. Casos omissos relativos à competência das autoridades maçônicas poderão ser supridos por meio de emenda ou de reforma constitucional, observado o processo legislativo previsto nesta Constituição, aplicando-se em outras hipóteses a legislação brasileira.

Art. 125. São Símbolos privativos do Grande Oriente do Brasil: a Bandeira, o Hino, o Selo e o Timbre Maçônicos.

Art. 126. A presença da Bandeira do Grande Oriente do Brasil e da Bandeira Nacional é obrigatória em todas as sessões realizadas por Loja da Federação, independentemente do Rito por ela praticado.

Art. 127. Todos os Rituais Especiais e Simbólicos dos Ritos adotados no Grande Oriente do Brasil serão por este editados e expedidos para as Lojas da Federação, devidamente autenticados.

Art. 128. Serão mantidos os tratados, os convênios e os protocolos de intenção firmados pelo Grande Oriente do Brasil na vigência das Constituições anteriores.

Art. 129. ³⁸Os Grandes Representantes das Potências maçônicas amigas junto ao Grande Oriente do Brasil e deste junto àquelas gozarão de prerrogativas e imunidades inerentes ao alto cargo que ocupam. (NR)

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 27, de 17 de setembro de 2016)

Maçônico ao decidir a Ação Rescisória constante do Processo nº 420/2008, rescindiu o referido Acórdão, revigorando o § 1º do art. 123. ³⁷ Redação anterior:

Art. 123. ...

§ 1º Estão dispensados de frequência, para os fins previstos neste artigo, e isentos da frequência mínima estabelecida para fins de eleição, podendo, portanto, votar e ser votados: o Grão-Mestre Geral, o Grão-Mestre Geral Adjunto, os Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal, os Grão-Mestres Adjuntos dos Estados e do Distrito Federal, os Deputados Federais, Estaduais e Distritais.

³⁸ Nova redação dada ao art. 129 pela Emenda Constitucional nº 27, de 17 de setembro de 2016. Redação anterior:

Art. 129. Os Garantes de Amizade das Potências maçônicas amigas junto ao Grande Oriente do Brasil e deste junto àquelas gozarão de prerrogativas e imunidades inerentes ao alto cargo que ocupam.

Art. 130. Os cargos eletivos bem como de nomeação ou de designação serão exercidos gratuitamente, e seus ocupantes não receberão do Grande Oriente do Brasil nenhuma remuneração.

Art. 131. Os Maçons não respondem individualmente por obrigações assumidas pela Instituição.

²⁴Art. 132. O titular de qualquer cargo cujo mandato tenha chegado a termo, no caso de não existência de substituto legal permanecerá em exercício até a posse de seu sucessor, exceto no caso dos Deputados Federais, Estaduais e Distritais, do Grão-Mestre Geral, do Grão-Mestre Geral Adjunto, dos Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal, dos Grão-Mestres Adjuntos dos Estados e do Distrito Federal, dos Ministros dos Tribunais Superiores e dos Ministros do Tribunal de Contas. (NR)²⁵

(Nova Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 15 de março de 2008)

Art. 133. A extinção do Grande Oriente do Brasil só poderá ocorrer se o número de suas Lojas reduzir-se a menos de três.

§ 1º Em caso de extinção do Grande Oriente do Brasil, seus bens serão doados à Biblioteca Nacional, ao Arquivo Nacional e ao Patrimônio Histórico Nacional da República Federativa do Brasil.

§ 2º A extinção de que trata o presente artigo só poderá ser decidida pelo voto de, no mínimo, dois terços dos membros das Lojas remanescentes, em sessão especial, convocada para esse fim.

Art. 134. São oficialmente considerados feriados maçônicos o dia dezessete de junho, como o Dia Nacional do Grande Oriente do Brasil, e o dia vinte de agosto, como Dia do Maçom.

Art. 135. As férias maçônicas ocorrem no período de vinte e um de dezembro a vinte de janeiro do ano seguinte e optativamente, a critério das Lojas, no mês de junho ou julho.

Art. 136. O Maçom desligado de outra Potência maçônica poderá filiar-se ao Grande Oriente do Brasil, mediante regularização, em uma das Lojas da Federação, e contará o tempo de atividade exercido na potência de origem.

Art. 137. Ficam mantidas e reconhecidas a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, a Federação Nacional de Lowtons e a Ação Paramaçônica Juvenil.

§ 1º As entidades de que trata o “caput” do artigo ficarão sob a tutela administrativa da Secretaria-Geral para Entidades Paramaçônicas, bem como de outras associações assemelhadas que venham a ser criadas ou reconhecidas no âmbito do Grande Oriente do Brasil.

²⁶§ 2º Fica expressamente reconhecida, para todos os fins de direito, a Ordem DeMolay e a Ordem Internacional das Filhas de Jó.

(DECLARADO INCONSTITUCIONAL (§ 2º DO ART. 137))

Art. 138. As Instituições cujas finalidades sejam compatíveis com os princípios da Maçonaria e exerçam, de fato, atividades benéficas à comunidade, poderão ser reconhecidas de utilidade

²⁴ Ainda, em 15 de março de 2008, a Soberana Assembleia Federal Legislativa promulgou a **Emenda Constitucional Nº 4**, que deu nova redação ao art. 132, publicada no Boletim Oficial do GOB Nº 06, de 18/04/2008. A regra geral da permanência do titular de cargo maçônico em exercício até a posse de seu sucessor, mesmo com seu mandato extinto, já tinha algumas exceções (**Deputados Federais, Estaduais e Distritais, Grão-Mestre Geral, Grão-Mestre Geral Adjunto, Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal, Grão-Mestres Adjuntos dos Estados e do Distrito Federal**) às quais foram acrescidas os cargos de Ministros dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas. Assim, os titulares desses cargos, ao se encerrarem seus mandatos, não continuam em exercício até a posse dos novos titulares, inclusive quando estão sendo reconduzidos ao mesmo cargo.

²⁵ **Redação anterior:**

Art. 132. O titular de qualquer cargo cujo mandato tenha chegado a termo, no caso de não existência do substituto legal, permanecerá em exercício até a posse de seu sucessor, **exceto no caso dos Deputados Federais, Estaduais e Distritais, do Grão-Mestre Geral, do Grão-Mestre Geral Adjunto, dos Grão-Mestres dos Estados e do Distrito Federal, dos Grão-Mestres Adjuntos dos Estados e do Distrito Federal.**

²⁶ O § 2º do art. 137 foi declarado inconstitucional pelo Acórdão de 30 de maio de 2008, do Excelso Supremo Tribunal de Federal Maçônico, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Grande Procurador Geral do GOB, constitutiva do Processo Nº 397/2007, vencido o Relator, Ministro José Francisco Vaz (Acórdão publicado no Boletim Oficial Nº 10, de 23/06/2008).

maçônica, por decisão da Soberana Assembleia Federal Legislativa, só podendo ser subvencionadas no caso de seus Estatutos terem sido registrados, através do Conselho Federal, na Secretaria-Geral da Guarda dos Selos.

Art. 139. Ato normativo administrativo infralegal somente estarão aptos à produção de efeitos jurídicos se forem expedidos com base em competência expressa e devidamente prevista nesta Constituição.

Art. 140. Continua em vigor a legislação existente, no que não contrariar esta Constituição.

Art. 141. A Lei definirá infrações maçônicas, estabelecendo sanções e o seu processo.

Capítulo II

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 142. Os Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, e todos os órgãos do Grande Oriente do Brasil deverão adaptar suas Constituições, Estatutos e Regimentos Internos a esta Constituição no prazo máximo de um ano após sua publicação.

Parágrafo único. As Lojas da Federação deverão adaptar seus Estatutos e Regimentos Internos a esta Constituição e à Constituição de seu respectivo Estado e do Distrito Federal no prazo máximo de seis meses, após sua publicação.

Art. 143. Após publicada a Constituição, o Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa designará, em sessenta dias, comissões de Maçons para elaborarem, no prazo de um ano, a contar da data da designação, o novo Regulamento Geral da Federação e os respectivos anteprojetos do Código Disciplinar Maçônico, do Código Processual Maçônico e do Código Eleitoral Maçônico.

Art. 144. Ficam respeitados os atuais mandatos dos membros do Supremo Tribunal Federal Maçônico, do Superior Tribunal Eleitoral, dos Tribunais de Justiça, bem como do Tribunal de Contas e os da Soberana Assembleia Federal Legislativa. (NR-EC nº 7/2009)

Art. 145. A Delegacia Regional do Estado do Acre, publicada a presente Constituição, passará a constituir-se como Grande Oriente do Estado do Acre.

Art. 146. O Conselho Federal elaborará projeto para o estabelecimento de normas protocolares a serem observadas quando da realização de sessões magnas reservadas ou públicas, bem como por ocasião de festas e banquetes, organizados pelo Grande Oriente do Brasil, pelos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal e pelas Lojas.

Art. 147. Serão concedidos títulos de membros Honorários da Soberana Assembleia Federal Legislativa aos Constituintes de 2006.

Art. 148. A presente Constituição entrará em vigor trinta dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, DF, 17 de março de 2007.

Presidente da Assembleia Federal Constituinte

JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS – ES (Presidente da Comissão Constituinte); DIVINO OMAR STAUT GAMBARELLA - SP (Relator); LUCIANO FERREIRA LEITE – SP; MEMBROS DA COMISSÃO CONSTITUINTE: ADEMIR CÂNDIDO DA SILVA-SP; CARLOS ANTONIO FONTES-MG; FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS-PI; GERMANO MOLINARI FILHO-MS; JOÃO PESSOA DE SOUZA- GO; JONACY SANT'ANA DE MORAES-ES; JOSÉ DALTON GOMES DE MORAES-SP; JOSÉ MARIA BASILIO DA MOTTA RJ; JULIO CAPILÉ DF; LUIZ SÉRGIO DE SOUZA SILVA-RJ; MANIR HADDAD-SP; MANOEL RODRIGUES DE CASTRO-RJ; MARCELO VIDA DA SILVA-SP; NESTOR PORTO DE OLIVEIRA NETO-RJ; RIVAIL FRANÇA-MG; ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA-GO.

Obs. Cópia obtida a partir do Boletim Especial do GOB de 25/05/2007, conferida pela publicação “Legislação” e atualizada pelos Boletins Oficiais do GOB.

Protocolada em 25 de maio de 2007 e registrada no 2º Ofício de Registros de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, em microfilme sob o nº 56.834 de 08 de julho de 2007, anotado no Registro nº 515.

REGULAMENTO GERAL DA FEDERAÇÃO

(Revisto e atualizado pelas Leis nºs 104 e 105, de 26 de março de 2009, 107, de 30 de setembro de 2009, 110, de 30 de março de 2010, 114, de 18 de setembro de 2010, 118, 119 e 120, de 23 de março de 2011, 122 (republicada nos Boletins Oficiais nºs 4 e 8, de 15/3/2012 e 15/5/2012, respectivamente, conforme Pranchas da SAFL, por haver incorreções), 123, de 14 de dezembro de 2011, 126 e 127, de 21 de março de 2012, 128, 129, 130 e 131, de 25 de junho de 2012, 133, de 1o de dezembro de 2012, 135, de 16 de março 2013, 136, de 21 de setembro de 2013, 144, de 10 de dezembro de 2013, 148, de 9 de dezembro de 2014, 160, de 11 de dezembro de 2015, 163 e 164, de 25 de setembro de 2016, 169, de 16 de março de 2017, 176, de 8 de dezembro de 2017, 177 e 178, de 8 de dezembro de 2017, 179, de 29 de março de 2018, 180 e 181, de 29 de março de 2018, 199, 200, 201, 202 e 203, de 25 de março de 2019 e 207, 208 e 209, de 27 de junho de 2019, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 e 222, de 04 de outubro de 2019, 227, 228, de 23 de janeiro de 2020, 229, de 27 de novembro de 2020, 230, de 27 de novembro de 2020, 231, de 27 de novembro de 2020, 234, de 4 de fevereiro de 2021, 235, de 25 de junho de 2021, 236, de 25 de junho de 2021 e 239, de 25 de junho de 2021, da E.: V.:)

LEI Nº 0099, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2008, DA E.:V.:

INSTITUI O REGULAMENTO GERAL DA FEDERAÇÃO.

MARCOS JOSÉ DA SILVA, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, FAZ SABER a todos os Maçons, Triângulos, Lojas, Delegacias, Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, para que cumpram e façam cumprir, que a Assembleia Federal Legislativa aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

TÍTULO I DOS MAÇONS CAPÍTULO I

DA ADMISSÃO

Seção I *Do Processamento da Admissão*

Art. 1º - A admissão depende da comprovação dos seguintes requisitos:

- I – ser maior de dezoito anos e do sexo masculino;
- II – estar em pleno gozo da capacidade civil;
- III – ser de bons costumes e ter reputação ilibada;
- IV – possuir, no mínimo, instrução de ensino fundamental completo ou equivalente e ser capaz de compreender, aplicar e difundir os ideais da instituição;
- V – ter profissão ou meio de vida lícito, devendo auferir renda que permita uma condição econômico-financeira que lhe assegure subsistência própria e de sua família, sem prejuízo dos encargos maçônicos;
- VI – não professar ideologia que se oponha aos princípios maçônicos;
- VII – não apresentar limitação ou moléstia que o impeça de cumprir os deveres maçônicos;
- VIII – residir, pelo menos há um ano, no município onde funciona a Loja em que for proposto, ou dois anos em localidades próximas;
- IX – aceitar a existência de um Princípio Criador;
- X – contar com a concordância da esposa ou companheira. Se solteiro, obter a concordância dos pais ou responsáveis, se deles depender;
- XI – comprometer-se, por escrito, a observar os princípios da Ordem.

Parágrafo único – Os Lowtons, os De Molays, os Apejotistas e os estudantes de curso superior de graduação serão admitidos como maçons na forma da Constituição.

Art. 2º – A falta de qualquer dos requisitos do artigo anterior, ou sua insuficiência, impede a admissão.

Art. 3º – A admissão ao quadro de uma Loja se dará por:

- I – iniciação;

§ 1º – filiação: quando se tratar de Obreiro ativo pertencente ao quadro de Loja federada ao Grande Oriente do Brasil e que seja portador de placet válido de Loja desta Federação; *(Nova redação dada pela Lei nº 120, de 23 de março de 2011, publicado no Boletim Oficial nº06, de 14/4/2011 e Lei 199, de 25 de março de 2019, publicado no Boletim Oficial nº05, de 29/03/2019)*

§ 2º – regularização: quando se tratar de Maçom oriundo de outra Potência maçônica, ou, em se tratando de Maçom do Grande Oriente do Brasil, com placet fora da validade *(Nova redação dada pela Lei nº 207, de 27 de junho de 2019, publicado no Boletim Oficial nº16, de 01/07/2019)*

Art. 4º – A indicação de candidato para admissão dependerá de deliberação de uma Loja da Federação, observando-se os seguintes procedimentos:

- I – o Mestre Maçom, regular e ativo da Loja, deverá entregar preenchido o formulário Indicação de Candidato, anexando cópia de documento de identidade e CPF, ao Venerável Mestre para consulta aos Livros Negro e Amarelo, disponíveis nos sistemas do Grande Oriente do Brasil;

§ 1º - havendo impedimento no Livro Amarelo o Venerável Mestre verificará se deixou de existir; se permanecer o impedimento no Livro Amarelo ou constar no Livro Negro o formulário não será lido em Loja e nem publicado nos Boletins Oficiais dos Grandes Orientes e o Venerável Mestre não dará prosseguimento § proposta;

– não havendo impedimento nos Livros Negro e Amarelo o Venerável Mestre colocará o formulário no Saco de Propostas e Informações e fará a leitura na Ordem do Dia da mesma sessão, colocando em discussão e aprovação pelo prosseguimento ou não da proposta de indicação;

IV – lido em Loja e aprovado o prosseguimento da indicação, o Venerável Mestre fará afixar cópia do formulário no local apropriado, omitindo o nome do proponente, e encaminhará digitalizado, via sistema, § Secretaria da Guarda dos Selos de sua jurisdição, para publicação nos Boletins Oficiais, do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal;

II – negado o prosseguimento da indicação o formulário será arquivado; *(Nova redação dada pela Lei nº 128, de 25 de junho de 2012, publicado no Boletim Oficial nº14, de 10/8/2012 e pela Lei 210, de 04/10/2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

VI – na sessão ordinária seguinte da apresentação do candidato, na Ordem do Dia, o Venerável Mestre fará novamente a leitura do formulário Indicação de Candidato e do expediente a ele relativo e, não havendo impedimento ou oposição, colocará a matéria em discussão e votação, pelo prosseguimento do processo;

VII – negado o prosseguimento pela Assembleia da Loja a indicação do candidato será arquivada, e a Loja comunicará, à Secretaria da Guarda dos Selos para cancelamento da publicação nos Boletins Oficiais, se já ocorrida;

VIII – o prazo para prosseguimento dos trâmites será de, no máximo, dois dias úteis. *(Novo texto pela Lei nº 210, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Art. 5º – O indicado ao ingresso na Maçonaria será comunicado para apresentar o restante da documentação exigida, se necessário. *(Nova redação dada pela Lei nº 200, de 25 de março de 2019, publicado no Boletim Oficial nº05, de 29/3/2019 e pela Lei 211, de 04/10/2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

§ 1º - O formulário Indicação de Candidato será assinado por dois Mestres Maçons, sendo que um, obrigatoriamente, será o apresentador.

§ 2º - Constará no formulário Indicação de Candidato o seguinte:

I – autorização formal para que os membros da Loja façam sindicâncias sobre sua vida;

II – declaração formal de que:

a - tomou conhecimento dos princípios e postulados da Maçonaria e dos seus direitos e deveres, se admitido for;

b - não exerce qualquer prática ou pertence a qualquer instituição contrária aos princípios e postulados da Maçonaria;

c - não responde a inquérito administrativo, se funcionário público; d -

está quite com o serviço militar, exceto os maiores de 45 anos;

III – quadro de controle dos trâmites, com marcação das etapas concluídas.

§ 3º - Será anexada ao formulário Indicação de Candidato, a seguinte documentação: I - cópia de documento de identidade e CPF;

II - uma foto 3x4, recente, digitalizada.

§ 4º - Serão anexadas pela Secretaria Geral da Guarda dos Selos as certidões negativas de feitos cíveis e criminais dos cartórios de distribuição da Justiça Estadual e Federal e dos cartórios de protestos da Comarca em que o candidato residir ou exercer sua principal atividade econômica ou, certidão expedida por empresa especializada em consulta de situação fiscal e crédito, de pessoa física e jurídica a nível nacional.

§ 5º - Nenhum candidato poderá ter indicação ou manifestação analisada simultaneamente para admissão em mais de uma Loja.

6º - Não havendo registros que impeçam o ingresso do candidato, o Venerável Mestre expedirá as sindicâncias, concedendo aos sindicantes o prazo máximo de uma sessão ou sete dias, podendo esse prazo ser prorrogado a critério do Venerável Mestre. *(Nova redação dada pela Lei nº 211, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019).*

Art. 6º – O Grande Oriente do Brasil manterá os Livros Negro e Amarelo, disponíveis para consultas pelos Grandes Orientes, Delegacia e Lojas, que deverão conter a qualificação completa do candidato com os motivos da recusa ou do Maçom quando condenado em processo judicial ou disciplinar.

§ 1º - O Livro Negro destina-se a registrar:

I - as recusas de candidatos e eliminação de Maçons por motivo de ordem moral;

II - eliminação de Maçons expulsos da Ordem em processo judicial ou disciplinar.

§ 2º - O Livro Amarelo destina-se a registrar os candidatos recusados por quaisquer motivos que não sejam de ordem moral e que, a qualquer tempo, possam ser sanados. *(Nova redação dada pela Lei nº 212, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Art. 7º – Aprovada a proposta de indicação de candidato será anotada na cópia afixada no quadro de avisos e comunicada à Secretaria da Guarda dos Selos de sua jurisdição.

Parágrafo único – Todas as comunicações deverão ser feitas *on-line*, via sistema do Grande Oriente do Brasil. *(Nova redação dada pela Lei nº 213, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Seção II **Das Sindicâncias**

Art. 8º – As sindicâncias serão feitas exclusivamente por Mestres Maçons, em modelo oficial distribuído pelo Grande Oriente do Brasil.

§ 1º – O Grande Oriente do Brasil disponibilizará os formulários de sindicância com perguntas sobre o candidato, abordando os seguintes tópicos:

- I – aptidões;
- II – ambiente familiar;
- III – associações a que pertence e cargos ocupados;
- IV – caráter;
- V – conceito profissional;
- VI – costumes;
- VII – dependentes;
- VIII – estado civil;
- IX – estado social;
- X – espírito associativo;
- XI – grau de cultura;
- XII – meios de subsistência;
- XIII – motivos que o levaram a querer entrar para a Maçonaria;
- XIV – reputação;
- XV – se cumpre os compromissos que assume;
- XVI – se é discreto, tolerante, compassivo, extrovertido ou introvertido, impulsivo, irascível, perseverante, idealista;
- XVII – se está ciente dos compromissos financeiros que irá assumir;
- XVIII – se não sofre oposição ou objeção dos familiares ao ingresso na Maçonaria;
- XIX – se tem autocrítica;
- XX – se tem capacidade de direção, comando e liderança;
- XXI – se tem parentes Maçons, citando-os;
- XXII – se tem vícios e,
- XXIII – se tem tempo disponível para os trabalhos maçônicos e pode frequentar com assiduidade.

§ 2º – As sindicâncias, no mínimo três, serão distribuídas em sigilo pelo Venerável Mestre e os nomes dos sindicantes não serão divulgados se o candidato for recusado.

§ 3º – Os sindicantes devolverão as sindicâncias devidamente preenchidas e assinadas.

§ 4º – Se o sindicante não apresentar suas informações na primeira sessão ordinária após sua designação, ou o fizer de forma insuficiente, o Venerável Mestre prorrogará o prazo por mais uma sessão; se ainda assim não o fizer adequadamente, nomeará outro sindicante. *(Nova redação dada pela Lei nº 163, de 25 de setembro de 2016, publicado no Boletim Oficial nº18, de 20/10/2016 e pela Lei 214, de 04/10/2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Art. 9º – Não é permitido ao Maçom escusar-se de sindicatar candidatos à admissão, salvo declarando suspeição. A recusa, sem motivo justificado, deverá ser enviada ao representante do Ministério Público para que este tome as devidas providências.

Parágrafo Único – São casos de suspeição:

- I – parentesco;

- II – amizade;
- III – inimizade.

Art. 10 – As sindicâncias serão conclusivas pelo acolhimento ou não do pedido de admissão e têm por finalidade evitar que candidatos com ideais, conduta e valores morais incompatíveis com a doutrina maçônica venham a ingressar na Maçonaria.

§ 1º – Os proponentes e os sindicantes são responsáveis, perante a Loja e a Ordem, pelas informações prestadas, sendo permitida aos proponentes a retirada do processo antes da leitura das sindicâncias.

§ 2º – Caso sejam comprovadas desídiás ou falsas declarações em abono de candidato indigno, caberá ao representante do Ministério Público representar contra os que assim procederem. O mesmo será aplicado ao sindicante ou a quem deliberadamente prejudicar o candidato.

Art. 11 – Têm acesso sigiloso ao processo de admissão na

Ordem: I – o Venerável Mestre;

II – o Secretário;

III – a Comissão de Admissão e Graus.

IV – O Secretário -Geral da Guarda dos Selos e o Secretário da Guarda dos Selos que a Loja estiver jurisdicionada, quando o processo estiver no sistema do Grande Oriente do Brasil. *(Texto inserido pela Lei n. 215, de 04 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Art. 12 – Conclusas as sindicâncias, o processo será encaminhado à Comissão de Admissão e Graus para emitir parecer escrito sobre o aspecto formal, que deverá ser entregue até a sessão que realizará o escrutínio secreto e será lido após a leitura do processo. *(Nova redação dada pela Lei nº 216, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Seção III Das Oposições

Art. 13 – A oposição formal ao candidato será feita no prazo de dez dias a contar da data da publicação do Edital no Boletim do Grande Oriente do Brasil e dela constarão: *(Nova redação dada pela Lei nº 217, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

I – a identificação maçônica do opositor;

II – a narrativa detalhada dos fatos que fundamentam a oposição.

§ 1º – Na Loja em que o candidato foi proposto, em Loja aberta, a oposição poderá também ser verbal.

§ 2º – É vedado ao Maçom deixar de comunicar fundamentadamente qualquer ato ou fato que desabone o candidato.

§ 3º – Serão previamente comunicados pelo Venerável Mestre, através de prancha ao opositor, com aviso de recepção, o local, data e horário da sessão em que a matéria será apreciada.

§ 4º – O Maçom opositor poderá comparecer pessoalmente à sessão em que a matéria for apreciada.

§ 5º – Se o opositor for uma Loja, esta será representada pelo Venerável Mestre ou por um membro de seu Quadro devidamente credenciado.

§ 6º – A falta da comunicação ao opositor implicará na anulação do processo ou da iniciação, se ocorrida, e na responsabilização do Venerável Mestre nos termos da legislação maçônica.

§ 7º – As oposições oferecidas por escrito serão anexadas à proposta de admissão. *(Novo texto pela Lei nº 129, de 25 de junho de 2012, publicado no Boletim Oficial nº14, de 10/8/2012)*

Art. 14 – Na data e hora marcadas para a apreciação da oposição na Ordem do Dia, o Venerável Mestre lerá na íntegra a oposição escrita; ou concederá a palavra ao opositor ou ao representante da Loja opositora para que apresentem suas razões.

Art. 15 – Terminada a exposição o Venerável Mestre solicitará a todos os visitantes, inclusive o opositor, se for o caso, que cubra o Templo, temporariamente, para que a Loja delibere sobre a procedência ou não dos motivos da oposição.

§ 1º – Estando presentes somente os membros do Quadro da Loja a palavra será franqueada para que os Irmãos se manifestem sobre a oposição ou busquem esclarecimentos necessários para formação de juízo sobre a matéria. Em seguida, reinando silêncio, ocorrerá o processo de votação nominal sobre a procedência ou não da oposição. A critério da Loja poderá ser utilizado o escrutínio secreto como forma de votação.

§ 2º – Apurada a votação, será franqueado o retorno dos Irmãos ao Templo; o Venerável Mestre proclamará a decisão da Loja e marcará a data para a apreciação do processo de iniciação.

Seção IV Do Escrutínio Secreto

Art. 16 – Transcorridos quinze dias da publicação do edital de pedido de iniciação no Boletim do Grande Oriente do Brasil, não havendo oposição, o escrutínio secreto poderá ser realizado. *(Nova redação dada pela Lei n. 218, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Art. 17 – Concluído o processo de admissão do candidato, o Venerável Mestre providenciará a realização do escrutínio secreto.

Parágrafo único – Na votação tomarão parte exclusivamente os membros do Quadro, inclusive Aprendiz e Companheiros.

Art. 18 – Lido o expediente na íntegra pelo Venerável Mestre, sem mencionar os nomes dos apoiadores e dos sindicantes, será aberta discussão sobre a admissão do candidato.

Parágrafo único – Uma vez iniciada a leitura do expediente, o escrutínio não poderá ser interrompido, suspenso ou adiado, devendo ser concluído na mesma sessão.

Art. 19 – Terminada a discussão, o escrutínio secreto será executado de conformidade com a orientação do ritual adotado pela Loja.

§ 1º – Distribuídas as esferas, o Venerável Mestre determinará que os oficiais façam o giro em Loja, colhendo, em sigilo, o voto e a sobra de cada obreiro.

§ 2º – Será conferido o número de obreiros com o número de esferas recolhidas. Havendo divergência repete-se a votação.

Art. 20 – Caso o escrutínio não produza nenhuma esfera preta, o candidato está aprovado, sendo declarado limpo e puro pelo Venerável Mestre que revelará os nomes dos proponentes e sindicantes.

Art. 21 – Caso o escrutínio produza até duas esferas pretas a votação será repetida para verificar se houve engano. Confirmado o resultado será solicitado que os opositores esclareçam, por escrito, até a próxima sessão ordinária, as suas razões.

§ 1º – Nesta sessão ordinária, os Irmãos que expressaram seus votos pela esfera preta deverão encaminhar, em pranchas, os motivos da oposição. O Venerável Mestre as lerá em Loja, omitindo os nomes dos opositores. Em seguida, abrirá a discussão sobre o assunto e o fará decidir por votação secreta, somente entre os Irmãos do Quadro, sendo necessária a decisão favorável de dois terços dos Irmãos presentes, para que o pedido de iniciação seja aceito.

§ 2º – Caso o candidato seja aprovado, as oposições serão devolvidas aos seus autores.

Art. 22 – Caso o opositor não apresente o motivo da oposição, considerar-se-á aprovado o candidato.

Art. 23 – Caso o escrutínio produza três esferas pretas, o Venerável Mestre, na mesma sessão, colherá nova votação, para verificar possível engano. Mantido o resultado, o candidato estará reprovado.

Art. 24 – Caso o escrutínio produza quatro ou mais esferas pretas, o candidato estará reprovado.

Art. 25 – O nome do candidato reprovado será lançado no Livro Negro, quando as restrições forem de ordem moral, ou no Livro Amarelo, quando por outro motivo, devendo em ambos os casos serem explicitados e comprovados os motivos. *(Nova redação dada pela Lei n° 219, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Art. 26 – A reprovação será comunicada, via sistema, ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente respectivo, por certidão firmada pelo Venerável Mestre, para que o nome do candidato seja lançado no Livro próprio.

Parágrafo único. O processo digitalizado será finalizado pelo Grande Oriente do Brasil após o registro no Livro próprio. *(Nova redação dada pela Lei n° 208, de 27 de junho de 2019, publicado no Boletim Oficial n°16, de 01/07/2019 e pela Lei n° 220, de 04/10/2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019).*

Art. 27 – Aprovado o candidato, o processo será arquivado na Secretaria da Loja, e os nomes dos proponentes e sindicantes serão transcritos em ata.

Art. 28 – O candidato rejeitado só poderá ser proposto na mesma Loja, ou em outra, depois de decorridos doze meses da decisão, desde que a rejeição não tenha sido inscrita no Livro Negro.

§ 1º – A Loja somente poderá iniciar o processo de admissão de um candidato rejeitado em outra após o pronunciamento dessa, a qual terá o prazo de sessenta dias para declarar as razões da recusa.

§ 2º – No caso da Loja notificada não cumprir o prazo estabelecido no parágrafo anterior o processo terá prosseguimento.

Art. 29 – Será nula a iniciação de candidato rejeitado em qualquer Loja da federação, desde que não tenha sido notificada a Loja que originalmente o recusou, ou que esteja inscrito em Livro Negro.

Seção V Da Iniciação

Art. 30 – Aprovado o candidato, a Loja comunicará via sistema à Secretaria da Guarda dos Selos a que estiver subordinada, anexando declaração firmada pelo Venerável Mestre, certificando que todos os documentos exigidos instruíram o processo de iniciação.

§ 1º – Os documentos que instruíram o processo, após digitalizados e incluídos no sistema, ficarão arquivados na Loja à disposição para consulta.

§ 1º – Em nenhuma hipótese poderá ser feita iniciação sem que a Secretaria da Guarda dos Selos expeça o *placet* de iniciação. *(Nova redação dada pela Lei nº 221, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Art. 31 – O *placet* de iniciação será emitido pela Secretaria da Guarda dos Selos a que a Loja estiver subordinada e terá a validade de seis meses.

§ 1º – Poderá a Loja solicitar prorrogação da validade do *placet* uma única vez e por prazo não superior a três meses.

§ 2º – A caducidade do *placet* será comunicada pela Loja ao respectivo Grande Oriente ou Delegacia Regional.

Art. 32 – Iniciado o candidato, a Secretaria Geral da Guarda dos Selos providenciará seu registro e informará o número de seu Cadastro de Identificação Maçônica. *(Nova redação dada pela Lei nº 222, de 4 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra, de 04/10/2019)*

Art. 33 – O candidato proposto à iniciação em uma Loja poderá ser iniciado em outra, se mudar para outro Oriente, independentemente da fase em que se encontre o processo de admissão, desde que não tenha havido oposição.

§ 1º – A Loja indicará, de acordo com o candidato, a Loja que se incumbirá do processo de admissão, remetendo-lhe o respectivo expediente, na fase em que estiver.

§ 2º – A Loja de origem fará realizar as sindicâncias, remetendo-as, devidamente autenticadas pelo Venerável Mestre e Secretário, à Loja que processará a admissão.

§ 3º – A Loja indicada poderá realizar outras sindicâncias.

Art. 34 – Nenhum candidato poderá ser iniciado com dispensa das exigências legais.

Seção VI Das Colações de Graus

Art. 35 – O Aprendiz para atingir o Grau de Companheiro frequentará durante doze meses Lojas do Grande Oriente do Brasil com assiduidade, pontualidade e verdadeiro espírito maçônico. O responsável por sua instrução maçônica pedirá que o Aprendiz seja submetido ao exame relativo à doutrina do Grau.

§ 1º – Será exigido, no mínimo, que o Aprendiz elabore um trabalho escrito, a ser devidamente analisado pela Comissão de Admissão e Graus. A Loja fará também um questionário sobre os conhecimentos adquiridos pelo Aprendiz e permitirá que se façam arguições orais. Concluído o exame, o Aprendiz cobrirá o Templo e a Loja passará ao Grau de Companheiro. O Venerável Mestre abrirá a discussão sobre o exame prestado. Em seguida colocará em votação o pedido de colação ao Grau de Companheiro o qual será decidido pela manifestação da maioria dos Irmãos do Quadro presentes à sessão.

§ 2º – Se aprovado, o Aprendiz terá acesso ao Grau de Companheiro em Sessão Magna.

§ 3º – Reprovado o Aprendiz, o pedido só poderá ser renovado depois de dois meses e que o mesmo tenha assistido, no mínimo, mais de três sessões de instrução.

§ 4º – A cerimônia de acesso ao Grau de Companheiro não poderá ser realizada na mesma sessão em que se aprovou o pedido.

§ 5º – Realizada a cerimônia, a Loja comunicará o fato ao Grande Oriente ou à Delegacia, conforme sua subordinação.

§ 6º – O Aprendiz alcançará o Grau de Companheiro se tiver frequentado, no mínimo, cinquenta por cento das sessões ordinárias de sua Loja. *(Nova redação dada pela Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2011, publicado no Boletim Oficial nº1, de 31/1/2012)*

Art. 36 – O Companheiro que tenha frequentado, em sessões ordinárias, Lojas do Grande Oriente do Brasil com assiduidade, pontualidade e verdadeiro espírito maçônico, durante seis meses, pelo menos, e

assistido a no mínimo quatro sessões de instrução do grau poderá, a pedido do responsável pela sua instrução maçônica, ser submetido a exame relativo à doutrina do grau para atingir o Grau de Mestre.

§ 1º – Será exigido, no mínimo, como instrução que o Companheiro elabore um trabalho escrito, que será devidamente analisado pela Comissão de Admissão e Graus e que a Loja faça um questionário sobre os conhecimentos adquiridos, sendo permitido também arguições orais. Após análise e findo o exame, o Companheiro será convidado a cobrir o Templo, passando a Loja a funcionar em Sessão de Mestre. O Venerável Mestre abrirá a discussão sobre o exame prestado e, encerrada esta, colocará em votação o pedido de colação ao Grau de Mestre, o qual será decidido pela manifestação da maioria dos Irmãos do Quadro presentes à sessão.

§ 2º – Se aprovado, o Companheiro terá acesso ao Grau de Mestre em Sessão Magna.

§ 3º – Reprovado o Companheiro, o pedido só poderá ser renovado depois de, no mínimo, dois meses e que tenha o mesmo assistido a mais de três sessões de instrução.

§ 4º – A cerimônia de acesso ao Grau de Mestre não poderá ser realizada na mesma sessão em que se aprovou o pedido.

§ 5º – O Companheiro só será colado no Grau de Mestre Maçom se tiver frequentado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das sessões ordinárias de sua Loja. *(Nova redação dada pela Lei nº 130, de 25 de junho de 2012, publicado no Boletim Oficial nº14, de 10/8/2012)*

§ 6º – Realizada a cerimônia a Loja comunicará o fato ao Grande Oriente ou à Delegacia conforme sua subordinação.

Art. 37 – As cerimônias de acesso aos Graus de Companheiro e Mestre obedecerão estritamente ao estabelecido nos respectivos Rituais adotados pelo Grande Oriente do Brasil, inclusive quanto à nomenclatura instituída, sob pena de responsabilidade.

Art. 38 – As Lojas realizarão, obrigatoriamente, no mínimo, duas sessões de instrução do Grau de Mestre por ano.

Art. 39 – As Lojas poderão conferir graus a Maçons pertencentes a outras Lojas do mesmo Rito, desde que estas o solicitem.

CAPÍTULO II DOS DEVERES E DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Art. 40 – Os deveres e direitos individuais dos Maçons estão expressos na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único – Os Mestres Maçons gozam de todos os direitos maçônicos e os Aprendizes e Companheiros, na medida dos respectivos graus.

Art. 41 – Os Maçons, de acordo com o grau que possuam, têm direito de tomar parte nas deliberações das sessões extraordinárias, se tiverem, no mínimo, cinquenta por cento de frequência nas reuniões ordinárias da Loja nos últimos doze meses, excetuando-se os dispensados, e que até o mês anterior estejam quites com suas obrigações pecuniárias. *(Nova redação dada pela Lei nº 135, de 16 de março de 2013, publicado no Boletim Oficial nº6, de 15/4/2013)*

CAPÍTULO III DO MESTRE INSTALADO

Art. 42 – O Mestre Maçom que passar pelo Cerimonial de Instalação integrará a categoria especial honorífica dos Mestres Instalados. *(Nova redação dada pela Lei nº 118, de 23 de março de 2011, publicado no Boletim Oficial nº6, de 14/4/2011)*

Parágrafo único – Para ser consagrado Mestre Instalado é necessário que o Mestre Maçom tenha sido, a qualquer tempo, eleito Grão-Mestre ou Grão-Mestre Adjunto ou Venerável da Loja. *(Texto inserido pela Lei n. 118, de 23 de março de 2011, publicado no Boletim Oficial nº6, de 14/4/2011)*

Art. 43 – São prerrogativas do Mestre Instalado:

I – dirigir Sessões de Iniciação e de Colação de Graus de Companheiro e Mestre;

II – ter assento na parte oriental do Templo nas sessões das Lojas;

III– constituir o Conselho de Mestres Instalados, quando reunidos em mais de três numa mesma Loja para a instalação do Venerável Mestre eleito;

IV – presidir a qualquer sessão da Loja a que pertence, na falta ou impedimento do Venerável ou seu sucessor estabelecido no Rito.

§ 1º – No caso em que o Quadro da Loja não tiver Mestres Instalados em número mínimo para compor o Conselho de Mestres Instalados, o Grão-Mestre da Jurisdição nomeará membros de outras Lojas que forem necessários ao funcionamento do Conselho.

§ 2º – É vedada a criação de Conselhos de Mestres Instalados que tenham como membros obreiros de Lojas diversas, como instituição coordenadora ou supervisora das atividades das Lojas, vedação que não atinge a organização das Congregações Estaduais e Distrital de Veneráveis Mestres, cujo funcionamento será disciplinado pelos Grão-Mestres Estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.

Art. 44 – Três ou mais Mestres Instalados, nomeados conforme a jurisdição da Loja, pelo Grão-Mestre Geral ou Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal, constituem-se em Conselho de Mestres Instalados e nele se processa a cerimônia de instalação.

Parágrafo único – O Presidente Instalador comunicará à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos, através do Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal, a realização da cerimônia. A ata da sessão conterá o nome do Mestre Instalado, para efeito de registro e expedição de Diploma, Medalha e Ritual por parte do Grande Oriente do Brasil.

Art. 45 – O descumprimento de qualquer formalidade do Ritual implicará responsabilidade da Comissão Instaladora.

CAPÍTULO IV DAS CLASSES DE MAÇONS

Art. 46 – Os Maçons são classificados conforme disposto na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Art. 47 – Também são regulares os Maçons assim reconhecidos por tratados entre o Grande Oriente do Brasil e outra Potência maçônica.

Art. 48 – Os títulos de “Eméritos” e “Remidos” serão concedidos pelo Grande Oriente do Brasil, mediante requerimento da Loja, de ofício, ou a pedido do interessado, atendidos os requisitos constitucionais.

§ 1º – A concessão da isenção do pagamento de emolumentos pelo Remido gerará efeitos a partir da publicação do ato no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil, reconhecido o direito à isenção aos atuais titulares dessa condição nos três níveis hierárquicos dos poderes da federação: Central, Estadual/Distrital e Loja. *(Nova redação dada pela Lei nº 234, de 4 de fevereiro de 2021, publicado no Boletim Oficial nº06, de 08/02/2021)*

§ 2º – O Maçom Emérito ou Remido está dispensado de frequência em Loja, só podendo exercer o direito de votar ou ser votado caso atinja, no mínimo, trinta por cento de frequência em Loja do Grande Oriente do Brasil nos últimos 24 meses. *(Nova redação dada pela Lei nº 148, de 9 de dezembro de 2014, publicado no Boletim Oficial nº06, de 15/12/2014)*

Art. 49 – Entende-se por efetiva atividade maçônica o tempo de serviços prestados à Maçonaria.

Parágrafo único – Para contagem do tempo, não serão considerados os afastamentos por licença de qualquer natureza, suspensão e os interstícios entre a concessão do *placet* e a filiação em outra Loja.

CAPÍTULO V DA FILIAÇÃO

Seção I Da Filiação de Membros do GOB

Art. 50 – O Mestre Maçom ativo pode pertencer, como efetivo, a mais de uma Loja da Federação, desde que recolha exclusivamente por uma delas os compromissos pecuniários devidos ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal. Será declarado irregular se faltar com os compromissos de frequência e contribuições pecuniárias em qualquer delas.

Parágrafo único – O Maçom subordinado a mais de um Grande Oriente recolherá os compromissos pecuniários a eles devidos.

Art. 51 - O candidato encaminhará requerimento solicitando a sua filiação, juntando ao processo: *(Nova redação dada pela Lei nº 107, de 30 de setembro de 2009, publicado no Boletim Oficial nº19, de 9/10/2009)*

I - o *quitte placet* desde que dentro do prazo de validade; *(Nova redação dada pela Lei nº 107, de 30 de setembro de 2009, publicado no Boletim Oficial nº19, de 9/10/2009)*

II - cópia de seu cadastro junto ao Grande Oriente do Brasil e declaração da(s) Loja(s) a que pertence de que não responde a processo disciplinar e que está quite com suas obrigações pecuniárias. *(Nova redação dada pela Lei nº 107, de 30 de setembro de 2009, publicado no Boletim Oficial nº19, de 16/10/2009)*

§ 1º – Concedida pela Loja, a filiação poderá realizar-se em Sessão ordinária.

§ 2º – Recebido o Compromisso e tornado o Irmão membro ativo do Quadro, será o fato imediatamente comunicado ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente ou à Delegacia, conforme sua subordinação.

Art. 52 – O Maçom que pertencer a mais de uma Loja da Federação poderá mediante requerimento solicitar seu desligamento do Quadro de Obreiros de quaisquer delas.

§ 1º – Na Loja em que recolhe suas obrigações pecuniárias ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente a que está jurisdicionado só poderá ser desligado mediante emissão de *quitte placet*.

§ 2º – Nas demais Lojas será desligado do Quadro de Obreiros, comunicando-se às Secretarias da Guarda dos Selos, para publicação, o desligamento a pedido.

§ 3º – Quando pertencer a mais de uma Loja e não existam débitos poderá desligar-se da Loja em que recolhe as obrigações pecuniárias ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente a que está jurisdicionado; no requerimento, deverá informar por qual Loja passará a recolher essas obrigações. A Loja de onde se afastou em definitivo comunicará às Secretarias da Guarda dos Selos o pedido de desligamento, para fins de publicação.

Art. 53 – O Maçom deve compromisso de frequência em todas as Lojas a que pertencer, não fazendo jus a atestado de presença, ou documento equivalente, da Loja em que for filiado.

Art. 54 – Os Aprendizes e Companheiros poderão filiar-se em outra Loja se:

I – sua Loja suspender os trabalhos definitivamente;

II – forem portadores de *quitte placet* válido.

§ 1º – A Loja que receber o pedido de filiação de Aprendiz ou Companheiro certificar-se-á das razões alegadas pelo interessado.

§ 2º – Os Aprendizes e Companheiros não podem pertencer a mais de uma Loja.

Art. 55 – O Maçom de Loja adormecida poderá filiar-se em outra Loja, juntando ao requerimento o certificado do fato, fornecido pela Secretaria da Guarda dos Selos à qual esteve vinculada.

Art. 56 – Os Maçons pertencentes à Loja declarada irregular não podem se filiar a outra Loja sem expressa autorização do Grão-Mestre Geral.

Parágrafo único – O processo será formado na Loja que recebeu o requerimento de filiação e remetido à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos, para ser instruído, com vistas à apreciação do Grão-Mestre Geral.

Art. 57 – O Maçom excluído de uma Loja, por falta de pagamento, só poderá pleitear regularização em outra Loja ou retornar à atividade depois de saldar seu débito com a Loja que o excluiu.

Art. 58 – A Loja, ao filiar Maçom que não estiver quite com a Loja a que pertencer ou a que tenha pertencido, será responsabilizada pelo débito do filiado.

Art. 59 – A recusa de filiação, por parte de uma Loja, não prejudicará os direitos maçônicos do candidato que poderá, a qualquer tempo, pleitear filiação à mesma ou a outra Loja da Federação.

Parágrafo único – A recusa a um pedido de filiação não deverá ser objeto de divulgação.

Art. 60 – A filiação só gera efeitos após o registro na Secretaria-Geral da Guarda dos Selos.

Art. 61 – O Grande Oriente do Brasil não admite filiação de seus membros à outra Potência Maçônica Simbólica, mesmo as que tenham tratados devidamente reconhecidos.

§ 1º – Serão expulsos do Grande Oriente do Brasil, mediante processo regular, os Maçons que descumprirem o disposto no *caput*.

§ 2º – Excetuam-se os Garantes de Amizades, que por força de tratados deverão ser também membros das Potências em que exercerem seus mandatos, devendo se desvincular quando não mais exercerem tais funções.

Art. 62 – A filiação de Maçom subordinado a Potência Maçônica estrangeira só poderá ser feita mediante autorização do Grão-Mestre Geral.

Parágrafo único – A Loja interessada formará processo e o encaminhará à Secretaria-Geral de Relações Maçônicas Exteriores, que elaborará parecer a ser submetido à consideração do Grão-Mestre Geral.

Seção III

Do Ingresso de Maçons de Potências Regulares

Art. 63 – O Maçom oriundo de Potência reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil, portador de *quite placet* válido, poderá se regularizar em Loja da Federação mediante petição a ela dirigida. *(Novo texto pela Lei nº 229, de 27 de novembro de 2020, publicado no Boletim Oficial nº46, de 01/12/2020)*

Art. 64 – O Maçom inativo poderá, mediante prova de sua qualidade, requerer sua regularização, cujos procedimentos serão os mesmos adotados no processo de iniciação.

Seção IV

Do Ingresso de Maçons de Origem Irregular

Art. 65 – Os Maçons que pretenderem ingressar em grupo nos Quadros do Grande Oriente do Brasil deverão demonstrar este desejo por escrito ao Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal ou ao Grão-Mestre Geral conforme sua subordinação, requerendo individualmente sua regularização.

§ 1º – O Grão-Mestre requerido abrirá o prazo de trinta dias para a impugnação aos pedidos de ingresso, que será contado a partir da publicação em boletim. *(Nova redação dada pela Lei nº 209, de 27 de junho de 2019, publicado no Boletim Oficial nº16, de 01/07/2019)*

§ 2º – Ao término do prazo estipulado, a autoridade requerida decidirá sobre o pedido.

§ 3º – O interessado em se regularizar junto ao Grande Oriente do Brasil terá que apresentar toda documentação exigida no processo de admissão constantes do art. 5º do RGF. *(Nova redação dada pela Lei nº 160, de 16 de dezembro de 2015, publicado no Boletim Oficial nº23, de 16/12/2015)*

§ 4º – Em caso de rejeição da regularização pelo Grão-Mestre Estadual ou Distrital, o processo será encaminhado ao Grão-Mestre Geral para deliberação.

§ 5º – A decisão do Grão-Mestre Geral é irrecorrível.

Art. 66 – O Maçom que estiver respondendo a processo disciplinar na Potência de origem não poderá ser regularizado no Grande Oriente do Brasil enquanto permanecer a pendência.

CAPÍTULO VI DA LICENÇA

Art. 67 – É lícito a qualquer Maçom, em pleno gozo de seus direitos, solicitar licença da Loja por até seis meses.

§ 1º – Ao deferir o pedido de licença, a Loja poderá eximir o Maçom das contribuições de sua competência.

§ 2º – O tempo de licença não será contado para efeito de irregularidade; entretanto o será, para fins de votar e ser votado ou receber títulos e condecorações.

Art. 68 – A licença será interrompida se o Maçom licenciado retornar às suas atividades antes do decurso dos seis meses.

§ 1º – A critério médico a licença poderá ser prorrogada por qualquer período.

§ 2º – A licença para tratar de interesse pessoal só poderá ser prorrogada, por igual período, ou novamente concedida, após o Maçom frequentar a sua Loja em pelo menos um terço do período gozado anteriormente.

§ 3º – A licença por motivo de estudo, viagens de estudo, estágio ou trabalho poderá ser concedida pelo período necessário.

§ 4º – A licença só alcança o Obreiro na Loja em que a requerer.

CAPÍTULO VII DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS DO MAÇOM

Seção I

Do Quitte Placet

Art. 69 – O *quitte placet* é o documento que a Loja fornece ao Maçom que deseja ser desligado do Quadro.

§ 1º – O *quitte placet* tem a validade de seis meses a contar da data de publicação no boletim do Grande Oriente do Brasil, devidamente atestada no documento, e somente é fornecido a Maçom que esteja quite com suas obrigações pecuniárias e não será prorrogado.

§ 2º – O pedido de *quitte placet*, feito por escrito ou verbalmente, poderá ser apreciado e votado na mesma sessão em que for apresentado.

§ 3º – O pedido de *quitte placet* feito em caráter irrevogável será atendido pela administração da Loja na mesma sessão em que for apresentado.

§ 4º – É vedada a concessão de *quitte placet* ao Maçom que estiver em processo de exclusão ou de *placet ex officio*.

Seção II Do Placet Ex Officio

Art. 70 – O *placet ex officio* é o documento de caráter restritivo expedido pela Loja ao Maçom que nos termos da Constituição seja considerado incompatível com os princípios da Ordem, inadimplente ou infrequente.

§ 1º – O *placet ex officio* tem a validade de seis meses a contar da data de sua publicação no boletim do Grande Oriente do Brasil, devidamente atestada no documento.

§ 2º – Recebida a proposta escrita de exclusão de Maçom do Quadro de Obreiros o Venerável Mestre comunicará o seu recebimento à Loja imediatamente.

§ 3º – A proposta, assinada pela maioria das Dignidades ou um terço dos Mestres Maçons da Loja, deverá conter, detalhada e fundamentadamente, os motivos.

§ 4º – A Loja decidirá na sessão seguinte, mediante manifestação da maioria dos Mestres Maçons do Quadro presentes, pela aceitação ou indeferimento da proposta.

§ 5º – O denunciado será notificado do inteiro teor da proposta e da data da Sessão Extraordinária especialmente convocada para julgamento, onde poderá se defender.

§ 6º – Na Sessão Extraordinária, estando presentes apenas os Mestres Maçons regulares do Quadro e o denunciado ou seu defensor, o Venerável Mestre fará a leitura de todo o expediente. Em seguida oferecerá a palavra ao denunciado ou seu defensor, para sua defesa. Não sendo apresentada a defesa, o denunciado será considerado revel.

§ 7º – O defensor do denunciado deverá ser Mestre Maçom regular do Grande Oriente do Brasil e só terá direito a voto se for membro do Quadro da Loja.

§ 8º – Terminada a apresentação da defesa, o Venerável Mestre ouvirá o representante do Ministério Público sobre a legalidade da sessão. Em seguida colocará o assunto em votação secreta e proclamará o resultado.

§ 9º – Ausente o denunciado a decisão ser-lhe-á comunicada com aviso de recebimento.

§ 10 – Aprovada a expedição do *placet ex officio*, será lavrada a ata e assinada pelos presentes.

§ 11 – A Secretaria da Loja comunicará de imediato, num prazo nunca superior a 03 (três) dias úteis, à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos o que foi deliberado, para publicação no Boletim Oficial e ao mesmo tempo emitirá o *placet ex officio*. **(Nova redação dada pela Lei nº 235, de 25 de junho de 2021, publicado no Boletim Oficial nº26, de 28/06/2021)**

§ 12 – Da decisão da Loja poderá haver recurso, sem efeito suspensivo, ao órgão competente no prazo de quinze dias da data da sessão.

Art. 71 – Formalizada a denúncia pela Loja, o Maçom ficará impedido de frequentar as sessões, até decisão de seu caso.

Art. 72 – A Sessão Extraordinária para deliberar sobre *placet ex officio* só poderá apreciar caso de mais de um Maçom se houver correlação entre eles quanto ao fato gerador.

Seção III Da Inadimplência

Art. 73 – O Maçom que nos termos da Constituição do Grande Oriente do Brasil esteja inadimplente terá seus direitos suspensos.

Art. 74 – O Maçom em atraso de três meses será notificado para saldar seu débito dentro do prazo de trinta dias, a contar da data do recebimento da notificação.

§ 1º – Esta notificação não o torna irregular.

§ 2º – A negociação da dívida aprovada pela Loja em sessão ordinária é lícita e interrompe o processo de suspensão dos direitos.

§ 3º – Tendo o inadimplente deixado de atender a notificação, o tesoureiro informará à Loja para que se designe a data da sessão extraordinária em que será deliberada a suspensão de seus direitos.

§ 4º – A data da sessão extraordinária será notificada ao inadimplente, com antecedência mínima de 15 dias, com aviso de recebimento.

§ 5º – Na data apazada a Loja reunir-se-á em sessão extraordinária especialmente convocada. O Tesoureiro apresentará o relatório de débito; em seguida, o Venerável Mestre concederá a palavra ao inadimplente, se presente à sessão, para expor suas razões e pleitos.

§ 6º – Se o inadimplente não comparecer à sessão o Venerável Mestre anunciará ser o caso de suspensão dos direitos maçônicos, franqueando aos presentes efetuarem o pagamento das obrigações pecuniárias devidas.

§ 7º – Reinando silêncio, o Venerável Mestre declarará a suspensão dos direitos maçônicos do inadimplente, comunicando, em setenta e duas horas, a decisão ao interessado, à Secretaria da Guarda dos Selos ou à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos conforme sua subordinação.

§ 8º – A Secretaria da Guarda dos Selos comunicará, de imediato, à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos a suspensão dos direitos maçônicos para registro e publicação.

Art. 75 – O Maçom suspenso de seus direitos maçônicos, pretendendo regularizar-se, deverá dirigir-se à Loja que o tornou irregular e solicitar sua regularização, pagando seu débito.

§ 1º – A Loja deliberará pela regularização no seu Quadro ou pela expedição de certidão de quitação de seus débitos.

§ 2º – De posse da certidão o Maçom poderá solicitar sua regularização em outra Loja.

Seção IV **Da Falta de Frequência**

Art. 76 - O Maçom ativo terá seus direitos suspensos, quando deixar de frequentar, sem justa causa, 50% (cinquenta por cento) das sessões da Loja no período de doze meses. **(Nova redação dada pela Lei nº 104, de**

26 de março de 2009, publicado no Boletim Oficial nº6, de 13/4/2009)

Art. 77 – O Maçom infrequente, conforme o artigo anterior, será notificado a justificar suas faltas no prazo de trinta dias, a contar da data do recebimento da notificação.

§ 1º – A notificação de que trata este artigo não o torna irregular.

§ 2º – Esgotado o prazo da notificação sem o cumprimento da obrigação, o Venerável Mestre, após a leitura do relatório de faltas do infrequente, designará sessão extraordinária para deliberar sobre a suspensão dos direitos do infrequente, notificando-o da sessão, com antecedência mínima de 15 dias, com aviso de recebimento.

§ 3º – Na data apazada, reunir-se-á a Loja. O Oficial responsável apresentará o relatório de faltas; em seguida, o Venerável Mestre concederá a palavra ao infrequente, se presente à sessão, para expor suas razões e pleitos.

§ 4º – Caso as justificativas de faltas não sejam apresentadas, ou se recusadas, o Venerável Mestre declarará a suspensão dos direitos maçônicos do infrequente e comunicará, em setenta e duas horas, a decisão ao interessado, à Secretaria da Guarda dos Selos ou à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos, conforme sua subordinação.

§ 5º – A Secretaria da Guarda dos Selos comunicará, de imediato, à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos a suspensão dos direitos maçônicos para registro e publicação.

§ 6º – O Maçom com os direitos suspensos por falta de frequência poderá regularizar-se na Loja que suspendeu seus direitos ou em outra de sua escolha.

Art. 78 – O Maçom com seus direitos suspensos não poderá frequentar qualquer Loja, nem ser eleito ou nomeado para qualquer cargo ou função maçônica, nem receber aumento de salário ou qualquer título honorífico, em todo o Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único – Da decisão de irregularidade caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao órgão competente.

CAPÍTULO VIII DA ELIMINAÇÃO POR ATIVIDADE ANTIMAÇÔNICA

Art. 79 – O Maçom perderá os direitos em virtude de sentença condenatória transitada em julgado, no meio maçônico, mediante ato do Grão-Mestre Geral.

1º – No caso de condenação por crime infamante em processo não maçônico, a Loja suspenderá os direitos maçônicos do condenado, encaminhando o processo ao Supremo Tribunal de Justiça para homologação.

§ 2º – Confirmada a condenação pelo Supremo Tribunal de Justiça, o Grão-Mestre Geral excluirá o condenado do Grande Oriente do Brasil.

Art. 80 – O Código Disciplinar Maçônico determinará as infrações e as sanções cabíveis.

CAPÍTULO IX RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS MAÇÔNICOS

Art. 81 – O Maçom poderá ter seus direitos maçônicos restabelecidos mediante a reinclusão de seu nome no Quadro da Loja, por deliberação de seu plenário, ou por ato fundamentado do Grão-Mestre Geral.

Parágrafo único – Caso tenham decorridos mais de cento e oitenta dias do afastamento, a contar da data de publicação no boletim do Grande Oriente do Brasil, o requerente deverá apresentar os documentos exigidos no processo de Admissão. **(Novo parágrafo pela Lei nº 169, de 16 de março de 2017, publicado no Boletim Oficial nº5, de 28/03/2017)**

Seção I Do Processo de Regularização

Art. 82 – O Maçom portador de *placet ex officio* poderá regularizar-se em qualquer Loja da Federação.

Art. 83 – Caso o *quitte placet*, ou o *placet ex officio* estiver vencido o requerente deverá apresentar os documentos referidos no procedimento de Admissão.

TÍTULO II DAS LOJAS

CAPÍTULO I DA FUNDAÇÃO

Art. 84 – Uma Loja Maçônica será fundada em caráter provisório por sete ou mais Mestres Maçons em pleno gozo de seus direitos, sendo presidida por um deles, denominado Venerável Mestre, ocupando os demais os cargos necessários ao seu funcionamento, observando-se o disposto na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único – Se no Município já existir Loja federada ao Grande Oriente do Brasil, será necessário um mínimo de vinte e um Mestres Maçons para a fundação de outra Loja.

Art. 85 – Fundada uma Loja Maçônica, esta solicitará imediatamente autorização para o seu funcionamento provisório à Delegacia, Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal, conforme a subordinação, mediante simples petição, instruída com os seguintes documentos:

I – cópia da ata de fundação, onde constará:

- a) nome completo, grau maçônico e número da Cédula de Identificação Maçônica dos fundadores;
- b) nome escolhido para a Loja;
- c) rito adotado;
- d) local, dia e horário em que funcionará;
- e) administração interina;

f) compromisso expresso, firmado pelos fundadores, de que frequentarão assiduamente os trabalhos da Loja fundada;

II – um exemplar do Quadro de Obreiros, com os nomes dos fundadores; *(Nova redação dada pela Lei nº 201, de 25 de março de 2019, publicado no Boletim Oficial nº05, de 29/3/2019)*

III – desenho do timbre e do estandarte da Loja, com as respectivas interpretações;

IV – prova de quitação de todas as contribuições legalmente exigidas.

Art. 86 – Protocolizado o expediente, o Grande Oriente ou Delegacia expedirá imediatamente a autorização para o funcionamento provisório da Loja.

Art. 87 – Após a autorização para o funcionamento provisório, a Loja providenciará imediatamente a solicitação de sua Carta Constitutiva ao Grande Oriente do Brasil, através do Grande Oriente ou Delegacia a que estiver subordinada, mediante requerimento. Este será instruído com cópia do ato que autorizou o funcionamento provisório e, ainda, declaração firmada por sua administração interina que a Loja se reúne regularmente.

CAPÍTULO II DA REGULARIZAÇÃO

Art. 88 – Outorgada a Carta Constitutiva para a Loja, o respectivo Grande Oriente providenciará a sua regularização, efetivada por uma comissão composta de três membros, no mínimo.

§ 1º – Os membros da Comissão Regularizadora poderão pertencer ao Quadro da Loja que estiver sendo regularizada, com exceção de suas dignidades interinas.

§ 2º – O Presidente da Comissão Regularizadora deverá ser Mestre Instalado e nomeado pelo respectivo Grão-Mestre.

Art. 89 – Ao Presidente da Comissão Regularizadora serão entregues:

I – Carta Constitutiva;

II – Quadro de Obreiros;

III – três exemplares dos Rituais de cada um dos Graus Simbólicos, do Rito adotado pela Loja;

IV – três exemplares das Constituições do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente a que estiver subordinada a Loja;

V – três exemplares do Regulamento Geral da Federação, além de três exemplares de cada um dos códigos vigentes;

VI – dois exemplares do compromisso de adesão e obediência ao Grande Oriente do

Brasil; VII – a palavra semestral;

VIII – quatro exemplares do Ritual de Regularização de Lojas.

Art. 90 – Compete ao Presidente da Comissão de Regularização realizar a sessão correspondente dentro de trinta dias, contados da data do recebimento do material a que se refere o artigo anterior.

Art. 91 – Regularizada a Loja, o Presidente da Comissão Regularizadora enviará à autoridade que o nomeou, até quinze dias após a regularização, um exemplar do compromisso de adesão e obediência ao Grande Oriente do Brasil, assinado por todos os membros da Loja, e uma cópia da ata de regularização, aprovada na mesma sessão, assinada pelos membros da comissão mencionada.

Art. 92 – Lei Ordinária detalhará as condições de admissão e regularização de Lojas pertencentes ou egressas de potências não reconhecidas pelo Grande Oriente do Brasil.

CAPÍTULO III DO ESTATUTO SOCIAL

Art. 93 – Recebida a Carta Constitutiva, a Loja elaborará e aprovará, em seis meses, seu Estatuto Social, remetendo duas cópias ao Conselho Federal para análise e parecer, sendo tais cópias assinadas pelas Dignidades.

Parágrafo único – Idêntico procedimento será adotado nas alterações supervenientes.

Art. 94 – No Estatuto das Lojas deverá constar, obrigatoriamente:

I – denominação, objeto, sede e foro;

II – que é federada ao Grande Oriente do Brasil;

III – que é jurisdicionada ao Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal ao qual vai pertencer; IV – o rito adotado;

V – que se sujeita às leis maçônicas e civis;

VI – que os seus membros não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela Loja, sendo intransferível a qualidade de Maçom;

VII – os direitos e deveres de seus membros;

- VIII – que não possui fins lucrativos e econômicos;
- IX – o destino dos recursos obtidos de qualquer espécie;
- X – que não haverá remuneração e benefícios de qualquer espécie aos seus dirigentes e membros;
- XI – que o exercício financeiro se encerrará sempre em trinta e um de dezembro;
- XII – que não há entre os membros direitos e obrigações recíprocas;
- XIII – o destino de seus bens em caso de dissolução;
- XIV – condições para a destituição da administração, alteração do Estatuto e dissolução;
- XV – a administração e as comissões que compõe sua diretoria;

XVI – que se sujeita às outorgas contidas em sua Carta Constitutiva quanto às periodicidades das reuniões e do mandato de sua Administração; **(Novo inciso pela Lei nº 202, de 25 de março de 2019, publicado no Boletim Oficial nº05, de 29/3/2019)**

XVII – que a sua Carta Constitutiva será devolvida ao Grande Oriente do Brasil, em caso de a Loja deixar de funcionar por qualquer motivo. **(Novo inciso pela Lei nº 202, de 25 de março de 2019, publicado no Boletim Oficial nº05, de 29/3/2019)**

Art. 95 – Aprovado o Estatuto da Loja, o mesmo será levado ao registro no Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca a que pertencer, tomando-se as demais providências no sentido de cumprir a legislação não-maçônica concernente às pessoas jurídicas.

Parágrafo único – O Estatuto da Loja só entrará em vigor após o registro a que se refere este artigo.

CAPÍTULO IV DOS DEVERES E DIREITOS

Art. 96 – São deveres da Loja:

I – elaborar seu Estatuto, submetendo-o ao Conselho Federal e proceder ao registro em cartório competente;

II – cumprir a Constituição e o Regulamento Geral da Federação, as Leis, os Atos Administrativos e Normativos;

III – empenhar-se no aperfeiçoamento dos seus Membros nas áreas de Filosofia, Simbologia, História, Legislação Maçônica, Ética e Moral e promover o conagração familiar maçônico;

IV – recolher ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente de sua jurisdição as taxas, emolumentos e contribuições legalmente estabelecidas;

V – confirmar anualmente, até 31 de dezembro, junto à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos a relação dos Membros que compõem o seu Quadro, disponibilizando on-line no sistema, e, de imediato, toda e qualquer alteração cadastral ocorrida; **(Nova redação dada pela Lei nº 230, de 27 de novembro de 2020, publicado no Boletim Oficial nº46, de 01/12/2020)**

VI – enviar, via sistema, à Secretaria da Guarda dos Selos do Grande Oriente a que pertencer ou à Delegacia Regional a que estiver jurisdicionada, cópia das propostas de admissão, filiação, regularização e das decisões de rejeição ou desistência de candidato à admissão, cabendo a estas repassar as informações, de imediato, à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos; **(Nova redação dada pela Lei nº 230, de 27 de novembro de 2020, publicado no Boletim Oficial nº46, de 01/12/2020)**

VII – manter perfeita harmonia, paz e concórdia entre os Maçons de seu Quadro, promovendo o entrelaçamento das famílias, congregando-as no meio maçônico;

VIII – prestar assistência material e moral aos membros de seu Quadro, bem como aos dependentes de membros falecidos que pertenceram ao seu Quadro, de acordo com a possibilidade da Loja e as necessidades do assistido;

IX – não regularizar Maçom, nem iniciar candidato, sem prévia e expressa autorização do respectivo Grande Oriente;

X – fornecer aos iniciados um exemplar da Constituição do Grande Oriente do Brasil, do Regulamento Geral da Federação, da Constituição do Grande Oriente a que pertencer, do Estatuto Social da Loja, do Regimento Interno da Loja e um exemplar do Ritual respectivo;

XI – fornecer Certidões aos Poderes da Ordem e a Membros do seu Quadro;

XII – realizar, no mínimo, uma Sessão Ritualística mensal; XIII – não admitir Maçons irregulares em seus trabalhos;

XIV – garantir o exercício absoluto dos direitos maçônicos aos Obreiros e a cobrança pelos excessos cometidos na forma da Lei;

XV – não admitir em Loja trajes diversos dos legalmente definidos;

- XVI – assinar o Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente de sua jurisdição, quando houver;
- XVII – fornecer atestado de frequência aos visitantes;
- XVIII – registrar em livro próprio as frequências dos Membros de seu Quadro em sessões de outra Loja do Grande Oriente do Brasil;
- XIX – observar com rigor os trabalhos litúrgicos do Rito;
- XX – identificar os visitantes pelo exame de praxe ou de suas credenciais, salvo se apresentado por Maçom do Quadro;
- XXI – comunicar ao Grande Oriente do Brasil a adoção de Lowtons.
- XXII - realizar Sessões com, no mínimo, 7 Mestres Maçons. *(Texto inserido pela Lei nº 105, de 26 de março de 2009, publicado no Boletim Oficial nº6, de 13/4/2009)*
- XXIII – devolução de sua Carta Constitutiva ao Grande Oriente do Brasil no caso de deixar de funcionar por qualquer motivo. *(Novo inciso pela Lei nº 203, de 25 de março de 2019, publicado no Boletim Oficial n. 05, de 29/3/2019)*

Art. 97 – São direitos da Loja:

- I – elaborar seu Regimento Interno e modificá-lo de acordo com suas necessidades;
 - II – admitir Maçons em seu Quadro por Iniciação, Filiação e Regularização;
 - III – conferir graus de sua competência após exame de suficiência e capacidade do candidato, observado o interstício legal;
 - IV – isentar membros de seu Quadro de frequência, dispensar e alterar contribuições de sua competência; *(Nova redação dada pela Lei nº 110, de 30 de março de 2010, publicado no Boletim Oficial nº6, de 13/4/2010)*
 - V – conceder distinções honoríficas;
 - VI – iniciar Lowtons, com o consentimento dos pais, tutores ou responsáveis, com a idade de sete a dezessete anos;
 - VII – realizar sessões, podendo ser em conjunto com outras Lojas;
 - VIII – gerir seu patrimônio;
 - IX – delegar, sempre que necessário, poderes a outras Lojas da Federação e do mesmo Rito para, em seu nome, conferir instruções e graus simbólicos a seus membros;
 - X – reunir-se e realizar congressos e palestras com outras Lojas, a fim de tratar de interesses maçônicos;
 - XI – recorrer, sem efeito suspensivo, contra Atos e Decisões dos Poderes Maçônicos em geral;
 - XII – comunicar-se diretamente com os seguintes órgãos administrativos do Grande Oriente do Brasil:
 - a) Secretaria-Geral de Finanças, nos casos de receitas do Grande Oriente do Brasil;
 - b) Secretaria-Geral da Guarda dos Selos, nos assuntos que envolvam Quadro de Obreiros e atualização cadastral;
 - c) Assembleia Federal Legislativa, nos assuntos de interesse legislativo;
 - d) Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Eleitoral, nos assuntos que envolvam matérias de sua jurisdição.
 - XIII – declarar incompatível o seu Deputado Federal, Estadual ou do Distrito Federal, mediante voto da maioria dos Maçons do seu Quadro, em sessão ordinária convocada para esse fim específico, enviando cópia da Ata, assinada por suas Dignidades, à Secretaria da respectiva Assembleia, contendo os motivos da destituição.
- Parágrafo único – O Deputado será previamente notificado, por escrito, com aviso de recebimento, com antecedência mínima de trinta dias para apresentar defesa por escrito e sustentá-la oralmente, caso queira.

CAPÍTULO V DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS

Art. 98 – A suspensão dos direitos de uma Loja poderá ocorrer quando:

- I – forem suspensos os direitos de todos os seus membros;
- II – for suspensa a sua Administração e, no prazo legal, a sucessora não for eleita;
- III – deixar de cumprir atos ou decisões irrecorríveis;

IV – for ameaçada ou desviada a sua destinação exclusivamente maçônica ou descumprir a liturgia do Rito que adotou;

V – descumprir a legislação maçônica em vigor;

VI – deixar de funcionar por mais de seis meses consecutivos.

Parágrafo único – Compete a qualquer dos Membros da Loja denunciar as infrações a este artigo ao Grão-Mestre Geral, Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal ou à Delegacia a que estiver subordinado.

Art. 99 – Comprovada qualquer das irregularidades apontadas no artigo anterior o Grão-Mestre Geral, ou o Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal, conforme a subordinação, decretará intervenção na Loja, nomeará interventor prescrevendo-lhe as medidas necessárias à restauração da normalidade da Loja.

§ 1º – Ocorrendo as irregularidades previstas neste artigo, nas Delegacias, o Delegado enviará, de imediato, relatório circunstanciado ao Grão-Mestre Geral que poderá decretar ou não a intervenção.

§ 2º – O prazo de intervenção em Loja será de sessenta dias, prorrogáveis por mais trinta, a critério da autoridade que a determinar.

§ 3º – Durante a intervenção a Loja funcionará com o exercício dos seus direitos e o cumprimento dos seus deveres.

§ 4º – O interventor, após o encerramento dos seus trabalhos, apresentará, no prazo de dez dias, relatório circunstanciado das medidas e providências adotadas.

Art. 100 – Se o interventor entender que a Loja possui condições de retorno à normalidade comunicará o fato à autoridade competente, que decidirá sobre a manutenção ou não da intervenção, no prazo de dez dias.

~~§ 1º – Caso seja impossível a volta da Loja à normalidade e encerrado o prazo de intervenção ou consequente prorrogação, o interventor comunicará igualmente o fato à autoridade que o nomeou, para decisão no prazo de dez dias.~~

§ 2º – Efetuada a comunicação a que se refere o parágrafo anterior, o Grão-Mestre poderá, se assim entender, suspender provisoriamente o funcionamento da Loja por prazo não superior a sessenta dias.

Art. 101 – O Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal comunicará ao Grande Oriente do Brasil o término do prazo da suspensão provisória da Loja, por ele decretada, cabendo ao Grão-Mestre Geral optar por uma das seguintes alternativas:

I – restaurar a situação de regularidade de funcionamento da Loja;

II – restabelecer a intervenção da Loja nomeando o interventor com o prazo de sessenta dias, prorrogáveis por mais trinta dias;

III – manter a suspensão provisória da Loja;

IV – suspender definitivamente o funcionamento da Loja.

CAPÍTULO VI DA FUSÃO E DA INCORPORAÇÃO

Art. 102 – Duas ou mais Lojas poderão fundir-se na forma deste artigo.

§ 1º – Cada Loja reunir-se-á em duas sessões especialmente convocadas com antecedência mínima de quinze dias. O intervalo entre cada sessão será de quinze dias. A decisão será tomada por no mínimo dois terços dos votos dos membros do Quadro.

§ 2º – Aprovada a fusão e anexados os documentos previstos neste Regulamento para a fundação de Loja, o Grande Oriente a que estiver subordinada será informado para requerer nova Carta Constitutiva ao Grande Oriente do Brasil. As Cartas Constitutivas das Lojas fundidas serão devolvidas ao Grande Oriente do Brasil.

§ 3º – A nova Carta Constitutiva consignará como data de fundação e número de ordem da nova Loja o da mais antiga, seja qual for o novo nome adotado.

Art. 103 – A incorporação dar-se-á quando a Loja absorver uma ou mais Lojas, sucedendo-as nos direitos e obrigações, observados os procedimentos da fusão.

Parágrafo único – A Loja incorporada devolverá a Carta Constitutiva ao Grande Oriente do Brasil, como seu último ato.

CAPÍTULO VII DA MUDANÇA DE RITO

Art. 104 – Será permitida a mudança de Rito de uma Loja mediante decisão tomada por dois terços de votos dos membros da Loja, em duas reuniões distintas, especialmente convocadas para tal fim, com intervalo mínimo de quinze dias entre elas.

Art. 105 – Decidida a mudança de Rito a Loja enviará, por intermédio da Delegacia ou do Grande Oriente a que estiver subordinada, a comunicação com pedido de homologação ao Grande Oriente do Brasil, acompanhada da cópia fiel das atas das reuniões que decidiram pela mudança de Rito, assinadas por dois terços dos membros da Loja.

CAPÍTULO VIII DA MUDANÇA DE ORIENTE

Art. 106 – Será permitida a mudança de Oriente de uma Loja mediante decisão tomada por dois terços de votos dos membros da Loja, em duas reuniões distintas, especialmente convocadas para tal fim, com intervalo mínimo de quinze dias entre elas.

§ 1º – Decidida a mudança de endereço a Loja enviará, por intermédio da Delegacia ou do Grande Oriente a que estiver subordinada, a comunicação ao Grande Oriente do Brasil.

§ 2º – Acompanhará a comunicação cópia fiel das atas das reuniões, assinadas por todos os presentes, constando nela o novo endereço.

CAPÍTULO IX DA MUDANÇA DE TÍTULO DISTINTIVO

Art. 107 – Será permitida a mudança de Título Distintivo de uma Loja mediante decisão em duas reuniões distintas, especialmente convocadas para tal fim, com intervalo mínimo de quinze dias entre elas, tomadas por dois terços dos membros do seu Quadro.

§ 1º – Decidida a mudança a Loja enviará, por intermédio da Delegacia ou do Grande Oriente a que estiver subordinada, a comunicação ao Grande Oriente do Brasil.

§ 2º – Acompanhará a comunicação, cópia fiel das atas das reuniões, assinadas por todos os presentes, constando nela o novo nome adotado, desenho do novo timbre e do estandarte da Loja com as consequentes interpretações, se ocorreram mudanças.

CAPÍTULO X DAS SESSÕES E DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 108 – As sessões das Lojas serão ordinárias, magnas ou extraordinárias conforme o rito que praticam. *(Texto alterado pela Lei nº 228, de 23 de janeiro de 2020, publicado no Boletim Oficial nº2, de 27/1/2020)*

§ 1º – São sessões ordinárias as:

- I – regulares;
- II – de instruções;
- III – administrativas;
- IV – de finanças;
- V – de filiações e regularizações de Maçons;
- VI – de eleições da administração e de membro do Ministério Público;
- VII – de eleições dos deputados federais e estaduais e de seus suplentes;

VIII – de Banquete Ritualístico. *(Texto inserido pela Lei nº 119, de 23 de março de 2011, publicado no Boletim Oficial nº6, de 14/4/2011)*

IX – De admissão de membros honorários. *(Texto inserido pela Lei nº 131, de 25 de junho de 2012, publicado no Boletim Oficial nº14, de 10/8/2012)*

§ 2º – São sessões magnas, privativas de Maçons as:

- I – de iniciação;
- II – de colação de graus;

- III – de posse;
- IV – de instalação;
- V – de sagração de estandarte;
- VI – de regularização de Loja;
- VII – de sagração de Templo.

§ 1º – São sessões magnas, admitida a presença de não-maçons, as:

- I – de adoção de Lowtons;
- II – de consagração e de exaltação matrimonial;
- III – de pompas fúnebres;
- IV – de conferências, palestras ou festivas;
- V – de caráter cívico-cultural.

§ 3º – São sessões extraordinárias as:

- I – de eleições de Grão-Mestre Geral, de Grão-Mestre Adjunto, de Grão-Mestre Estadual e de Grão-Mestre do Distrito Federal e seus adjuntos;
- II – do Conselho de Família;
- III – de concessão de *placet ex officio*;
- IV – de alteração de estatutos;
- V – de mudança de Rito;
- VI – de mudança de Oriente;
- VII – de mudança de Título Distintivo;
- VIII – de fusão ou incorporação de Lojas.

Art. 109 – As sessões ordinárias de finanças serão realizadas no Grau I, sendo convocadas por edital com antecedência mínima de quinze dias.

§ 1º – Para a realização da sessão ordinária de finanças é indispensável o parecer prévio da comissão de finanças, não se admitindo que seja tratado qualquer outro assunto.

§ 2º – Aos Aprendizes e Companheiros é vedada qualquer participação que não seja a apresentação de propostas, discussão e votação dos assuntos constantes da pauta da sessão.

§ 3º – Se durante a sessão ocorrer qualquer questionamento relativo à conduta de Companheiros ou Mestres Maçons, o assunto será apreciado em outra sessão, no respectivo grau.

§ 4º - Somente podem tomar parte das sessões ordinárias de finanças, os membros da Loja que tiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de frequência nas respectivas sessões ordinárias da Loja nos últimos doze meses, excetuando-se os dispensados, e que até o mês anterior estejam quites com suas obrigações pecuniárias. *(Parágrafo inserido pela Lei nº 144, de 10 de dezembro de 2013, publicado no Boletim Oficial n. 07, de 30/04/2014)*

Art. 110 – Os Maçons presentes às sessões magnas estarão trajados de acordo com o seu Rito, com gravata na cor por ele estabelecida, terno preto ou azul marinho, camisa branca, sapatos e meias pretas, podendo portar somente suas insígnias e condecorações relativas aos graus simbólicos.

§ 1º – Nas demais sessões, se o rito permitir, admite-se o uso do balandrau preto, com gola fechada, comprimento até o tornozelo e mangas compridas, sem qualquer símbolo ou insígnia estampados.

§ 2º – As autoridades civis, militares e eclesiásticas somente poderão se fazer representar, por pessoa credenciada, nas sessões magnas que admitam a presença de não maçons.

Art. 111 – Qualquer matéria será discutida e votada na ordem do dia, sendo as decisões tomadas por maioria simples de votos dos membros do quadro presentes, exceto as que exigirem quorum qualificado.

§ 1º – Nas votações nominais, qualquer votante poderá expor as razões de seu voto e solicitar que as mesmas sejam consignadas em ata.

§ 2º – A votação ocorrerá de acordo com o Rito adotado pela Loja.

§ 3º – É lícito a qualquer Maçom votante requerer a verificação ou recontagem dos votos, declarando seu protesto na mesma sessão, o qual será registrado em ata.

§ 4º – Após a proclamação do resultado apurado em votação, não mais será admitida qualquer discussão sobre o assunto;

§ 5º – A matéria rejeitada em votação numa sessão só poderá ser reapresentada decorrido, no mínimo, um mês da data da rejeição.

CAPÍTULO XI DA PALAVRA SEMESTRAL

Art. 112 – Nos meses de janeiro e julho de cada ano, o Grão-Mestre Geral expedirá às Lojas a palavra semestral, através da Secretaria-Geral de Administração, por meio eletrônico ou em invólucro lacrado e reservado aos Veneráveis, por intermédio dos Grandes Orientes Estaduais, do Distrito Federal e Delegacias Regionais.

§ 1º - Somente as Lojas que estiverem em dia com todos os seus compromissos, quer perante o Grande Oriente do Brasil, quer junto aos Grandes Orientes Estaduais, do Distrito Federal ou Delegacias Regionais, poderão receber a palavra semestral.

§ 2º - O e-mail de destino é o do Venerável Mestre, comunicado pela Loja aos canais competentes na ocasião da sua Instalação e Posse. *(Texto alterado e §§ inseridos pela Lei nº 227, de 23 de janeiro de 2020, publicado no Boletim Oficial nº02, de 27/01/2020)*

Art. 113 – O Venerável Mestre transmitirá a palavra semestral aos membros do Quadro na forma prescrita pelo Rito.

CAPÍTULO XII DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 114 – A Administração de uma Loja Maçônica é composta dos seguintes cargos: Venerável Mestre, Primeiro Vigilante, Segundo Vigilante e dos demais cargos eletivos, que determinarem o estatuto da Loja e o Rito por ela adotado.

§ 1º – Para auxiliar no exercício de suas funções os titulares de cargos na administração da Loja, com exceção dos constantes no *caput* deste artigo, poderão ter adjuntos nomeados pelo Venerável Mestre.

§ 2º – Nas lojas em que o Rito não preveja o cargo eletivo de Orador, haverá um membro do Ministério Público eleito junto com a administração da Loja.

Seção I Do Venerável Mestre

Art. 115 – O Venerável Mestre da Loja será eleito atendidos os requisitos da Constituição do Grande Oriente do Brasil e, suplementarmente, a legislação eleitoral maçônica.

Art. 116 – Compete ao Venerável Mestre:

I – presidir os trabalhos da Loja, encaminhando o expediente, mantendo a ordem e não influenciando nas discussões;

II – nomear os oficiais da Loja;

III – nomear os membros das comissões da Loja;

IV – representar a Loja ativa e passivamente, em Juízo e fora dele, podendo, para tanto, contratar procuradores;

V – convocar reuniões da Loja e das comissões instituídas;

VI – exercer fiscalização e supervisão sobre todas as atividades da Loja, podendo avocar e examinar quaisquer livros e documentos para consulta, em qualquer ocasião;

VII – conferir os graus simbólicos, depois de deliberação da Loja e satisfeito o seu tesouro;

VIII – proceder à apuração dos votos, proclamando os resultados das deliberações;

IX – ler todas as peças recolhidas pelo saco de propostas e informações, ou pelo modo que o rito determinar, dando-lhes o destino devido;

X – deixar sob malhete, quando julgar conveniente, pelo prazo de até um mês, os expedientes recebidos pela Loja, exceto os originários do Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal;

XI – conceder a palavra aos Maçons ou retirá-la, segundo o Rito adotado;

XII – decidir questões de ordem, devidamente embasadas e citados os artigos da Constituição e deste Regulamento e/ou do Estatuto ou Regimento Interno da Loja, ouvindo o representante do Ministério Público, quando julgar necessário;

XIII – suspender ou encerrar os trabalhos sem as formalidades do Ritual quando não lhe seja possível manter a ordem;

XIV – distribuir, sigilosamente, as sindicâncias a Mestres Maçons de sua Loja;

XV – exercer autoridade disciplinar sobre todos os Maçons presentes às sessões;

XVI – encerrar o livro de presença da Loja;

XVII – assinar, juntamente com o Tesoureiro, os documentos e papéis relacionados com a administração financeira, contábil, econômica e patrimonial da Loja e os demais documentos com o Secretário;

XVIII – autorizar despesas de caráter urgente, não consignadas no orçamento, *ad referendum* da Loja, até o limite estabelecido em seu Estatuto ou Regimento Interno;

XIX – admitir, dispensar e aplicar penalidades aos empregados da Loja;

XX – confirmar o Quadro de Obreiros, disponibilizando no sistema, junto à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos, até 31 de dezembro de cada ano; **(Nova redação dada pela Lei nº 231, de 27 de novembro de 2020, publicado no Boletim Oficial nº46, de 01/12/2020)**

XXI – encaminhar, para Secretaria-Geral de Gabinete, até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, o relatório das atividades da loja, do ano anterior, acerca das realizações de filantropia e ações sociais junto à comunidade; **(Nova redação dada pela Lei nº 231, de 27 de novembro de 2020, publicado no Boletim Oficial nº46, de 01/12/2020)**

XXII – recolher, na forma estabelecida na Lei orçamentária, as contribuições ordinárias e extraordinárias, bem como as taxas de atividade dos Maçons da Loja que dirige;

XXIII – fiscalizar e supervisionar a movimentação financeira, zelando para que os emolumentos e taxas devidos aos Grandes Orientes sejam arrecadados e repassados dentro dos prazos legais.

Art. 117 – O Venerável Mestre só vota nos escrutínios secretos, sendo-lhe reservado o voto de qualidade no caso de empate nas votações nominais.

Art. 118 – São substitutos legais do Venerável Mestre aqueles que o Estatuto ou Rito determinarem.

Seção II **Dos Vigilantes**

Art. 119 – Os Vigilantes têm a direção das Colunas da Loja, conforme determina o respectivo Ritual.

Art. 120 – Compete ao Primeiro Vigilante:

- I – substituir o Venerável Mestre de acordo com o Estatuto ou o Ritual;
- II – instruir os Maçons sob sua responsabilidade de acordo com o Ritual.

Art. 121 – Compete ao Segundo Vigilante:

- I – substituir o Primeiro Vigilante de acordo com o Estatuto ou o Ritual;
- II – instruir os Maçons sob sua responsabilidade de acordo com o

Ritual.

Seção III **Do Membro do Ministério Público**

Art. 122 – Compete ao membro do Ministério Público ou ao Orador:

- I – observar, promover e fiscalizar o rigoroso cumprimento das Leis Maçônicas e dos Rituais;
- II – cumprir e fazer cumprir os deveres e obrigações a que se comprometeram os Membros da Loja, à qual comunicará qualquer infração e promoverá a denúncia do infrator;
- III – ler os textos de leis e decretos, permanecendo todos sentados;
- IV – verificar a regularidade dos documentos maçônicos que lhe forem apresentados;
- V – apresentar suas conclusões no encerramento das discussões, sob o ponto de vista legal, qualquer que seja a matéria;
- VI – opor-se, de ofício, a qualquer deliberação contrária à lei e, em caso de insistência na matéria, formalizar denúncia ao Poder competente;
- VII – manter arquivo atualizado de toda a legislação maçônica;
- VIII – assinar as atas da Loja, tão logo sejam aprovadas;
- IX – acatar ou rejeitar denúncias formuladas à Loja, representando aos Poderes constituídos. Em caso de rejeição, recorrer de ofício ao Tribunal competente.

Seção IV Do Secretário

Art. 123 – Compete ao Secretário:

I – lavrar as atas das sessões da Loja e assiná-las tão logo sejam aprovadas;

II – manter atualizados os arquivos de:

a) atos administrativos e notícias de interesse da Loja;

b) correspondência recebida e expedida;

c) membros do quadro da Loja, com os dados necessários à sua perfeita e exata qualificação e identificação;

III – receber, distribuir e expedir a correspondência da Loja;

IV – manter atualizados os Livros Negro e Amarelo da Loja;

V – auxiliar o Venerável Mestre na conferência dos registros no quadro de Maçons da Loja, disponibilizado pelo sistema do GOB; **(Nova redação dada pela Lei nº 236, de 25 de junho de 2021, publicado no Boletim Oficial n. 26, de 28/06/2021)**

VI – comunicar ao Grande Oriente ou à Delegacia Regional conforme a subordinação, de imediato, num prazo nunca superior a 03 (três) dias úteis, as informações sobre: **(Nova redação dada pela Lei nº 236, de 25 de junho de 2021, publicado no Boletim Oficial nº26, de 28/06/2021)**

a) iniciações, filiações, regularizações e colações de graus;

b) expedição de *quitte placet* ou *placet ex officio*;

c) suspensão de direitos maçônicos;

d) rejeições e inscrições nos Livros Negro e Amarelo;

e) outras alterações cadastrais.

Art. 124 – O Secretário terá sob sua guarda os livros de registro dos atos e eventos ocorridos na Loja, bem como os Livros Negro e Amarelo.

Parágrafo único – O Secretário que dispuser dos meios eletrônicos ou arquivos digitais poderá produzir atas pelos referidos métodos, imprimindo-as para posterior encadernação de livros específicos.

Seção V Do Tesoureiro

Art. 125 – Compete ao Tesoureiro:

I – arrecadar a receita e pagar as despesas;

II – assinar os papéis e documentos relacionados com a administração financeira, contábil, econômica e patrimonial da Loja;

III – manter a escrituração contábil da Loja sempre atualizada;

IV – apresentar à Loja os balancetes trimestrais conforme normas e padrões oficiais;

V – apresentar à Loja, até a última sessão do mês de março, o balanço geral do ano financeiro anterior, conforme normas e padrões oficiais;

VI – apresentar, no mês de outubro, o orçamento da Loja para o ano seguinte;

VII – depositar, em banco determinado pela Loja, o numerário a ela pertencente;

VIII – cobrar dos Maçons suas contribuições em atraso e remeter prancha com aviso de recebimento, ao obreiro inadimplente há mais de três meses, comunicar a sua irregularidade e cientificar a Loja;

IX – receber e encaminhar à Secretaria-Geral de Finanças do Grande Oriente do Brasil e à Secretaria de Finanças do Grande Oriente, a que estiver jurisdicionada a Loja, as taxas, emolumentos e contribuições ordinárias e extraordinárias legalmente estabelecidos;

X – responsabilizar-se pela conferência, guarda e liberação dos valores arrecadados pela Loja.

Seção VI Do Chanceler

Art. 126 – Compete ao Chanceler:

I – ter a seu cargo o controle de presenças, mantendo sempre atualizado o índice de frequência;

II – comunicar à Loja:

a) a quantidade de Irmãos presentes à sessão;

b) os Irmãos aptos a votarem e serem votados;

c) os Irmãos cujas faltas excedam o limite permitido por lei.

III – expedir certificados de presença dos Irmãos visitantes;

IV – anunciar os aniversariantes;

V – manter atualizado os registros de controle da identificação e qualificação dos Irmãos do quadro, cônjuges e dependentes;

VI – remeter prancha ao Maçom cujas faltas excedam o limite permitido por lei e solicitando justificativa por escrito.

Seção VII **Dos Oficiais**

Art. 127 – Os Oficiais e adjuntos referidos no Rito praticado pela Loja serão nomeados pelo Venerável Mestre e suas competências constarão no Ritual.

Seção VIII **Das Comissões**

Art. 128 – As Lojas terão, obrigatoriamente, as Comissões de:

I – Finanças;

II – Admissão e Graus;

III – Beneficência.

Art. 129 – O Venerável Mestre poderá nomear Comissões temporárias atribuindo-lhes competências específicas.

Art. 130 – As Comissões poderão requisitar e examinar, a qualquer tempo, os livros, papéis e documentos relativos às suas atribuições, bem como solicitar o fornecimento de informações e dados adicionais e realizar as sindicâncias e diligências que entenderem necessárias.

Art. 131 – Os mandatos dos membros das comissões coincidirão, obrigatoriamente, com o da Administração que os tenha nomeado.

Comissão de Finanças

Art. 132 – Compete a Comissão de Finanças:

I – examinar e emitir parecer prévio sobre as contas da administração;

II – acompanhar e fiscalizar a gestão financeira da Loja;

III – opinar sobre assuntos de contabilidade, orçamento e administração financeira;

IV – examinar e dar parecer sobre os inventários patrimoniais.

Comissão de Admissão e Graus

Art. 133 – Compete a Comissão de Admissão e Graus, emitir parecer sobre os processos de admissão e colocação de graus.

Comissão de Beneficência

Art. 134 – Compete a Comissão de Beneficência:

I – conhecer as condições dos Obreiros do Quadro visitando-os e quando algum estiver necessitado, independentemente do seu pedido, reclamar da Loja o auxílio cabível;

II – emitir parecer sobre propostas relacionadas com assuntos de beneficência.

Seção IX **Dos Deputados**

Art. 135 – Todas as Lojas da Federação, em pleno gozo de seus direitos, poderão eleger um Deputado e um Suplente para representá-las perante as Assembleias Legislativas Federal, Estadual ou do Distrito Federal.

§ 1º – As eleições para Deputados e seus Suplentes deverão coincidir com a eleição para a Administração da Loja, sempre que possível.

§ 2º – O Deputado Federal, Estadual ou do Distrito Federal será substituído pelo seu Suplente no caso de renúncia ou impedimento definitivo.

CAPÍTULO XIII **DAS ELEIÇÕES**

Art. 136 – As eleições serão realizadas conforme preceitua a Constituição do Grande Oriente do Brasil, o Código Eleitoral Maçônico e demais normas regulamentares correlatas.

TÍTULO III **DOS TRIÂNGULOS**

Art. 137 – Funda-se um Triângulo conforme disposto na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Art. 138 – A Administração dos Triângulos será composta de:

I – um Venerável Mestre, um Secretário e um Tesoureiro, se forem três Mestres Maçons;

II – havendo mais de três Mestres Maçons o Venerável Mestre designará os demais;

Art. 139 – Após a autorização definitiva de funcionamento, o Triângulo poderá iniciar candidatos, filiar ou regularizar Maçons em uma Loja regular e com o auxílio desta.

Art. 140 – O Triângulo estará isento de qualquer pagamento relativo às contribuições aos Grandes Orientes.

Art. 141 – O Triângulo é um núcleo maçônico provisório, só podendo funcionar por um ano e será dissolvido pelo Grão-Mestre se não atingir o número de sete Mestres Maçons.

Art. 142 – O Triângulo que possuir sete ou mais Mestres Maçons requererá a sua transformação em Loja.

Parágrafo único – Decorrido o prazo de trinta dias, se não requerer a sua transformação em Loja, o Triângulo será dissolvido pelo Grão-Mestre de sua jurisdição.

Art. 143 – Aplicam-se aos Triângulos, no que couber, as disposições concernentes às Lojas.

TÍTULO IV **DO PODER LEGISLATIVO**

Art. 144 – O Poder Legislativo tem as suas atribuições fixadas pela Constituição e leis específicas e seu funcionamento regulado pelo seu Regimento Interno.

TÍTULO V **DO TRIBUNAL DE CONTAS** **E DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA**

Art. 145 – O Tribunal de Contas tem suas atribuições fixadas pela Constituição e leis específicas e seu funcionamento regulado pelo seu próprio Regimento. *(Nova redação dada pela Lei nº 136, de 21 de setembro de 2013, publicado no Boletim Oficial nº20, de 30/10/2013)*

TÍTULO VI

DO PODER EXECUTIVO

CAPÍTULO I DO GRÃO-MESTRADO

Art. 146 – O Poder Executivo é exercido pelo Grão-Mestre Geral, auxiliado pelo Grão-Mestre Geral Adjunto, pelo Conselho Federal e pelos Secretários-Gerais, nos termos e limites fixados pela Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único – Nos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, o Poder Executivo é constituído, analogamente, pelos mesmos órgãos referidos neste artigo, exceto quanto à Secretaria-Geral de Relações Exteriores que compete privativamente ao Grande Oriente do Brasil.

Art. 147 – As atribuições do Grão-Mestre Geral e do Grão-Mestre Geral Adjunto estão dispostas na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Seção I *Da Comissão de Mérito Maçônico*

Art. 148 – A Comissão do Mérito Maçônico terá suas atribuições estabelecidas no Regimento de Títulos e Condecorações.

Art. 149 – As recompensas maçônicas afetas à competência da Comissão de Mérito Maçônico independem da homologação da Assembleia Federal Legislativa.

Art. 150 – Nenhum título ou condecoração será concedido se não houver processo que o justifique, à vista de documentos nele constantes e de acordo com o Regimento de Títulos e Condecorações.

CAPÍTULO II DO CONSELHO FEDERAL

Art. 151 – O Conselho Federal tem suas competências previstas na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Art. 152 – A Secretaria do Conselho Federal remeterá, após cada sessão, à Secretaria-Geral de Administração, para fins de publicação no Boletim do Grande Oriente do Brasil, as seguintes informações:

- I – relação dos Conselheiros presentes;
- II – relação dos processos protocolizados com a indicação dos interessados e dos assuntos a serem tratados;
- III – relação dos processos julgados e resoluções tomadas;
- IV – resumo das atas das sessões, após a sua aprovação.

Art. 153 – O Regimento Interno do Conselho Federal regulará o seu funcionamento.

CAPÍTULO III DAS SECRETARIAS-GERAIS

Art. 154 – As Secretarias-Gerais são órgãos administrativos do Grande Oriente do Brasil, auxiliares do Grão-Mestre Geral.

Art. 155 – O Grão-Mestre Geral designará os titulares para cada uma das Secretarias, os quais prestarão sua colaboração sem qualquer remuneração ou benefício.

Art. 156 – As Secretarias-Gerais serão dirigidas pelos respectivos secretários que são:

- I – de Administração e Patrimônio;
- II – da Guarda dos Selos;
- III – das Relações Maçônicas Exteriores;
- IV – do Interior, Relações Públicas, Transporte e Hospedagem;
- V – de Educação e Cultura;

- VI – de Finanças;
- VII – de Previdência e Assistência;
- VIII – de Orientação Ritualística;
- IX – de Planejamento;
- X – de Entidades Paramaçônicas;
- XI – de Comunicação e Informática;
- XII – de Gabinete.

Art. 157 – As Secretarias-Gerais funcionarão de forma autônoma e seus titulares despacharão diretamente com o Grão-Mestre Geral.

§ 1º – As Secretarias-Gerais terão Secretários Adjuntos indicados pelo titular e nomeados pelo Grão-Mestre Geral.

§ 2º – Os Secretários-Gerais corresponder-se-ão com os órgãos da Federação, nos assuntos de sua esfera de ação.

§ 3º – Os Secretários-Gerais assinarão os Decretos e Atos concernentes às suas respectivas Secretarias.

§ 4º – Os Secretários Adjuntos prestarão sua colaboração sem qualquer remuneração ou benefício.

Art. 158 – As Secretarias-Gerais elaborarão suas respectivas normas de serviços, submetendo-as à aprovação do Grão-Mestre Geral.

Art. 159 – Poderá o Grão-Mestre Geral, por necessidade do serviço e no interesse da Federação, criar Serviços e Seções subordinados às Secretarias- Gerais.

Seção I **Da Secretaria-Geral de Administração e Patrimônio**

Art. 160 – Compete ao Secretário-Geral de Administração e Patrimônio:

- I – superintender os serviços administrativos que lhe são afetos;
- II – manter em dia o serviço de controle e estatística, bem como os arquivos;
- III – gerenciar os serviços de protocolo eletrônico e receber, abrir, conhecer e protocolizar as correspondências do Grande Oriente do Brasil, exceto as que forem dirigidas à Assembleia Federal Legislativa e aos Tribunais, as quais serão encaminhadas aos Secretários desses Altos Corpos e as de caráter pessoal, particular ou confidencial, endereçadas ao Grão-Mestre Geral e demais Secretarias;
- IV – processar o expediente ordinário e assiná-lo;
- V – visar os editais, comunicações e outros papéis afixados no edifício-sede;
- VI – dar publicidade às Leis, Decretos e Atos, bem como de circulares, avisos e matérias oriundas do Grande Oriente do Brasil de publicação obrigatória no Boletim do Grande Oriente do Brasil;
- VII – propor a admissão, a punição ou a dispensa de funcionários do Grande Oriente do Brasil, ouvido o respectivo titular da Secretaria;
- VIII – autorizar serviços extraordinários a serem prestados pelos funcionários, para qualquer Secretaria-Geral, após examinar a necessária justificativa da interessada;
- IX – publicar e distribuir o Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil e providenciar a impressão de matérias de interesse dos poderes maçônicos;
- X – realizar, sob sua supervisão direta, todas as compras e licitações em qualquer modalidade, solicitadas pelos poderes do Grande Oriente do Brasil;
- XI – autorizar o pagamento de despesas, de conformidade com o cronograma físico-financeiro, após ser atestado, por quem de direito, o recebimento dos bens ou a execução dos serviços licitados ou não;
- XII – administrar e zelar o patrimônio do Grande Oriente do Brasil, informando irregularidades ao Grão-Mestre Geral, para providências junto ao Grande Procurador-Geral, quando for o caso;
- XIII – proceder ao registro dos bens imóveis do Grande Oriente do Brasil e preservar os documentos correspondentes em arquivo próprio;
- XIV – manter atualizado o tombamento dos bens móveis, utensílios e alfaias do Grande Oriente do Brasil; XV – prover o Grão-Mestrado Geral de Insígnias e Alfaias do Simbolismo e mantê-las;

XVI – solicitar às Lojas, quando julgar necessário, informações sobre títulos e documentos comprobatórios das propriedades dos imóveis;

XVII – fornecer plantas para a construção de Templos para cada um dos ritos, obedecendo aos padrões fixados, ouvida a Secretaria-Geral de Orientação Ritualística;

XVIII – zelar pela preservação dos documentos guardados no Arquivo Morto, oriundos de todos os órgãos da Administração Federal, salvo aquilo que já esteja sob a guarda do Museu Histórico Maçônico;

XIX – elaborar as diretrizes da política de pessoal, contemplando-as com o Plano de Cargos e Carreiras, bem assim proceder à avaliação periódica e global do desempenho do pessoal, sugerindo correções necessárias a serem adotadas;

XX – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

Art. 161 – O Secretário-Geral de Administração e Patrimônio encaminhará as contas a serem pagas para a Secretaria-Geral de Finanças, acompanhadas da solicitação e do processo de licitação.

Art. 162 – A Secretaria-Geral de Administração e Patrimônio, para atender aos negócios dominiais do Grande Oriente do Brasil, em todo o Território Nacional, poderá corresponder-se diretamente com os Grandes Orientes Estaduais, do Distrito Federal, Delegacias, Lojas e Instituições subvencionadas e reconhecidas pelo Grande Oriente do Brasil.

Seção II **Da Secretaria-Geral da Guarda dos Selos**

Art. 163 – Compete à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos:

I – inscrever todo Maçom no Cadastro Geral. O número de inscrição do Maçom no Cadastro Geral a ele se vinculará e não poderá ser concedido a outro em qualquer hipótese ou sob qualquer pretexto;

II – emitir o GOB INTERNATIONAL CARD de todos os Maçons relacionados no Quadro de Obreiros das Lojas; *(Nova redação dada pela Lei nº 164, de 25 de setembro de 2016, publicado no Boletim Oficial nº 21, de 17/11/2016)*

III – registrar todos os documentos relativos a Maçons, Lojas e Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, encaminhados pelas Lojas, Grandes Orientes Estaduais ou do Distrito Federal e Delegacias Regionais;

IV – expedir e registrar os diplomas, cartas patentes, certificados e títulos concedidos pelo Grande Oriente do Brasil;

V – registrar e cadastrar, em livro próprio, ou em sistema de armazenamento eletrônico de dados, a Fundação e a Regularização de Lojas;

VI – conceder *placet* para Iniciação e Regularização de Maçons às Lojas diretamente subordinadas ao Poder Central;

VII – responsabilizar-se pela exatidão do Cadastro Geral, mantendo atualizadas, na ficha de cada Irmão, as informações cadastrais comunicadas e ali registradas;

VIII – efetuar os registros e anotações nos Livros Negro e Amarelo do Poder Central;

IX – informar ao Poder Legislativo qualquer fato que implique perda de mandato do Deputado ou da condição da Loja fazer-se representar;

X – manter atualizado o cadastro dos Maçons regulares para uso privativo do Grande Oriente do Brasil;

XI – comunicar-se diretamente com as Lojas federadas nos assuntos que envolvam Quadro de Obreiros e atualização cadastral;

XII – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior;

Art. 164 – O Secretário-Geral da Guarda dos Selos tem a guarda e o uso exclusivo do Grande Selo da Ordem, devendo assinar e registrar todos os documentos em que o fixar.

Seção III **Da Secretaria-Geral de Relações Maçônicas Exteriores**

Art. 165 – Compete à Secretaria-Geral de Relações Maçônicas Exteriores:

I – zelar pela manutenção das boas relações entre o Grande Oriente do Brasil e as Potências Maçônicas estrangeiras;

II – manter atualizados registros da relação geral dos Garantes de Amizade credenciados pelo Grande Oriente Brasil para representá-lo perante as Potências Maçônicas estrangeiras bem como dos credenciados junto ao Grande Oriente do Brasil;

III – publicar anualmente relação contendo o nome das Potências estrangeiras com as quais o Grande Oriente do Brasil mantém tratado de reconhecimento e amizade e os nomes dos respectivos Garantes de Amizade, bem como dos nossos Garantes de Amizade perante as Potências Maçônicas estrangeiras;

IV – emitir parecer sobre o reconhecimento de Potências estrangeiras por Potência Maçônica com a qual mantém tratado, para decisão do Grão-Mestre Geral;

V – fornecer carta de apresentação;

VI – realizar reunião com os Garantes de Amizade de Potências estrangeiras perante o Grande Oriente do Brasil e deste junto àquelas Potências;

VII – propor a nomeação de Garantes de Amizade para representar as Potências Maçônicas estrangeiras junto ao Grande Oriente do Brasil;

VIII – enviar os decretos de nomeação, diplomas e medalhas dos irmãos indicados por Potências Maçônicas estrangeiras para exercerem o cargo de Garante de Amizade do Grande Oriente do Brasil perante elas;

IX – submeter à apreciação do Grão-Mestre Geral os nomes de Maçons pertencentes ao Grande Oriente do Brasil a serem indicados para exercerem o cargo de Garante de Amizade;

X – submeter à apreciação do Grão-Mestre Geral os pedidos de reconhecimento de Potência Maçônica pelo Grande Oriente do Brasil, instruídos com parecer circunstanciado;

XI – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

§ 1º – É vedada a indicação de Maçom que já represente uma Potência co-irmã estrangeira, para atuar junto ao Grande Oriente do Brasil, como Garante de Amizade.

§ 1º – Acolhida a indicação pela Potência interessada, o Grande Oriente do Brasil providenciará o respectivo *exequatur*.

Art. 166 – O Reconhecimento mútuo entre uma e outra Potência dar-se-á de conformidade com o disposto na Constituição do Grande Oriente do Brasil e poderá ser efetivado de duas maneiras:

I – por tratado de Mútuo Reconhecimento e Amizade, celebrado entre as partes e ratificado pela Soberana Assembleia Federal Legislativa;

II – pela simples troca epistolar em ambas as direções, assinadas pelos Grão-Mestres interessados e ratificadas pela Soberana Assembleia Federal Legislativa não importando qual das Potências tomou a iniciativa de enviar a primeira carta.

Art. 167 – O Garante de Amizade é o Representante da Potência Maçônica estrangeira junto ao Grande Oriente do Brasil, por este indicado, ou o Representante do Grande Oriente do Brasil junto à Potência Maçônica estrangeira, por esta indicado.

§ 1º – Para ser nomeado Garante de Amizade, por Potência Maçônica estrangeira, para representá-la junto ao Grande Oriente do Brasil o Maçom necessita, no mínimo, satisfazer os seguintes requisitos:

I – estar colado no grau de Mestre há mais de três anos;

II – conhecer a língua falada no país da Potência Maçônica estrangeira que pretende representar ou, pelo menos, inglês e espanhol;

III – ter capacidade financeira e disponibilidade de tempo para visitar a Potência Maçônica estrangeira.

IV – Estar em pleno gozo de seus direitos maçônicos perante o Grande Oriente do Brasil.

§ 2º – São atribuições do Garante de Amizade:

I – visitar a Potência pela qual foi nomeado pelo menos a cada dois anos;

II – manter correspondência epistolar com a Potência que representa, estimulando a troca de publicações, livros e outras informações;

III – estar presente nas solenidades de relevância que ocorram na Potência Maçônica estrangeira que representa;

IV – fazer relatório anual de suas atividades e encaminhá-lo ao Secretário-Geral de Relações Exteriores;

V – comparecer à Reunião Anual de Garantes de Amizade.

§ 3º – Aos Garantes de Amizade é facultado o uso de paramentos próprios.

Art. 168 – O Secretário-Geral de Relações Maçônicas Exteriores dirigir-se-á às Potências Maçônicas estrangeiras nos assuntos de interesse de sua Secretaria.

Seção IV

Da Secretaria-Geral do Interior, Relações Públicas, Transporte e Hospedagem

Art. 169 – Compete à Secretaria-Geral do Interior, Relações Públicas, Transporte e Hospedagem:

I – realizar o trabalho de Relações Públicas do Grande Oriente do Brasil, tanto no meio maçônico quanto no não-maçônico, em consonância com o Grão-Mestre Geral e os demais Secretários-Gerais;

II – criar mecanismos de acompanhamento da migração interna de Maçons, promovendo e facilitando o contato com os Irmãos e Lojas do Oriente em que passou a residir;

III – acompanhar, quando solicitada, os assuntos relativos aos interesses de Maçons junto às autoridades constituídas;

IV – promover a aproximação do Grande Oriente do Brasil com as autoridades constituídas;

V – realizar o trabalho de Relações Públicas do Grande Oriente do Brasil, com colaboração da Secretaria-Geral de Comunicação e Informática, tanto no meio maçônico quanto na sociedade em geral;

VI – proporcionar aos Maçons e seus familiares todas as facilidades de transporte e hospedagem;

VII – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

Seção V

Da Secretaria-Geral de Educação e Cultura

Art. 170 – Compete à Secretaria-Geral de Educação e Cultura:

I – promover a educação maçônica em geral;

II – planejar eventos que tenham por objetivo a informação, formação e o aprimoramento dos Maçons. III – editar livros maçônicos;

IV – promover e realizar seminários, fóruns e palestras e utilizar a informática e outras tecnologias aplicáveis, bem assim, realizar concursos, feiras culturais, campanhas educativas e cívicas;

V – promover serviço escolar maçônico, inclusive recreação educativa;

VI – supervisionar as atividades do provedor do Museu Histórico do Grande Oriente do Brasil e adotar medidas para prover o seu acervo;

VII – supervisionar as atividades da Biblioteca Maçônica Nacional, promovendo os meios para aumento de seu acervo;

VIII – manter a Biblioteca e a Pinacoteca;

IX – manter atualizado o tombamento da Pinacoteca, da Biblioteca e do Museu Histórico Maçônico, zelando pela sua conservação;

X – organizar e realizar eventos comemorativos de datas históricas, relacionadas com episódios Pátrios e Maçônicos;

XI – elaborar o Calendário Cívico-Maçônico, publicando-o no Boletim do Grande Oriente do Brasil, após aprovação do Grão-Mestre Geral;

XII – analisar a conveniência, oportunidade e adequação doutrinária dos trabalhos e textos encaminhados para a publicação no Portal Maçônico do Grande Oriente do Brasil;

~~XIII – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.~~

Seção VI

Da Secretaria-Geral de Finanças

Art. 171 – Compete à Secretaria-Geral de Finanças gerir as finanças do Grande Oriente do Brasil.

§ 1º – A Secretaria-Geral de Finanças compõe-se das seções

de: I – Tesouraria;

II – Contabilidade.

§ 2º – A Seção de Contabilidade será chefiada por um profissional legalmente habilitado.

§ 3º – A Secretaria-Geral de Finanças comunicar-se-á diretamente com as Lojas federadas nos assuntos que envolvam finanças do Grande Oriente do Brasil.

Art. 172 – Compete ao Secretário-Geral de Finanças:

I – fazer arrecadar as receitas do Grande Oriente do Brasil e efetuar os pagamentos das despesas processadas e autorizadas;

II – promover o recebimento das receitas do Grande Oriente do Brasil, diretamente das Lojas, qualquer que seja a subordinação, e as provenientes dos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal;

III – encaminhar mensalmente à apreciação do Conselho Federal, como órgão de Controle Interno, o Balancete do movimento financeiro no mês anterior, acompanhado do demonstrativo da execução orçamentária;

IV – remeter para publicação no Boletim do Grande Oriente do Brasil o Balancete aprovado pelo Conselho Federal;

V – fornecer, quando solicitado, ao Grão-Mestre Geral, aos Presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público, informações relativas à situação das Lojas, Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal quanto ao recolhimento de suas obrigações pecuniárias;

VI – manter, devidamente escriturados, os valores em poder da Tesouraria, que se acham sob a guarda e responsabilidade pessoal de seu titular, pelos quais responde civil e criminalmente como fiel depositário;

VII – empenhar previamente as despesas a serem realizadas, após a conclusão do processo licitatório ou atestação de sua dispensa, fazendo a necessária reserva orçamentária para futura liquidação;

VIII – zelar pela exatidão e pontualidade dos serviços de contabilidade;

IX – recolher todos os impostos, taxas e contribuições fiscais e trabalhistas devidos pelo Grande Oriente do Brasil;

X – assinar cheques e todos demais papéis e documentos necessários à regularização das contas correntes bancárias e movimentação de recursos, em conjunto com o Grão-Mestre Geral.

XI – manter a movimentação financeira em instituições bancárias e proceder a sua aplicação, de forma a preservar o poder aquisitivo da moeda e a sua justa remuneração, principalmente os superávits financeiros;

XII – instaurar as Tomadas de Contas dos responsáveis omissos na apresentação de suas contas, no prazo estipulado, bem assim, de todo aquele que der causa a perda, dano ou descaminho de bens ou valores sob sua guarda;

XIII – negociar o parcelamento de débitos das Lojas, cujas razões sejam plenamente aceitáveis e submeter a negociação à decisão do Grão-Mestre Geral;

XIV – formular proposta da lei de diretrizes orçamentária;

XV – formular a proposta orçamentária anual do Grande Oriente do Brasil e submetê-la à apreciação do Soberano Grão-Mestre, para envio ao Conselho Federal;

XVI – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

Art. 173 – A Secretaria-Geral de Finanças disponibilizará por meio eletrônico mediante consulta no site do Grande Oriente do Brasil até o quinto dia útil de cada mês, às Lojas e aos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, os respectivos extratos de suas contas correntes com saldos devedores, apurados no último dia útil do mês anterior. *(Nova redação dada pela Lei nº 133, de 1º de dezembro de 2012, publicado no Boletim Oficial nº23, de 18/12/2012)*

Art. 174 – A Loja ou o Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal inadimplentes por mais de sessenta dias, cujos valores pendentes de pagamento sejam iguais ou superiores a seis cotas anuais de atividade por obreiro, vigentes à época, consoante os registros da Secretaria-Geral de Finanças, serão considerados “em débito” com o Grande Oriente do Brasil, na forma e para os fins previstos neste Regulamento. *(Novo texto pela Lei nº 133, de 1º de dezembro de 2012, publicado no Boletim Oficial nº23, de 18/12/2012)*

Parágrafo único – A Loja inadimplente por valor devido, de qualquer natureza, inferior a seis cotas anuais de atividade por obreiro, em período igual ou superior a cento e oitenta dias, fica impedida de receber a Palavra Semestral, bem como as Cédulas de Identificação Maçônica (CIM) dos membros de seu Quadro de Obreiros. *(Parágrafo inserido pela Lei nº 133, de 1º de dezembro de 2012, publicado no Boletim Oficial n. 23, de 18/12/2012)*

Art. 175 – Sem mencionar valores, o Secretário-Geral de Finanças elaborará a lista das Lojas “em débito”, assim consideradas consoantes o disposto neste Regulamento Geral da Federação, e encaminhará cópias ao Grão-Mestre Geral e ao Presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, para que eles declarem a suspensão dos direitos das Lojas e do mandato dos respectivos Deputados Federais que as representam, até que as mesmas cumpram com suas obrigações pecuniárias. *(Nova redação dada pela Lei nº 133, de 1º de dezembro de 2012, publicado no Boletim Oficial nº23, de 18/12/2012)*

Art. 176 – Quando se tratar de Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal inadimplente, o Secretário-Geral de Finanças comunicará o fato ao Grão-Mestre Geral e ao Secretário-Geral de Administração e Patrimônio para adoção de providências de sua alçada. *(Nova redação dada pela Lei nº 133, de 1º de dezembro de 2012, publicado no Boletim Oficial nº23, de 18/12/2012)*

§ 1º – Os valores das Cotas de Atividade não recebidos das Lojas, nas datas previstas na Lei Orçamentária, serão acrescidos de dois por cento de multa;

§ 2º – Os valores das Cotas de Atividade devidas e relativas a exercícios financeiros de anos anteriores serão cobrados de acordo com a tabela de emolumentos fixada para o exercício vigente.

Art. 177 – O Secretário-Geral de Finanças depositará, de acordo com o Grão-Mestre Geral, em instituição bancária, os valores em espécie que excederem à importância igual a vinte vezes o salário-mínimo vigente no País.

Seção VII **Da Secretaria-Geral de Previdência e Assistência**

Art. 178 – Compete à Secretaria-Geral de Previdência e Assistência:

I – instituir e manter Seguro Social para todos os Maçons regulares da Federação, nos termos em que a lei determinar;

II – instituir Previdência Privada para Maçons e não Maçons, após prévia autorização do Poder Legislativo através de lei específica;

III – instruir o processo de concessão de auxílio funeral e autorizar o pagamento à Secretaria-Geral de Finanças;

IV – informar às Lojas a realização do depósito dos pagamentos de auxílio funeral;

V – realizar convênios com instituições que atuam nas áreas de saúde, educação e lazer visando o atendimento aos Maçons e familiares;

VI – emitir os cartões de identificação para uso dos convênios do inciso anterior;

VII – estruturar, realizar e supervisionar o desenvolvimento de projetos relacionados com programas de ação social;

VIII – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral, relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

IX – Coordenar ações que visem o amparo em face a danos provenientes de caso fortuito ou força maior, centralizando o controle e prestação de contas ao Tribunal de Contas. *(Inciso inserido pela Lei nº 127, de 21 de março de 2012, publicado no Boletim Oficial nº8, de 15/5/2012)*

Art. 179 – A Secretaria-Geral de Previdência e Assistência prestará ao Maçom regular, bem como à sua esposa e aos seus dependentes, todo o auxílio possível, que não cessará com a morte do Maçom.

§ 1º – A Secretaria-Geral de Previdência e Assistência elaborará o Regimento Interno da Previdência Maçônica, submetendo-o à aprovação do Grão-Mestre Geral.

§ 2º – O Regimento Interno da Previdência Maçônica será distribuído a todos os Maçons regulares da Federação, para conhecimento de seus direitos e deveres.

Seção VIII **Da Secretaria-Geral de Orientação Ritualística**

Art. 180 – Compete à Secretaria-Geral de Orientação Ritualística:

I – acompanhar e orientar todos os atos litúrgicos e ritualísticos na jurisdição do Grande Oriente do Brasil e propor ao Grão-Mestre Geral medidas que julgar necessárias ao cumprimento dos Rituais;

II – elaborar e divulgar o Plano Anual de Treinamento, estabelecer normas e procedimentos para a confecção do calendário de atividades a ser observado em todo o âmbito do Grande Oriente do Brasil;

III – participar dos cursos programados pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura, sempre que a matéria envolva assuntos ritualísticos e litúrgicos;

IV – organizar anualmente curso de cada um dos ritos oficiais do Grande Oriente do Brasil;

V – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral, relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

Art. 181 – A Secretaria-Geral de Orientação Ritualística terá em sua estrutura um Secretário-Geral Adjunto para cada Rito adotado pelo Grande Oriente do Brasil.

§ 1º – A escolha do Secretário-Geral Adjunto deverá recair em Mestre Instalado com notório saber maçônico, pleno conhecimento do Rito, referendado por currículo maçônico, e pertencer ao Rito.

§ 2º – Os Secretários-Gerais Adjuntos têm por função precípua auxiliar o Secretário-Geral, em todas as suas atribuições, e sugerir-lhe as medidas que visem corrigir as falhas ou omissões porventura verificadas nos Rituais ou na prática dos preceitos neles contidos.

§ 3º – Compete ao Secretário-Geral de Orientação Ritualística sugerir ao Grão-Mestre Geral as medidas relacionadas com a revisão de Rituais e com a programação de eventos que tratem da matéria específica de sua pasta, participando, conjuntamente com o Secretário-Geral de Educação e Cultura, dos trabalhos que abranjam as matérias inter-relacionadas às duas pastas.

Seção IX **Da Secretaria-Geral de Planejamento**

Art. 182 – À Secretária-Geral de Planejamento estão afetas as tarefas de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo do Grande Oriente do Brasil visando à avaliação da execução das atividades, programas e projetos, sugerindo as correções simultâneas das falhas detectadas.

Art. 183 – Compete à Secretaria-Geral de Planejamento:

I – formular o planejamento estratégico de atuação do Grande Oriente do Brasil em todos os seus segmentos;

II – estabelecer parâmetros e políticas para o crescimento do Grande Oriente do Brasil e realizar o acompanhamento concomitante de sua execução;

III – elaborar o Plano Quinquenal de Investimento;

IV – elaborar o manual de procedimentos administrativos para cada Secretaria-Geral e submetê-lo ao descortino do Grão-Mestre Geral, por intermédio do respectivo titular, bem assim, proceder às suas correções;

V – desenvolver parâmetros de políticas e de diretrizes visando à atuação coordenada das Secretarias-Gerais na realização dos programas, projetos e metas fixados e, ainda, a modernização do Grande Oriente do Brasil;

VI – proceder à análise dos grandes temas nacionais, com a finalidade de dotar o Grão-Mestrado de conhecimento técnico e científico sobre os mesmos;

VII – estabelecer diretrizes estratégicas para a mobilização da Maçonaria envolvendo campanhas sobre temas previamente discutidos;

VIII – desenvolver planos de atuação para promover a conscientização sobre a importância da soberania nacional no âmbito do Grande Oriente do Brasil e junto à sociedade civil;

IX – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

Seção X **Da Secretaria-Geral de Entidades Paramaçônicas**

Art. 184 – Compete à Secretaria-Geral de Entidades Paramaçônicas:

I – avaliar a atuação das Lojas da Federação, quanto à consecução dos programas de caráter permanente;

II – estabelecer, desenvolver e acompanhar a execução de planos voltados para o crescimento das Entidades Paramaçônicas;

III – supervisionar, estimular e acompanhar os programas das Entidades Paramaçônicas, propiciando-lhes apoio, orientação e diretrizes;

IV – fomentar estratégias com o objetivo de divulgar o pensamento da Maçonaria junto à sociedade civil, dando a devida publicidade de seus programas paramaçônicos;

V – manter sob a tutela administrativa desta Secretaria-Geral as Entidades Paramaçônicas existentes, bem como outras associações assemelhadas que venham a ser criadas no âmbito do Grande Oriente do Brasil;

VI – realizar ações que visem integrar os diversos programas paramaçônicos em andamento ou futuros no âmbito do Grande Oriente do Brasil;

VII – estabelecer ligações constantes com os Grão-Mestres Estaduais e do Distrito Federal visando o acompanhamento, supervisão e apoio dos programas e ações paramaçônicos;

VIII – acompanhar a aplicação das dotações do orçamento geral do Grande Oriente do Brasil relativas aos programas paramaçônicos e submeter ao Grão Mestre-Geral as propostas para realização de despesas;

IX – manter cadastro atualizado dos Lowtons adotados pelas Lojas Maçônicas no âmbito do Grande Oriente do Brasil;

X – realizar anualmente o balanço social do Grande Oriente do Brasil;

XI – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

Seção XI

Da Secretaria-Geral de Comunicação e Informática

Art. 185 – Compete à Secretaria-Geral de Comunicação e Informática:

I – realizar a comunicação do Grande Oriente do Brasil, coordenando um sistema interligando as Secretarias dos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, utilizando-se dos meios de comunicação existentes;

II – fornecer matéria, encaminhada pelo Grão-Mestre Geral, a ser divulgada na imprensa falada, escrita e televisada;

III – prover a disseminação de informações de interesse dos Maçons, como direitos e serviços, e, também, projetos e políticas do Poder Central;

IV – coordenar os sistemas de informática no âmbito do Poder Central;

V – coordenar, normatizar, supervisionar e controlar toda compra de software e hardware do Poder Central;

VI – elaborar o Plano Anual de Comunicação e de Informatização, estabelecendo suas políticas e diretrizes, e consolidando a agenda das ações prioritárias para levar a informação e as novas tecnologias a todos os Orientes, Lojas e Maçons;

VII – estabelecer políticas de investimentos em segurança da informação, de software e hardware para o Grande Oriente do Brasil;

VIII – publicar os trabalhos e textos encaminhados pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura no Portal Maçônico do Grande Oriente do Brasil;

IX – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

Seção XII

Da Secretaria-Geral de Gabinete

Do Secretário-Geral

Art. 186 – Compete ao Secretário-Geral de Gabinete:

I – coordenar as atividades inerentes aos serviços de apoio e assessoramento ao Grão-Mestre Geral, com vistas ao efetivo desempenho do funcionamento do Gabinete;

II – manter atualizado o registro das concessões de Mérito Maçônico;

III – secretariar as atividades da Suprema Congregação da Federação, sem direito a voto;

IV – redigir todos os atos decorrentes de ordens e decisões do Grão-Mestre Geral;

V – elaborar e encaminhar, até trinta e um de janeiro, ao Grão-Mestre Geral relatório das atividades da Secretaria no exercício anterior.

Da Assessoria Técnica

Art. 187 – A Assessoria Técnica do Grão-Mestrado Geral é composta por:

I – Assessoria Jurídica;

II – Assessoria de Relações Públicas;

III – Assessoria para Assuntos Específicos.

Parágrafo único – a atividade de assessoria será prestada gratuitamente sem qualquer remuneração ou benefício.

Da Assessoria Jurídica

Art. 188 – A Assessoria Jurídica do Grão-Mestrado Geral será exercida por Mestre Maçom, advogado, com comprovado conhecimento maçônico, que tenha no mínimo trinta e três anos de idade e cinco de atividade maçônica ininterrupta, competindo-lhe, sob a coordenação do Secretário-Geral do Gabinete:

I – assessorar o Grão-Mestre Geral, o Grão-Mestre Geral Adjunto, o Conselho Federal e as Secretarias-Gerais em assuntos de natureza jurídica por eles levantados;

II – prestar assistência jurídica às Secretarias-Gerais quando necessário, por solicitação do Grão-Mestre Geral;

III – verificar a exatidão de todos os projetos, documentos, leis e demais atos a serem subscritos pelo Grão-Mestre Geral, visando-os, antes da publicação.

Da Assessoria de Relações Públicas

Art. 189 – A Assessoria de Relações Públicas do Grande Oriente do Brasil, sob a coordenação do Secretário-Geral do Gabinete do Grão-Mestre, será dirigida por um Mestre Maçom, graduado em Comunicação Social ou Jornalismo, e tem por competência:

I – o controle da agenda externa do Grão-Mestre Geral;

II – apoiar a divulgação dos trabalhos das Secretarias-Gerais, prestando-lhes assistência técnica quanto à qualidade e confecção do material de divulgação;

III – promover a aproximação do Grande Oriente do Brasil com os órgãos da imprensa nacional e internacional, de forma a possibilitar a divulgação de sua atuação institucional;

IV – suprir o Portal Maçônico com notícias atualizadas das atividades da Maçonaria brasileira, especialmente sobre o Grande Oriente do Brasil e suas Lojas, bem como promover e realizar as entrevistas com as autoridades maçônicas em visita à sede em Brasília, para veiculação no espaço TV-GOB;

V – fazer a cobertura jornalística das atividades promocionais e sociais das Lojas, quando solicitado e viável;

VI – prestar apoio direto às atividades da Secretaria do Interior, Relações Públicas, Transportes e Hospedagem;

Da Assessoria para Assuntos Específicos

Art. 190 – A Assessoria do Grão-Mestre Geral para Assuntos Específicos, sob a coordenação do Secretário-Geral do Gabinete do Grão-Mestre, contempla programas, projetos e atividades especiais não abrangidos pela área de atuação das Secretarias Gerais.

CAPÍTULO IV DA SUPREMA CONGREGAÇÃO

Art. 191 – Compete à Suprema Congregação da Federação:

I – propor a definição da posição do Grande Oriente do Brasil perante as políticas públicas;

II – discutir e propor soluções sobre assuntos maçônicos de interesse regional dos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal;

III – discutir e propor soluções sobre assuntos maçônicos de interesse nacional do Grande Oriente do Brasil;

IV – propor métodos para resolução de problemas administrativos da Maçonaria nos Municípios, nos Estados, no Distrito Federal e na Federação;

V – propor o estabelecimento de metas para o crescimento das Lojas incentivando as iniciações;

VI – incentivar a política de assistência social a Maçons e não-maçons;

VII – recomendar a participação da Maçonaria nas entidades representativas da educação, saúde, segurança, meio-ambiente e infra-estrutura;

VIII – recomendar e incentivar a participação da Maçonaria nos movimentos em defesa da vida, da ética, da moral, dos bons costumes, da soberania nacional e contra a miséria, corrupção, drogas e assemelhados.

Art. 192 – Nas convocações das reuniões da Suprema Congregação da Federação feitas pelo Grão-Mestre Geral, este elaborará as pautas.

Art. 193 – Nas convocações das reuniões da Suprema Congregação da Federação feitas por metade mais um dos seus membros, estes elegerão comissão para elaboração da pauta.

Art. 194 – As proposições do plenário da Suprema Congregação da Federação obrigam os vencidos ao seu cumprimento.

Parágrafo único – O quorum exigido para a deliberação sobre as proposições é de dois terços dos membros da Suprema Congregação da Federação.

Art. 195 – As proposições e recomendações decididas favoravelmente pela Suprema Congregação da Federação serão encaminhadas pelo Grão-Mestre Geral às autoridades e instituições a que se destinam, respeitadas as competências constitucionais.

TÍTULO VII DO MINISTÉRIO PÚBLICO MAÇÔNICO

Art. 196 – O Ministério Público Maçônico é exercido nos termos e limites fixados pela Constituição do Grande Oriente do Brasil.

TÍTULO VIII DO PODER JUDICIÁRIO

Art. 197 – O Poder Judiciário tem as suas atribuições fixadas pela Constituição e leis específicas e pelo respectivo Regimento de seus Tribunais.

TÍTULO IX DOS GRANDES ORIENTES ESTADUAIS

Art. 198 – Os Grandes Orientes a serem criados serão instituídos por Lojas Maçônicas neles sediadas, desde que em número não inferior a treze.

Art. 199 – A expressão “Federado ao Grande Oriente do Brasil” figurará, obrigatoriamente, como complemento do título distintivo do Grande Oriente do Estado e do Distrito Federal.

Art. 200 – Os Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal têm por escopo o progresso e o desenvolvimento da Maçonaria em suas respectivas jurisdições e são regidos pela Constituição do Grande Oriente do Brasil, por este Regulamento, pela Constituição que adotarem, bem como pela legislação ordinária.

Art. 201 – Para a criação, instalação e funcionamento de Grande Oriente Estadual, são necessários os seguintes documentos:

I – petição de criação e instalação dirigida ao Grão-Mestre Geral e encaminhada pela Mesa que tiver presidido a reunião;

II – cópias autenticadas das atas das sessões especiais, realizadas nas Lojas que integrarão o Grande Oriente, que aprovaram sua criação;

III – cópia da ata da sessão especial que comprove a decisão favorável à criação e funcionamento do Grande Oriente Estadual, devidamente assinada pela maioria dos representantes credenciados das Lojas do Estado, de que trata o inciso anterior;

IV – comprovante da Secretaria-Geral de Finanças, referente ao pagamento da joia de criação, instalação e cotização anual fixada em lei ordinária;

V – prova de estarem todas as Lojas Maçônicas da Jurisdição em dia com as contribuições devidas ao Grande Oriente do Brasil.

Art. 202 – Deferida a petição, a resolução do Grão-Mestre Geral será publicada por Ato que será remetido a todas as Lojas Maçônicas do Estado, dele constando a nomeação de um Delegado Especial para organizar o novo Grande Oriente Estadual e a data de sua instalação.

Art. 203 – O processo de eleição dos Deputados e das Grandes Dignidades Estaduais será determinado pelo Superior Tribunal Eleitoral, que baixará as instruções normativas a serem executadas pelo Delegado Especial do Grão-Mestre Geral.

Parágrafo único – Terminados os trabalhos eletivos, o Delegado Especial remeterá relatório circunstanciado ao Superior Tribunal Eleitoral, com cópia para o Grão-Mestre Geral.

Art. 204 – Para instalar a Assembleia Estadual Legislativa, diplomados os Deputados pelo Superior Tribunal Eleitoral, o Delegado do Grão-Mestre Geral convocará reunião para constituir a Mesa Provisória sob sua presidência, convocando para secretariá-la um dos Deputados e empossando todos os Deputados eleitos.

Art. 205 – Na mesma sessão proceder-se-á à eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Encerrada a votação, o Delegado do Grão-Mestre Geral proclamará o resultado e empossará os eleitos, encerrando-se, assim, a missão do Delegado Especial.

Art. 206 – Constituída a Assembleia Legislativa Estadual, serão recebidos os diplomas das Grandes Dignidades Estaduais, expedidos pelo Superior Tribunal Eleitoral, marcando-se a posse para o dia seguinte ao do recebimento dos diplomas ou tão logo seja possível.

Parágrafo único – Se o Superior Tribunal Eleitoral anular a eleição das Grandes Dignidades Estaduais, determinará nova data para até trinta dias, assumindo o Presidente da Assembleia o cargo de Grão-Mestre, interinamente.

Art. 207 – Os Grandes Orientes Estaduais elaborarão suas Constituições e os Regulamentos, observados os princípios gerais e específicos da Constituição do Grande Oriente do Brasil e deste Regulamento e os encaminhará à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos para registro e arquivamento.

§ 1º A inconstitucionalidade de qualquer dispositivo da Constituição ou deste Regulamento será declarada pelo Supremo Tribunal Federal Maçônico, mediante representação do Grão-Mestre Geral, da Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa, das Assembleias Legislativas, de Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal, da Mesa Diretora das Assembleias Legislativas dos Estados ou do Distrito Federal, ou de Loja Maçônica. *(Nova redação dada pela Lei nº 122, de 14 de dezembro de 2011, publicado no Boletim*

Oficial n. 1, de 31/1/2012, retificado e republicado nos Boletins Oficiais ns. 4 e 8, de 15/3/2012 e 15/5/2012, respectivamente, por haver incorreções)

§ 2º – Declarada a inconstitucionalidade de qualquer artigo da Constituição Estadual ou Distrital pelo Supremo Tribunal de Justiça, o respectivo Grande Oriente terá prazo de noventa dias para adaptá-lo ao estabelecido na Constituição do Grande Oriente do Brasil, o que será feito pela Assembleia Estadual ou Distrital.

§ 3º – É vedado aos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal a terceirização de quaisquer serviços que envolvam a transferência parcial ou total de dados cadastrais dos Maçons ou seus familiares.

TÍTULO X DAS DELEGACIAS REGIONAIS

Art. 208 – Nos Estados onde não houver Grandes Orientes poderão ser criadas Delegacias Regionais, desde que existam em funcionamento pelo menos três Lojas federadas ao Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único – A nomeação dos titulares das Delegacias Regionais é de competência do Grão-Mestre Geral e recairá em Mestres Maçons, devidamente instalados, conforme o disposto neste Regulamento.

Art. 209 – Os Delegados Regionais têm as mesmas honras dos Membros do Conselho Federal e representam, na Região, o Grão-Mestre Geral em todas as solenidades maçônicas e públicas.

Art. 210 – Além do Delegado compõem a Delegacia Regional um Secretário e um Tesoureiro, ambos de livre nomeação do Delegado.

Art. 211 – Compete ao Delegado Regional:

I – administrar a Delegacia;

II – orientar, apoiar e prestigiar as Lojas de sua jurisdição;

III – conceder *placet* para Iniciação e Regularização às Lojas de sua Jurisdição;

IV – autorizar o funcionamento provisório de Lojas e Triângulos;

V – apresentar ao Grande Oriente do Brasil, até o último dia do mês de janeiro, relatório de suas atividades relativas ao ano anterior, para inclusão no relatório anual a ser levado pelo Grão-Mestre Geral à Assembleia Federal Legislativa;

VI – propor ao Grande Oriente do Brasil medidas que dinamizem sua administração, bem como fortaleçam os princípios postulados pela Maçonaria;

VII – manter o Grão-Mestre Geral informado de tudo que se passar na jurisdição de sua Delegacia, de interesse do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único – O Delegado Regional é responsável por seus atos perante o Grande Oriente do Brasil.

TÍTULO XI DOS RECURSOS

Art. 212 – A qualquer Maçom cabe o direito de recurso, quando considerar a resolução de sua Loja contrária à Constituição, ao Regulamento Geral, às Leis e ao próprio Regimento Interno.

Art. 213 – O recurso será admitido se for interposto no prazo legal, conferido expressamente por lei ordinária, valendo subsidiariamente os Códigos e Leis do País que regulamentem os prazos recursais.

§ 1º – Todos os recursos serão fundamentados e instruídos com a certidão da ata da sessão respectiva e de documentos, se houver, relativos à decisão impugnada.

§ 2º – O Venerável Mestre não poderá negar qualquer certidão requerida pelo Maçom, fornecendo-a no prazo máximo de sete dias, sob pena de responsabilidade.

§ 3º – Quando, por dever de ofício, o recorrente for o representante do Ministério Público da Loja, as certidões ser-lhe-ão fornecidas isentas de emolumentos.

§ 4º – Os valores das certidões deverão ser estabelecidos no Regimento Interno de cada Loja, não podendo ser superior a dez por cento do valor da mensalidade da Loja.

Art. 214 – Em qualquer pedido de certidão deverá constar o fim a que se destina.

Art. 215 – O recurso será sempre encaminhado pela Loja, mas se esta tolher o direito do recorrente, retardando o seguimento do recurso, poderá ele enviá-lo diretamente ao órgão competente, com a alegação do motivo porque assim procede.

Art. 216 – Incorrerá em responsabilidade o Maçom que recorrer da decisão de sua Loja sem conhecimento desta.

TÍTULO XII DOS VISITANTES, DO PROTOCOLO DE RECEPÇÃO E DO TRATAMENTO

Art. 217 – O Maçom regular tem o direito de ser admitido nas sessões que permitem visitantes até o grau simbólico que possuir.

Parágrafo único – O visitante está sujeito à disciplina interna da Loja que o admite em seus trabalhos e é recebido no momento determinado pelo Ritual respectivo.

Art. 218 – O Maçom visitante entregará ao oficial responsável seu título ou Cédula de Identificação Maçônica – CIM e submeter-se-á às formalidades de praxe, consoante o recomendado no respectivo Ritual.

Art. 219 – O visitante, autoridade maçônica, ou portador de título de recompensa será recebido de conformidade com o Ritual adotado pelo Grande Oriente do Brasil para o Rito que a Loja visitada praticar.

§ 1º – O Ritual garantirá ao Grão-Mestre a competência de presidir, se quiser, todas as sessões de Lojas maçônicas de que participar.

§ 2º – O Ritual não poderá alterar a ordem de precedência prevista neste Regulamento:

I – 1ª Faixa – Veneráveis; Mestres Instalados; Conselheiros dos Conselhos de Contas; Deputados Honorários da Assembleia Federal; Deputados Honorários das Assembleias Estaduais e do Distrito Federal; Juizes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal; Juizes Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal; Beneméritos.

II – 2ª Faixa – Membros dos Conselhos Estaduais e do Distrito Federal; Subprocuradores Estaduais; Deputados Estaduais e do Distrito Federal; Presidentes dos Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal; Presidentes dos Conselhos de Contas Estaduais e do Distrito Federal; Presidentes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal; Grandes Beneméritos da Ordem (*Inciso alterado pela Lei nº 176, de 8 de dezembro de 2017, publicado no Boletim Oficial nº23, de 15/12/2017*).

III – 3ª Faixa – Deputados Federais, Grão-Mestres Adjuntos Estaduais e do Distrito Federal; Secretários Estaduais e do Distrito Federal; Membros do Conselho Federal; Delegados do Grão-Mestre Geral; Ministros do Superior Tribunal de Justiça Maçônico; Ministros do Superior Tribunal Eleitoral; Ministros do Tribunal de Contas; Procuradores Estaduais e do Distrito Federal; Subprocuradores Gerais; Dignidades Estaduais e do Distrito Federal Honorárias; Portadores de Condecoração da Estrela de Distinção Maçônica (**Alterado pela Lei nº 177, de 8/12/2017, publicado no Bol. Of. n. 23, de 15/12/2017, Inciso alterado pela Lei nº 180, de 29 de março de 2018, publicado no Boletim Oficial nº14, de 13/07/2018, republicada por ter havido erro no texto publicado no Bol. Of. de n. 08, de 12/04/2018, pág. 5).**

IV – 4ª Faixa – Grão-Mestres Estaduais e do Distrito Federal; Secretários-Gerais; Chefe de Gabinete do Grão-Mestre Geral; presidente do Superior Tribunal de Justiça Maçônico; Presidente do Tribunal de Contas; Presidente do Superior Tribunal Eleitoral; Ministros do Supremo Tribunal Federal Maçônico; Procurador Geral; Portadores da Cruz de Perfeição Maçônica; Dignidades Federais Honorárias; Grandes Representantes; Presidentes das Assembleias Legislativas Estaduais e do Distrito Federal; o Primeiro Vigilante do Conselho Federal (**Alterado pela Lei nº 178, de 8/12/2017, publicado no Bol. Of. n. 23, de 15/12/2017 Inciso alterado pela Lei nº 179, de 29 de março de 2018, publicado no Boletim Oficial nº14, de 13/07/2018, republicada por ter havido erro no texto publicado no Bol. Of. de n. 08, de 12/04/2018, pág. 5).**

V – 5ª Faixa – Grão-Mestre Geral Adjunto; Presidente da Assembleia Federal Legislativa; Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico; Detentores da Condecoração da Ordem do Mérito D. Pedro I.

VI – 6ª Faixa – Grão-Mestre Geral.

VII – Os demais serão tratados indistintamente como irmãos e recebidos no momento previsto no Ritual.

§ 3º – Nos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal o Venerável apenas passa o Malhete ao Grão-Mestre Geral, ao Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal na forma prevista neste artigo.

§ 4º – Nas Lojas diretamente subordinadas ao Grande Oriente do Brasil o Venerável somente passa o Malhete ao Grão-Mestre Geral.

§ 5º – A ordem de precedência por faixa é da maior para a menor e dentro de cada uma das faixas a prevalência é do primeiro ao último cargo.

§ 6º – A ordem de precedência prevista no parágrafo anterior será observada na ocupação dos lugares à direita e à esquerda do Venerável Mestre, na mesa diretora dos trabalhos, ficando o de mais alta faixa à direita e o de menor faixa à esquerda do Venerável Mestre. (**Texto introduzido pela Lei nº 114, de 18 de setembro de 2010, publicado no Boletim Oficial nº18, de 7/10/2010 e declarada Inconstitucional conforme Acórdão do STF, publicado no Boletim Oficial nº20, de 8/17/2012)**

§ 7º – É vedada a entrega do Malhete a qualquer autoridade maçônica que não esteja devida e explicitamente credenciada a recebê-lo, sob qualquer alegação, pretexto, motivo ou razão. (**Parágrafo renumerado pela Lei nº 114, de 18 de setembro de 2010, publicado no Boletim Oficial nº18, de 7/10/2010)**

Art. 220 – O tratamento das autoridades de que trata o artigo anterior é o seguinte:

I – 1ª Faixa – Ilustre Irmão, com exceção do Venerável, cujo tratamento é o de Venerável Mestre;

II – 2ª Faixa – Venerável Irmão;

III – 3ª Faixa – Poderoso Irmão;

IV – 4ª Faixa – Eminente Irmão;

V – 5ª Faixa – Sapientíssimo;

VI – 6ª Faixa – Soberano.

Art. 221 – Nas Sessões Magnas, Litúrgicas ou não, o Cerimonial à Bandeira Nacional é o previsto em Lei Federal.

TÍTULO XIII DO LUTO MAÇÔNICO

Art. 222 - Pelo falecimento de maçom no Grande Oriente do Brasil, quanto ao Luto Maçônico, será observado o seguinte:

I - Grão-Mestre Geral, em todo o território nacional: luto por sete dias e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

II - Grão-Mestre Geral Adjunto, Grão-Mestre Geral Honorário, Presidentes da Assembleia Federal Legislativa e do Supremo Tribunal Federal Maçônico, em todo território nacional: luto por seis dias e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

III - Presidentes do Superior Tribunal de Justiça Maçônico e Superior Tribunal Eleitoral, Procurador-Geral, em todo território nacional: luto por cinco dias e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

IV - Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal, em sua jurisdição: luto por cinco dias e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

V - Presidente do Tribunal de Contas, em todo território nacional: luto por quatro dias e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

VI - Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal Adjunto, Delegados do Grão-Mestre Geral, Presidente da Assembleia Legislativa Estadual e do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça Estadual e do Distrito Federal e Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal Honorário, em sua jurisdição: luto por quatro dias e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

VII - Presidentes do Tribunal de Contas Estadual e do Distrito Federal e Tribunal Eleitoral Estadual e do Distrito Federal, Procurador Estadual, em sua jurisdição: luto por três dias e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

VIII - Venerável da Loja: luto por três dias na Loja que presidia e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

IX - Ex-Veneráveis da Loja, em atividade ou dela regularmente afastado: luto por dois dias na Loja que presidiu e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

X - Dignidades da Loja: luto por um dia na Loja e suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;

XI - Irmãos da Loja, não mencionado nos incisos anteriores, em atividade ou dela regularmente afastado: suspensão dos trabalhos a partir da data do falecimento, até inclusive o dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais. **(Novo texto e inclusão dos incisos IX, X e XI pela Lei nº 239, de 25 de junho de 2021, publicado no Boletim Oficial nº26, de 28/6/2021)**

TÍTULO XIV DO CONSELHO DE FAMÍLIA

Art. 223 – O Conselho de Família, órgão constituído pelas Lojas para conciliar seus membros, terá sua instituição e competências regulamentadas por lei.

TÍTULO XV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 224 – As leis, decretos, resoluções, acórdãos, atos dos Poderes Maçônicos receberão ordem numérica e contínua e serão lançados em livros especiais na Secretaria-Geral de Administração e Patrimônio, nos tribunais respectivos, na Assembleia Federal Legislativa e publicados no Boletim do Grande Oriente do Brasil.

Art. 225 – Os documentos sujeitos ao registro na Secretaria-Geral da Guarda dos Selos não terão validade enquanto essa exigência não for satisfeita.

Art. 226 – São nulos quaisquer atos praticados por Maçom e/ou Loja suspensos de seus direitos.

Art. 227 – O Grande Oriente do Brasil poderá celebrar Tratados de Mútuo Reconhecimento com qualquer Potência Filosófica, cujo Rito regular seja praticado, por pelo menos três Lojas da Federação, e rerratificará todos os Tratados e Convenções realizados anteriormente a este Regulamento Geral, após aprovação da Assembleia Federal Legislativa.

Art. 228 – O Grande Oriente do Brasil não tem Rito oficial, respeitando, porém, todos os Ritos praticados.

Art. 229 – Para o exercício de qualquer cargo ou comissão é indispensável que o eleito ou nomeado pertença a uma das Lojas da Federação e nela se conserve em atividade.

§ 1º – Os cargos são privativos de Mestre Maçom.

§ 2º – A Loja não poderá abonar falta dos seus Obreiros para o fim de concorrerem a cargos eletivos, bem como para participar de votação onde a frequência mínima é exigida.

Art. 230 – O Grande Oriente do Brasil, os Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal e as Lojas poderão fundar organizações complementares Paramaçônicas, com personalidade jurídica própria, sendo-lhes facultada a admissão do elemento feminino.

Art. 231 – Em todas as Lojas do Grande Oriente do Brasil é obrigatória a realização de uma Sessão Magna, interna ou pública, na Semana da Pátria, em homenagem à Proclamação da Independência.

Parágrafo único – Duas ou mais Lojas poderão se reunir para a celebração desse objetivo.

Art. 232 – Os Maçons que vierem de outras Potências já incorporadas, ou que venham a se incorporar ao Grande Oriente do Brasil, contarão, para todos os efeitos, o tempo de efetiva atividade exercido naquelas Potências.

Art. 233 – O Grande Oriente do Brasil poderá comunicar-se diretamente com as Lojas e com os Maçons a qualquer tempo e por qualquer meio.

Art. 234 – Este Regulamento Geral obriga a todo o Grande Oriente do Brasil e fica entregue à cuidadosa vigilância de todos os Maçons. A nenhum deles é lícito deixar de comunicar ao Ministério Público qualquer infração de que tenha tido notícia, para que este possa agir *ex officio*.

Art. 235 – Este Regulamento entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGIMENTO DE RECOMPENSAS

LEI N° 0088, de 21 de setembro de 2006 da E.:V.: (*)

ALTERA O REGIMENTO DE RECOMPENSAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LAELSO RODRIGUES, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, faz saber a todos os Maçons, Triângulos, Lojas, Delegacias, Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, para que cumpram e façam cumprir, que a Assembleia Federal Legislativa aprovou e sanciona a seguinte

LEI:

TÍTULO I DO REGIMENTO DE TÍTULOS E CONDECORAÇÕES CAPÍTULO I DAS CONCESSÕES

Art. 1º. Nas concessões dos Títulos e Condecorações previstos na Constituição do Grande Oriente do Brasil, observar-se-á o disposto neste Regimento.

Art. 2º. O Grande Oriente do Brasil para agradecer serviços prestados às Lojas, Maçons do Grande Oriente do Brasil, vivos ou no Oriente Eterno, Potências coirmãs, Maçons de Potências coirmãs e, ainda, os prestados por pessoas físicas, vivas ou no Oriente Eterno e pessoas jurídicas, não integrantes da Ordem Maçônica, concederá títulos e condecorações nos termos da Constituição (Nova redação dada pela Lei nº 113, de 30 de junho de 2010, publicada no Boletim Oficial do GOB nº 13, de 27.07.2010, pág. 5)

§ 1º Os Títulos e Condecorações mencionados na Constituição constituem elos de uma sequência honorífica.

§ 2º Os Títulos e Condecorações concedidos aos não pertencentes ao Grande Oriente do Brasil, não obedecerão, na espécie, à sequência honorífica.

§ 3º Os Maçons e Lojas da Obediência que ainda não receberam títulos e medalhas a que fazem jus, poderão solicitá-los.

§ 4º Concedido o título ou a condecoração, estes serão registrados no Grande Oriente do Brasil.

CAPÍTULO II DA INICIATIVA DOS PEDIDOS E DOS CRITÉRIOS PARA AS CONCESSÕES

Art. 3º. O pedido de concessão dos títulos e condecorações mencionados no artigo 2º deste Regimento será de iniciativa de Maçons do Grande Oriente do Brasil, das Lojas, dos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, do Conselho Federal, dos Tribunais Superiores por deliberação de seus respectivos plenários e da Mesa Diretora da Assembleia Federal Legislativa, obedecidos os seguintes procedimentos:

I - quando solicitado por maçom do Grande Oriente do Brasil, este deverá fazê-lo por intermédio de sua Loja, que encaminhará à autoridade maçônica imediatamente superior, cabendo a esta remeter ao Grande Oriente do Brasil, o mesmo sucedendo quando a proposição for da Loja.

II - a proposição das demais autoridades, alinhadas no caput do presente artigo, será encaminhada diretamente ao Grão-Mestrado Geral, sendo que as indicações do Conselho Federal serão consideradas como propostas do Grão-Mestre Geral.

§ 1º Todos os pedidos terão como destinatário o Grão-Mestre Geral que os encaminhará para exame e parecer da Comissão de Mérito Maçônico.

§ 2º As solicitações deverão ser devidamente instruídas pelo órgão competente com a ficha cadastral do condecorando, observado o prazo de quinze dias para a remessa à Comissão de Mérito Maçônico, a quem competirá a manifestação dentro de quarenta e cinco dias.

§ 3º Quando se tratar de condecorando profano ou maçom de outra Potência, mesmo estrangeira, a competência para avaliar o pedido será da Comissão de Mérito Maçônico.

§ 4º Somente estão sujeitos ao pagamento de emolumentos os pedidos de segundas vias de títulos e de condecorações já concedidas.

Art. 4º. As indicações para as concessões dos títulos, medalhas e comendas constantes do artigo 93 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, terão como fundamento o tempo de atividade maçônica, ou de serviços relevantes..

CAPÍTULO III DA COMISSÃO DE MÉRITO MAÇÔNICO

Art. 5º. A Comissão de Mérito Maçônico, constituída por seis membros nomeados pelo Grão-Mestre Geral, terá competência consultiva, sobre todos os assuntos concernentes à concessão de títulos, medalhas e comenda de que trata este Regimento (NR constante da Lei nº 145/2013 – Boletim Oficial do GOB nº 07, de 30.04.2014).

TÍTULO II DA CONCESSÃO DE TÍTULOS, MEDALHAS E DA COMENDA CAPÍTULO I PARA AS LOJAS FEDERADAS AO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Art. 6º - As Lojas que completarem 30, 50, 75 e 100 anos de efetiva atividade terão direito, respectivamente, aos seguintes títulos:

§ 1º - Fará jus ao título de “Benfeitora da Ordem” a Loja que satisfizer uma das seguintes condições:

I - ter trinta anos de efetiva atividade, com trabalhos ininterruptos;

II - manter escola;

III - manter orfanato;

IV - manter assistência hospitalar ou asilo pró-velhice;

V - distinguir-se por serviços notáveis prestados à Ordem, à Pátria ou a instituições de utilidade social paramaçônicas ou não maçônicas, julgados pela Comissão de Mérito Maçônico;

VI - manter órgãos de difusão dos princípios morais e culturais maçônicos, concorrendo assim para o engrandecimento da Ordem.

§ 2º - O título de “Grande Benfeitora da Ordem” será concedido à Loja que preencha uma das seguintes condições:

I - ter cinquenta anos de efetiva atividade, com trabalhos ininterruptos;

II - manter gratuitamente escola com número superior a duzentos alunos.

§ 3º - A Condecoração da “Estrela da Distinção Maçônica” será concedida à Loja que tenha, no mínimo, setenta e cinco anos de efetiva atividade, com trabalhos ininterruptos, ou preencha uma das condições enumeradas nos incisos II e VI do art. 6º deste regimento, e que não tenha constituído motivo para a sua promoção à “Benfeitora da Ordem” ou à “Grande Benfeitora da Ordem”.

§ 4º - A “Cruz da Perfeição Maçônica”, a mais elevada distinção maçônica, será concedida à Loja que conte, no mínimo, cem anos de efetiva atividade e que atenda o estabelecido no parágrafo anterior.

Art. 7º - As Lojas que completarem 125, 150, 175 e 200 anos de efetiva atividade terão direito, respectivamente, aos seguintes títulos:

§ 1º - Fará jus ao título de “Cruz da Distinção Maçônica” a Loja que completar o jubileu secular de prata, ou seja, 125 anos de efetiva atividade.

§ 2º - Fará jus ao título de “Cruz da Excelência Maçônica” a Loja que completar o sesquicentenário, ou seja, 150 anos de efetiva atividade.

§ 3º - Fará jus ao título de “Grande Estrela da Distinção Maçônica” a Loja que completar o Jubileu secular de brilhante, ou seja, 175 anos de efetiva atividade.

§ 4º - Fará jus ao título de “Grande Cruz da Perfeição Maçônica” a Loja que completar o Bicentenário, ou seja, 200 anos de efetiva atividade.

Art. 8º - As Lojas que completarem 225, 250, 275 e 300 anos de efetiva atividade terão direito, respectivamente, aos seguintes títulos:

§ 1º - Fará jus ao título de “Grande Cruz da Distinção Maçônica” a Loja que completar o jubileu bi-secular de prata, ou seja, 225 anos de efetiva atividade.

§ 2º - Fará jus ao título de “Grande Cruz da Excelência Maçônica” a Loja que completar o jubileu bi-secular de ouro, ou seja, 250 anos de efetiva atividade.

§ 3º - Fará jus ao título de “Grande Estrela da Excelência Maçônica” a Loja que completar o jubileu bi-secular de brilhante, ou seja, 275 anos de efetiva atividade.

§ 4º - Fará jus ao título de “Grande Cruz da Perfeição e Excelência Maçônica” a Loja que completar o tricentenário, ou seja, 300 anos de efetiva atividade.

Art. 9º - Quando da concessão dos títulos objetos dos Arts. 6º, 7º e 8º o Grão-Mestre Geral baixará ato regulando a solenidade e demais detalhes concernentes aos eventos respectivos, os quais deverão ter a maior divulgação possível, tanto no meio maçônico universal, quanto no meio profano, especialmente junto às autoridades constituídas do País, ficando a cargo do executivo a elaboração e confecção dos respectivos Diplomas.

Nota: Nova redação dada aos artigos 6º a 9º (Lei nº 146, de 10.12.2013, reproduzida no final deste Vade-Mecum Boletim Oficial do GOB nº 13, de 25.07.2014 – págs. 5 e 6).

CAPÍTULO II AOS MAÇONS DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Art. 10. Fará jus ao Título de "Benemérito da Ordem" o Maçom que tenha, no mínimo, vinte e cinco anos de efetiva atividade ou quinze anos de atividade e prestado relevantes e excepcionais serviços à Ordem, à Pátria ou à Humanidade, a juízo da Comissão de Mérito Maçônico.

Art. 11. Fará jus ao Título de "Grande Benemérito da Ordem" o Maçom portador do Título de "Benemérito da Ordem" que tenha, no mínimo, trinta anos de efetiva atividade ou de vinte anos de atividade e prestado relevantes e excepcionais serviços à Ordem, à Pátria ou à Humanidade, a juízo da Comissão de Mérito Maçônico.

Art. 12. Fará jus ao Título de "Estrela da Distinção Maçônica" o Maçom portador do Título de "Grande Benemérito da Ordem" que tenha, no mínimo, trinta e cinco anos de efetiva atividade

ou vinte e cinco anos de atividade e prestado relevantes e excepcionais serviços à Ordem, à Pátria ou à Humanidade, a juízo da Comissão de Mérito Maçônico.

Art. 13. Fará jus ao Título de "Cruz da Perfeição Maçônica" o Maçom portador do Título de "Estrela da Distinção Maçônica" que tenha, no mínimo, quarenta anos de efetiva atividade ou trinta anos de atividade e prestado relevantes e excepcionais serviços à Ordem, à Pátria ou à Humanidade, a juízo da Comissão de Mérito Maçônico.

Art. 14. Para a concessão a Maçom da "Comenda da Ordem do Mérito de D. Pedro I" é necessário que ele já seja possuidor do título da "Cruz da Perfeição Maçônica" e tenha, no mínimo, quarenta e cinco anos de efetiva atividade ou trinta e cinco anos de atividade e prestado relevantes e excepcionais serviços à Ordem, à Pátria ou à Humanidade, a juízo da Comissão de Mérito Maçônico. **(Alterado pela Lei nº 246, de 10 de dezembro de 2021, da E.: V.: Boletim Oficial nº 50, de 13 de dezembro de 2021).**

§ 1º Esta condecoração somente será concedida por decisão do Grão-Mestre Geral.

§ 2º Quando da concessão desta Comenda, o Grão-Mestre Geral baixará ato regulando a solenidade e demais detalhes concernentes ao acontecimento, que deverá ter a maior divulgação possível, tanto no meio maçônico universal, quanto no meio profano, especialmente junto às autoridades constituídas do País.

CAPÍTULO III AOS MAÇONS E LOJAS DE OUTRAS POTÊNCIAS

Art. 15. Os pedidos de títulos e condecorações a Lojas e Maçons de outras Potências com as quais o Grande Oriente do Brasil tenha tratado de reconhecimento, serão de iniciativa do Grão Mestre Geral; para as concessões serão observadas as condições estabelecidas neste Regimento.

CAPÍTULO IV ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

Art. 16. Para a concessão do título de "Amizade Maçônica" é necessário que a pessoa física ou jurídica preencha pelo menos uma das seguintes condições:

- I - promover ou colaborar no ensino das escolas maçônicas ou de instituições paramaçônicas;
- II - promover ou colaborar na assistência social a maçons, instituições maçônicas ou paramaçônicas.

Art. 17. Para a concessão do título de "Reconhecimento Maçônico" é necessário que a pessoa física ou jurídica tenha realizado pelo menos uma das seguintes atividades:

- I - divulgado matéria de interesse do Grande Oriente do Brasil, de qualquer natureza, através da imprensa escrita, falada ou televisiva;
- II - promovido reuniões de interesse do Grande Oriente do Brasil, no meio profano com o objetivo de esclarecer o público sobre a finalidade da Instituição;
- III - prestado gratuitamente serviços médicos, odontológicos ou jurídicos a maçons necessitados, instituições maçônicas ou para-maçônicas.
- IV - prestado outros relevantes serviços à Ordem, à Pátria ou à Humanidade, assim julgados pelo Grão-Mestre Geral.

Art. 18. O título de "Grande Reconhecimento Maçônico", a mais alta distinção maçônica para profanos será concedido:

- I - aos Grandes Benfeitores da Humanidade;
- II - aos que prestarem excepcionais serviços à Ordem, à Pátria ou à Humanidade;
- III - aos que concorrerem com doações à Ordem, instituições maçônicas ou paramaçônicas, a juízo do Grão-Mestre Geral.

Art. 19. Os títulos concedidos a pessoas físicas ou jurídicas serão acompanhados das respectivas medalhas cunhadas com os metais abaixo relacionados:

- I - bronze - para "Amizade Maçônica";
- II - prata - para "Reconhecimento Maçônico";
- III - ouro - para "Grande Reconhecimento Maçônico".

TÍTULO III DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CAPÍTULO I DOS INTERSTÍCIOS, PRAZOS E INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Art. 20. O interstício mínimo para a concessão de novo título ou da comenda, na sequência honorífica, a um mesmo agraciado, é de três anos.

Parágrafo único. Excetua-se da regra do caput aquele cujo número de anos de efetiva atividade no Grande Oriente do Brasil já lhe permita a obtenção de título mais elevado.

Art. 21. Resolução da Comissão de Mérito Maçônico disciplinará a tramitação dos processos de sua alçada.

CAPÍTULO II DOS DIPLOMAS E INSÍGNIAS

Art. 22. Os títulos e as medalhas terão seus desenhos para os respectivos cunhos aprovados pela Comissão de Mérito Maçônico.

§ 1º As medalhas de "Benemérito" e de "Grande Benemérito" serão confeccionadas em bronze.

§ 2º Na medalha da "Estrela da Distinção Maçônica" serão empregados ouro, esmalte e pedras semipreciosas brasileiras.

§ 3º Na medalha da "Cruz da Perfeição Maçônica" serão empregados ouro, esmalte e pedras semipreciosas brasileiras.

§ 4º Na confecção da Comenda da "Ordem de Dom Pedro I" serão utilizados ouro e esmalte.

Art. 23. As medalhas serão numeradas de maneira cronológica, que será gravada no seu verso, e terão passador e fita com as cores do Grande Oriente do Brasil.

CAPÍTULO III DAS SOLENIDADES DE ENTREGA DOS TÍTULOS E CONDECORAÇÕES

Art. 24. Os títulos conferidos a Lojas e os títulos com as respectivas medalhas conferidas a maçons e a pessoas físicas ou jurídicas serão entregues aos agraciados em sessão solene.

§ 1º A entrega será feita pelo proponente com a presença de representantes do Grão-Mestre Geral, Estadual, do Distrito Federal, do Conselho Federal e Estadual, de acordo com a subordinação da Loja ou do maçom.

§ 2º A entrega da Comenda da "Ordem de D. Pedro I" será efetuada em sessão de Pompa Festiva.

§ 3º A entrega do título de "Grande Reconhecimento Maçônico", com a respectiva medalha, será feita de acordo com o estabelecido no parágrafo anterior.

TÍTULO IV
DAS MEDALHAS COMEMORATIVAS E DISTINTIVAS
CAPÍTULO I
DA EMISSÃO PELO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Art. 25. A Comissão de Mérito Maçônico poderá propor a cunhagem de medalhas comemorativas de atos ou feitos memoráveis realizados pelo Grande Oriente do Brasil ou pelos Grandes Benfeitores da Humanidade.

§ 1º A tiragem máxima dessas medalhas será de mil exemplares, ficando a critério do Grão-Mestre Geral a distribuição das mesmas, sendo que as personalidades de alto relevo político e social e entidades públicas profanas interessadas, dele as receberão diretamente.

§ 2º Attingido o limite da cunhagem autorizada, será o cunho inutilizado com uma marca especial e recolhido ao Museu Maçônico.

Art. 26. Ficam instituídas as medalhas comemorativas das cerimônias de Adoção de Lowtons, de Confirmação de Casamento, Comemoração de Bodas de Prata e de Ouro e de Instalação de Venerável, cuja cunhagem é privativa do Grande Oriente do Brasil.

§ 1º As medalhas respectivas serão cunhadas com os metais abaixo:

- a) bronze - para Adoção de Lowtons;
- b) bronze - para Confirmação de Casamento;
- c) bronze - para Instalação de Venerável;
- d) prata – para Bodas de Prata;
- e) ouro – para Bodas de Ouro.

§ 2º As medalhas terão seus desenhos para os respectivos cunhos aprovados pela Comissão de Mérito Maçônico.

§ 3º As Lojas solicitarão, com antecedência de sessenta dias do evento, as medalhas previstas neste artigo, acompanhadas dos nomes das pessoas a serem contempladas, para o registro no órgão competente.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DAS LOJAS JURISDICIONADAS

Art. 27. A Loja poderá instituir, desde que autorizada pelo Grão-Mestre Geral, títulos e medalhas comemorativas para premiar maçons e profanos por serviços a ela prestados, à Pátria e à Humanidade, observados os preceitos estabelecidos neste Regimentoº

§ 1º À Comissão de Mérito Maçônico serão encaminhados os desenhos que servirão para confecção dos cunhos; a indicação do número de medalhas a serem cunhadas; o metal a ser empregado; o critério da outorga e o modelo do respectivo diploma.

§ 2º As medalhas serão numeradas cronologicamente, ficando a Loja na obrigação de remeter ao órgão competente, para registro, os nomes dos agraciados e os respectivos números das medalhas.

§ 3º Todas as medalhas serão acompanhadas do respectivo diploma a ser registrado na Loja ofertante.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28. Todos os maçons agraciados com títulos e medalhas referidos no artigo 2º gozarão de privilégios especiais nas Sessões Magnas:

I - os "Beneméritos da Ordem" serão recebidos pelo Mestre de Cerimônias com uma comissão de três membros armados de espadas e munidos de estrelas, abóbada de aço, uma salva de bateria nos três altares sendo a seguir encaminhados ao Oriente;

II - os "Grandes Beneméritos da Ordem" serão recebidos pelo Mestre de Cerimônias com uma comissão de cinco membros armados de espadas e munidos de estrelas, abóbada de aço, uma salva de bateria nos três altares sendo a seguir encaminhados ao Oriente;

III - os condecorados com a "Estrela da Distinção Maçônica" serão recebidos pelo Mestre de Cerimônias com uma comissão de sete membros armados de espadas e munidos de estrelas, abóbada de aço, três salvas de bateria nos três altares, sendo a seguir encaminhados ao Oriente e o Venerável vem ao balaústre, convida-o a sentar-se no Oriente;

IV - Os condecorados com a "Cruz da Perfeição Maçônica" serão recebidos pelo Mestre de Cerimônias com uma comissão de nove membros armados de espadas e munidos de estrelas, abóbada de aço, bateria incessante e o Venerável vem ao centro do Templo e convida-o a sentar-se no Oriente;

V - Os agraciados com a condecoração de "Comendador da Ordem de D. Pedro I" serão recebidos pelo Mestre de Cerimônias com uma comissão de dez membros armados de espadas e munidos de estrelas, abóbada de aço, bateria incessante, e o Venerável acompanhado do Orador e do Secretário vem entre colunas e convida-o a sentar-se no Oriente.

Art. 29. Os emolumentos para a expedição de segunda via corresponderão ao valor de 20% do salário mínimo vigente à época da solicitação.

Art. 30. O órgão competente encarregado de providenciar a impressão dos títulos e certificados e da confecção das medalhas, deve manter sempre em estoque os exemplares necessários, a fim de poder atender a uma solicitação de urgência.

Art. 31. Todas as medalhas de número um de cada espécie prevista neste Regimento, serão encaminhadas ao Museu Maçônico, para o acervo histórico.

Art. 32. Aplicam-se aos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal todas as disposições deste Regimento.

Art. 33. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei nº 004, de 5 de outubro de 1981, demais disposições em contrário e em especial o Decreto nº 053, de 27 de julho de 1995.

Dado e traçado no Gabinete do Grão-Mestrado Geral, Poder Central em Brasília, Distrito Federal, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e seis da E.: V.:, 185º da Fundação do Grande Oriente do Brasil.

O Grão-Mestre Geral
LAELSO RODRIGUES

O Gr.: Secr.: Geral de Administração
LUIZ PINTO DE SOUSA DIAS

O Gr.: Secr.: Geral da Guarda dos Selos
JOSÉ EDMILSON CARNEIRO

(*) Publicada no Boletim Oficial do GOB nº 18, de 13.10.2006 (págs. 05 a 10)

LEI Nº 153, DE 08 DE SETEMBRO DE 2015, DA E.V.V. (Publicada no Boletim Oficial do GOB nº 17, de 23 de setembro de 2015 (págs. 07/15))

INSTITUI O CÓDIGO ELEITORAL MAÇÔNICO

MARCOS JOSÉ DA SILVA, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, FAZ SABER que a Soberana Assembleia Federal Legislativa aprovou, e ele sanciona, para que todos os Maçons, Lojas, Delegacias, Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal cumpram e façam cumprir, a seguinte LEI:

PARTE I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício do direito de votar e de ser votado para todos os Maçons do Grande Oriente do Brasil, bem como estabelecer a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. O Superior Tribunal Eleitoral Maçônico expedirá os atos administrativos normativos necessários destinados a regulamentar as eleições.

Art. 2º. Todo poder emana do povo maçônico e em seu nome será exercido pelos representantes eleitos segundo as normas fixadas neste Código.

CAPÍTULO I DOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ELEITORAL MAÇÔNICA

Art. 3º. São órgãos da Justiça Eleitoral Maçônica:

I - o Superior Tribunal Eleitoral;

II – os Tribunais Eleitorais Maçônicos dos Estados e do Distrito Federal; e

III – as Oficinas Eleitorais.

Art. 4º. Os Tribunais referidos nos incisos I e II do artigo anterior têm a composição prevista na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

§1º Constituem as Oficinas Eleitorais as Lojas compostas em Sessão Eleitoral pelos maçons com direito a voto, conforme o disposto no artigo 9º deste Código bem como seus incisos e parágrafos, para eleger o Grão-Mestre Geral e seu Adjunto, os Grão-Mestres Estaduais, Distrital e seus Adjuntos, os Deputados das Assembleias Federal, Estaduais e Distrital Legislativas Maçônicas e respectivos Suplentes, bem como sua Diretoria.

§2º As Oficinas Eleitorais são dirigidas por Mesa Eleitoral formada pelo Venerável, o Orador e o Secretário e por dois eleitores designados pelo Venerável como escrutinadores.

Art. 5º. Compete ao Procurador Geral, aos Procuradores Estaduais e Distrital e aos Oradores das Lojas, no âmbito de suas jurisdições definidas na Constituição, exercerem fiscalização do procedimento eleitoral, cabendo-lhes oferecer impugnação fundamentada, que será objeto de julgamento pelo Tribunal competente.

Art. 6º. A relação dos eleitores com direito a voto será enviada pelas Oficinas aos Tribunais Eleitorais Estaduais e Distrital nas eleições para Grão-Mestre Estadual ou Distrital e Adjunto e para o Superior Tribunal Eleitoral nas Eleições para o Grão-Mestre Geral e Adjunto.

Art. 7º. Nas eleições para representante da Loja junto a Poderosa Assembleia Estadual Legislativa, a Loja, por intermédio de seu Venerável, enviará cópia da Ata da Eleição ao Tribunal Eleitoral Estadual ou Distrital para a expedição do referido diploma.

Art. 8º. Nas eleições para representante da Loja junto a Soberana Assembleia Federal Legislativa, a Loja, por intermédio de seu Venerável, enviará cópia da Ata da Eleição ao Superior Tribunal Eleitoral para a expedição do referido diploma.

§1º A relação dos eleitores e as Atas das respectivas eleições deverão ser encaminhadas aos órgãos mencionados nos três primeiros dias úteis após encerrada a eleição, mediante protocolo, sob pena de responsabilidade;

§2º Compete aos Tribunais Eleitorais comunicar às Lojas a existência de quaisquer irregularidades.

CAPÍTULO II DOS ELEITORES

Art. 9º. Considera-se eleitor o Maçom que, no mês anterior ao da realização da eleição, atenda aos seguintes requisitos:

I – seja Mestre Maçom em gozo de seus direitos maçônicos;

II – esteja quite com a Tesouraria da Loja e com o Grande Oriente do Brasil;

III – tenha freqüenta do pelo menos 50% (cinquenta por cento) das sessões da Loja nos doze meses antecedentes, ou, se Emérito ou Remido, tenha frequentado pelo menos 30% (trinta por cento) de frequência em Loja do Grande Oriente do Brasil, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses.

§1º Estão dispensados da exigência de frequência os maçons ocupantes de cargos no Executivo, no Legislativo ou Judiciário Federal, Estadual ou Distrital, e os Garantes de Amizade do Grande Oriente do Brasil perante potências maçônicas estrangeiras.

§2º Os ocupantes dos cargos mencionados no parágrafo anterior deverão oferecer à Loja, com a devida antecedência, a comprovação da sua situação para fim de inclusão de seus nomes na relação de eleitores aptos.

§ 3º Os que tenham ingressado na Loja há menos de um ano terão a frequência apurada a partir do dia do seu ingresso, desde que superior a seis meses.

Art. 10. A isenção de frequência nos termos do inciso XIV do artigo 26 da Constituição do Grande Oriente do Brasil não permite votar e ser votado.

CAPÍTULO III DA QUALIFICAÇÃO DOS ELEITORES

Art. 11. Quanto à qualificação dos eleitores, as disposições do artigo 9º aplicam-se nas eleições para os cargos de Grão-Mestre, de Administração de Lojas, de Orador e de Deputados

Art. 12. No mês anterior ao da eleição, o responsável pelo controle de frequência fará relação com os nomes dos obreiros da Loja, nela incluindo as sessões realizadas nos doze meses anteriores, ou nos vinte e quatro meses anteriores para os Eméritos ou Remidos.

§ 1º O Tesoureiro anotará nessa relação a situação do obreiro quanto às contribuições pecuniárias devidas à Loja e aos Grandes Orientes, bem como sobre os débitos de qualquer natureza.

§ 2º Até a última sessão do mês anterior ao da eleição, o Obreiro poderá quitar junto à Tesouraria da Loja suas pendências financeiras a fim de ser admitido como eleitor.

§3º Na eleição para Grão-Mestre Geral e seu Adjunto, o Superior Tribunal Eleitoral Maçônico deverá informar a relação a que se refere o caput deste artigo, a fim de que seja publicada no Boletim Informativo do Grande Oriente do Brasil para uso de todas as Lojas da FEDERAÇÃO

CAPÍTULO IV DA IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DE ELEITOR

Art. 13. Feita a relação citada no artigo anterior, na sessão seguinte Loja, será lida para conhecimento do Quadro.

Art. 14. Lida a relação, qualquer Mestre Maçom presente à sessão poderá impugnar verbalmente, com registro em Ata, tanto a inclusão quanto a exclusão de obreiros com direito a voto, bem como qualquer outra irregularidade.

§1º Se a reclamação não for atendida, e o reclamante não se conformar, será feito registro pormenorizado de suas razões e das contrarrazões da Administração da Loja.

§2º Na Sessão Eleitoral, o reclamante será consultado se opta pela manutenção da reclamação. Em caso afirmativo, o registro será consignado em ata, e o processo eleitoral transcorrerá normalmente com apuração dos votos e proclamação do resultado.

§3º Toda e qualquer reclamação formulada por espírito de emulação ou com o propósito de procrastinar os trabalhos eleitorais sujeitará os seus autores a processo disciplinar e às penalidades previstas para as infrações cometidas.

Art. 15. O processo de apuração das eleições constará de Ata lavrada pelo Secretário em modelo próprio fornecido pelos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal para as eleições estaduais; o Superior Tribunal Eleitoral expedirá modelos próprios para elaborar a Ata quando se tratar de eleições para o Grão-Mestre Geral e Adjunto, bem como para os representantes junto à SAFL.

PARTE II

TÍTULO I

DAS ELEIÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO DE LOJAS, ORADOR E DEPUTADOS

CAPÍTULO I

DA ÉPOCA DAS ELEIÇÕES

Art. 16. As eleições para os cargos de Administração da Loja, de Orador, de Deputado Federal, de Deputado Estadual e de seus respectivos Suplentes realizar-se-ão no mês de maio dos anos ímpares, em Sessão Ordinária, devendo a data da sessão ser marcada com antecedência mínima de 15(quinze) dias por meio de Edital afixado na Sala dos Passos Perdidos.

§1º Os Deputados são eleitos para mandato de 04 (quatro) anos, salvo se para complementação de mandato, que será para o tempo faltante.

§2º As eleições fora desse período, mesmo que para complementação de mandato, dependem de autorização do Tribunal Eleitoral competente.

§3º Havendo necessidade, os Tribunais Eleitorais Estaduais ou do Distrito Federal poderão autorizar realizações de eleições em épocas diferentes para as Lojas de sua jurisdição.

Art. 17. O edital conterá a data e a hora da realização da sessão eleitoral.

§1º Acompanhará o Edital a relação dos obreiros que tiverem a condição de eleitor.

§2º A entrega de cópia do Edital sob protocolo a todos os obreiros do Quadro, dispensa a sua afixação na Sala dos Passos Perdidos.

CAPÍTULO II

DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS

Art. 18. Até a penúltima sessão ordinária do mês anterior ao da eleição os interessados que reunirem condições de elegibilidade deverão apresentar em Loja pedido de registro de suas candidaturas aos cargos da Administração, Orador, bem como Deputados Federal, Estadual, Distrital e respectivos Suplentes.

§1º A petição deverá ser feita separadamente ou em conjunto e, obrigatoriamente, assinada por todos os interessados, sem vinculação entre as candidaturas.

§2º No mesmo dia do ingresso da petição o Venerável fará transcrevê-la na Ata e fixará aviso da sua existência na Sala dos Passos Perdidos.

§3º Não havendo inscrição de candidaturas até a data prevista, o Venerável comunicará o fato ao Tribunal Eleitoral competente e solicitará designação de nova data para a apresentação de candidaturas e realização da eleição.

CAPÍTULO III

A IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÕES

Art. 19. Qualquer Mestre Maçom com direito a voto, pode, até a sessão anterior à eleição, apresentar pedido de impugnação a qualquer candidatura.

§1º O pedido de impugnação será feito por escrito e entregue ao Venerável que o submeterá à apreciação da Oficina Eleitoral na abertura da Sessão Eleitoral;

§2º A Oficina Eleitoral julgará o pedido de impugnação antes da abertura da urna, devendo a decisão constar da Ata o que tenha ficado decidido.

CAPÍTULO IV

DA OFICINA ELEITORAL

Art. 20. Nas eleições relativas aos cargos no Executivo e Legislativo Federal, Estadual e Distrital será necessária a presença mínima de sete eleitores do seu Quadro, previamente habilitados, não podendo ingressar na Loja nenhum Maçom que não seja eleitor-votante, mesmo pertencente ao Quadro.

Art. 21. Antes da votação, o responsável pelo controle das presenças colherá as assinaturas dos eleitores-votantes, só assinando o Livro de Presença os que tenham constado da Relação de Eleitores a que se refere o artigo 6º.

Art. 22. Na hora marcada, o Venerável declarará aberta a Sessão Eleitoral sem formalidade ritualística e convidar para tomarem assento ao seu lado, o Orador e o Secretário, compondo, desta forma, a Mesa Eleitoral.

Art. 23. O Venerável designará dois eleitores para servirem de escrutinadores.

CAPÍTULO V DA FORMA DE VOTAÇÃO

Art. 24. As eleições maçônicas são diretas, processadas por meio de voto individual, secreto e intransferível.

CAPÍTULO VI DO ATO ELEITORAL

Art. 25. Serão distribuídas aos eleitores, após assinarem a lista de votação, cédulas com os respectivos nomes dos candidatos à Administração da Loja, Orador, Deputado Estadual ou Distrital e Suplentes e dos candidatos a Deputado Federal e Suplente, devidamente rubricadas pelo Presidente da Mesa Eleitoral, na forma do Artigo 43.

§1º Além dos nomes completos dos candidatos inscritos, as cédulas só poderão conter a indicação dos cargos correspondentes, sendo considerado nulo o voto que contenha qualquer outra expressão, rubrica, marca, rasura ou nomes riscados.

§2º As cédulas serão impressas, não sendo admitidas cédulas manuscritas.

§3º O vício de forma implica a anulação de uma cédula atingirá todos os votos nomes dela constantes.

§4º O Superior Tribunal Eleitoral e os Tribunais Eleitorais Estaduais e Distrital elaborarão o modelo de cédulas eleitorais, padronizando-as, publicando-o no Boletim Informativo do GOB ou dos Grandes Orientes Estaduais e Distrital, conforme o caso, para uso das Lojas sob sua jurisdição.

Art. 26. Após exibição da urna vazia aos presentes, o responsável pelo controle das presenças fará a chamada dos eleitores pela ordem das assinaturas apostas no Livro próprio, os quais depositarão seus votos.

§1º Terminada a votação, o Venerável procederá à abertura da urna, conferindo o número de cédulas, que deverá coincidir com o número de votantes.

§2º Havendo coincidência entre o número de votantes e de cédulas, a votação será apurada e o resultado declarado pelos escrutinadores.

§3º Encontrado número divergente de cédulas em relação ao número de eleitores presentes a sessão será suspensa pelo tempo necessário à preparação de nova votação, com a inutilização das cédulas anteriormente usadas e a distribuição de novas.

§4º O voto não assinalado na cédula será tido como voto em branco.

§5º. A Mesa Eleitoral decidirá, por maioria, quanto à anulação de qualquer voto.

SEÇÃO I DO ANÚNCIO DO RESULTADO E DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS

Art. 27. Terminada a contagem dos votos e confirmados os números pelos escrutinadores, o Presidente da sessão anunciará o resultado da votação e concederá a palavra aos eleitores votantes para que se pronunciem sobre o ato eleitoral.

§1º Não havendo oposição ao resultado da votação, o Presidente da sessão ouvirá o responsável pela legalidade dos trabalhos, e, havendo concordância, fará a proclamação dos eleitos; na sequência, será dissolvida a Mesa Eleitoral e suspensa a sessão para a lavratura das Atas em 4 vias, seguindo o modelo estabelecido pelo Superior Tribunal Eleitoral.

§2º Reaberta a sessão serão lidas as Atas e, se aprovadas, serão assinadas por todos os presentes ao ato eleitoral.

§3º Com a proclamação dos eleitos, encerra-se o processo eleitoral.

§4º No prazo de até 3(três) dias úteis o Venerável remeterá ao Tribunal Eleitoral Estadual e do Distrito Federal, o expediente eleitoral para a homologação do pleito e diplomação da Administração da Loja e dos Deputados eleitos, no qual deverá constar:

I – uma via da Ata da Eleição;

II – Quadro de Obreiros;

III – Lista de Votantes relativa à eleição da Administração da Loja, do Orador, do Deputado Estadual ou Distrital e Suplentes.

§5º No mesmo prazo, as Lojas subordinadas diretamente ao Poder Executivo Federal devem encaminhar ao Superior Tribunal Eleitoral Maçônico uma via da Ata da Eleição, do Quadro de Obreiros e da Lista de Votantes relativa à eleição da Administração da Loja, do Orador, do Deputado Federal para a homologação do pleito e diplomação da Administração da Loja eleita e do Deputado.

§6º Havendo eleição para Deputado Federal e Suplente, será remetido, dentro do mesmo prazo, diretamente ao Superior Tribunal Eleitoral, o expediente eleitoral e uma via da Ata, do Quadro de Obreiros e da Lista de Votantes.

SEÇÃO II

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO ELEITORAL

Art. 28. No caso de impugnação do ato eleitoral, serão remetidas para o Tribunal Eleitoral Estadual ou Distrital, conforme o caso, as cédulas relativas à eleição da Administração da Loja, do Orador e do Deputado Estadual ou Distrital e seu Suplente, e para o Superior Tribunal Eleitoral as cédulas referentes à eleição do Deputado Federal e seu Suplente.

Art. 29. O expediente eleitoral, contendo uma via da Ata da Eleição, do Quadro de Obreiros, da Lista de Votantes e as cédulas eleitorais para eleição da Administração da Loja e para a eleição dos cargos de Deputado Estadual e Suplente, será enviado ao Tribunal Eleitoral Estadual ou Distrital; a Ata da Eleição e a folha de votação para a eleição para os cargos de Deputado Federal e Suplente, também constantes do expediente eleitoral, serão enviadas ao Superior Tribunal Eleitoral

Art. 30. O autor do pedido de impugnação poderá, no prazo de até 3 (três) dias úteis a partir da data de realização da eleição, complementar suas justificativas que serão enviadas pela Loja ao Tribunal Eleitoral competente, sendo responsabilizado o Venerável que não a encaminhar.

Art. 31. A impugnação será decidida pelo Tribunal competente, se possível na sessão ordinária seguinte ao seu recebimento, ou em sessão extraordinária especialmente convocada.

CAPÍTULO VII

DO DESEMPATE EM ELEIÇÕES

Art. 32. O desempate em eleições maçônicas dar-se-á em favor do candidato que tiver o mais antigo registro cadastral junto à Secretaria Geral da Guarda dos Selos do Grande Oriente do Brasil.

TÍTULO II

DAS ELEIÇÕES PARA O GRÃO-MESTRE E GRÃO-MESTRE ADJUNTO

CAPÍTULO I

DA ÉPOCA DAS ELEIÇÕES

Art. 33. Processar-se-ão as eleições para Grão-Mestre e Adjunto:

I - Para Grão-Mestre Geral e seu Adjunto, em um único turno, em data única, no mês de março que completar o quinquênio e,

II – Para Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal e seu Adjunto em um único turno, em data única no mês de março que completar o quadriênio.

CAPÍTULO II

DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Art. 34. Os candidatos ocupantes dos cargos de Grão-Mestre Geral, de Grão-Mestre Geral Adjunto, Grão-Mestre Estadual, Grão-Mestre Estadual Adjunto, Grão-Mestre do Distrito Federal ou Grão-Mestre do Distrito Federal Adjunto, postulantes a quaisquer dos cargos mencionados, deverão renunciar aos cargos ora em exercício no prazo de 3 (três) meses antes do pleito eleitoral. **(Alterado pela Lei nº 247, de 10 de dezembro de 2021, da E.: V.: publicada no Boletim Oficial nº 50, de 13 de dezembro de 2021).**

Art. 35. Os membros dos Tribunais, dos Conselhos e das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, que desejarem concorrer aos cargos de Grão-Mestre e Grão-Mestre Adjunto deverão deixar os cargos que estiverem exercendo 3 (três) meses antes do pleito, reassumindo-os após o término da eleição, que se dará com a proclamação dos eleitos, para cumprirem o restante dos seus mandatos ou continuar no exercício dos cargos para os quais tenham sido nomeados ou eleitos. **(Alterado pela Lei nº 247, de 10 de dezembro de 2021, da E.: V.: publicada no Boletim Oficial nº 50, de 13 de dezembro de 2021)....**

CAPÍTULO III DO REGISTRO DE CANDIDATURAS

Art. 36. Até o dia 30 (trinta) de novembro do ano anterior ao da eleição, os interessados em concorrer aos cargos de Grão-Mestre Geral, Grão-Mestre Estadual e Grão-Mestre do Distrito Federal e seus respectivos Adjuntos deverão requerer ao Superior Tribunal Eleitoral Maçônico, o registro de suas candidaturas vinculadas, e anexando documentos que comprovem: **(Alterado pela Lei nº 247, de 10 de dezembro de 2021, da E.: V.: publicada no Boletim Oficial nº 50, de 13 de dezembro de 2021):**

- I – pleno gozo dos seus direitos civis e maçônicos;
- II – idades e qualificações profanas;
- III – exaltação ao Grau de Mestre há mais de sete anos;
- IV – filiação ao Grande Oriente do Brasil há mais de sete anos em Loja do Grande Oriente do Brasil;
- V – atividade maçônica ininterrupta nos últimos sete anos;
- VI – inexistência de relação contratual ou de emprego com o Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente Estadual ou Distrital e Loja Federada;
- VII – inexistência de condenações na Justiça Criminal;
- VIII – apoio de pelo menos sete Lojas regulares, no caso de Grão-Mestre Geral, e de cinco Lojas regulares, no caso de Grão-Mestre Estadual ou Distrital.

§ 1º Na hipótese de Grão-Mestre Geral que queira se candidatar ao cargo de Grão-Mestre Geral Adjunto, ou vice-versa, o candidato deverá apresentar a aprovação das contas de sua gestão pela Assembleia Federal Legislativa ou a comprovação de remessa da prestação de contas à Assembleia no prazo legal. Na hipótese de Grão-Mestre Estadual ou Grão-Mestre Distrital que queira se candidatar ao cargo de Grão-Mestre Adjunto Estadual ou Grão-Mestre Adjunto Distrital, ou vice versa, o candidato deverá apresentar a aprovação das contas de sua gestão pela Assembleia Estadual ou Distrital ou, ainda, a comprovação de contas à Assembleia no prazo legal.

§ 2º No caso de eleição para Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal e seus Adjuntos, os prazos referidos nos incisos III, IV e V são de cinco anos.

§ 3º São dispensáveis os documentos citados nos incisos II, III, IV e V no caso da hipótese contida no parágrafo 1º.

Art.37. Os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de Grão-Mestre e seus Adjuntos serão processados conjuntamente.

Art. 38. Até dez dias após o recebimento do pedido de candidatura, o Tribunal Eleitoral fará fixar edital na sede do Grande Oriente informando o seu registro, o qual será também publicado no Boletim Oficial do Grande Oriente respectivo.

Art. 39. Os pedidos de registro de candidaturas poderão ser impugnados até o dia 30 (trinta) de janeiro do ano da eleição. O Tribunal Eleitoral competente julgará as impugnações apresentadas

até o dia 28 (vinte e oito) do mês de fevereiro deste mesmo ano. **(Alterado pela Lei nº 247, de 10 de dezembro de 2021, da E.: V.: publicada no Boletim Oficial nº 50, de 13 de dezembro de 2021).**

Art. 40. Preenchidos os requisitos dos incisos I a IX do art. 36 e decididas as impugnações, serão relacionados os candidatos pela ordem de entrada dos pedidos de registro de candidaturas, expedindo-se a lista dos inscritos.

Art. 41. Qualquer pedido de impugnação, feito obrigatoriamente por escrito, somente poderá ser apresentado por Mestre Maçom com direito a voto.

Art. 42. Se até o dia 30 (trinta) de novembro não houver nenhum pedido de registro de candidatura, o Tribunal competente deverá prorrogar os prazos até 15 (quinze) dias, para pedido de registro. **(Alterado pela Lei nº 247, de 10 de dezembro de 2021, da E.: V.: publicada no Boletim Oficial nº 50, de 13 de dezembro de 2021).**

CAPÍTULO IV DA CÉDULA ELEITORAL

Art. 43. As cédulas serão impressas no tamanho 11cm x 15cm em papel opaco que garanta o sigilo do voto e conterão os nomes dos candidatos aos cargos de Grão-Mestre e de Grão-Mestre Adjunto antecédidos de espaços próprios para neles ser assinalados a preferência do eleitor.

§1º O verso da cédula conterá a rubrica do Secretário, do Orador e do Presidente da Mesa Eleitoral.

§2º O Superior Tribunal Eleitoral e os Tribunais Eleitorais dos Estados e do Distrito Federal, no caso de eleição do Grão-Mestre Geral e dos Grão-Mestres Estaduais ou Distrital, respectivamente, fornecerão até o dia 10(dez) de fevereiro do ano da eleição, as cédulas eleitorais em quantidade igual ao triplo do número de eleitores informado pelas Lojas.

§3º O expediente eleitoral será remetido ao Tribunal Eleitoral competente em envelope fechado e com indicação da Loja remetente.

CAPÍTULO V DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA

Art. 44. Sendo a votação realizada por meio eletrônico, caberá ao Superior Tribunal Eleitoral, até o dia dez de fevereiro do ano da eleição, fornecer as urnas eletrônicas para recolhimento dos votos, em quantidade suficiente.

Parágrafo único. As urnas eletrônicas serão distribuídas por regiões territoriais no interior e nas capitais dos estados que serão estabelecidas por meio de ato normativo do Superior Tribunal Eleitoral mediante proposta dos Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal.

Art. 45. A urna eletrônica conterá as chapas registradas com as fotografias dos candidatos concorrentes para confirmação da escolha pelo eleitor.

Art. 46. Normas complementares serão expedidas pelo Superior Tribunal Eleitoral visando à regulamentação do processo eleitoral eletrônico.

CAPÍTULO VI DA MESA RECEPTORA E DA FORMA DE VOTAÇÃO EM ELEIÇÃO PROCESSADA POR MEIO DE URNA ELETRÔNICA

Art. 47. A Mesa Receptora será composta pelo Venerável, que a preside, e dois Mesários por ele nomeados, além de dois representantes de cada chapa concorrente, indicados pelos candidatos, antes de iniciada a votação.

§1º O eleitor comparecerá perante a Mesa Receptora de votos munido de sua identidade Maçônica e, após a verificação e assinatura Lista de Votação, se dirigirá à cabine indevassável para expressar seu voto.

§2º O voto será recolhido por meio de urna simples ou eletrônica, sob controle do Tribunal Eleitoral competente.

§3º O Presidente da Mesa receptora informará ao Tribunal Eleitoral Estadual ou Distrital, ou ao Superior Tribunal Eleitoral, se for o caso, o resultado da apuração imediatamente depois de concluída a votação ou exaurido o prazo para recolhimento dos votos.

§4º Os incidentes ocorridos durante a votação serão decididos pela Mesa Receptora.

CAPÍTULO VII

DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA VOTAÇÃO E DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS

Art. 48. Concluída a votação, o Tribunal Eleitoral competente fará publicar o resultado em Boletim Oficial para conhecimento dos eleitores, cabendo recurso no prazo de dez dias.

§1º Transcorrido o prazo concedido para recurso, o Tribunal competente proclamará os eleitos declarando encerrado o processo eleitoral.

§2º Nas eleições para Grão-Mestre Geral, Grão-Mestre Geral Adjunto, Grão-Mestre Estadual ou Distrital, Grão-Mestre Adjunto Estadual ou Distrital, considerar-se-á eleito o candidato que obtiver o maior número de votos válidos apurados.

CAPÍTULO VIII

DA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS

Art. 49. Os eleitos aos cargos de Grão-Mestre, Grão-Mestre Adjunto e Deputados tomarão posse perante a respectiva Assembleia após prévia diplomação pelo Tribunal Eleitoral competente.

Parágrafo único. A diplomação dos eleitos será procedida em data a ser fixada em normas pelo Tribunal Eleitoral competente.

TÍTULO III

DAS INELEGIBILIDADES E DAS INCOMPATIBILIDADES

CAPÍTULO I

DAS INELEGIBILIDADES

Art. 50. É inelegível o maçom que estiver incluído no capítulo das inelegibilidades contidas na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

§1º Para fins de elegibilidade dos maçons vindo de outras Potências, o tempo de obediência ao Grande Oriente do Brasil conta-se da publicação do Ato de Regularização expedido pelo Grão-Mestre Geral.

§2º É vedada a candidatura a qualquer mandato eletivo de atual detentor ou ex-detentor de mandato que:

I – tenha prestação de contas rejeitada por irregularidade insanável ou por decisão irrecurável do órgão competente, salvo o caso de questão “sub judice” no Poder Judiciário.

II – Não tenha prestado contas e que esteja sendo objeto de tomada de contas pela Assembleia da Loja, no caso de Venerável, pela Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar de Grão-Mestre do Estado ou do Distrito Federal, e pela Soberana Assembleia Federal Legislativa, relativamente ao Grão-Mestre Geral.

Art. 51. Os Tribunais Eleitorais poderão declarar, de ofício, os casos de inelegibilidades.

CAPÍTULO II

DAS INCOMPATIBILIDADES

Art. 52. São incompatíveis as situações previstas na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

TÍTULO IV

DOS RECURSOS

CAPÍTULO I

TRIBUNAIS ELEITORAIS ESTADUAIS MAÇÔNICOS

Art. 53. As decisões dos Tribunais Eleitorais dos Grandes Orientes Estaduais são recorríveis quando:

I – proferirem contra expressa disposição de lei;

II – versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diploma de Deputados e seus Suplentes às Assembleias Legislativas;

III - denegarem mandado de segurança; .

IV – ocorrerem divergências na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais.

Art. 54. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo, devendo o acórdão ser cumprido imediatamente por meio de comunicação do Presidente do Tribunal competente.

Art. 55. O recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias contados do conhecimento da decisão.

Art. 56. O prazo vencido em feriado ou em dia em que não há expediente maçônico prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte.

Art. 57. Interposto recurso contra decisão do Tribunal Eleitoral do Grande Oriente Estadual ou Distrital, o Presidente, dentro de cinco dias do recebimento dos autos, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso.

§1º Se inadmitido o recurso, caberá agravo no prazo de dez dias nos próprios autos, abrindo-se vista ao recorrido para apresentar resposta no mesmo prazo, remetendo-se os autos, em seguida, ao Superior Tribunal Eleitoral.

§2º A petição de agravo deverá conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão.

CAPÍTULO II SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICO

Art. 58. Por meio de recurso extraordinário, são recorríveis ao Supremo Tribunal Federal Maçônico as decisões do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico que contrariarem a Constituição ou negarem vigência à lei, bem como as denegatórias de mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário no prazo de 10 (dez) dias.

§1º O Presidente do Tribunal, no prazo de cinco dias, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso.

§2º Se admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao recorrido para que, no prazo de dez dias, apresente as contras razões.

§3º Da decisão que inadmitir o recurso extraordinário caberá agravo nos próprios autos ao Superior Tribunal Federal Maçônico, no prazo de cinco dias.

TÍTULO IV DAS INFRAÇÕES ELEITORAIS MAÇÔNICAS

Art. 59. Constitui infração eleitoral, punível com suspensão dos direitos maçônicos por dois anos no grau mínimo, três anos no grau médio e quatro anos no grau máximo:

I – incluir na relação de eleitores maçom que nela não deveria figurar ou dela excluir maçom que devesse ter sido relacionado;

II – impugnar ato eleitoral e qualidade de eleitor com intuito de procrastinar a proclamação dos eleitos;

III – impugnar, por espírito de emulação, candidatura a cargo eletivo;

IV – permitir que maçom inelegível participe do processo eleitoral na condição de candidato;

V – frustrar ou impedir o livre exercício do voto;

VI – impedir, tentar impedir ou embaraçar a realização de eleição ou de ato eleitoral;

VII – fazer falsa declaração em desabono de candidato a cargo eletivo ou em desabono de maçom diretamente relacionado com o candidato;

VIII – fazer falsa declaração quanto à qualidade de eleitor para permitir o voto;

IX – votar em mais de uma Oficina Eleitoral nas eleições para Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto, Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal e, respectivos adjuntos; e

X - deixar de realizar eleição na época própria, por desídia, omissão ou por qualquer ato doloso ou culposos, visando a impossibilitar a livre manifestação dos que estejam em pleno gozo de seus direitos maçônicos.

Parágrafo único. Cabe aos Tribunais Eleitorais Estaduais e Distrital ou ao Superior Tribunal Eleitoral, conforme se trate de eleições jurisdicionadas por aqueles ou por este Tribunal, processar, julgar e impor as penalidades capituladas neste artigo mediante regular processo administrativo, assegurado o cumprimento do princípio do contraditório.

Art. 60. No processamento e julgamento das infrações eleitorais maçônicas, aplicam-se as normas deste Código e, subsidiariamente, a legislação processual do direito comum.

TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS CAPÍTULO I DOS GRANDES ORIENTES E DOS TRIBUNAIS

Art. 61. As referências neste Código a Grande Oriente dizem respeito ao Grande Oriente do Brasil ou a Grande Oriente Estadual e Distrital, conforme o caso.

Art. 62. A menção a Tribunal Eleitoral refere-se ao Superior Tribunal Eleitoral ou a Tribunal Eleitoral do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso.

Parágrafo único. A forma e a data de eleição e o tempo de duração dos mandatos dos dirigentes dos Tribunais Eleitorais serão regulados em seus Regimentos Internos.

CAPÍTULO II DAS LOJAS EM DÉBITO

Art. 63. Só tem direito à representação nas Assembleias Legislativas as Lojas que estiverem quites com o Grande Oriente do Brasil e com o Grande Oriente Estadual ou Distrital a que estiverem jurisdicionadas, sendo nula a eleição de Deputado por Loja em débito.

§1º Considera-se em débito para os fins deste artigo, a Loja que, em dezembro do ano anterior ao da eleição, esteja inadimplente por mais de sessenta dias, com importância igual ou superior a seis cotas anuais.

§2º No primeiro Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil, no ano eleitoral, será publicada a relação das Lojas em débito até 31 de dezembro do ano anterior, para possibilitar a quitação.

§3º A relação mencionada no parágrafo anterior, quando se tratar de Grande Oriente Estadual ou Distrital, poderá ser publicada no seu Boletim Oficial ou divulgada em separado mediante o envio às Lojas e afixada na sede do Grande Oriente Estadual ou Distrital.

CAPÍTULO IV DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO

Art. 64. A Loja que não realizar eleição para a sua administração ou para Deputados encaminhará ao Tribunal Eleitoral competente, dentro de quinze dias após o dia previsto para o ato eleitoral, relatório circunstanciado das razões que impossibilitaram a realização da eleição

§1º O Relatório será assinado pela Administração da Loja ao qual se anexará a Relação dos Obreiros a que refere o artigo 10.

§2º A Loja que não enviar o Relatório dentro do prazo estabelecido ficará sujeita à suspensão de suas atividades pelo Tribunal competente até cumprir com sua obrigação.

CAPÍTULO V DA VACÂNCIA OU IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS

Art. 65. Se ocorrer a vacância definitiva dos cargos de Grão-Mestre Geral e de Grão-Mestre Geral Adjunto, nos quatro primeiros anos do mandato, será realizada NOVA eleição geral para complementação de ambos os mandatos, em data a ser fixada pelo Superior Tribunal Eleitoral na forma estabelecida por este Código.

§1º O Superior Tribunal Eleitoral convocará eleição de que trata este artigo, a qual se realizará no prazo máximo de cento e vinte dias contados da data da declaração da vacância pelo Presidente da Soberana Federal Legislativa, o qual assumirá interinamente o Grão-Mestrado.

§2º Se a vacância ou o impedimento definitivo dos cargos de Grão-Mestre Geral e de Grão-Mestre Geral Adjunto se der no último ano do mandato, o substituto legal completará o período.

Art. 66. No caso de vacância ou impedimento definitivo dos cargos de Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal e de seus Adjuntos e de Administração de Loja, antes de completada a metade do período, será realizada NOVA eleição para esses cargos para complementação de mandato.

§1º Se a vacância ou o impedimento se der depois de completada a metade do período, o substituto legal completará o mandato.

CAPÍTULO VI DA APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI

Art. 67. Aplicam-se às disposições eleitorais as normas do direito comum nos casos não previstos neste Código.

CAPÍTULO VII DA ORGANIZAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL

Art. 68. Na composição do Superior Tribunal Eleitoral do Grande Oriente do Brasil deverão figurar maçons que sejam bacharéis de Direito, maiores de 35 (trinta e cinco) anos de idade e de notável saber jurídico e maçônico.

Art. 69. O Superior Tribunal Eleitoral, que tem o tratamento de Colendo, terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos dentre seus membros.

Parágrafo único. Em caso de empate na votação para Presidente e Vice-Presidente, será considerado eleito o Ministro mais antigo do Tribunal dentre os votados.

Art. 70. Participará das sessões, sem direito a voto, junto ao Tribunal, o Grande Procurador-Geral, que terá o mesmo tratamento dispensado aos Ministros.

CAPÍTULO VIII DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL

Art. 71. Compete ao Superior Tribunal Eleitoral:

I – processar e julgar originariamente:

a) o registro e a cassação de registros de candidatos a Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto;

b) os conflitos de jurisdição entre os Tribunais Regionais e Oficinas Eleitorais de Estados Estaduais diferentes e do Distrito Federal;

c) a suspeição ou impedimento de seus membros, do Procurador-Geral e dos servidores de sua Secretaria;

d) as arguições de inelegibilidades e incompatibilidades de candidatos a Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto;

II – julgar os recursos interpostos das decisões dos Tribunais Eleitorais Regionais, inclusive os que versarem sobre matéria administrativa.

Art. 72. Compete ainda, privativamente, ao Superior Tribunal Eleitoral:

I - a fixação da data das eleições, quando não determinadas por disposição constitucional ou legal;

II – a fiscalização e a homologação da apuração das eleições de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto realizadas pelas Lojas, procedendo à totalização dos votos;

III – julgar os recursos sobre os pleitos eleitorais maçônicos;

IV – elaborar e alterar o seu Regimento Interno.

CAPÍTULO IX DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE

Art. 73. Compete ao Presidente do Tribunal:

I – dirigir os trabalhos do Tribunal, presidir as sessões, usar do direito de voto de desempate e proclamar os resultados das votações;

II – dar posse aos membros do Tribunal, deles recebendo o compromisso legal.

Art. 74. Compete ao Vice-Presidente, substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais, sendo substituído, em sua falta, pelo Ministro mais antigo.

CAPÍTULO X DAS ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNALELEITORAL, NOS TRIBUNAIS ELEITORAIS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 75. Compete ao Procurador-Geral:

I – ingressar com ações judiciais na forma da lei processual;

II – officiar facultativamente em todos os processos submetidos ao conhecimento do Tribunal e declarar nos acórdãos, abaixo das assinaturas dos Ministros, a sua presença;

III – proferir sustentação oral, caso queira;

Parágrafo único. A indicação do Subprocurador-Geral para exercer as funções junto ao Superior Tribunal Eleitoral é de competência do Procurador-Geral, podendo ser substituído a qualquer tempo.

TÍTULO VI DA ATIVIDADE PROCESSUAL DO TRIBUNAL CAPÍTULO I DAS SESSÕES

Art. 76. O Superior Tribunal Eleitoral reunir-se-á em sessões ordinárias, nos meses de junho, setembro e dezembro, e em sessões extraordinárias, sempre que o Presidente julgar necessário ou por deliberação de dois terços de seus membros.

§1º Poderá o Tribunal funcionar em sessão permanente por ocasião dos preparativos à realização de eleições para Grão-Mestre, deliberando sobre matéria administrativa.

Art. 77. As sessões do Tribunal são públicas, para o povo maçônico;

CAPÍTULO III DOS PROCESSOS DE REGISTRO DE CANDIDATOS E DE ELEIÇÃO

Art. 78. Os processos de competência originária do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente do Brasil reger-se-ão por este Código e pelas instruções que forem expedidas pelo próprio Tribunal.

Art. 79. Apresentado o pedido de registro, até dez dias após o seu recebimento, o Tribunal afixará edital na sede do Grande Oriente do Brasil da publicação feita no Boletim Oficial.

Art. 80. Os prazos para impugnações aos pedidos de registros de candidaturas e seu julgamento são os constantes neste Código Eleitoral Maçônico.

CAPÍTULO II DOS RECURSOS

Art. 81. Compete ao Superior Tribunal Eleitoral processar e julgar os seguintes recursos:

I – Recurso Ordinário;

II – Embargos Declaratórios; e

III – Agravos

Art. 82. Caberá Reclamação ao Supremo Tribunal Federal Maçônico quando houver retardamento injustificado por mais de trinta dias de quaisquer decisões.

CAPÍTULO IV DOS PROCESSOS ESPECIAIS

Art. 83. O Superior Tribunal Eleitoral é competente para julgar originariamente as matérias abaixo elencadas:

I – Exceção de Suspeição;

II - Mandado de Segurança;

III – Conflitos de Jurisdição;

IV – Restauração de Autos.

Parágrafo único. A proclamação de resultados de eleições, após apuração levada a efeito pelas Oficinas Eleitorais, serão julgadas em grau de recurso.

Art. 84. A competência suplementar dos Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal para o processamento dos feitos de caráter eleitoral será estabelecida por Lei Estadual ou Distrital Maçônica.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 85. O presente **Código Eleitoral e Processual Maçônico** entrará em vigor na data de sua publicação, revoga a lei 001, de 23 de julho de 1982 (Código Eleitoral Maçônico), e demais disposições em contrário

Presidente: Sebastião Edison Cinelli

Relator: Luciano Ferreira Leite

Secretário: Guillermo Insfrán

Membros: Clayton George João e Webster Kleber de Rezende

Marcos José da Silva

Grão-Mestre Geral

Ronaldo Fidalgo Junqueira

Secr.: Geral de Administração e Patrimônio

Ruy Ferreira Borges

Secr.: Geral da Guarda dos Selos

(Essas últimas disposições aqui realçadas não condizem com um texto de lei)

(*) Publicada no Boletim Oficial do GOB Nº 25/26, de 09 a 16/07/1982 – págs. 01/21

CÓDIGO DISCIPLINAR MAÇÔNICO

CÓDIGO DISCIPLINAR MAÇÔNICO

PARTE GERAL

TÍTULO I

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DISCIPLINAR MAÇÔNICO

Art. 1º. O presente Código Disciplinar Maçônico aplica-se aos Maçons jurisdicionados ao Grande Oriente do Brasil que cometerem quaisquer dos atos indisciplinares aqui definidos.

Parágrafo único – Os atos indisciplinares praticados por Maçom brasileiro, jurisdicionados ao Grande Oriente do Brasil, no exterior, ficam sujeitos às leis maçônicas brasileiras.

Art. 2º. Não há ato indisciplinar maçônico sem norma legal anterior que o defina, nem haverá sanção disciplinar sem prévia cominação legal.

Art. 3º. Nenhum Maçom poderá ser punido, quando norma legal maçônica posterior deixar de considerar o ato como indisciplinar.

Art. 4º. Salvo nos casos de omissão, é proibida a extensiva interpretação da norma, por analogia ou equidade, quer para qualificar atos indisciplinares, quer para a aplicação das sanções disciplinares.

Art. 5º. O ato indisciplinar é considerado consumado, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento de seu resultado.

Art. 6º. Para que a sentença de outra Potência regular produza efeitos na jurisdição do Grande Oriente do Brasil, deverá ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal Maçônico, quando estrangeira, e pelo correspondente Tribunal de Justiça Estadual ou Distrital, quando nacional.

§ 1º – Inexistindo jurisdição do Grande Oriente do Brasil no Estado ou no Distrito Federal, a sentença será homologada pelo Supremo Tribunal Federal Maçônico.

§ 2º – Das homologações pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal caberá recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça Maçônico.

Art. 7º. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos tipificados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

TÍTULO II DA JURISDIÇÃO DISCIPLINAR

Art. 8º. A jurisdição disciplinar maçônica é exercida:

I – pela Loja, quanto aos Obreiros de seu Quadro;

§ – pelo Grande Oriente do Brasil dos Estados ou do Distrito Federal, aos Maçons a eles subordinados, no âmbito de sua territorialidade;

III – pelo Grande Oriente do Brasil, a todos os Maçons que lhe são filiados, no território nacional.

TÍTULO III DA INDISCIPLINA MAÇÔNICA

Art. 9º. Indisciplina é a violação dolosa ou culposa das normas maçônicas, assim como dos preceitos gerais e fundamentais da Instituição e dos princípios normativos que regem a Maçonaria.

Art. 10. O ato de indisciplina somente é imputável a quem lhe deu causa, assim considerada a ação ou a omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Parágrafo único – A omissão somente será configurada para fins de indisciplina maçônica, quando o Maçom omitente devia e podia agir para evitar o resultado.

Art. 11. A indisciplina é considerada consumada, quando presentes todos os elementos de sua definição legal; ou tentada, quando a execução, uma vez iniciada, não se consume por circunstâncias alheias à vontade do Maçom.

Art. 12. A indisciplina será considerada:

I – dolosa, quando o Maçom quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

§ – culposa, quando o Maçom deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Art. 13. O Maçom que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Art. 14. O Maçom não se exime das sanções disciplinares, por desconhecimento ou errônea compreensão da lei maçônica.

Art. 15. É isento de penalidade o Maçom que comete ato de indisciplina, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supondo situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.

§ 1º – Não se aplica a isenção descrita no *caput*, quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como indisciplina culposa.

§ 2º – Responde pela indisciplina o Maçom que, na qualidade de terceiro, determina o erro ou contribui para a sua execução.

§ 3º – O erro quanto à pessoa contra a qual a indisciplina é cometida não isenta o Maçom das sanções disciplinares. Não serão consideradas, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o Maçom queria praticar o ato indisciplinar.

Art. 16. Se, por erro accidental na execução, é atingido bem jurídico diverso daquele visado pelo Maçom, responde este por dolo, se assumiu o risco de causar o resultado, ou por culpa, se o previu ou podia prever, e o fato é punível como ato indisciplinar maçônico culposos.

Art. 17. Se o ato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Art. 18. Não há indisciplina quando o Maçom praticou o ato em:

I – estado de necessidade;

II – legítima defesa;

III – estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito.

§ 1º – Considera-se em estado de necessidade o Maçom que pratica ato para salvar direito próprio ou alheio, de perigo atual que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

§ 2º – Entende-se em legítima defesa quando o Maçom, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

§ 3º – O Maçom, em quaisquer dos casos de excludente de infração disciplinar, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

Art. 19. Não se exclui a responsabilidade do Maçom, quando pratica o ato indisciplinar, mediante:

I – emoção ou paixão;

§ – embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool, entorpecente ou por substâncias de efeitos análogos.

TÍTULO IV DA IMPUTABILIDADE DISCIPLINAR

Art. 20. Os Maçons portadores de doença mental e que, em razão da qual, não possuíam a capacidade de entender o caráter indisciplinar do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, são inimputáveis, disciplinarmente.

Parágrafo único – Cabe aos órgãos do Ministério Público Maçônico, após conhecimento do fato, encaminhá-lo à esfera administrativa do Grande Oriente do Brasil, ou dos Grandes Orientes do Brasil nos Estados ou do Distrito Federal.

TÍTULO V DO CONCURSO DE PESSOAS

Art. 21. Serão considerados autores os Maçons que:

I – diretamente praticarem ato indisciplinar;

§ – por qualquer meio, exercitarem, induzirem ou obrigarem a execução de ato indisciplinar;

Art. 22. Consideram-se coautores os Maçons que, de qualquer modo, concorrerem para o ato indisciplinar, por ação ou omissão, incidindo nas mesmas penas cominadas ao autor.

Art. 23. São considerados partícipes os Maçons que:

I – não sendo autores, prestarem auxílio à execução do ato indisciplinar, ou fornecerem instruções para cometê-lo;

§ – antes ou durante a execução, prometerem auxílio ao agente, ocultarem ou destruírem os instrumentos e vestígios do ato indisciplinar;

III – conscientemente emprestarem local, de sua propriedade ou posse, para reunião de Maçons que visem cometer ato de indisciplina maçônica.

TÍTULO VI DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

Art. 24. As sanções disciplinares aplicáveis ao Maçom são:

I – censura;

II – inabilitação para o exercício de cargo maçônico, por até dois anos; III – eliminação do Quadro de Obreiros da Loja;

IV – suspensão dos direitos maçônicos; V

– expulsão do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único – A sanção disciplinar de censura será aplicada de forma reservada ou entre colunas, a critério do Venerável Mestre.

Art. 25. Para a mensuração da sanção disciplinar, devem ser levados em conta: os antecedentes e a personalidade do Maçom, a intensidade do dolo ou da culpa, os motivos, as circunstâncias e os resultados do ato indisciplinar.

Parágrafo único – Tendo em vista as circunstâncias previstas neste Código para a atenuação das sanções disciplinares aplicáveis ao Maçom, poderá o Julgador fazê-la, sempre em atendimento da razão, do bom senso e do espírito maçônico.

Art. 26. A execução da sanção disciplinar de suspensão dos direitos maçônicos (art. 24, IV) admite a suspensão condicional, a juízo do Tribunal competente para o recurso, ante as circunstâncias atenuantes apresentadas e o sincero arrependimento do Maçom, manifestado de próprio punho, ressarcidos os prejuízos porventura causados.

§ 1º – Compete ao membro do Ministério Público da Loja do interessado, encaminhar o requerimento de suspensão condicional, com o parecer das Luzes e por intermédio do Venerável Mestre, cabendo a estes a fiscalização do comportamento do beneficiado.

§ 2º – A suspensão condicional será revogada se o beneficiado vier a responder a novo processo maçônico, com queixa ou denúncia recebidas, quando o Maçom deverá cumprir a penalidade suspensa, sem prejuízo da sanção disciplinar decorrente do novo processo.

Art. 27. A sanção disciplinar de expulsão do Grande Oriente do Brasil (art. 24, V) põe termo à vida maçônica do indisciplinado.

Art. 28. A sanção disciplinar de suspensão dos direitos maçônicos que exceder a cinco anos, será automaticamente convertida em sanção disciplinar de expulsão do Grande Oriente do Brasil.

Art. 29. No caso de concorrência de infrações disciplinares, será aplicada ao Maçom a sanção mais grave.

Art. 30. A condenação do Maçom pela justiça profana em delito infamante, ou cuja pena seja de reclusão e ultrapasse dois anos, implicará expulsão do Grande Oriente do Brasil (art. 24, V), que será decretada pela justiça maçônica. **(Nova redação dada pela Lei 224 de 04 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial Extra de 04 de outubro de 2019 da E\ V)**

Art. 31. A condenação de Maçom pela Justiça profana, em delito culposo ou em contravenção penal, importará em suspensão dos seus direitos maçônicos (art. 24, IV), quando o ato delituoso praticado importe em desrespeito aos princípios defendidos pela Maçonaria.

Art. 32. A absolvição de Maçom em processo transitado em julgado na Justiça profana, por delito praticado contra Irmão, não impede o processo no foro maçônico, nem o exime da responsabilidade disciplinar maçônica.

Art. 33. São circunstâncias agravantes:

I – ter o Maçom praticado o ato indisciplinar com premeditação;

JJ – ser o Maçom reincidente, o que ocorrerá quando praticar ato indisciplinar de natureza semelhante ao qual já tenha sido condenado;

III – ter o Maçom cometido o ato indisciplinar por motivo fútil ou reprovável;

IV – ter o ato indisciplinar sido cometido com abuso de confiança, utilização de instrumentos ou de força descomedida, ou ainda de qualquer circunstância que lhe traga notória superioridade, capaz de impedir a defesa ou a repulsa à ofensa, por parte do ofendido;

V – ter o ato indisciplinar sido praticado no interior do Templo

Maçônico; VI – ter o Maçom praticado o ato em estado de embriaguez;

VII – ter o Maçom cometido ato disciplinar com abuso de autoridade;

VIII – não comparecer o Maçom, sem justificativa, perante Tribunal ou autoridade maçônica, quando intimado;

IX – a não sujeição espontânea do Maçom aos Corpos e às autoridades encarregadas de manter as leis maçônicas;

X – promover e organizar a cooperação do ato indisciplinar ou dirigir a atividade dos demais agentes.

Parágrafo único – As circunstâncias agravantes que forem elemento constitutivo da indisciplina, não influirão no agravamento da sanção disciplinar.

Art. 34. São circunstâncias atenuantes:

I – faltar ao Maçom o pleno conhecimento do ato, em tese indisciplinar praticado, e a direta intenção em praticá-lo;

II – ter o Maçom excedido nos meios utilizados, ao promover oposição à execução de ordens ilegais;

III – o arrependimento do Maçom, manifestado por escrito e dirigido à Loja ou ao Corpo a que está diretamente subordinado, uma vez ressarcidos os prejuízos porventura causados;

IV – a prestação de relevantes serviços à Maçonaria, previamente conhecidos;

V – ter partido do ofendido a provocação;

VI – a pronta restituição, paga, ou reparação da coisa subtraída, destruída, danificada, ou a plena satisfação do dano causado;

VII – ter o Maçom praticado o ato indisciplinar por motivo de relevante valor social ou

moral; VIII – ter o Maçom confessado espontaneamente a prática do ato indisciplinar.

Art. 35. O Julgador aplicará as circunstâncias atenuantes, tendo-se como diretrizes: a razão, o bom senso e o espírito maçônico.

Art. 36. Para a aplicação da sanção disciplinar, deverão ser consideradas: a relevância e a preponderância das circunstâncias agravantes e atenuantes.

§ 1º – São circunstâncias preponderantes as que resultem motivos determinantes da indisciplina, da personalidade do Maçom e da reincidência.

§ 2º – Prevalecerão as circunstâncias agravantes sobre as atenuantes, quando preponderar a perversidade da indisciplina, a extensão do dano e a intensidade do ato, ou quando o Maçom for habituado às más ações ou desregrado nos costumes.

§ 3º – Prevalecerão as circunstâncias atenuantes sobre as agravantes, quando a indisciplina não for revestida de perversidade ou quando o Maçom não tiver compreendido a extensão e as consequências de sua responsabilidade.

§ 4º – Haverá compensação entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, quando forem de igual importância, intensidade e número.

TÍTULO VII DA AÇÃO DISCIPLINADORA

Art. 37. A ação disciplinadora maçônica se exercita por:

I – queixa da parte ofendida;

§ – denúncia da autoridade competente, provocado ou não esse procedimento pela parte ofendida, ou por qualquer Maçom que tenha conhecimento dos fatos.

§ 1º – No caso de queixa da parte ofendida, a autoridade competente poderá aditar a queixa, passando a acompanhar a tramitação do processo, salvo se houver desistência ou desinteresse da parte ofendida, quando cessará a intervenção.

§ 2º – O ofendido decai do direito de queixa, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que tomou conhecimento de quem é o autor do ato de indisciplina.

§ 3º – A ação disciplinadora maçônica será imediatamente suspensa para a formação do Conselho de Família, voltando o processo maçônico ao seu procedimento normal, na forma que dispõe a Lei nº 171, de 26 de abril de 2017. **(Texto inserido pela Lei nº 223, de 04/10/2019, publicado no boletim oficial Extra de 04 outubro de 2019)**

Art. 38. A ação disciplinadora exercida pela Loja aplica-se apenas aos Irmãos do Quadro.

§ 1º – A denúncia em face de Maçom que atentar contra os Grandes Orientes dos Estados ou do Distrito Federal, assim como autoridades maçônicas estaduais e distritais, deve ser apresentada diretamente ao Superior Tribunal de Justiça Maçônico, por analogia ao artigo 107, I, “a”, da Constituição Federal.

§ 2º – A denúncia feita em face de Maçom que atentar contra o Grande Oriente do Brasil e contra as autoridades maçônicas federais, deve ser apresentada diretamente ao Supremo Tribunal Federal Maçônico, por analogia ao artigo 103, I, “a”, da Constituição Federal.

Art. 39. A sanção disciplinar máxima passível de ser aplicada pela Loja é a de eliminação do Quadro de Obreiros (art. 24, III). Se a decisão imputar sanção disciplinar mais grave, deverá a Loja encaminhar os autos do processo ao Tribunal de Justiça Maçônico competente, para o reexame necessário.

Art. 40. Salvo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal Maçônico, haverá reexame necessário quando o Superior Tribunal de Justiça Maçônica e os Tribunais de Justiça Estaduais ou do Distrito Federal aplicarem a sanção disciplinar de expulsão do Maçom do Grande Oriente do Brasil (art. 24, V). **(Nova redação dada pela Lei nº 206 de 25 de março de 2019)**

TÍTULO VIII DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Art. 41. Extingue-se a ação disciplinadora:

I – pela morte do Maçom indisciplinado;

§ – por anistia, emanada da autoridade competente, com fulcro em decisão do STFM; III – pela retroatividade de lei que não mais considerar o ato como indisciplina;

IV – pelo perdão do ofendido;

V – pela prescrição.

Art. 42. A sanção disciplinar se extingue:

I – pelo cumprimento da sanção disciplinar, no lapso temporal da condenação; II – pelo indulto, concedido pela autoridade competente.

Art. 43. O cumprimento da penalidade se suspende por ato do Soberano Grão-Mestre Geral, ouvido o Conselho Federal do Grande Oriente do Brasil, quando o Maçom for primário.

Parágrafo único – A reincidência ou a prática de qualquer outro ato indisciplinar importará na revogação da suspensão, e obrigará ao cumprimento da sanção disciplinar da condenação suspensa, sem prejuízo da responsabilidade decorrente.

TÍTULO IX DA PRESCRIÇÃO

Art. 44. A prescrição da ação é de dois anos, contados da data do ato indisciplinar.

I – dois anos, nos casos em que a sanção disciplinar for de censura, previsto no artigo 24 inciso I do Código Disciplinar Maçônico; **(Nova redação dada pela Lei nº 184 de 29 de junho de 2018 da E\ V)**

§ – quatro anos, nos casos em que a sanção disciplinar for de inabilitação para o exercício de cargo maçônico previsto no artigo 24 inciso II do Código Disciplinar Maçônico; **(Novo texto pela Lei nº 185 de 29 de junho de 2018 da E\ V)**

III – seis anos, nos casos em que a sanção disciplinar for de eliminação do Quadro de Obreiros da Loja, previsto no artigo 24 inciso III do código Disciplinar Maçônico; **(Nova redação dada pela Lei nº 186 de 29 de junho de 2018 da E\ V)**

IV – oito anos, nos casos em que a sanção disciplinar for de suspensão dos direitos maçônicos, previsto no artigo 24 de inciso IV do Código Disciplinar maçônico; **(Nova redação dada pela Lei nº 187 de 29 de junho de 2018)**

Art. 45. A prescrição se interrompe pelo recebimento da queixa ou da denúncia.

Art. 46. Os atos de indisciplina cominados com a sanção disciplinar de expulsão do Grande Oriente do Brasil (art. 24, V) são imprescritíveis.

PARTE ESPECIAL TÍTULO X DOS ATOS INDISCIPLINARES

Art. 47. São atos indisciplinares maçônicos aos quais se aplicam a sanção disciplinar de censura, descrita no inciso I, do art. 24:

I – frustrar ou impedir o livre exercício do direito de voto, ou a liberdade de palavra, quando usada em termos convenientes, atendendo aos preceitos ritualísticos;

II – aceitar o Maçom cargo na Oficina ou em outro Corpo Maçônico, sabendo-se irregular;

§ – faltar com o dever de fraternidade a Maçom regular de sua Loja, não prestando a ele ou a sua família, injustificadamente, a ajuda ou o socorro de que careça.

IV – deixar de saldar dívida contraída no meio maçônico ou no mundo profano, salvo motivo de força maior, postergando o dever de fraternidade ou prejudicando o bom conceito da Maçonaria.

Parágrafo único – A reincidência dos atos indisciplinares descritos nos incisos acima, enseja aplicação da sanção disciplinar de eliminação do Quadro de Obreiros da Loja, descrita no inciso III, do art. 24.

Art. 48. São atos indisciplinares aos quais se aplicam a sanção disciplinar de inabilitação para o exercício de cargo maçônico por até dois anos, descrita no inciso II, do art. 24:

I – descumprir os deveres do cargo ou função em que esteja investido;

§ – praticar ato discricionário no exercício de cargo ou função maçônica, com abuso de autoridade ou preconceito de qualquer natureza;

III – submeter candidato a ser iniciado a qualquer tipo de atitude não prevista em nossa legislação maçônica ou no Ritual, ensejando trote, prova, tarefa ou situação que possa gerar constrangimento físico ou moral;

IV – deixar de encaminhar, na época própria, à Tesouraria do Grande Oriente do Brasil ou do Grande Oriente do Brasil nos Estados ou do Distrito Federal, os metais para esse fim recebidos de Maçons e Lojas.

V – deixar de repassar, a quem for transmitido cargo maçônico, documentos, valores ou objetos que encontravam-se sob sua guarda e responsabilidade.

Parágrafo único – A reincidência dos atos indisciplinares descritos nos incisos acima, ensejará a aplicação da sanção disciplinar de suspensão dos direitos maçônicos (art. 24, IV).

Art. 49. São atos indisciplinares aos quais se aplicam a sanção disciplinar de suspensão dos direitos maçônicos, descrita no inciso IV, do art. 24:

I – desobedecer às Luzes da Oficina ou às autoridades de qualquer Corpo Maçônico;

– descumprir, intencionalmente, e sem motivos justos, as deliberações da Oficina ou de qualquer Corpo Maçônico;

III – escusar-se de sindicatar candidato, sem motivo justificado, ou negligenciar nas sindicâncias concernentes à admissão de profano, prestando informações inverídicas ou ocultando fato ou circunstância de que tenha ciência, visando possibilitar a admissão de quem não possua qualidade para ingressar na Ordem. Incorre na mesma sanção o Maçom que, ciente da falta de qualidade do profano, propõe sua admissão na Ordem;

IV – permitir, nos trabalhos da Oficina ou de qualquer outro Corpo Maçônico, a permanência de Maçom que não tenha qualidade para assisti-los;

V – usar expediente reprovável para obter voto em eleição;

VI – imprimir, publicar ou divulgar, por qualquer meio na imprensa profana, matéria que prejudique o bom conceito do Grande Oriente do Brasil;

VII – comportar-se com falta de decoro no meio maçônico ou no mundo profano, praticando atos contrários à moral, aos bons costumes ou à prática de atividades reprováveis pela sociedade ou pela Maçonaria;

VIII – perturbar a regularidade dos trabalhos da Oficina ou de qualquer Corpo Maçônico, faltando com o respeito às Luzes e aos Irmãos;

IX – promover ou propiciar a desarmonia ou a rivalidade entre Irmãos, Lojas ou Corpos Maçônicos da Obediência;

X – impedir o livre exercício de função ou de atribuição legalmente cometida ao Irmão, § autoridade ou aos Corpos Maçônicos;

XI – abusar da honestidade ou de boa-fé de Irmão, ou de pessoa de sua família; XII – praticar ação ou omissão que prejudique algum Irmão, a Loja ou a Ordem;

XIII – invadir atribuições de autoridades de qualquer Corpo Maçônico, atribuir-se poder, título de qualidade que não possui, ou usar joia, insígnia ou qualquer outro símbolo maçônico a que não tenha direito;

XIV – praticar ato maçônico, estando legalmente privado de fazê-lo;

XV – envolver o prestígio da Maçonaria em discussão, em recinto maçônico ou profano, matéria de natureza político-partidária, religiosa, sectária ou racial;

XVI – discutir ou divulgar ao mundo profano fato ocorrido em Loja ou em qualquer Corpo Maçônico, cujo conhecimento por profano importe em prejuízo à Ordem;

XVII – concorrer para o enfraquecimento ou abatimento de colunas de qualquer Loja;

XVIII – promover, não sendo sua atribuição, e sem permissão dos Poderes competentes, correspondência com Potência Maçônica ou autoridade profana sobre assunto de natureza maçônica, reservado ou proibido, da competência exclusiva de autoridade maçônica prevista em lei, salvo se tratarem de comunicações, expedientes e cortesias entre Lojas das cidades fronteiriças do território nacional e entre Lojas e autoridades de países vizinhos, bem como a correspondência maçônica entre Irmãos de outra Obediência, que não envolva o prestígio do Grande Oriente do Brasil;

XIX – contrair dívida, alienar ou gravar o patrimônio de qualquer Corpo Maçônico, sem autorização da autoridade competente;

XX – deixar de comparecer, sem motivo justificado, à sessão de Conselho de Família ou de Tribunal Maçônico, quando devidamente intimado;

XXI – prestar falso testemunho, seja no mundo maçônico ou profano;

XXII – prevalecer-se do exercício de posição profana para prejudicar direito ou interesse de Irmão de qualquer Corpo Maçônico;

XXIII – obter ou tentar obter vantagem ilícita negociando objeto, cargo, grau, honraria ou qualquer outro feito maçônico;

XXIV – facilitar a profano o conhecimento de símbolo, ritual, cerimônia ou de qualquer outro ato reservado a Maçom.

XXV – deixar o Maçom de promover a satisfação de prejuízos causados a outrem, quando oriunda de sentença judicial profana transitada em julgado;

XXVI – praticar ato de improbidade, no exercício do cargo maçônico;

XXVII – desobedecer às Leis, Regulamentos, Regimentos e Resoluções emanadas de autoridade maçônica, ou opor-se por meios ilegais contra autoridade de quaisquer dos poderes constituídos do Grande Oriente do Brasil, ou contra membros destes Poderes;

XXVIII – apresentar-se o Maçom nas redes sociais, aplicativos e/ou meios de comunicação, de modo vexatório ou que atente contra os bons costumes e os postulados universais da Instituição Maçônica;

XXIX – pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente, em processos maçônicos. *(Inciso inserido pela Lei nº 237, de 25 de junho de 2021, publicado no Boletim Oficial nº27, de 05/07/2021)*

Art. 50. São atos indisciplinares aos quais se aplica a sanção disciplinar de expulsão do Grande Oriente do Brasil, descrita no inciso V, do art. 24:

I – trair juramento maçônico, por declaração oral ou expressa, manifestação pública ou de qualquer meio que o caracterize;

II – atentar contra a soberania ou a integridade da Federação Grande Oriente do Brasil;

III – fomentar, tentar ou promover a separação de Grandes Orientes Estaduais ou do Distrito Federal ou de Loja federada ao Grande Oriente do Brasil;

IV – promover dissidência no seio do Grande Oriente do Brasil ou de qualquer organização de jurisdição maçônica pertencente ao mesmo;

V – promover, por qualquer forma de expressão, no meio maçônico ou no mundo profano, conceito desairoso ou crítica maledicente, atentando contra a honra e a dignidade de quaisquer Poderes da Ordem ou de seus membros;

VI – prejudicar as relações amistosas do Grande Oriente do Brasil com outra Potência Maçônica reconhecida, ou com o estabelecimento de relações com aquelas regulares com as quais não as mantém;

VII – instituir, filiar-se, professar ou prestar obediência a organização ilegal, inclusive de natureza político-partidária, cujos princípios, atividades ou ideologias conflitem com os que a Maçonaria defende e proclama;

VIII – injuriar, caluniar ou difamar Irmão, bem como proferir palavras ofensivas à moral própria ou de seus familiares, autoridade maçônica ou qualquer Corpo Maçônico, lhes ofendendo a honra ou a reputação, no meio maçônico ou no mundo profano;

IX – falsificar, inutilizar, destruir ou ocultar livros, documentos, joias, insígnias ou símbolos maçônicos em benefício próprio ou em prejuízo da Loja, de Corpos Maçônicos ou da Ordem;

X – prestar informações falsas, alterar ou ocultar documentos ou fato para fraudar interesse particular, material ou moral da Loja, de qualquer Corpo Maçônico ou do Grande Oriente do Brasil;

XI – praticar violência física, moral ou psicológica contra Irmão ou pessoa de sua família.

Parágrafo único – Os atos indisciplinares inscritos no inciso VIII deste artigo somente se procedem mediante queixa do ofendido. *(Parágrafo alterado pela Lei nº 238, de 25 de junho de 2021, publicado no Boletim Oficial nº27, de 05/07/2021)*

TÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51. A responsabilidade disciplinar é exclusivamente pessoal do Maçom, não atingido as Lojas e os Corpos Maçônicos, que respondem por medidas administrativas estabelecidas em legislações específicas, sem prejuízo da ação disciplinar contra seus dirigentes, no exercício de suas funções, ou de seus antecessores se contribuíram para o desencadeamento dos fatos.

Art. 52. Nos casos omissos, aplicam-se subsidiariamente as leis profanas brasileiras que forem compatíveis com os princípios da Maçonaria.

Art. 53. Os Tribunais do Grande Oriente do Brasil deverão, no prazo máximo de noventa dias, a contar da data da promulgação da presente lei, organizar seus Regimentos Internos, a fim de adequar a presente legislação à forma de julgamento dos atos processuais de sua competência.

Art. 54. Os processos em andamento na data do início da vigência desta lei, serão decididos segundo a lei em vigor por ocasião do oferecimento da queixa ou da denúncia.

Art. 55. Este Código entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Penal Maçônica e as disposições em contrário.

Brasília-DF, 17 de setembro de 2016.

Marcos José da Silva

Grão-Mestre Geral

Ronaldo Fidalgo Junqueira

Secretário Geral de Administração e Patrimônio
Astronoel Costa Ribeiro
Secretário Geral da Guarda dos Selos

Comissão do Código Disciplinar Maçônico

Presidente: Derly Mauro Cavalcante da Silva

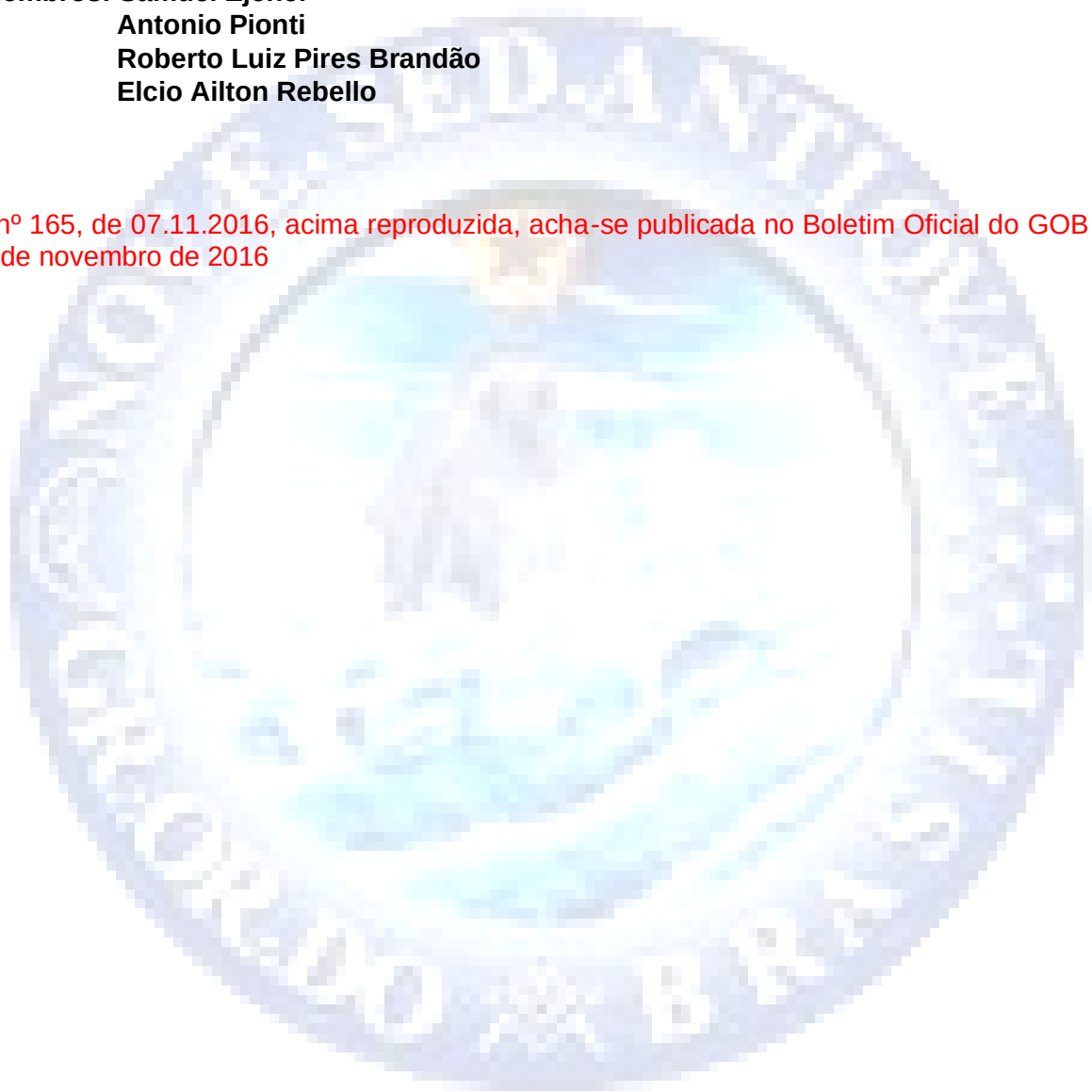
Membros: Samuel Ejchel

Antonio Pionti

Roberto Luiz Pires Brandão

Elcio Ailton Rebello

A Lei nº 165, de 07.11.2016, acima reproduzida, acha-se publicada no Boletim Oficial do GOB nº 21, de 17 de novembro de 2016



LEI PENAL MAÇÔNICA

Lei nº 001, de 16 de abril de 1979, E.: V.:

O Código Disciplinar Maçônico (Lei nº 165, de 25/09/2016) em seu art. 55 revogou expressamente apenas a Lei Penal Maçônica (Lei nº 001, de 16/04/1979), ora transcrito tão somente à guisa de histórico legislativo. Continua em pleno vigor, no entanto, o Código de Processo Penal Maçônico (Lei nº 002, de 16/04/1949).

Nós, Osires Teixeira, Grão-Mestre Geral da Ordem do Grande Oriente do Brasil, fazemos saber a todos os Maçons, Lojas, Delegacias e Grandes Orientes Estaduais, que a Soberana Assembleia Federal Legislativa adotou e nós sancionamos a Lei Penal Maçônica.

LEI PENAL MAÇÔNICA PARTE GERAL TÍTULO I DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Art. 1º. Não há delito maçônico sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

Art. 2º. Nenhum Maçom pode ser punido por fato que lei maçônica posterior deixa de considerar delito, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos da sentença condenatória.

Parágrafo único. A Lei posterior que, de outro modo, favorecer o delinquente aplica-se ao fato não definitivamente julgado e, na parte em que comina pena menos rigorosa, ainda ao ato julgado por sentença condenatória irrecorrível.

Art. 3º. É proibida a extensiva interpretação da lei por analogia ou paridade, quer para qualificar delitos, quer para a aplicação de pena.

Art. 4º. A presente Lei se aplica aos Maçons jurisdicionados ao Grande Oriente do Brasil.

Art. 5º. Aplica-se a Lei Penal Maçônica, sem prejuízo de Tratados ou Convenções com outras Potências Maçônicas Nacionais ou estrangeiras, ao delito cometido, no todo ou em parte, em território brasileiro, ou que nele, embora parcialmente, produziu ou deveria produzir seu resultado, contra o Grande Oriente do Brasil, Grandes Orientes Estaduais, Corpos Maçônicos ou Maçom da Obediência do Grande Oriente do Brasil.

Art. 6º. O delito se entende praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Art. 7º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade delituosa, no todo ou em parte e ainda que sob forma de participação, assim como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos delitos omissivos os fatos consideram-se praticados no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida.

Art. 8º. As infrações penais maçônicas praticadas no estrangeiro ficam sujeitas às leis maçônicas brasileiras, sendo agente-jurisdicionado ao Grande Oriente do Brasil e o fato seja apenado no Brasil.

Art. 9º. A sentença de outra Potência, para produzir efeitos na jurisdição do Grande Oriente do Brasil, deve ser homologada:

I - pelo Supremo Tribunal de Justiça Maçônica do Grande Oriente do Brasil.

II - pelos Tribunais Estaduais, quando Nacional.

§ 1º Inexistindo Grande Oriente Estadual, a sentença será homologada pelo Supremo Tribunal do Grande Oriente do Brasil.

§ 2º Das homologações pelos Tribunais de Justiça Estaduais, caberá recurso voluntário para o Supremo Tribunal de Justiça Maçônica.

Dos prazos

Art. 10. No cômputo dos prazos não se inclui o dia do começo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário da Era Vulgar adotado no mundo profano.

Art. 11. As regras gerais deste CÓDIGO aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

Da jurisdição penal

Art. 12. A jurisdição penal maçônica é exercida pelo Corpo competente na área territorial, para a investigação dos delitos para aplicação das penas respectivas.

§ 1º A jurisdição penal maçônica é exercida:

I - pela Loja;

II - pelo Grande Oriente Estadual;

III - Pelo Grande Oriente do Brasil.

§ 2º A jurisdição do Grande Oriente do Brasil, se estende a todos os Maçons que lhe são filiados em todo o território nacional; a do Grande Oriente Estadual os Maçons a ele subordinados no território do Estado ou Território respectivo; a Loja, aos Maçons do respectivo Quadro; aos Maçons irregulares residentes no Oriente da jurisdição territorial da Loja e aos que a Lei Processual especificar.

TÍTULO II DO DELITO MAÇÔNICO

Art. 13. Delito é a violação dolosa ou culposa da Lei Penal Maçônica, assim como dos preceitos gerais e fundamentais da Instituição e dos princípios normativos do Grande Oriente do Brasil.

Art. 14. O resultado, de que depende a existência do delito, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Parágrafo único. A omissão é relevante como a causa quando o comitente devia e podia evitar o resultado.

Art. 15. Diz-se do delito:

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição.

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único. Pune-se a tentativa, com a pena correspondente ao delito, diminuída de 1/3 (um terço) à metade, podendo o julgador, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do delito consumado.

Art. 16. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Art. 17. Diz-se do delito:

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, a atenção ou a diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado, em face das circunstâncias, não prevê o resultado que poderia prever ou, prevendo-o, supõe, levianamente, que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.

Art. 18. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como delito, senão quando o pratica dolosamente.

Art. 19. A ignorância ou a errada compreensão da lei maçônica não exime da pena.

Art. 20. É isento de pena quem comete o delito por erro quanto ao fato que o constitui, ou quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.

§ 1º Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como delito culposo.

§ 2º Responde pelo delito o terceiro que determine o erro, ou para sua execução contribui.

§ 3º O erro quanto à pessoa contra a qual o delito é praticado não isenta de pena.

§ 4º Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima senão da pessoa com quem o agente queria praticar o delito.

Art. 21. Não há delito quando o agente praticou o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito.

Art. 22. Considera-se em estado de necessidade quem praticar um mal para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, pela sua natureza e importância, seja consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo.

Art. 23. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Art. 24. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de delito, excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato, se este é punível, a título de culpa.

§ 1º. Não é punível o excesso quando resulta de escusável medo, surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação.

§ 2º Ainda quando punível, o fato, por excesso doloso, o julgador pode atenuar a pena.

Art. 25. Os atingidos por doença mental são isentos de pena, cabendo aos órgãos do ministério público encaminhá-los após o conhecimento do fato à esfera administrativa.

Art. 26. Não excluem a responsabilidade penal:

I - a emoção ou paixão;

II - a embriaguez, voluntária ou culposa pelo álcool, ou substância de efeitos análogos.

TÍTULO III DA IMPUTABILIDADE PENAL

Art. 27. Não é imputável quem, no momento da ação ou omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental.

Art. 28. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter delituoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

TÍTULO IV DO CONCURSO DE AGENTE E DA CO-AUTORIA

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o delito, incide nas mesmas penas cominadas ao autor.

Art. 30. São autores:

I - os que diretamente praticarem o delito resolvido por si ou por outrem;

II - os que, tendo resolvido a execução do delito, por qualquer meio, exercitarem ou cometerem a outrem a execução.

Art. 31. São co-autores os que, de qualquer modo, concorrerem, por ação ou omissão, para o delito.

Art. 32. São cúmplices:

I - os que, não sendo autores, prestarem auxílio à execução do delito, ou fornecerem instruções para cometê-lo;

II - os que, antes ou durante a execução, prometerem auxílio ao agente, ocultarem ou destruïrem os instrumentos e vestígio do delito.

Art. 33. São também cúmplices os que, conscientemente, emprestarem sua casa para reunião de Maçons que pretendam cometer delito maçônico.

Art. 34. Se, por erro acidente na execução, é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente, responde este por dolo, se assumiu o risco de causar este resultado, ou por sua culpa, se o previu, ou podia prever, e o fato é punível como delito culposos.

Art. 35. Não é autor do delito quem o pratica sob coação física irresistível, respondendo somente o coator.

Art. 36. Não é delinquente quem comete o delito:

I - sob coação moral, que lhe suprima a faculdade de agir segundo sua própria vontade;

II - em obediência a ordem não manifestamente ilegal, de superior hierárquico.

Art. 37. Também é delinquente quem, para proteger direito próprio, ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde quando lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.

TÍTULO V

Capítulo I

Das penas

Art. 38. As penas principais são:

- I** - suspensão dos direitos maçônicos;
- II** - expulsão.

Art. 39. Pena acessória: inabilitação para exercício de cargo maçônico.

Art. 40. A execução da pena de suspensão dos direitos maçônicos, por prazo não superior a cinco (5) anos, admite a suspensão condicional, a juízo do Tribunal competente para o recurso, ante as circunstâncias mencionadas no artigo 49 e o sincero arrependimento do condenado, manifestado de próprio punho, ressarcidos os prejuízos porventura causados.

§ 1º O prazo da suspensão condicional é o mesmo da condenação.

§ 2º Compete ao Venerável da Loja do interessado encaminhar a solicitação condicional com o Parecer das Luzes, a quem caberá a fiscalização do comportamento do beneficiado.

§ 3º Será revogada a medida se o interessado incidir em novo processo maçônico, com queixa ou denúncia recebidos, devendo, então, cumprir a pena suspensa sem prejuízo da decorrente do novo processo.

Art. 41. Os delitos maçônicos do 1º grau, especificados no artigo 71, serão punidos com a suspensão dos direitos maçônicos por um ano e meio (1,5), no grau máximo; suspensão dos direitos maçônicos por um ano (1), no grau médio, ou suspensão dos direitos maçônicos por seis (6) meses, no grau mínimo.

Art. 42. Os delitos maçônicos do 2º grau, especificados no artigo 72, serão punidos com a suspensão dos direitos maçônicos por quatro (4) anos, no grau máximo; suspensão dos direitos maçônicos por três (3) anos, no grau médio; ou suspensão dos direitos maçônicos por dois (2) anos, no grau mínimo.

Art. 43. Os delitos maçônicos do 3º grau, especificados no artigo 73, serão punidos com a pena de suspensão dos direitos maçônicos por sete (7) anos, no grau máximo; suspensão dos direitos maçônicos por seis (6) anos, no grau médio; ou suspensão dos direitos maçônicos por cinco (5) anos, no grau mínimo.

Art. 44. Os delitos maçônicos do 4º grau, especificados no artigo 74, serão punidos com a pena de expulsão da Ordem, no grau máximo; suspensão dos direitos maçônicos por dez (10) anos, no grau máximo; ou suspensão dos direitos maçônicos por oito (8) anos, no grau mínimo.

Art. 45. Ao condenado por qualquer dos delitos especificados nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII do artigo 71, se aplica a pena acessória da inabilitação para o exercício de qualquer cargo maçônico, pelo prazo correspondente a 2/3 (dois terços) da pena principal aplicada, a critério do julgador, observado o disposto nos artigos 39 e 48.

Art. 46. A pena de expulsão põe termo à vida maçônica do condenado.

Art. 47. A pena de suspensão dos direitos maçônicos não pode exceder a dez (10) anos, quando cumulativa, num ou mais processos.

Parágrafo único. A condenação acumulada superior a dez (10) anos de suspensão dos direitos maçônicos converte-se automaticamente em expulsão.

Capítulo II Da aplicação da pena (fixação da pena)

Art. 48. Na aplicação da pena devem ser levados em conta os antecedentes, a personalidade do agente, a intensidade do dolo, da culpa, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito.

Art. 49. A reincidência em infração apenada com suspensão de direitos maçônicos determina a aplicação dessa pena, aumentada da metade do seu prazo máximo.

Art. 50. Em qualquer circunstância, as penas serão sempre aplicadas, cumulativamente, quer se trate de duas ou mais infrações, obedecidas as restrições deste Código.

Art. 51. A condenação de Maçom pela Justiça profana, em delito cuja pena seja de reclusão e ultrapasse de dois (2) anos de detenção, ou um delito infamante, implicará na expulsão da Ordem que será decretada pela Justiça Maçônica mediante processo iniciado na Loja.

Art. 52. A condenação de Maçom pela Justiça profana, em delito culposo ou em contravenção penal, só importará em suspensão dos seus direitos, na forma prevista no artigo anterior, quando a ação delituosa importe em incompatibilidade com os princípios que a Maçonaria defende.

Art. 53. A absolvição de Maçom na Justiça profana em delito praticado contra Irmão, não obsta ao processo no foro maçônico, nem o exime da responsabilidade penal maçônica.

Das circunstâncias agravantes e atenuantes

Art. 54. As circunstâncias agravantes e atenuantes influirão na agravação ou atenuação das penas aplicáveis aos delinquentes. Não influirá, porém a circunstância agravante que for elemento constitutivo do delito.

Art. 55. Prevalecerão agravantes sobre as atenuantes quando preponderar a perversidade do delito, a extensão do dano e a intensidade do alarma causado pelo delito, ou quando o delinquente for habituado a más ações ou desregrado nos costumes.

Art. 56. Prevalecerão as atenuantes sobre as agravantes quando o delito não for revestido de circunstância indicativa de maior perversidade ou quando o delinquente não tiver compreendido a extensão e as consequências de sua responsabilidade.

Art. 57. Haverá compensação, quando forem de igual importância, intensidade e número.

Parágrafo único. São circunstâncias preponderantes as que resultem motivos determinantes do delito, da personalidade do agente e da reincidência.

Art. 58. A existência de circunstâncias agravantes ou a preponderância destas levam a pena ao máximo; a inexistência de agravantes e atenuantes ou a sua compensação levarão ao médio da pena e a existência simplesmente das atenuantes ou a preponderância destas determinarão a imposição do mínimo da pena.

Art. 59. Quando, em uma só intenção e no mesmo ato, o Maçom cometer mais de um delito a pena a aplicar será do grau máximo da do delito mais grave.

Parágrafo único. Nessa hipótese, não haverá compensação de circunstâncias agravantes e atenuantes. Se, porém, os delitos forem de igual gravidade somar-se-ão as penas dos delitos praticados.

Art. 60. São circunstâncias agravantes:

- I** - ter o delinquente cometido com premeditação;
- II** - ter reincidido, o que ocorrerá quando praticar delito de natureza semelhante à do qual já tenha sido condenado;
- III** - ter o delinquente cometido o delito por motivo fútil ou reprovado;
- IV** - ter sido cometido o delito com traição, surpresa, abuso de confiança, disfarce, arrombamento, entrada ou tentativa de entrada em casa do ofendido ou com ajuste entre dois ou mais agentes;
- V** - promover ou organizar a cooperação no delito ou dirigir a atividade dos demais agentes;
- VI** - ser o delinquente inferior em grau ou autoridade dos demais agentes, em relação ao ofendido;
- VII** - haver no delinquente superioridade, procurada, em armas ou força, de sorte a impedir a defesa e a repulsa à ofensa, por parte do ofendido;
- VIII** - ter sido praticado o delito no interior do Templo Maçônico;
- IX** - ter o delinquente praticado o delito em estado de embriaguez visível, não sendo esta habitual;
- X** - quando o mal do delito for aumentado por qualquer circunstância, inclusive o estado valetudinário do ofendido;
- XI** - a inatividade ou irregularidade procuradas pelo delinquente, posterior ao começo da execução do ato punível, para embaraçar o julgamento e a efetiva aplicação da pena;
- XII** - o não-comparecimento, sem justificativa, perante o Tribunal Maçônico, quando devidamente intimado por autoridade competente;
- XIII** - a não-sujeição espontânea do delinquente aos Corpos e às Autoridades encarregadas de manter a lei maçônica;
- XIV** - promover ou organizar a cooperação no delito ou dirigir a atividade dos demais agentes.

Art. 61. São circunstâncias atenuantes:

- I** - falta, no delinquente, de pleno conhecimento do mal praticado e de direta intenção de o praticar;
- II** - ter o delinquente cometido o delito em oposição à execução de ordens ilegais, excedendo nos meios bastante obstáculo;
- III** - o arrependimento manifestado por escrito e dirigido à Loja ou ao Corpo a que está diretamente subordinado, ressarcidos os prejuízos porventura causados.
- IV** - serviços relevantes prestados como tais anteriormente reconhecidos;
- V** - ter partido do ofendido a provocação;
- VI** - a pronta restituição, paga, ou reparação da coisa subtraída, destruída, danificada, ou a satisfação do dano causado;
- VII** - a sujeição espontânea do delinquente aos Corpos e às Autoridades encarregadas de manter e executar a lei maçônica;
- VIII** - ter o delinquente praticado o delito por medo ou ameaças invencíveis.

TÍTULO VI

DA AÇÃO PENAL

Art. 62. A ação penal maçônica se exercita:

- a) por queixa da parte ofendida;
- b) por denúncia da autoridade competente, provocado ou não esse procedimento pela parte interessada.

Parágrafo único. Nos casos da ação a que se refere a alínea “a” deste artigo, poderá a autoridade competente aditar ou não a queixa, devendo, no entanto, acompanhar a tramitação do processo, salvo a desistência ou revelia da parte ofendida, caso em que cessa sua intervenção para prosseguir no feito.

TÍTULO VII DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Art. 63. A ação penal se extingue:

- I - pela morte do delinquente;
- II - por anistia, emanada do Poder competente;
- III - pelo perdão do ofendido;
- IV - pela prescrição.

Art. 64. A pena se extingue:

- I - com a extinção da ação penal;
- II - pelo cumprimento da pena no lapso da condenação;
- III - pelo indulto concedido pelo Poder competente;
- IV - pela reabilitação.

Art. 65. O cumprimento da pena se suspende por ato do Soberano Grão-Mestre Geral, ouvido o Conselho Federal da Ordem quando se tratar de delinquente primário, não sendo de expulsão a pena aplicada.

Art. 66. A reincidência ou a prática de qualquer outro delito importa na revogação da suspensão e obriga ao cumprimento da pena de condenação suspensa e mais a do novo delito praticado.

Art. 67. A condenação prescreve no mesmo prazo da ação penal.

Art. 68. A prescrição da ação resulta exclusivamente do lapso de tempo decorrido do dia em que o delito foi cometido e se interrompe pelo julgamento da procedência da ação.

Parágrafo único. A prescrição da condenação começa a correr do dia em que passar em julgado a sentença, ou daquele em que for interrompida, por qualquer modo, a execução já começada. Interrompe-se pela reincidência, o que acontecerá, também, com a prescrição da ação penal.

Art. 69. Salvo os delitos com a pena de expulsão da Ordem, que são imprescritíveis, os demais prescreverão no dobro do tempo da pena máxima aplicável ao delito, e para a da condenação, a pena aplicada em concreto.

Art. 70. Para prescrição da ação ter-se-á em vista o máximo da pena aplicável ao delito, e para a da condenação, a pena aplicada em concreto.

PARTE ESPECIAL

TÍTULO VIII DOS DELITOS EM ESPÉCIE

Art. 71. São delitos maçônicos do 1º grau:

- I** - Descumprir os deveres do cargo ou função em que esteja investido;
- II** - permitir, nos trabalhos da Oficina ou de qualquer outro Corpo maçônico, a permanência de Maçom que não tenha qualidade para assisti-los;
- III** - proceder com abuso de autoridade, ou praticar ato discricionário no exercício do cargo ou função maçônica;
- IV** - deixar de encaminhar, na época própria, à Fazenda do Grande Oriente Estadual ou à da Federação Grande Oriente do Brasil, os metais para esse fim recebidos de Maçons e Lojas;
- V** - frustrar ou impedir o livre exercício do direito de voto, ou a liberdade de palavra, quando usada em termos convenientes;
- VI** - proceder à eleição de Maçom, sabendo-o inelegível para cargos na Oficina ou em outro Corpo Maçônico;
- VII** - iniciar profano rejeitado; filiar, ou regularizar maçom com postergação das prescrições legais;
- VIII** - negligenciar nas sindicâncias concernentes à admissão de profano, prestando informações inverídicas ou ocultando fato ou circunstância de que tenha ciência, visando possibilitar a admissão de quem não possua qualidade para ingressar na Ordem. Incorre nas mesmas penas desse inciso o proponente, que, ciente da falta de qualificação do profano, o propõe à admissão na Ordem.
- IX** - usar expediente reprovável para obter votos em eleição;
- X** - imprimir, publicar, ou divulgar por qualquer meio na imprensa profana, escrita ou falada, assunto que prejudique o bom conceito do Grande Oriente do Brasil;
- XI** - deixar de socorrer, injustificadamente, viúva, filhos, pais ou irmãos de Maçom, moral e materialmente necessitados.

Art. 72. São delitos maçônicos do 2º grau:

- I** - desobedecer aos Regimentos, às Luzes da Oficina ou às autoridades de qualquer Corpo ou Poder Maçônico;
- II** - descumprir, intencionalmente, as deliberações da Oficina ou de qualquer Corpo ou Poder Maçônico;
- III** - conduzir-se no meio maçônico ou no mundo profano de modo reprovável;
- IV** - perturbar a regularidade dos trabalhos da Oficina ou de qualquer Corpo Maçônico, faltando com o respeito devido às Luzes ou aos Irmãos;
- V** - promover ou propiciar desarmonia ou rivalidade entre Irmãos, Lojas ou Corpos maçônicos da Obediência;
- VI** - impedir o livre exercício de função ou atribuição legalmente cometida a Irmão, autoridade ou Corpo maçônico;
- VII** - abusar da honestidade, ou boa-fé de irmão ou de pessoa de sua família;
- VIII** - faltar com o dever de fraternidade a Maçom regular, não lhe prestando, injustificadamente, a ajuda ou o socorro de que careça;
- IX** - praticar ação ou omissão que prejudique Irmão, Loja ou a Ordem;
- X** - deixar de saldar dívida contraída no meio maçônico ou no mundo profano, postergando o dever de fraternidade ou prejudicando o bom conceito da Ordem.

Art. 73. São delitos maçônicos do 3º grau:

- I** - invadir atribuições de autoridades de qualquer Corpo Maçônico, atribuir-se poder, título de qualidade que não possui, ou usar jóia, insígnia ou qualquer outro símbolo maçônico a que não tenha direito;
- II** - praticar ato maçônico estando legalmente privado de fazê-lo;

III - discutir em recinto maçônico ou no mundo profano, matéria de natureza político-partidário-religiosa, sectarista ou racial, envolvendo o prestígio da Instituição;

IV - discutir ou divulgar no mundo profano fato ocorrido em Loja ou em qualquer Corpo Maçônico cujo conhecimento por profano importe em prejuízo da Instituição;

V - concorrer para o enfraquecimento ou abatimento de Coluna de qualquer Loja;

VI - promover, sem ser sua atribuição e sem permissão dos Poderes competentes, correspondência com Potência Maçônica ou autoridade profana sobre assunto de natureza maçônica, reservado ou proibido da competência exclusiva de autoridade maçônica, reservado ou proibido. Não constituem o ilícito supra as comunicações, expedientes e cortesia entre Lojas das cidades fronteiriças do Território Nacional e entre Lojas e autoridades de País vizinho, bem como a correspondência maçônica entre Irmãos de outra obediência, que não envolva o prestígio do Grande Oriente do Brasil;

VII - contrair dívida, alienar ou gravar patrimônio de qualquer Corpo Maçônico sem autorização da autoridade competente;

VIII - deixar de comparecer, sem motivo justificado, a sessão de Conselho de família ou de Tribunal Maçônico, quando citado, na qualidade de parte, ou intimado, na de testemunha;

IX - prestar falso testemunho;

X - prevalecer-se do exercício de posição profana para prejudicar direito ou interesse de Irmão ou de qualquer Corpo Maçônico;

XI - promover em Juízo profano, qualquer ação cível ou penal contra Irmão, sabendo sua qualidade e filiação no GRANDE ORIENTE DO BRASIL, sem o prévio procedimento conciliatório na jurisdição administrativa maçônica; Salvo quando implicar perda do exercício do direito do ofendido em face do decurso de tempo; (Nova redação dada pela Lei nº 155, de 25.09.2015 – Boletim Oficial do GOB nº 18, de 07/10/2015, pág. 5)

XII - iniciada a ação cível ou penal contra Maçom, de qualidade e filiação não conhecida, deixar de promover conciliação maçônica e composição profana para solução da questão;

XIII - obter ou tentar obter vantagem ilícita negociando objeto, cargo, grau, honraria ou qualquer outro efeito maçônico;

XIV - facilitar a profano o conhecimento de símbolo, ritual, cerimônia ou de qualquer ato reservado a Maçom.

Art. 74. São delitos do 4º grau:

I - trair juramento maçônico, por declaração expressa, manifestação pública ou de qualquer meio que caracterize indubitavelmente a traição;

II - atentar contra a soberania ou a integridade da federação Grande Oriente do Brasil;

III - fomentar, tentar promover a separação de Grande Oriente Estadual ou de Loja federada ao Grande Oriente do Brasil;

IV - promover cisma ou participar de organização de jurisdição alheia ao Grande Oriente do Brasil;

V - desobedecer às leis, regulamentos ou resoluções emanadas de autoridade maçônica, ou opor-se por meios ilegais contra autoridade de qualquer dos Poderes constituídos da Ordem, ou contra membros destes Poderes;

VI - atentar contra a honra e dignidade de membros dos Altos Poderes da Ordem ou promover por qualquer forma de expressão, falada ou escrita, no meio maçônico ou no mundo profano, conceito desairoso ou crítica vituperina contra qualquer dos poderes ou de seus membros;

VII - prejudicar as relações amistosas do Grande Oriente do Brasil com outra Potência Maçônica, ou o estabelecimento de relações com aquelas com as quais não mantém;

VIII - instituir, filiar-se, professar ou prestar obediência a organização irregular, inclusive de natureza político-partidária, cujos princípios, atividades ou ideologias conflitem com os que a Maçonaria defende e proclama;

IX - injuriar, caluniar ou difamar Irmão, seus familiares, autoridade maçônica ou qualquer Corpo Maçônico, ofendendo-lhe a honra ou reputação no meio maçônico ou no mundo profano;

X - praticar ato de improbidade no exercício de cargo maçônico;

XI - falsificar, inutilizar, destruir ou ocultar livros, documentos, jóias, insígnias ou símbolos maçônicos em prejuízo da Loja, de Corpo Maçônico ou da Ordem;

XII - prestar informações falsas, alterar ou ocultar documentos ou fato para fraudar interesse material ou moral da Loja, de qualquer Corpo Maçônico ou do Grande Oriente do Brasil;

XIII - haver-se com falta de decoro no meio maçônico ou no mundo profano, praticando atos contrários à moral ou aos bons costumes, inclusive dar-se à embriaguez, à prática de jogo proibido ou à prática de atividade reprovável;

XIV - praticar violência física contra Irmão ou pessoa de sua família.

Art. 75. Nos delitos previstos no art. 74, incisos VI e IX somente se procede mediante queixa.

TÍTULO IX DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76. Da pena de expulsão, quando aplicada pelo Tribunal do Júri da Loja, cabe recurso ex officio do Venerável para o Supremo Tribunal de Justiça Maçônica.

Art. 77. A responsabilidade penal é exclusivamente pessoal. Contra Lojas e Corpos Maçônicos, cabem as medidas administrativas estabelecidas na legislação específica, sem prejuízo da ação penal contra seus dirigentes em exercício.

Art. 78. A condenação do delinquente, nos crimes que envolvam dano material, torna certa a obrigação da satisfação, ou a obrigação de indenizar o dano material, resultante do delito.

Art. 79. Nos casos omissos, servirão de elemento subsidiário o Código Penal Brasileiro e as leis penais das Potências Maçônicas estrangeiras, que forem compatíveis com a Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Art. 80. Este Código entrará em vigor no dia 21 de abril de 1979.

TÍTULO X DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 81. Para atender a despesas de transporte, alimentação e hospedagem das partes e testemunhas, quando tenham de se apresentar perante os Tribunais, por convocação regular, é lícito o fornecimento de numerário à conta de verba orçamentária.

Parágrafo único. Compete aos Relatores a provocação da Presidência dos Tribunais para atendimento pelos Grão-Mestres da referida despesa.

Art. 82. No prazo máximo de noventa (90) dias a contar da Promulgação da presente lei, deverão os Tribunais organizar nos seus regimentos internos, a forma de processo e julgamento dos delitos de sua competência.

Parágrafo único. Para esse fim poderão promover-se convocações extraordinárias. E dos regimentos internos, assim aprovados, serão trocados exemplares entre todos os Tribunais.

Art. 83. Os processos em andamento serão decididos pela forma em vigor do seu início, entendendo-se, como tais aqueles que já tiverem queixa ou denúncia oferecidas.

Parágrafo único. A disposição do presente artigo só se aplica às novas disposições legais.

Art. 84. Esse Código entra em vigor no dia 21 de abril de 1979, revogadas as disposições em contrário

Dado e traçado no Gabinete do Grão-Mestre Geral, ao Oriente de Brasília-DF., Poder Central, aos 16 de abril de 1979 da E.: V.: - Osires Teixeira, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil.



Nota: Texto reproduzido literalmente a partir da publicação de 1989, 8ª Edição, da "Constituição do Grande Oriente do Brasil".

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MAÇÔNICO

Lei nº 002, de 16 de abril de 1979 E.: V.:

Nós, Osires Teixeira, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, fazemos saber a todos os Maçons, Lojas, Delegacias e Grandes Orientes Estaduais, que a Soberana Assembleia Federal Legislativa adotou e nós sancionamos o Código Penal Maçônico.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MAÇÔNICO

Capítulo I

Da ação penal

Art. 1º. O Processo Penal Maçônico reger-se-á por este Código.

Art. 2º. A lei processual penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento da lei Processual profana em vigor.

Art. 3º. A ação penal maçônica se exercita:

- a) por queixa da parte ofendida;
- b) por denúncia do Órgão do Ministério Público Maçônico provado ou não esse procedimento pela parte interessada.

§ 1º Nos casos da ação a que se refere a alínea “a” deste artigo, poderá o M.P. aditar ou não a queixa devendo, no entanto, acompanhar a tramitação do processo, exceto em caso de desistência ou revelia da parte ofendida, hipótese em que cessa a intervenção do Orador para prosseguir no feito.

Art. 4º. São competentes para oferecer a denúncia, os Oradores nas Lojas e os respectivos Procuradores, nos Tribunais.

Art. 5º. A queixa ou denúncia será dirigida ao Venerável ou ao Presidente do Tribunal competente para processar e julgar o acusado.

§ 1º Apresentada a queixa, o Venerável ou o Presidente do Tribunal remeterá, incontinenti, por despacho, ao órgão competente, desde que a mesma esteja redigida em termos.

§ 2º Se houver recusa no recebimento, o queixoso, poderá dirigir-se ao substituto legal do Venerável ou do Presidente do Tribunal solicitando o recebimento da mesma para sua tramitação legal.

Art. 6º. A queixa ou denúncia deve conter:

- a) a exposição do fato delituoso, com todas as suas circunstâncias;
- b) o nome do acusado, sua qualificação maçônica, inclusive o número de inscrição no Cadastro Geral da Ordem;
- c) o tempo e o lugar em que se deu o delito;
- d) a enumeração das Testemunhas do fato, quando necessária e das provas do delito;
- e) a indicação do artigo da lei penal em que se supõe incurso o acusado.
- f) as circunstâncias agravantes ou atenuantes que se presume existirem.

Parágrafo único. Se faltar qualquer desses requisitos na queixa ou na denúncia, o Venerável ou Juiz designado Relator, nos Tribunais, deverá, antes de recebê-la, determinar por despacho, seja sanada a falta e só depois ordenará o seguimento do processo.

Art. 7º. A queixa deverá ser assinada, com o nome do queixoso, por extenso, e afirmada sob palavra de honra maçônica, não sendo nela permitido o uso de nome simbólico.

Art. 8º. Da queixa será fornecido recibo, com enumeração dos documentos anexados, desde que a parte o exija.

Art. 9º. Servirá de escrivão o secretário da Loja ou do Tribunal competente para julgamento do processo.

Art. 10. Autuada a queixa, o Venerável a enviará ao Orador da Loja ou ao Juiz Relator, designado na forma regimental, ao Procurador junto ao Tribunal para se pronunciar.

§ 1º Ouvido o Orador da Loja ou o Procurador no Tribunal, o Venerável ou o Juiz Relator a receberá ou rejeitará.

§ 2º Do despacho que rejeitar a queixa, cabe recurso de agravo para a Loja, ou para o plenário do Tribunal, quando a decisão for do Relator.

§ 3º Nos Tribunais, o plenário decidirá, nos termos regimentais após sustentado o despacho pelo Relator e o pronunciamento do Procurador.

§ 4º Vitorioso o ponto de vista do Venerável ou do Juiz Relator, o processo será arquivado, sendo irrecorrível tal decisão.

§ 5º Rejeitado o despacho, o processo prosseguirá na sua tramitação normal.

Capítulo II Da competência

Art. 11. O foro competente para o processo de julgamento de qualquer Maçom é o da Loja que ele pertencer, ressalvada a competência constitucional do Supremo Tribunal de Justiça Maçônica e dos Tribunais de Justiça dos Orientes Estaduais, no que toca ao privilégio de foro.

§ 1º Quando o delito for praticado por Maçom pertencente à Loja de Oriente diverso daquele em que o mesmo foi cometido, a queixa ou denúncia será oferecida perante qualquer Loja do Oriente em que o ato delituoso tenha sido praticado.

§ 2º Se o acusado for membro de mais de uma Loja, poderá a queixa ou denúncia ser apresentada em qualquer delas para os fins do artigo 5º.

§ 3º Se, antes ou durante o processo, o acusado tiver pedido ou obtido quite-placet da Loja processante, não obsta ao prosseguimento do processo, reputando-se, para isso, prorrogada a competência da Loja, até final julgamento.

§ 4º Se se tratar de Maçom irregular, é competente para o processo e julgamento a última Loja a que o mesmo tenha pertencido.

§ 5º Se a Loja a que tiver pertencido o acusado, estiver adormecida, tiver abatido colunas, estiver suspensa ou extinta, é competente a Loja mais próxima do local do delito.

Art. 12. Quando na prática de um mesmo delito maçônico, concorrerem acusados sujeitos a jurisdições diferentes, serão todos eles processados e julgados perante o Tribunal a que estiver sujeito o acusado de maior graduação ou função mais alta.

Art. 13. Na hipótese do art. 11, § 1º, a Loja só poderá fazer a instrução do processº Concluída a instrução, remeterá o processo para julgamento, à Loja a que pertencer o acusado, notificadas as partes da remessa.

§ 1º Recebido o processo a Loja procederá ao julgamento, observando o disposto no artigo 29 deste Código.

Capítulo III Das partes

Art. 14. As partes deverão comparecer a todos os atos do processo, para os quais forem notificadas.

§ 1º O não-comparecimento do queixoso importará no trancamento do processo e na incineração dos autos.

§ 2º O não-comparecimento do acusado importará em revelia com o prosseguimento do processo.

§ 3º Ao acusado revel o Venerável ou o Presidente do Tribunal, conforme o caso, dar-lhe-á defensor.

§ 4º O revel poderá intervir em qualquer fase do processo, sendo válido tudo quanto tiver sido realizado à sua revelia.

§ 5º Sendo Aprendiz ou Companheiro o acusado, o Venerável nomear-lhe-á defensor, independentemente do advogado que o acusado constituir.

Art. 15. Não sendo encontrado o acusado para ser citado ou intimado, o Venerável fará publicar edital, com o prazo de vinte dias, para ciência do acusado e dos Irmãos do Quadro e das Lojas da jurisdição, da tramitação do processo. O edital será sucinto e afixado na Sala dos Passos Perdidos da Loja ou do Tribunal.

Art. 16. Não entendendo bem o idioma pátrio, deverá o acusado ser assistido por intérprete, que deverá ser de procedência maçom.

Capítulo IV Das provas

Art. 17. Constituem prova no processo penal:

- I - a confissão;
- II - o testemunho;
- III - o exame pericial;
- IV - os documentos;
- V - os indícios.

Da confissão

Art. 18. A confissão só valerá como prova quando:

- a) for feita perante a autoridade processante, e reduzida a termo;
- b) for feita livremente, isenta de qualquer constrangimento;
- c) for coincidente com as circunstâncias do fato probante.

Art. 19. A confissão é retratável e divisível. Quando a confissão, resumindo todos os outros requisitos, coincide, em parte, com a prova dos autos e, em parte, contradiz algum fato que esteja provado, deve ser aceita na parte conciliável com a prova rejeitada na parte que a contradiz.

Art. 20. A confissão toma-se por termo, assinado pelo confidente e por (2) duas testemunhas.

Das testemunhas

Art. 21. As testemunhas serão inquiridas pelo Venerável sobre os fatos de que tenham ciência em relação direta com o processo.

§ 1º Podem as partes reinquirir as testemunhas por intermédio do Venerável; e também contestá-las apresentando as razões que tiverem contra a veracidade do depoimento; e indicar circunstâncias ou defeitos que caracterizem a suspeição de parcialidade.

Art. 22. Quando as testemunhas divergirem em pontos essenciais do feito nos seus depoimentos, o Venerável as perguntará acareando-as mandando que esclareçam a divergência, reduzindo as respostas a termo.

Do exame pericial

Art. 23. Quando a infração deixa vestígios, proceder-se-á, sempre que necessário, ao exame de corpo de delito, direto ou indireto, não suprimindo a confissão do acusado.

Art. 24. O exame de corpo de delito e as outras perícias serão feitas por peritos nomeados pelo Venerável, os quais serão escolhidos, preferencialmente, entre a ação que tiverem habilitação técnica.

Art. 25. Os peritos descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados.

Parágrafo único. Se os peritos não puderem fornecer logo em juízo seguro ou fazer relatório completo do exame, ser-lhes-á concedido prazo até (5) cinco dias.

Dos documentos

Art. 26. Havendo prova documental suficiente do delito e da responsabilidade do agente, podem ser dispensadas as testemunhas de acusação.

Art. 27. As cartas particulares somente poderão ser juntadas ao processo com autorização expressa do seu autor, salvo quando oferecidas em sua defesa.

Dos indícios

Art. 28. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, conhecer-se a existência de outras circunstâncias.

Capítulo V Da instrução do processo

Art. 29. Recebida a queixa, o Venerável ou o Presidente, conforme o caso, a encaminhará ao Orador ou ao Procurador, para oferecimento da denúncia. Oferecida esta, expedir-se-á mandado de citação ao acusado, por prancha, acompanhada de cópia do inteiro teor da mesma assinando-se-lhe o prazo de (5) cinco dias para oferecimento de defesa prévia.

Art. 30. Apresentada ou não a defesa prévia, o Venerável marcará dia e hora para o julgamento do acusado, e convocará sessão com a presença mínima de (15) quinze Mestres do Quadro.

§ 1º Quando o Quadro da Loja não permitir esse quorum, poderá ela completá-lo com Obreiros de outra Loja, do mesmo Oriente ou de Oriente mais próximo, mediante solicitação do Venerável.

§ 2º Se o interesse da ordem processual o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do Venerável, o Tribunal, a requerimento de qualquer das partes, ou mediante representação do Venerável, ouvido sempre o Procurador junto ao Tribunal, poderá desaforar o julgamento para outra loja, onde não subsistam aqueles motivos, após informação do Venerável, se a medida não tiver sido solicitada por ele próprio.

Art. 31. Independente da convocação de que trata o artigo 30, serão intimados por prancha, acusador e acusado, além das testemunhas arroladas e peritos, via postal, com aviso de recepção.

Art. 32. Quando a testemunha residir em Oriente diverso, e o depoimento for julgado indispensável, será ela ouvida por carta precatória, encaminhada pelo Venerável, contendo cópia autêntica da peça acusatória e dos documentos que a instruem.

§ 1º Nesse caso, o processo ficará suspenso até o cumprimento dessa diligência, salvo se exceder o prazo fixado pelo Venerável, na precatória.

Art. 33. Se o querelante necessitar, para instrução do processo, de qualquer exame de corpo de delito, poderá requerê-lo ao Venerável, antes da convocação da Loja, cumprindo a essa autoridade ordenar a diligência requerida.

Art. 34. No caso de ação iniciada por queixa, além do Orador, que deverá assistir ao processo e julgamento, o queixoso poderá comparecer, representado por advogado, com poderes especiais. Caso não compareça, nem se faça representar, o acusado poderá requerer a decretação da perempção da ação.

Capítulo VI Do Tribunal do Júri

Art. 35. Estando devidamente instruído o processo, será o mesmo levado a julgamento no Tribunal do Júri da Loja em sessão para isso especialmente convocada.

Art. 36. O Tribunal do Júri compõe-se do Venerável da Oficina, que é o Presidente; do Orador que é o representante do Ministério Público Maçônico; do Secretário que é o escrivão; do Mestre de Cerimônias e do Experto, que são os Oficiais de Justiça do Tribunal e dos membros do Quadro da Loja, dentre os quais, se sortearão os jurados, que constituirão o Conselho de Sentença, em cada sessão de julgamento.

Art. 37. No dia e hora designados, presentes acusador, acusado e todas as testemunhas, ocupados os lugares na Oficina, aberta em Sessão de Mestre, com um só golpe de malhete, o acusado sentar-se-á entre colunas e aí será qualificado pelo escrivão, perguntando-lhe o Venerável, seu nome, idade, naturalidade, profissão, residência, estado civil, títulos e recompensas maçônicas, e Lojas e Corpos de que faça ou tenha feito parte e indagará se tem motivo especial a que atribua a denúncia; se conhece as testemunhas arroladas, se tem qualquer alegação contra elas.

§ 1º Feito isso, o Venerável anunciará que vai constituir o Júri de instrução e julgamento.

§ 2º A falta de qualquer das testemunhas arroladas obsta a constituição do Júri, a qual ficará adiada para a primeira sessão seguinte, facultando à parte substituir a testemunha faltosa, convocando-se nova testemunha na forma do artigo 31.

Art. 38. Haverá no Altar uma urna com os nomes de todos os Irmãos presentes à sessão, entre os quais serão sorteados os jurados, em número de (7) sete que constituirão o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

§ 1º Não serão encerrados na urna os nomes do Venerável, Orador, Secretário, Mestre de Cerimônias e dos Expertos, que procederão ao sorteio dos jurados. Não sendo incluídos também os nomes das partes, dos seus advogados ou defensores.

§ 2º Haverá também, no Oriente, uma mesa com cadeiras em torno, em número de (7) sete e, à proporção que forem sendo sorteados e aceitos os jurados, tomarão assento em seu derredor.

§ 3º A medida que for sorteado cada nome, poderão recusá-lo, sem fundamentar a recusa, acusador e acusado, por si ou por seu defensor, até dois nomes cada um. Se forem dois ou mais os acusados, deverão combinar entre si as recusas e, caso não combinem, serão julgados separadamente.

§ 4º Além das recusas conferidas às partes, podem os jurados afirmar suspeição no processo, o que os impedirá de integrar o Júri.

Capítulo VII Do julgamento

Art. 39. Constituído o Júri, prestarão os jurados estando todos de pé e à ordem, o compromisso de, certo e fielmente, pronunciarem a sua sentença.

Art. 40. O Escrivão procederá à leitura da peça acusatória e demais documentos que a acompanhar e, em seguida, a de defesa e documentos.

Art. 41. Em seguida, serão ouvidas as testemunhas, de acusação e de defesa, sobre a peça acusatória que lhes foi lida, para o que serão introduzidas no Templo, uma a uma, de sorte a não ser assistido o depoimento por aquelas que ainda não o tenham prestado.

§ 1º As testemunhas, que serão no máximo em número de 3 (três) para acusador e em igual para acusado, serão inquiridas pelo Venerável.

§ 2º Havendo testemunha profana, seu depoimento será previamente tomado pelo Venerável e o Escrivão, na Secretaria da Loja.

§ 3º Excetuando-se as testemunhas profanas, as demais deverão, antes da tomada do depoimento, prestar o compromisso de dizerem a verdade sobre o que souberem e lhes for perguntado.

§ 4º O depoimento das testemunhas será reduzido a termo, sumariamente pelo Escrivão.

Art. 42. Terminados os depoimentos, se as partes nada requererem, terão a palavra no prazo de quinze minutos, acusador e em seguida o acusado, ambos por si ou por advogado.

§ 1º A defesa pode ser produzida por escrito ou oralmente pelo acusado ou por seu advogado, ou ainda pelo defensor, sendo estes Maçons, do Quadro da Loja ou não.

Art. 43. Concluídos os debates, todos cobrirão o Templo, exceto o Venerável e os jurados que ficarão em conferência sobre a matéria do julgamento, dirimindo dúvidas acaso existentes.

Art. 44. Depois de haverem conferenciado, os membros do Júri, terão ingresso no Templo os que dele saíram e, aí, os jurados, responderão, por escrutínio secreto, aos quesitos seguintes:

I - O Irmão F..... praticou o delito que lhe é imputado?

II - Existem circunstâncias dirimentes ou justificativas do delito?

III - Existem circunstâncias agravantes? Quais?

IV - Existem circunstâncias atenuantes? Quais?

Art. 45. Para os efeitos do art. 44, o Irmão Mestre de Cerimônias se munirá de urna e de esferas branca e preta e entregará a cada jurado, duas esferas, uma branca e outra preta, para que eles por meio delas, expressem suas respostas a cada um dos quesitos.

§ 1º Distribuídas as esferas ao Júri, antes de apurados os votos, o Irmão Experto recolherá em outra urna as esferas não utilizadas pelos jurados.

§ 2º As esferas pretas afirmam a existência do fato imputado, e de circunstâncias agravantes e negam a existência de dirimentes ou de justificativas e atenuantes; as esferas brancas negam o fato principal, as circunstâncias agravantes e afirmando a existência de dirimentes e atenuantes.

§ 3º É defeso ao jurado abster-se de votar.

Art. 46. Negado o primeiro quesito, ficam prejudicados os demais. A negativa ou afirmativa se faz por maioria na votação.

§ 1º Afirmado por maioria ou empate, prosseguir-se-á na votação dos demais quesitos.

§ 2º Afirmada, preliminarmente, a existência de circunstâncias dirimentes ou justificativas, o Venerável procederá, pelo mesmo Processo, à votação dos quesitos suplementares: Existe a circunstância de do artigo E assim, dos demais parágrafos desse artigo com exceção do e do artigo da Lei Penal.

§ 3º Afirmada, preliminarmente, a existência de circunstâncias agravantes, o Venerável proporá quesitos suplementares para todos os casos do correspondente artigo da Lei Penal, procedendo do mesmo modo, em relação às circunstâncias atenuantes.

§ 4º Se, porém, forem afirmadas e indicadas quais as circunstâncias dirimentes ou justificativas, não serão propostos quesitos sobre agravantes e atenuantes.

§ 5º Negada a existência de qualquer das circunstâncias já enumeradas, não se fará votação de quesitos complementares.

Art. 47. Terminadas as votações, o Venerável examinará as respostas dadas e, aplicando os textos da lei penal, proferirá a sentença, declarando: O Júri da Aug.: e Resp.: Loj.: ao Oriente..., pelas respostas dadas aos quesitos propostos, resolve condenar o acusado à pena de....., nos termos do artigo (da Lei Penal, por haver cometido o delito ... indicar o fato delituoso) E eu....., Ven.: da Aug.: e Resp.: Loj.: ... proclamo a Soberana decisão do Júri, para que se cumpra e se guarde, salvo à Parte os recursos permitidos em Lei.

Parágrafo único. Essa sentença, que o Venerável exarará nos autos, será lida, estando todos de pé e à ordem.

Art. 48. Se as respostas aos quesitos determinarem a absolvição do acusado, o Venerável, ordenando que todos fiquem de pé e à ordem, lerá a seguinte sentença: O Júri da Aug.: e Resp.: Loj.: julgou improcedente a denúncia contra o acusado e o absolve da acusação intentada. E eu, Ven.: da Aug.: e Resp.: Loj.:, proclamando a decisão do Júri, declaro inocente e limpo de culpa e pena, o Irmão.....

Art. 49. Lida a sentença pelo Venerável, é lícito às partes dela recorrerem para instância superior, ou incontinenti, por termo nos autos ou por petição dirigida ao Venerável, nos prazos previstos nos artigos 61, 62 e 63 e parágrafos, a contar da data do julgamento, se as partes estiverem presentes ao mesmo, ou da notificação da prancha.

Parágrafo único. No caso de decisão condenatória e pena de expulsão da Ordem, o Venerável acrescentará à sentença o seguinte: "Recorro ex officio desta decisão para o Supremo Tribunal de Justiça Maçônica, nos termos da Constituição".

Art. 50. Dos trabalhos da votação lavrar-se-á em papel separado uma ata que será assinada pelo Venerável, jurados e partes, na qual mencionar-se-á todas as ocorrências da votação, sendo essa ata junta ao processo e transcrita, na íntegra, na da sessão da Loja e junta ao processo.

Capítulo VIII Do processo nos Tribunais

Art. 51. Nos Tribunais, o processo dos julgamentos de sua competência, estabelecida na Constituição, se fará de acordo com as normas estatuídas nos seus regimentos.

Art. 52. A denúncia ou queixa será dirigida ao Presidente do Tribunal, que mediante sorteio, designará Relator.

Parágrafo único. O Relator será o Juiz da Instrução do processo.

Art. 53. Recebida pelo Relator a queixa ou denúncia, obedecido o disposto nos artigos 6º, 7º e 8º deste Código, a instrução do processo terá início, com a citação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de (5) cinco dias.

Parágrafo único. Se o relator rejeitar a queixa ou a denúncia, proporá ao Tribunal o arquivamento do Processo (art. 10, §§ 1º e 2º). Não sendo vencedora a sua opinião, será citado o acusado para defesa prévia, iniciando-se a formação de culpa. (art. 10, § 5º).

Art. 54. A citação se fará por Prancha, subscrita pelo Relator, e não residindo o acusado na sede do Tribunal, a prancha será encaminhada, por via postal, com aviso de recepção, para sua residência, ou por outro meio idôneo (artigo 31).

Parágrafo único. A citação consumada implica na obrigação de o acusado acompanhar o processo até o final, sob pena de revelia.

Art. 55. No ato do interrogatório, o acusado declinará o nome de seu defensor que, de preferência, será advogado, com o grau de Mestre.

Art. 56. Ao revel, o Relator nomeará defensor, ex officio com a qualificação do artigo anterior, ou curador à lide.

Art. 57. Aplicar-se-ão, no que couber, aos processos perante aos Tribunais, quanto à instrução, o disposto no Capítulo V deste Código.

Art. 58. Quando no julgamento de qualquer feito, o Tribunal entender que há delitos a punir, não denunciados, o Presidente do Tribunal determinará a apresentação de denúncia pelo Procurador junto ao Tribunal.

Art. 59. Nos conflitos de jurisdição, suscitados por qualquer interessado, o Presidente do Tribunal determinará aos órgãos em conflito o sustamento dos processos, até solução, sob pena de desobediência.

§ 1º Nos conflitos de jurisdição suscitados entre Lojas subordinadas à Grande Oriente Estadual, é competente para decisão, o respectivo Tribunal de Justiça Estadual; será da competência do Supremo Tribunal de Justiça a decisão do conflito entre Tribunais de Justiça de Grandes Orientes Estaduais ou entre Lojas subordinadas a Tribunais de Justiça de Grandes Orientes Estaduais.

§ 2º Os conflitos de que trata a presente Lei são apenas os provocados por questões de competência para o processo e julgamento de delitos, não incluídos os de ordem administrativa.

Capítulo IX Dos recursos

Art. 60. Os recursos serão interpostos nos prazos fixados na presente Lei e pela forma nela definidos:

- a) Das decisões do Júri - Para os Tribunais de Justiça Estaduais;
- b) Das decisões do Júri que aplicarem pena de expulsão para o Supremo Tribunal de Justiça Maçônica;
- c) Das decisões dos Tribunais de Justiça Estaduais, funcionando em 1ª Instância ou em 2ª instância, no caso de expulsão para o Supremo Tribunal de Justiça Maçônica;

d) Das decisões do Supremo Tribunal de Justiça Maçônica para o mesmo Tribunal, na forma estabelecida em seu Regimento Interno.

Parágrafo único. As decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça Estaduais, em última instância, poderão ser pelos mesmos reformadas, mediante recurso das partes na forma de seus Regimentos.

Art. 61. Os recursos, observadas a tramitação constante dos regimentos dos Tribunais, poderão ser interpostos:

1º) pelo acusado, nos casos de condenação;

2º) pelo denunciante ou pelo querelante, nos casos de absolvição.

Art. 62. Os recursos estabelecidos neste Código são os seguintes:

a) Agravo;

b) Embargos declaratórios;

c) Apelação;

d) Recurso Extraordinário;

e) Revisão.

§ 1º Os recursos das alíneas "a" e "b" serão interpostos no prazo de (5) cinco dias, a contar da notificação da decisão, ou da ciência do julgamento, estando presente a parte, seu advogado ou defensor, circunstância essa que se mencionará na Ata e serão dirigidos ao Venerável ou ao Presidente do Tribunal, conforme o caso.

§ 2º O recurso da alínea "c", Apelação, cabe das sentenças definitivas absolutórias, visando, com o reexame geral da espécie a modificação do julgado, dentro do prazo de (15) quinze dias, para o Tribunal, a contar da data da decisão, na forma do parágrafo anterior.

§ 3º O recurso de revisão pode ser interposto em qualquer tempo, antes ou depois do cumprimento da pena e será julgado pelo Supremo Tribunal ou pelos Tribunais de Justiça de Grandes Orientes Estaduais, conforme o caso.

§ 4º O recurso extraordinário será julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Maçônica, devendo ser interposto no prazo de quinze dias seguintes à ciência do Acórdão, obedecidas as prescrições regimentais, cabendo agravo se denegado ilegalmente.

Art. 63. O habeas corpus, assegurado na Constituição, terá a tramitação constante do Regimento Interno dos Tribunais.

Art. 64. A interposição do recurso suspende os efeitos da sentença recorrida.

Art. 65. Os Tribunais funcionarão com o número estabelecido nos seus regimentos.

Capítulo X Das nulidades

Art. 66. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.

Art. 67. São nulos os Processos que não contiverem:

a) a queixa ou denúncia;

b) o corpo de delito, quando for o caso;

c) tentativa da conciliação e certidão de não-conciliação, nos casos competentes;

- d) a citação do acusado, por qualquer dos Processos previstos na presente Lei e nas ocasiões nela determinadas;
- e) a inquirição das testemunhas desde que arroladas;
- f) o sorteio dos jurados, quando for processo de Júri;
- g) a acusação e a defesa, esta quando o réu não for revel, ou quando sendo, deva por esta Lei, ter defensor ex officio.
- h) o compromisso destes, nos mesmos casos;
- i) os quesitos, quando por suas respostas, deva ser julgado acusado;
- j) a sentença;
- k) a ata dos trabalhos de julgamento.

Art. 68. Estas nulidades, a todo tempo, podem ser alegadas e a sua comprovação determine a decretação da nulidade do processo e julgamento proferido.

Parágrafo único. Independentemente das alegações dos interessados, os Tribunais podem, ex officio, anular os Processos que as contiverem.

Art. 69. A incompetência do foro em que foi julgado o acusado só pode ser alegada, quando o mesmo não for revel, e só na 1ª Instância.

Art. 70. A ilegalidade da parte queixosa pode ser invocada, apenas na primeira vez que o acusado compareça para se ver processar, e aceita, importa na terminação do feito.

Parágrafo único. Se tiver sido proferida a sentença à revelia do acusado, poderá ele, em apelação, alegá-la, e o Tribunal, se a aceitar, decretará a nulidade do processo.

Art. 71. Quaisquer outras irregularidades, quando verificadas no processo não o anulam, mas, as partes podem reclamar, e os julgadores providenciar no sentido de serem sanadas.

Parágrafo único. Independentemente de reclamação das partes, podem, os julgadores, ex officio, converter o julgamento em diligência, para serem as mesmas observadas

Capítulo XI Da revisão da sentença

Art. 72. A todo e qualquer tempo em que se prove que a sentença condenatória foi proferida com erro de fato ou baseada em dados falsos se procederá a sua revisão.

Art. 73. Reconhecido o erro da sentença, o Tribunal ordenará à autoridade competente que apure a responsabilidade penal de quem haja dado causa indevida à condenação.

Art. 74. O recurso de revisão poderá fundar-se em:

- I - Erro de fato;
- II - Postergação de formalidades essenciais no processo;
- III - Não-aplicação da Lei Maçônica.

Art. 75. Recebida a petição de revisão, o Relator, no Tribunal, mandará autuá-la e determinará à apensação do processo cuja sentença objetiva o pedido de revisão.

Art. 76. Apensado o processo, os autos serão incluídos, ou seja, conclusos ao Relator no prazo de (3) três dias, o qual os levará a julgamento no decênio seguinte.

Art. 77. Julgando procedente o pedido de revisão, o Tribunal em acórdão, declarará rescindida a sentença, e inocentará o condenado ou resolverá sobre a pena a ser imposta ao causador da condenação, se este procedeu de má-fé.

§ 1º O acórdão será imediatamente enviado ao Grão-Mestre Estadual, se a decisão anulada for do Tribunal de Justiça ou ao Soberano Grão-Mestre Geral se a decisão for do Supremo Tribunal Maçônico, para a competente publicação.

Capítulo XII Das custas

Art. 78. Para todos os atos, termos, citações, etc., serão usados selos maçônicos, da emissão do GOB, correndo as respectivas despesas por conta da parte interessada.

Parágrafo único. O valor dos selos maçônicos usados em pagamentos de custas, será fixado na Tabela de Emolumentos do Grande Oriente do Brasil.

Art. 79. Sem estarem devidamente selados todos os documentos, termos, etc., dos autos, o processo não terá andamento e nem serão recebidos quaisquer documentos.

§ 1º Se, decorridos (10) dez dias, sem que a parte não tenha satisfeito a exigência supra, o processo será arquivado, salvo se o acusado for o interessado, caso em que o Venerável ou o relator mandará debitar as respectivas despesas do acusado, prosseguindo-se no processo.

Art. 80. As custas judiciais serão sempre cobradas adiantadamente e constarão da Tabela de Emolumentos os valores respectivos.

Art. 81. Revogam-se as disposições em contrário

Dado e Traçado no Gabinete do Grão-Mestre Geral, ao Oriente de Brasília-DF. Poder Central, aos 16 de abril de 1979 da E.: V.: Osires Teixeira, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil.

Nota: Texto reproduzido literalmente a partir da publicação de 1989, 8ª Edição, da "Constituição do Grande Oriente do Brasil".

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FEDERAL

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O Conselho Federal do Grande Oriente do Brasil, com funções consultivas e de assessoramento, é um órgão colegiado permanente do Poder Executivo Federal, de acordo com o art. 83 da Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único. O Conselho Federal tem sede em Brasília, Distrito Federal, e se reúne na Sala de Sessões "Leopoldo Jorge Alves", no Poder Central, no SGAS, Quadra 913, Conjunto "H".

CAPÍTULO II DA PRESIDÊNCIA, COMPOSIÇÃO, TRATAMENTO E COMPETÊNCIAS

Art. 2º. O Conselho Federal, composto por trinta e três Mestres Maçons regulares, com no mínimo cinco anos no grau, tem o tratamento de Ilustre e é presidido pelo Grão-Mestre Geral Adjunto do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único. Os Conselheiros Federais, nomeados pelo Grão-Mestre-Geral, são demissíveis ad nutum.

Art. 3º. Compete ao Conselho Federal:

- I – eleger, anualmente, sua Administração e Comissões;
- II – elaborar e atualizar seu Regimento Interno;
- III – apreciar e emitir parecer sobre:
 - a) a proposta orçamentária do Grande Oriente do Brasil;
 - b) o balancete mensal do Grande Oriente do Brasil e o acompanhamento da respectiva execução orçamentária;
 - c) a validade dos Estatutos das Lojas, com exclusividade;
 - d) fusão de Lojas;
 - e) questões administrativas provocadas por Loja, Delegacia, Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal e sobre os recursos relativos à placet ex officio;
- IV – propor ao Grão-Mestre Geral:
 - a) a concessão de indulto ou a comutação de sanção imposta a Maçom ou a Loja;
 - b) regulamentação para confecção e uso de insígnias e paramentos das Dignidades da FEDERAÇÃO
- V – elaborar projeto normativo, com especificações pormenorizadas, para a confecção, conforme previsão na legislação do Grande Oriente do Brasil, de certificados, diplomas e cartas constitutivas.

Parágrafo único. No assessoramento e no atendimento a consultas, o Conselho Federal emitirá parecer sobre outras matérias que lhe forem submetidas pelo Grão-Mestre Geral.

CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 4º. Anualmente, no mês de agosto, o Conselho Federal elegerá, dentre os seus Conselheiros, o Vice-Presidente, o Secretário e os Membros das Comissões Permanentes.

§ 1º A votação será secreta, podendo, no caso de chapa única, ocorrer por aclamação

§ 2º No caso de vacância, na sessão seguinte proceder-se-á à eleição do novo titular para a complementação do mandato, e o Conselheiro eleito tomará posse na mesma ocasião

§ 3º O Secretário tem adjunto, cuja designação, por sua indicação, será feita pelo Presidente do Conselho.

Art. 5º. Compete aos Membros da Administração:

- I – Presidente:
 - a) coordenar as atividades do Conselho Federal e dirigir as respectivas reuniões;
 - b) zelar pelo cumprimento das deliberações do Conselho Federal;
 - c) representar o Conselho Federal perante os Poderes Maçônicos e respectivas autoridades;
 - d) firmar os atos deliberativos do Conselho Federal, bem como os expedientes;
 - e) referendar as deliberações do Conselho Federal, mediante resoluções interna corporis.
- II – Vice-Presidente:

- a) substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos ocasionais;
- b) colaborar com o Presidente na condução administrativa do Conselho.

III – Secretário:

- a) lavrar as atas, remetendo-as aos Conselheiros em até dez dias da realização Sessão;
- b) encaminhar à Secretaria-Geral de Administração e Patrimônio, objetivando a publicação no Boletim do Grande Oriente do Brasil, as informações constantes de:

I – relação dos Conselheiros presentes;

II – relação dos processos protocolizados, com a indicação do seu objeto e dos nomes dos interessados;

III – relação dos processos discutidos e as respectivas deliberações;

IV – resumo das atas aprovadas;

V – indicação dos atos administrativos baixados pelo Presidente do Conselho Federal.

c) responder pelos serviços burocráticos do Conselho Federal, consistentes de protocolização, controle e guarda da documentação, bem como, visando a identificação do assunto, do registro dos processos, dos nomes das partes, da data de carga e sua baixa, e da distribuição ao Conselheiro ou à Comissão;

d) zelar pelo acervo material e cultural do Conselho Federal.

§ 1º O Presidente do Conselho apenas exercerá o voto em desempate;

§ 2º Aos substitutos eventuais são cometidas as mesmas atribuições do titular do cargo.

§ 3º Os Conselheiros Federais, após o recebimento do texto da ata, de conformidade com a alínea “a” do inciso III, têm o prazo de cinco dias para, se for o caso, propor emendas.

CAPÍTULO IV DAS COMISSÕES. SUAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º. O Conselho Federal funciona com três Comissões Permanentes (art. 84, § 2º da Constituição do GOB):

I - Comissão de Constituição e Justiça;

II - Comissão de Educação e Cultura;

III - Comissão de Orçamento e Finanças.

Parágrafo único. O Presidente de cada Comissão Permanente será escolhido por seus membros, devendo essa decisão ser comunicada à Administração do Conselho.

Art. 7º. As Comissões Permanentes apreciam matérias que lhe são inerentes, em especial:

I – Comissão de Constituição e Justiça:

a) questões administrativas provocadas por Loja, Delegacia, Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal e recursos relativos a placet ex officio;

b) validade dos Estatutos das Lojas;

c) fusão de Lojas;

d) proposição de concessão de indulto ou de comutação de sanção imposta a Maçom ou a Loja;

II – Comissão de Educação e Cultura:

a) regulamentação para o uso de insígnias e paramentos das Dignidades da Federação;

b) outras, de natureza afim a sua especialização, como o estabelecimento de normas protocolares.

III – Comissão de Orçamento e Finanças:

a) análise da documentação contábil e das demonstrações financeiras do Grande Oriente do Brasil, elaboradas pela Secretaria-Geral de Finanças, a saber:

I – balancetes financeiros mensais;

II – Balanço Geral e respectivo relatório;

III – proposta orçamentária.

b) outras, pertinentes à execução orçamentária, abrangendo programas e atividades, relacionadas às áreas de atuação das Secretarias de Finanças e de Planejamento do GOB.

CAPÍTULO V DA POSSE, LICENÇA E PERDA DO CARGO

Art. 8º. O Conselheiro Federal tomará posse logo após a leitura do expediente.

Parágrafo único. A data da posse e o cargo do Conselheiro Federal definirão o seu local de assento na Sala de Sessões do Conselho Federal.

Art. 9º A Administração do Conselho Federal proporá a exoneração, observadas as disposições do art. 10, de Conselheiro que faltar a:

I - duas sessões consecutivas;

II - ou a três sessões, no decurso de um ano.

Art. 10. O Conselheiro Federal que, por motivo de força maior, estiver impedido de comparecer à sessão, deve justificar a sua falta, formalmente, pelos meios disponíveis de comunicação, até a data da respectiva Sessão, para que o seu pedido seja apreciado pelo Conselho.

Parágrafo único. Quando o Colegiado não acolher a justificativa do Conselheiro, a ausência será considerada para os efeitos do art. 9º deste Regimento Interno.

Art. 11. Ao Conselheiro Federal poderá ser concedida licença, por prazo não excedente a três meses, permitidas prorrogações somente quando o respectivo pleito decorrer de questão de saúde.

Parágrafo único. Não se concederá, concomitantemente, licença a mais de três Conselheiros.

CAPÍTULO VI DAS SESSÕES

Art. 12. O Conselho Federal reúne-se, ordinariamente, na segunda sexta-feira de fevereiro, de abril, de agosto e de outubro; na terceira sexta-feira de junho e na primeira sexta-feira de dezembro, ou extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou do Grão-Mestre Geral.

Parágrafo único. Somente na hipótese de eventual e justificada ausência de pauta poderá ser cancelada a sessão, por decisão do Presidente do Conselho, cuja comunicação aos Conselheiros deverá ser feita em tempo hábil.

Art. 13. As sessões terão início às quatorze horas e término às dezesseis horas e trinta minutos" (*)

§ 1º O quorum é de dezessete Conselheiros, nele não computado o Presidente do Conselho.

§ 2º Se necessária a prorrogação do horário, o Presidente, pelo menos dez minutos antes do encerramento da sessão, em questão de ordem, submeterá a respectiva proposta que poderá ser aprovada por maioria simples.

Art. 14. O traje utilizado nas sessões do Conselho Federal é composto de terno preto ou azul marinho, meias e sapatos pretos, camisa branca e gravata da cor adotada pelo rito maçônico da Loja a que se agramia o Conselheiro.

Art. 15. Na falta ou impedimento ocasional do Presidente, os trabalhos serão dirigidos pelo Vice-Presidente ou, na ausência deste, pelo decano dos Conselheiros presentes ou, então, neste caso, se houver empate, por aquele que detiver a Cédula de Identidade Maçônica – CIM de menor numeração.

CAPÍTULO VII **DA ORDEM DOS TRABALHOS**

Art. 16. Nos trabalhos do Conselho Federal será observada a seguinte ordem:

I - abertura;

II - discussão e votação da ata da sessão anterior, sendo que eventuais emendas a ela não incorporadas, mesmo as decorrentes do cumprimento do § 3º do art. 5º deste Regimento, serão registradas na ata da sessão do dia em que forem suscitadas;

III - leitura e encaminhamento do expediente;

IV - posse de Conselheiros;

V - apreciação de justificativa de ausência de Conselheiros;

VI - apresentação de propostas pelos Conselheiros;

VII - ordem do dia, para discussão e, se for o caso, deliberação:

a) com precedência, das matérias com pedido de vista;

b) de outros assuntos;

IX - encerramento

§ 1º Os convites feitos pelo Presidente do Conselho Federal e pelos Conselheiros Federais, bem aqueles que os mesmos encaminharem, de interesse de suas Lojas de origem e de outras entidades maçônicas ou não, integram o expediente.

§ 2º As propostas de que trata o inciso VI serão por escrito e apresentadas, fundamentadamente, antes do início da Sessão, devendo ser submetidas à deliberação na sessão subsequente à da sua apresentação, ficando, no entanto, ao critério do Presidente do Conselho a discussão imediata.

§ 3º A palavra franqueada, insuscetível de debates, salvo se for da conveniência do Conselho Federal, por decisão de seu Presidente, limita-se a breves comunicações de assuntos de interesse da Ordem.

Art. 17. Os pareceres, obrigatoriamente escritos, em duas vias, deverão conter relatório composto da síntese do objeto processual ou da matéria, alusão às questões de direito e de fato, culminando com o voto conclusivo no qual se declinará a base legal.

§ 1º O Relator, se constatar a carência das informações da instrução quanto à matéria sob análise, poderá concluir por se colocar o processo ou procedimento em diligência, para a complementação da instrução, desde que as deficiências de conteúdo sejam sanáveis, caso contrário sugerirá o arquivamento, com a devida ciência ao interessado.

§ 2º Os pareceres devem ser apresentados na sessão seguinte à data em que forem distribuídos os processos ou as matérias.

§ 3º A Secretaria, visando à celeridade e economia processuais, sempre que possível, antecipará, por correio eletrônico, o encaminhamento dos pareceres aos Conselheiros, para conhecimento prévio necessário às discussões na sessão do Conselho.

Art. 18. Apresentado o parecer, a matéria será imediatamente posta em discussão para, em seguida, ser votada, salvo se houver eventual pedido de vista, hipótese em que a deliberação será transferida para a próxima sessão.

Parágrafo único. Se, no entendimento do Presidente do Conselho, não estiver suficientemente esclarecida a matéria, a decisão será postergada até a sessão seguinte.

Art. 19. Os Conselheiros Relatores poderão falar até cinco minutos sobre o parecer de sua lavra, enquanto que os demais Conselheiros não excederão a um minuto.

Parágrafo único. O tempo estabelecido poderá ser ampliado até o seu dobro por decisão do Presidente do Conselho, em atenção a plausível solicitação prévia do Relator.

Art. 20. O Secretário providenciará com que seja redigida ao pé das duas vias do respectivo parecer, de forma sucinta, a decisão de acolhimento, total ou parcial, anotando, da mesma forma, as razões da rejeição total.

CAPÍTULO VIII DOS PARAMENTOS, DO PROTOCOLO DE RECEPÇÃO E DO TRATAMENTO

Art. 21. Os Conselheiros Federais usarão paramentos, Colar e Avental, com as seguintes características:

I - Colar: composto de duas faixas de 40 mm de largura, nas cores azul e branca, com a cor azul na parte interna do colar, resultando na figura de uma ponta de triângulo isósceles, com o vértice voltado para baixo. Na junção desse vértice, um triângulo equilátero branco, com o vértice voltado para cima, posto em um resplendor de ouro, tendo em abismo um triângulo menor, com os lados em azul, com a letra “G” no centro, cercado nos lados direito e esquerdo pela expressão “CONSELHO FEDERAL” e, na base, pelas iniciais “G.:O .:B .:” em letras azuis. O colar tem como adorno na frente, em cada um dos lados, dois ramos de Acácia estilizados, cruzados em aspa e guarnecido por festão de ourº A parte posterior em preto e todo ele revestido de plástico transparente. Como pingente, a jóia de Mestre Instalado (para os Conselheiros que sejam Mestres Instalados) ou de Mestre Maçom (para os demais).

II - Avental: branco, medindo 400 mm de largura por 340 mm de altura, de pleno, circundado com fita azul de 45 mm nas laterais e na base e de 25 mm na parte superior, abeta descida, em fita azul de 35 mm centrado o Brasão do Grande Oriente do Brasil com 60 mm de diâmetro, em azul, com dois pendentes de 40 mm em dourado, sustentados por fitas em azul de 45 mm de largura por 100 mm de altura, distantes das laterais por 30 mm. Abaixo dos pendentes, as letras C.: F.: em dourado, pontilhadas maçonicamente, medindo 55 mm de altura por 40 mm de largura. As fitas em azul molduradas em dourado de 8 mm. A parte posterior em preto e toda ela revestida de plástico transparente. Será sustentado por um cinto em elástico preto de 30 mm de largura e terminais em fivela para ajuste à cintura do usuário.

§ 1º Os paramentos têm uso em representatividade maçônica, fora das Sessões do Conselho.

§ 2º Os paramentos, entregues aos Conselheiros Federais por ocasião de sua posse, deverão ser restituídos ao patrimônio do Conselho Federal, ao término do exercício do respectivo cargo.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 22. O Conselho Federal, em cumprimento ao disposto no art. 146 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, elaborará projeto para o estabelecimento de normas protocolares a serem observadas quando da realização de Sessões Magnas reservadas ou públicas, bem como por ocasião de festas e banquetes organizados pelo Grande Oriente do Brasil, pelos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal e pelas Lojas.

CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Este Regimento Interno poderá ser alterado ou reformado, por proposta:

- I** - do Presidente do Conselho, devendo, neste caso, ser aprovado o respectivo requerimento pelo Plenário, como condição ao processamento, distribuição e discussão da matéria;
- II** - devidamente justificada, subscrita por, pelo menos, 7 (sete) Conselheiros.

Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o bom senso dos Conselheiros, aplicando-se, subsidiariamente, a legislação maçônica vigente.

Art. 25. O presente Regimento Interno foi aprovado na Sessão de 03 de dezembro de 2010, da E.:V.:, entrando em vigor nessa mesma data, revogando-se quaisquer disposições em contrário, em atenção ao disposto no art. 153 do Regulamento Geral da FEDERAÇÃO

PS: Os artigos 24 e 25 não constam da publicação oficial do GOB, embora necessários para dar juridicidade ao referido diploma legal.

CONSELHEIROS

Cláudio Roque Buono Ferreira – Presidente; Adilson Lamounier (MG); Adilson Paula da Silva (DF); Agripino Bonani Filho (SP); Antonio José Rigueira (DF); Ariovaldo Santana da Rocha (RJ); Bento Oliveira Silva (SP); Derval Costa (GO); Duarte Vaz Pacheco de Castro Júnior (SP); Eduardo Ferreira Telles (SP); Estefan Kabbach (SP); Everaldo Mendonça (DF); Hélio Moreira (GO); Henrique Maurício Fanstone (GO); Iran Velasco Nascimento (DF); Joneval Gomes de Carvalho (GO); José Emilio Coelho Chierighini (SP); José Rosa de Souza Neto (SP); José Walter Marques Faria (GO); Lindemberg Castorino da Costa (MG); Maurílio Gomes de Oliveira (GO); Mauro Alves Ferreira (MG); Milton Carlos Paixão (SP); Paulo Gomes Dos Santos Filho (RJ); Raimundo Bento de Araújo (DF); Raymundo Regner de Oliveira Filho (DF); Renilson Ribeiro Pereira (MA); Ruy Cardoso de Mello Tucunduva (SP); Ruy Ferreira Borges (DF); Sidnei Conceição Sudano (SP); Vicente de Paulo Azevedo (RJ); Virgílio Roberto Campos (GO); Waldemar Pereira Borges (DF)
Walter Alexandre Ferraz (SP)

(*) Texto aprovado pela Resolução CFGOB Nº 01, de 03 de dezembro de 2010, da E.:V.: publicado no Boletim Oficial do GOB Nº 03, DE 28/02/2011 – págs. 39/44

(**) Nova redação dada pela Resolução CFGOB Nº 02, de 11 de fevereiro de 2011, da E.:V.:, publicada no Boletim Oficial do GOB Nº 03, DE 28/02/2011 - pág. 45

REGIMENTO INTERNO DA SOBERANA ASSEMBLEIA FEDERAL LEGISLATIVA

Revisto e atualizado pelas as Resoluções: (Art.140 § 1º, Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 16 de setembro de 2011), (Art. 140 § 2º, Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 16 de setembro de 2011), . (Art. 140 § 3º Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 16 de setembro de 2011), (Art. 140 § 5º, Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 16 de setembro de 2011), (Art.5º Inciso XXI, Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 19 de março de 2012), (Art. 13 § 9º, Inciso VIII, Novo texto pela Resolução da SAFL n. 09, de 21 de setembro de 2013), (Art. 3 3 Novo texto pela Resolução da SAFL n. 08, de 21 de setembro de 2013), (Art. 6º Inciso I, Novo texto pela Resolução da SAFL n. 10, de 22 de setembro de 2015) (Art. 6º § 1º, Novo texto pela Resolução da SAFL n. 09, de 22 de setembro de 2015),

Aprovado em 2008

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES CAPÍTULO I

DA COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA E SUA COMPETÊNCIA

Art. 1º- A Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil compõe-se de Deputados, na forma estabelecida pela Constituição, tem sua sede no Poder Central e realiza seus trabalhos no Templo Nobre.

Parágrafo único. A Assembléia poderá reunir-se em qualquer outro local, por deliberação da maioria de seus membros.

Art. 2º São membros efetivos da Assembléia os maçons eleitos pelas Lojas da Federação, que, empossados, permaneçam no exercício de seus cargos.

Art. 3º São membros honorários da Assembléia, sem direito a voz e voto, os maçons que já possuam essa prerrogativa e aqueles a quem ela julgar por bem conferir, observada a relevância dos serviços prestados à Ordem.

Parágrafo único. Os membros honorários que comparecerem às sessões legislativas deverão identificar-se perante o Grande Secretário para consignar o registro de presença, participando dos trabalhos sem direito de votar e serem votados.

Art. 4º Os Deputados têm direito de votar e de serem votados, gozando de imunidade quanto a delitos de opinião, desde que em função de exercício do respectivo cargo, só podendo ser processados e julgados, nas infrações da alçada da Justiça Maçônica, após anuência desse Corpo Legislativo e exclusivamente por ele, nas hipóteses de responsabilidade.

Art. 5º Compete à Soberana Assembléia Federal Legislativa:

I - elaborar e reformar o Regimento Interno;

II - organizar a Secretaria e o arquivo, regulamentando e distribuindo os respectivos serviços;

III - eleger a Mesa Diretora bem como as Comissões Permanentes;

IV - nomear Comissões Temporárias;

V - julgar anualmente a proposta orçamentária recebida do Grão-Mestre-Geral;

VI - julgar as concessões de auxílio ou subvenções a serem celebradas pelo Grande Oriente do Brasil;

VII - julgar, anualmente, as contas do Grão-Mestrado, após o parecer do Tribunal de Contas;

VIII - julgar a criação de empregos e fixar os respectivos salários e vantagens dos empregados do Grande Oriente do Brasil, mediante proposta do Grão-Mestre-Geral;

IX - homologar a criação de comendas, proposta pelo Poder Executivo, não previstas na Lei de Títulos e Condecorações;

X - ratificar os tratados e convênios celebrados com Potências Maçônicas;

XI - decretar a perda do mandato de Deputado que:

a) não tomar posse até a segunda sessão ordinária consecutiva à diplomação;

b) faltar a duas sessões ordinárias consecutivas, sem motivo justificado, ou a três consecutivas justificadas, ou, ainda, a seis alternadas justificadas ou não, no mesmo período legislativo;

c) for julgado incapaz para o exercício do cargo, pelo voto de dois terços dos Deputados presentes à sessão, assegurada sua ampla defesa; ou

d) for julgado pela Loja que representa incompatível com essa representação;

XII - processar e julgar seus membros;

XIII - julgar o veto aposto pelo Grão-Mestre-Geral aos projetos de lei submetidos à sua sanção, rejeitado pela manifestação de dois terços dos Deputados presentes no plenário;

XIV - conceder licença ao Grão-Mestre-Geral e ao Grão-Mestre-Geral Adjunto para se afastarem dos cargos;

- XV - convocar os Secretários-Gerais para dar informações e debater assuntos que lhes sejam pertinentes e hajam sido previamente comunicados;
- XVI - solicitar ao Grão-Mestre-Geral informações sobre quaisquer assuntos de interesse da Instituição;
- XVII - promulgar resoluções por intermédio de seu Presidente;
- XVIII - autorizar a transferência, até o prazo máximo de trinta dias, da sede do Grande Oriente do Brasil, por proposta do Grão-Mestre-Geral;
- XIX - promover emendas à Constituição, na forma estabelecida pelo art. 51, inciso II, e pelo art. 52, inciso II e §§ 1º e 2º da Lei Magna; e
- XX - autorizar a tomada de empréstimos, atendidas as prescrições constitucionais.

XXI- deliberar sobre as indicações para Ministros dos Tribunais Judiciários Superiores do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral e dos Subprocuradores-Gerais; (Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 19 de março de 2012).

CAPÍTULO II

DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS E DE RECONHECIMENTO DE PODERES

Art. 6º Quadrienalmente, no início de cada Legislatura, o Presidente da Assembléia, a partir de 1º de junho, convocará os representantes eleitos pelas Lojas da Federação, para a sessão preparatória de posse de seus membros, a realizar-se no terceiro sábado do mês de junho.

§ 1º Os representantes eleitos e diplomados tomarão posse no dia anterior à Sessão Legislativa, no Gabinete da Presidência da SAFL, na Presença do Presidente da Assembleia onde Prestarão o Compromisso Regimental e serão declarados empossados, o mesmo ocorrendo com os Deputados que forem eleitos extemporeamente; (Novo texto pela Resolução da SAFL n. 09, de 22 de setembro de 2015).

I – De posse dos Diplomas a Secretaria da SAFL, convocará o Deputado através da Loja que representará, para comparecer à Sessão de Posse no Horário designado pelo Presidente da SAFL. (Novo texto pela Resolução da SAFL n. 10, de 22 de setembro de 2015)

§ 2º Os Deputados eleitos e diplomados prestarão o seu compromisso nos seguintes termos: Prometo respeitar e cumprir a Constituição do Grande Oriente do Brasil, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado e sustentar a união fraterna entre maçons, pugnando, quanto em mim couber, pelo engrandecimento geral da Ordem.

§ 3º No encerramento da sessão preparatória, o Presidente a declarará dissolvida, instalando-se solenemente a nova legislatura.

TÍTULO II

DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA ASSEMBLÉIA

CAPÍTULO I

DA MESA DIRETORA, SUA COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DE SEUS MEMBROS

Art. 7º A Mesa Diretora, composta do Presidente, dos 1º e 2º Grandes Vigilantes, do Grande Orador e seu Adjunto, do Grande Secretário e seu Adjunto, do Grande Tesoureiro e seu Adjunto, do Grande Chanceler e seu Adjunto, dos 1º e 2º Grandes Mestres de Cerimônias, do Grande Hospitaleiro e seu Adjunto e do Grande Cobridor e seu Adjunto, dirige a Assembléia na forma da Constituição.

Art. 8º À Mesa Diretora compete a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos.

§ 1º Ao iniciar a sessão, achando-se ausente algum membro da Mesa Diretora, em nome do Presidente o 1º Grande Mestre de Cerimônias convidará qualquer Deputado para substituí-lo.

§ 2º Na eventualidade de não se achar presente nenhum integrante da Mesa Diretora, na hora marcada para o início da sessão, entre os Deputados presentes, o decano, ou seja, o Deputado mais antigo,

assumirá a presidência para abertura dos trabalhos, escolhendo-se um 1º Grande Mestre de Cerimônias a quem caberá providenciar o preenchimento dos demais lugares vagos.

§ 3º Nenhum integrante da Mesa Diretora ausentar-se-á durante as sessões, sem que haja substituto.

Art. 9º Perderá o cargo de integrante da Mesa Diretora o eleito que não comparecer, sem causa justificada, a duas sessões consecutivas.

Art. 10 Os integrantes da Mesa Diretora não poderão fazer parte de nenhuma Comissão Permanente ou Temporária.

Art. 11 À Mesa Diretora compete:

I - opinar sobre a elaboração do Regimento Interno e suas posteriores modificações e tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;

II - apreciar e encaminhar para julgamento pelo plenário o relatório anual e as contas da Presidência da Assembléia;

III - decidir, conclusivamente, em grau de recurso, a aplicação dos dispositivos deste Regimento;

IV - encaminhar ao Poder Executivo o pedido de crédito suplementar, caso necessário, ao regular funcionamento da Assembléia;

V - conceder licença a Deputados; e

VI - dar parecer sobre os projetos de resolução que visem modificar os serviços administrativos da Assembléia.

Parágrafo único. Todas as providências necessárias à eficiência e à regularidade dos trabalhos legislativos far-se-ão por intermédio da Presidência, cabendo à Secretaria a direção dos serviços administrativos durante as sessões e nos seus interregnos.

Art. 12 A Mesa Diretora reunir-se-á, ordinariamente, uma vez em cada trimestre, em dia e hora previamente fixados, para deliberar sobre assuntos a seu exame e, extraordinariamente, por iniciativa do Presidente ou solicitação da maioria de seus integrantes.

Art. 13. A cada componente da Mesa Diretora cabem atribuições inerentes ao cargo que ocupa:

§ 1º Ao Presidente, além de representar o Poder Legislativo, compete:

I - quanto às sessões da Assembléia:

a) presidi-las;

b) manter a ordem e fazer observar o Regimento;

c) conceder a palavra aos Deputados;

d) consultar o Deputado se a manifestação for a favor ou contra a proposição em debate;

e) advertir o Deputado que se desviar da questão de ordem, faltar ao decoro em relação ao proponente da matéria, à Assembléia ou a qualquer de seus membros e às autoridades maçônicas, e cassar-lhe a palavra caso a transgressão persista;

f) promulgar as resoluções da Assembléia e da Mesa Diretora;

g) resolver as questões de ordem e as reclamações que forem levantadas em plenário;

h) convidar o Deputado a retirar-se do plenário, quando perturbar a boa ordem dos trabalhos;

i) suspender a sessão quando as circunstâncias o exigirem;

j) advertir o Deputado, ao se esgotar o tempo de que dispõe para permanecer com a palavra;

k) impedir, durante as sessões, a permanência, nas Colunas ou no Oriente, de maçons que não tenham esse direito;

l) submeter à discussão e à deliberação do plenário a matéria em pauta;

m) anunciar o resultado das votações;

n) fazer organizar a ordem do dia das sessões; e

o) convocar sessões extraordinárias;

II - quanto às proposições:

a) encaminhá-las ao parecer das Comissões Permanentes ou Temporárias;

b) mandar arquivá-las com pareceres contrários e unânimes das Comissões a que tenham sido distribuídas;

c) mandar arquivar o relatório das Comissões de Inquérito ou a indicação cujo parecer não tenha concluído por apresentação de projeto;

- d) recusar requerimento de audiência de Comissão sobre proposição que não tenha relação com a matéria de sua competência específica, nem emenda nas mesmas condições;
- e) despachar os requerimentos, escritos ou verbais, submetidos à sua apreciação; e
- f) promulgar, na forma da Constituição, as leis que não forem sancionadas, no prazo de quinze dias, pelo Grão-Mestre-Geral;

III - quanto às Comissões:

- a) designar os membros das Comissões Temporárias; e
- b) declarar vagos os cargos nas Comissões;

IV - quanto às reuniões da Mesa Diretora:

- a) presidí-las;
- b) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito a voto, e assinar os respectivos atos e resoluções; e
- c) dar cumprimento às decisões cuja execução não tenha sido atribuída a outro de seus membros.

§ 2º Compete, ainda, ao Presidente da Assembléia:

I - dar posse aos representantes eleitos e diplomados e receber os seus compromissos; 11

II - assinar a correspondência a ser expedida;

III - reiterar os pedidos de informações, desde que solicitados por seus autores;

IV - zelar pelo prestígio e pelo decoro da Assembléia, bem como pela dignidade do exercício do mandato de seus Deputados;

V - substituir, nos termos da Constituição, o Grão-Mestre-Geral;

VI - abrir e movimentar contas bancárias em conjunto com o Grande Tesoureiro; e

VII - nomear o Chefe de Gabinete.

§ 3º O Presidente não poderá, senão na qualidade de integrante da Mesa Diretora, oferecer proposição à consideração do plenário, sendo-lhe vedado discutir e votar essa matéria, exceto quando transmitir o exercício da Presidência ao seu substituto legal, não podendo reassumir durante o tempo em que o assunto estiver em pauta.

§ 4º Sempre que tiver de se ausentar da Assembléia por mais de trinta dias, o Presidente passará o exercício ao seu substituto imediato e, na falta deste, ao que lhe seguir.

§ 5º O Presidente não poderá recusar a leitura de proposição que tenha preenchido todas as formalidades legais e tenha sustentação regimental.

§ 6º À hora do início dos trabalhos da Assembléia, não se achando o Presidente no recinto, será substituído, obedecida a ordem e precedência mencionada no art. 7º deste Regimento.

§ 7º - Compete aos 1º e 2º Grandes Vigilantes, na ordem de precedência:

I - substituir o Presidente nos casos previstos neste Regimento;

II - ajudar a manter a ordem e o silêncio nas Colunas;

III - cumprir e fazer cumprir as determinações da Presidência transmitindo-as às respectivas Colunas; e

IV - colaborar com a Presidência na verificação das votações.

§ 8º Compete ao Grande Orador:

I - observar e fazer observar o cumprimento dos deveres dos membros da Assembléia;

II - exercer as funções de órgão do Ministério Público perante a Soberana Assembléia Federal Legislativa;

III - fiscalizar as votações, assinar com o Presidente e o Grande Secretário as atas das sessões, bem como os atos e resoluções da Mesa Diretora e os da Assembléia;

IV - manifestar, no encerramento da discussão de qualquer matéria, as conclusões legais;

V - requerer, verbalmente, adiamento da votação de qualquer matéria quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida;

VI - saudar, em nome da Assembléia, o Grão-Mestre-Geral e os visitantes ilustres presentes às sessões;

VII - representar à Assembléia contra o Deputado que der causa à cassação do mandato; e

VIII - recomendar a perda do mandato dos Deputados incursos nas sanções previstas no art. 39, inciso II, da Constituição.

§ 9º Compete ao Grande Secretário:

I - redigir e ler atas das sessões da Assembléia;
 II - receber a correspondência remetida à Assembléia e proceder à sua leitura na hora do expediente;
 III - receber e submeter a despacho do Presidente as proposições, representações, memoriais ou outros documentos que tenham por finalidade obter pronunciamento da Assembléia ou de sua Mesa Diretora;

IV - assinar com o Presidente e o Orador as atas das sessões, bem como as resoluções e os atos da Mesa Diretora;

V - arquivar os pareceres das Comissões e as emendas oferecidas às proposições;

VI - solicitar as informações que forem requeridas pelos Deputados às autoridades da Ordem e encaminhá-las aos autores dos requerimentos;

VII - providenciar para que os Deputados sejam comunicados, por escrito, com trinta dias de antecedência, das convocações ordinárias e extraordinárias, indicando o dia, a hora e o local da instalação dos trabalhos;

VIII - notificar as Lojas cujos Deputados estiverem incursos nos incisos I e II do art. 144 deste Regimento; (Novo texto pela Resolução da SAFL n. 09, de 21 de setembro de 2013).

IX - organizar, sob a orientação do Presidente, a ordem do dia das sessões, comunicando-a aos Deputados;

X - providenciar a expedição de identidade dos Deputados empossados;

XI - atribuir ao Secretário Adjunto encargos que se fizerem necessários ao bom andamento da Grande Secretaria;

XII - manter atualizados os registros da Grande Secretaria;

XIII - cumprir outros encargos que lhe forem confiados pelo Presidente; e

XIV - ter a seu cargo o registro de presença dos Deputados.

§ 10. Compete ao Grande Tesoureiro:

I - conferir e anunciar o Tronco de Beneficência; e

II - abrir e movimentar contas bancárias junto com o Presidente.

§ 11. Compete aos Grandes Mestres de Cerimônias:

I - ao 1º Grande Mestre de Cerimônias:

a) encarregar-se do cerimonial da Assembléia;

b) colher as assinaturas nas atas aprovadas;

c) promover a contagem dos votos das deliberações do plenário;

d) verificar o número dos presentes, quando o Presidente o determinar;

e) conduzir ao lugar devido os representantes das Lojas que tiverem de prestar compromissos e organizar as Comissões de Recepção que o Presidente determinar;

f) indicar aos Deputados o lugar que compete a cada um ocupar durante as sessões;

g) manter a ordem durante os trabalhos; e

h) fiscalizar o traje maçônico dos Deputados em plenário;

II - ao 2º Grande Mestre de Cerimônias, substituir o 1º Grande Mestre de Cerimônias nas suas faltas ou impedimentos.

§ 12. Compete ao Grande Hospitaleiro recolher o Tronco de Solidariedade e levar a coleta ao Grande Tesoureiro para conferência.

§ 13. Compete ao Grande Cobridor:

I - zelar pela permanente segurança do Templo;

II - fiscalizar a entrada no Templo guardando a devida ordem;

III - fazer observar rigoroso silêncio no átrio do Templo; e

IV - desincumbir-se de outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Presidente.

§ 14. Ao Chefe de Gabinete compete:

I - representar o Presidente em eventos e solenidades, quando designado;

II - auxiliar e assessorar o Presidente em suas atribuições; e

III - coordenar e administrar o Gabinete da Assembléia.

§ 15. Aos Adjuntos do Grande Orador, do Grande Secretário, do Grande Tesoureiro, do Grande Hospitaleiro e do Grande Cobridor compete substituí-los nas faltas e impedimentos regimentais.

CAPÍTULO II DAS COMISSÕES PERMANENTES, SUA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

Art. 14. A Assembléia compreende as seguintes Comissões Permanentes:

I - Constituição e Justiça;

II - Educação e Cultura;

III- Orçamento e Finanças;

IV - Redação; e

V - Relações Públicas.

Parágrafo único. A Comissão de Constituição e Justiça é constituída de sete membros e as demais de três, cabendo aos respectivos integrantes, sob a direção do mais antigo em idade maçônica, eleger o Presidente que dirigirá os trabalhos durante a sessão legislativa.

Art. 15. São atribuições específicas das Comissões Permanentes, além das previstas em outras disposições regimentais, as que se seguem:

I - da Comissão de Constituição e Justiça:

a) emitir parecer sobre constitucionalidade, legalidade e atendimento de requisitos técnico-legislativos a respeito das matérias submetidas à sua apreciação;

b) pronunciar-se sobre o mérito das matérias atinentes ao Poder Judiciário que envolvam direito administrativo, disciplinar e eleitoral;

c) emitir parecer sobre a criação de comendas proposta pelo Poder Executivo; e

d) emitir parecer sobre matéria relativa a tratados e convênios celebrados com outras Potências Maçônicas, que dependa da ratificação da Assembléia; e

e) emitir parecer sobre pedido de licença do Grão-Mestre-Geral e do Grão-Mestre-Geral Adjunto;

II - da Comissão de Educação e Cultura, emitir parecer sobre matéria de ordem educacional ou cultural a cargo do Grande Oriente do Brasil;

III - da Comissão de Orçamentos e Finanças:

a) apreciar proposta orçamentária oriunda do Grão-Mestrado-Geral, emitindo parecer;

b) organizar o respectivo projeto de lei orçamentária, à falta de proposta a que se refere a alínea anterior;

c) emitir parecer sobre as demais proposições que envolvam matéria de ordem financeira, cuja execução dependa de lei complementar ou ordinária; e

d) emitir parecer sobre as contas do Grão-Mestrado-Geral;

IV - da Comissão de Redação:

a) elaborar a redação final das proposições que tiverem de ser submetidas à sanção do Grão-Mestre-Geral ou que devam ser promulgadas pela Presidência;

V - da Comissão de Relações Públicas:

a) recepcionar autoridades e convidados por ocasião das reuniões; e

b) divulgar os trabalhos legislativos.

CAPÍTULO III DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS, SUA COMPOSIÇÃO E FINS

Art. 16. As Comissões Temporárias serão criadas sempre que os interesses da Assembléia ou da Ordem o reclamarem, por deliberação da Mesa Diretora ou por iniciativa da Presidência.

§ 1º As Comissões Temporárias serão:

I - especiais, constituídas para emitir parecer sobre matéria não pertinente ao exame das Comissões Permanentes; ou

II - processantes, constituídas para apurar infrações disciplinares.

§ 2º As Comissões Temporárias compor-se-ão de no máximo sete membros e no mínimo três.

Art. 17. Na composição das Comissões atender-se-á, tanto quanto possível, à participação de Deputados com formação técnica nos assuntos a elas pertinentes.

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA E DAS COMISSÕES PERMANENTES

Art. 18. A eleição da Mesa Diretora e dos integrantes das Comissões Permanentes da Assembléia será disciplinada por este Regimento e somente o plenário poderá homologá-la ou anulá-la, bem como conhecer e decidir sobre recursos ou impugnações relativas ao ato eleitoral.

§ 1º A eleição da Mesa Diretora e das Comissões Permanentes far-se-á por cédula única, em escrutínio secreto.

§ 2º O registro das chapas efetivar-se-á até quarenta e oito horas contadas do dia anterior à eleição.

Art. 19. A eleição de que trata o artigo anterior será realizada bienalmente, no mês de junho dos anos ímpares, sob a Presidência de quem esteja no exercício do mandato.

§ 1º Quando coincidir com a sessão de posse do Grão-Mestre-Geral, a eleição será preparatória e ocorrerá na véspera.

§ 2º Lida e aprovada a ata da sessão anterior, passar-se-á à imediata composição da Mesa Eleitoral.

§ 3º As cédulas para a eleição serão impressas, não podendo conter emendas ou rasuras.

Art. 20. Organizada a Mesa Eleitoral com o Orador e o Secretário, serão nomeados, pelo Presidente, dois escrutinadores, procedendo-se à chamada pelo registro de presença dos Deputados já empossados, os quais comparecerão ao Oriente, depositando nas respectivas urnas a cédula de sua preferência.

§ 1º Terminada a votação, abertas as urnas, conferidas as cédulas com o número de votantes, o Presidente, auxiliado pelos mesários, procederá à sua leitura e os escrutinadores registrarão o resultado da votação.

§ 2º Concluída a apuração, o Presidente anunciará o número de votos obtidos pelos candidatos, proclamando os eleitos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 21. Para a recepção dos votos haverá, na Presidência, duas urnas.

Art. 22. Durante o processo eleitoral, as cédulas permanecerão, com os respectivos boletins finais de apuração, sobre a Mesa e só serão inutilizadas depois de aprovada a eleição e proclamados os eleitos.

Art. 23. Ocorrendo, no resultado da votação, divergência entre os votos consignados pelos escrutinadores, serão esses novamente apurados.

Parágrafo único. Caso não seja satisfatório esse resultado, proceder-se-á imediatamente a nova apuração, por outros escrutinadores nomeados pelo Presidente da Mesa.

Art. 24. Concluída a apuração, o Presidente anunciará o resultado final do pleito e facultará a palavra a qualquer Deputado sobre a regularidade do ato eleitoral.

§ 1º Havendo impugnação ao ato eleitoral, o Presidente da Mesa pedirá o pronunciamento do Orador.

§ 2º Dado o parecer verbal do Orador sobre a impugnação, será esta, sem discussão, submetida à consideração do plenário para decisão.

§ 3º Não havendo impugnação ao ato eleitoral, será concedida a palavra ao Orador para pronunciamento relativo à legalidade do pleito, proclamando-se os eleitos, convidando-se o Presidente e demais membros da Mesa Diretora a tomarem posse de seus cargos.

§ 4º Os membros das Comissões Permanentes tomarão posse perante o Presidente.

Art. 25. No caso de renúncia ou perda de mandato de algum dos eleitos ao cargo, em qualquer ocasião, proceder-se-á a nova eleição para preenchimento da vaga.

Parágrafo único. Em caso de renúncia ou perda coletiva dos cargos da Mesa Diretora, a eleição será feita sob a presidência do Deputado decano, presente à sessão.

Art. 26. Durante a votação, somente o Presidente se pronunciará para esclarecimentos ou orientação ao plenário.

Art. 27. Qualquer questão relacionada com o ato eleitoral não prevista neste Regimento será resolvida pelo plenário, depois das considerações do Orador, prevalecendo a decisão que obtiver a maioria dos votos dos Deputados presentes à sessão.

CAPÍTULO VI

DA ESCOLHA DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS

Art. 28. A escolha dos maçons que deverão preencher as vagas do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Eleitoral e do Tribunal de Contas far-se-á mediante votação, só podendo ser considerados, para cada vaga, os nomes que constarem da lista organizada pelo Grão-Mestre-Geral e pela Soberana Assembléia Federal Legislativa, na forma prevista na Constituição.

Parágrafo único. A indicação de cada nome será acompanhada de currículo profano e maçônico do candidato e remetida aos Deputados junto com a convocação da Assembléia.

TÍTULO III

DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLÉIA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29. A Soberana Assembléia Federal Legislativa funcionará em sessões:

I - preparatórias, quando convocadas para esse fim;

II - ordinárias, para discussão e votação normal de matéria constante da ordem do dia;

III - extraordinárias, para tratar, exclusivamente, da matéria que lhe der origem;

IV - solenes, para comemorações ou homenagens especiais, bem como para instalação de trabalhos;

e

V - secretas, para tratar da eleição da Mesa Diretora e das Comissões Permanentes.

§ 1º As sessões preparatórias realizar-se-ão na forma estabelecida neste Regimento.

§ 2º As sessões ordinárias realizar-se-ão trimestralmente, nos meses de junho, setembro, dezembro e março, de cada ano: as de março, junho e setembro, no terceiro sábado, e as de dezembro, no primeiro sábado, com sessões diárias e consecutivas.

§ 3º As sessões extraordinárias realizar-se-ão, em qualquer dia, exceto durante o período de férias maçônicas.

§ 4º As sessões solenes realizar-se-ão nas oportunidades próprias e nas comemorações ou homenagens especiais.

Art. 30. Os Deputados manifestar-se-ão em pé, exceto o Presidente, os Grandes Vigilantes, o Grande Orador, o Grande Secretário, o Grande Tesoureiro e o Deputado que, por enfermidade, obtiver permissão para falar sentado.

Art. 31. Nenhum Deputado poderá manifestar-se sem permissão dos Grandes Vigilantes ou do Presidente.

Art. 32. O autor de qualquer proposição terá preferência sempre que pedir a palavra sobre a matéria.

§ 1º Os relatores das Comissões serão, para esse fim, considerados autores.

§ 2º Entre o autor da proposição e o relator do parecer cabe a preferência ao primeiro.

Art. 33. Quando um Deputado se dirigir a outro ou a ele se referir, tratá-lo-á por Poderoso Irmão Deputado, seguido de seu nome parlamentar. (Novo texto pela Resolução da SAFL n. 08, de 21 de setembro de 2013).

Art. 34. No uso da palavra, o Deputado o fará com urbanidade, cortesia e respeito.

Art. 35. Nenhum Deputado poderá manifestar-se por mais de três minutos, limitando-se ao assunto em discussão, com direito de prorrogação a critério do Presidente.

§ 1º A manifestação dos Deputados sobre o assunto em discussão limitar-se-á ao número de três Deputados a favor e três contra, nas Colunas e no Oriente.

§ 2º O Deputado com a palavra não poderá ser interrompido, senão pela ordem, de conformidade com o que estabelece este Regimento, dentro das normas e dos seguintes motivos regimentais:

I - para tratar da matéria em pauta;

II - para fazer requerimentos verbais ou encaminhar projetos e indicações;

III - para requerer urgência;

IV - para explicação pessoal;

V - para encaminhamento de votação.

Art. 36. Nenhum Deputado poderá discorrer sobre matéria vencida.

Art. 37. Quando algum Deputado se manifestar sem ter obtido permissão, será admoestado pelo Presidente da Assembléia; se insistir, depois de advertido pela segunda vez, será convidado a cobrir o Templo; se ainda desobedecer, a sessão será suspensa, procedendo-se de acordo com o Regimento.

Art. 38. Serão permitidos apartes, se o Deputado os consentir, desde que concisos.

Art. 39. Se, durante a discussão, o Deputado faltar com o decoro, será advertido pelo Presidente.

Parágrafo único. Permanecendo o Deputado no excesso de linguagem, será chamado nominalmente à ordem e, não atendendo, ser-lhe-á cassada a palavra.

Art. 40. Quando o Deputado que estiver com a palavra se afastar do assunto de que se esteja tratando, ou quando quiser introduzir, indevidamente, matéria nova na discussão, o Presidente lhe indicará, precisamente, a matéria que constitui objeto da discussão, admoestando-o.

Parágrafo único. Se o Deputado insistir, depois de assim advertido, por duas vezes, o Presidente cassar-lhe-á a palavra.

Art. 41. O Deputado que quiser explicar alguma expressão que não tenha sido entendida, ou mencionar fato desconhecido da Assembléia, que tenha relação com a matéria em debate, poderá fazê-lo, não lhe sendo permitido exceder os limites da explicação ou da narração do fato.

Art. 42. Nas sessões, será obrigatório o uso de traje maçônico, preto ou azul-marinho, e de paramentos, proibido o uso de balandrau.

Art. 43. É vedado ao Deputado permanecer fora de seu lugar durante os trabalhos de votação e sua verificação.

Art. 44. Ao Deputado representante do Poder Executivo é facultado o uso da palavra por três minutos, prorrogáveis por mais três minutos, para fazer comunicações urgentes ou responder a críticas ao Executivo ou a seus membros, desde que não haja orador com a palavra, exceto nos momentos de discussão ou votação de matéria em regime de urgência.

CAPÍTULO II DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 45. As sessões da Assembléia iniciarão no horário estabelecido na convocação e terão duração de três horas, salvo as prorrogações concedidas pelo plenário ou estabelecidas neste Regimento.

§ 1º A sessão será dividida em dois períodos de trabalho:

I - no primeiro, de duas horas prorrogáveis, far-se-á a leitura, discussão e votação da ata, leitura do expediente, posse dos Deputados, bem como a apreciação da matéria constante da ordem do dia;

II - no segundo, de uma hora prorrogável, dar-se-á o Grande Expediente, no qual os Deputados poderão tratar de qualquer assunto.

§ 2º Os Deputados que pretenderem usar da palavra no Grande Expediente deverão inscrever-se, em livro especial, que estará à disposição na mesa do Grande Secretário, até dez minutos antes do início da sessão, e aguardarão a chamada que será feita pela ordem da inscrição.

§ 3º O Deputado inscrito poderá ceder seu tempo, devendo permanecer em plenário, sob pena de a cessão se tornar sem efeito.

Art. 46. Na ordem do dia, presentes pelo menos trinta e três Deputados, se outro não for o "quorum" exigido para deliberação de matéria especial, dar-se-á início aos trabalhos na seguinte ordem:

I - votação de requerimentos de urgência;

II - votação de requerimentos das Comissões;

III - apreciação de requerimentos de Deputados que dependam de votação imediata;

IV - discussão e votação da matéria da ordem do dia;

§ 1º Não havendo matéria a ser votada, ou faltando número para a votação, o Presidente anunciará o debate das matérias em discussão, assegurando preferência às que tenham parecer favorável das Comissões.

§ 2º Quando houver número para deliberar, proceder-se-á à votação, interrompendo-se o Deputado que estiver discutindo matéria que não esteja em regime de urgência, caso em que será convidado a concluir sua manifestação dentro de três minutos.

Art. 47. A ordem estabelecida nos artigos anteriores poderá ser alterada ou interrompida nos seguintes casos:

I - de posse de Deputado;

II - de preferência regimental;

III - de adiamento; e

IV - de retirada da ordem do dia.

Parágrafo único. Durante a ordem do dia só poderá ser levantada questão de ordem atinente à matéria que nela figure.

Art. 48. O tempo reservado à ordem do dia só poderá ser prorrogado pelo plenário por prazo máximo de duas horas, a pedido de qualquer Deputado.

Art. 49. Findos os trabalhos, o Presidente declarará encerrada a sessão.

§ 1º A ordem do dia das sessões será organizada pela Secretaria da Assembléia, sob a orientação e responsabilidade da Presidência, figurando em primeiro lugar as proposições em regime de urgência.

§ 2º Cada grupo será iniciado pelas proposições em votação.

§ 3º Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada a ordem do dia, requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo.

Art. 50. As proposições figurarão na ordem do dia somente em condições regimentais e com pareceres das Comissões a que forem distribuídas.

§ 1º A proposição incluída em regime de urgência, sem parecer, na ordem do dia, será retirada se, ao ser anunciada a sua discussão, as Comissões se declararem, pelos seus Presidentes, sem condições de dá-lo oralmente.

§ 2º Não apresentando o parecer escrito até o final da sessão, as Comissões deverão apresentar parecer escrito no prazo de cinco dias.

Art. 51. O Presidente deverá anunciar o início dos períodos de trabalho da sessão na seqüência abaixo:

a) Abertura dos trabalhos;

b) Aprovação da Ata;

c) Leitura do expediente;

d) Ordem do dia; e

e) Grande expediente.

(Nova redação dada pela Resolução SAFL nº 23, de 21/06/2021, publicada à pag. 89 do Boletim Oficial do GOB nº 26, de 28/06/2021)

Parágrafo único. Próximo de se esgotar a hora destinada à duração dos períodos, o Presidente advertirá o Deputado que estiver com a palavra para que conclua suas considerações.

Art. 52. A ata da sessão anterior será considerada aprovada, após submetida ao plenário.

Parágrafo único. As reclamações contra inexatidão ou omissão serão mencionadas no final da ata, após o que cumprido, serão submetidas à aprovação do plenário, com as emendas apresentadas.

CAPÍTULO III

DAS QUESTÕES DE ORDEM

Art. 53. Toda dúvida sobre a interpretação deste Regimento ou da Constituição considerar-se-á questão de ordem.

§ 1º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de três minutos para formular questão de ordem, sendo-lhe vedado falar novamente sobre a mesma matéria.

§ 2º Toda questão de ordem deverá ser formulada claramente, com a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais.

§ 3º Depois de manifestação do autor da questão de ordem, havendo Deputado que a contradite ou não, inclusive o Grande Orador, o Presidente a decidirá ou a submeterá à apreciação do plenário para tanto.

§ 4º Quando a questão de ordem for relacionada com a Constituição, poderá o Deputado que a formulou pleitear que a Comissão de Constituição e Justiça emita parecer, submetendo-a, após, ao Presidente da Assembléia para decisão.

§ 5º Não indicando o Deputado as disposições em que se fundamenta a questão de ordem, o Presidente não permitirá que continue com o uso da palavra e determinará a exclusão na Ata das expressões proferidas.

§ 6º Não poderá ser interrompido o Deputado que estiver com a palavra para que se levante questão de ordem, salvo com o seu consentimento.

TÍTULO IV

DAS PROPOSIÇÕES, SUA APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 54. Proposição é toda matéria sujeita a exame e deliberação pela Assembléia.

§ 1º As proposições poderão consistir de projetos, indicações, emendas e pareceres.

§ 2º Toda proposição deverá ser redigida com clareza e apresentada em duas vias.

§ 3º O Presidente, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, devolverá ao seu autor a proposição que versar sobre matéria:

I - alheia à competência da Assembléia;

II - inconstitucional;

III - contrária ao Regimento; ou

IV - ofensiva a quem quer que seja.

§ 4º Se o autor da proposição dada como inconstitucional ou anti-regimental não se conformar com a decisão, poderá requerer, por escrito, ao Presidente, audiência da Comissão de Constituição e Justiça, que, se reconsiderar, restituirá a proposição com parecer fundamentado, a fim de ser apreciada pelo plenário na sessão seguinte.

§ 5º Considera-se autor da proposição, para os efeitos regimentais, o seu primeiro signatário, quando não for de iniciativa de outro Poder, da Mesa Diretora ou de qualquer Comissão Permanente da Assembléia.

§ 6º O Deputado deverá fundamentar sua proposição.

§ 7º A proposição que não estiver adequadamente redigida será devolvida pelo Presidente ao seu autor, que deverá apresentá-la consoante as determinações regimentais.

§ 8º Constituem simples apoio as assinaturas que se seguirem à primeira, exceto quando se tratar de proposição para a qual haja exigência de número determinado de assinaturas.

Art. 55. A retirada de proposição poderá ser requerida pelo autor ao Presidente, que deve deferir o pedido de plano.

Parágrafo único. A proposição da Comissão só poderá ser retirada mediante requerimento de seu Relator ou Presidente, com a declaração expressa da maioria de seus membros.

Art. 56 - Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que, no seu decurso, não tenham sido submetidas à deliberação da Assembléia, salvo aquelas:

I - relativas a emendas à Constituição;

II - oferecidas pelo Poder Executivo ou Judiciário;

III - com parecer favorável da Comissão específica para apreciação de seu mérito; ou

IV - já aprovadas em primeira discussão.

Parágrafo único. O desarquivamento de qualquer proposição, em nova legislatura, será feito por expressa determinação da Mesa Diretora:

I - quando requerida dentro dos primeiros trinta dias da primeira sessão legislativa ordinária, por qualquer Deputado; ou

II - quando requerida em qualquer época:

a) pelo autor da proposição, se reeleito;

b) pelo Grande Orador;

c) a requerimento de trinta e três Deputados, pelo menos; ou

d) por qualquer Comissão Permanente da Assembléia.

Art. 57. Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a Presidência fará a restauração do respectivo processo pelos meios ao seu alcance.

Art. 58. As proposições, depois de apresentadas em plenário ou na Secretaria da Assembléia, serão devidamente processadas e deverão, obrigatoriamente, ter na sobrecapa as seguintes indicações:

a) natureza e número que tomou;

b) respectiva ementa;

c) nome do autor;

d) discussão a que está sujeita;

e) data da entrada e da remessa à Comissão ou Comissões;

f) nome da Comissão ou Comissões que deverão opinar; e

g) data do desarquivamento, quando for o caso.

Parágrafo único. As emendas e pareceres proferidos serão anexados ao processo na ordem cronológica, para oportuno pronunciamento do plenário, devendo ser todas as folhas numeradas, contendo toda a tramitação do projeto, destacando-se os pareceres, os votos em separado, com a indicação de seus autores, bem como a existência ou não de emendas, mencionando-se em grupos as que tiverem pareceres favoráveis ou contrários.

Art. 59. A proposição que apresentar forma constitucional e regimental será, desde logo, encaminhada às Comissões que sobre elas devam emitir parecer.

Art. 60. A Comissão ou Comissões a que forem encaminhadas as proposições poderão opinar pela sua adoção tal quais estejam redigidas, ou por sua reforma mediante as emendas que julgarem necessárias, ou, ainda, por sua rejeição total, em parecer motivado, podendo propor substitutivo.

CAPÍTULO II DOS PROJETOS DE LEI

Art. 61. A Assembléia exerce a função legislativa por via de projetos de lei ou de resoluções.

Art. 62. A iniciativa de projetos, nos termos da Constituição e deste Regimento, será de responsabilidade:

I - de Deputado, com apoio de seus pares;

II - da Mesa Diretora;

- III - das Comissões Permanentes;
- IV - do Poder Executivo; ou
- V - das Lojas.

Art. 63. Os projetos são de duas espécies:

I - de lei, nos termos do art. 50, caput, da Constituição do Grande Oriente do Brasil; ou

II - de resoluções, destinadas a regular matérias de caráter político ou administrativo, sobre as quais deva a Assembléia pronunciar-se em casos concretos, tais como:

- a) perda de mandato de Deputado;
- b) concessão de licença para instauração de processo disciplinar maçônico contra Deputado;
- c) concessão de licença para Deputado afastar-se, temporariamente, do exercício de mandato; ou
- d) qualquer outra matéria de natureza regimental ou relacionada com a economia interna da Assembléia.

Art. 64. Os projetos serão apresentados em duas vias e deverão ser divididos em artigos numerados, concisos, precedidos, sempre, de ementa enunciativa de seu objeto e justificação.

§ 1º A primeira via de projeto subscrita pelo autor e demais signatários, se houver, destina-se ao arquivo da Assembléia, e a segunda, autenticada no alto de cada página pelo autor, com as assinaturas de todos os subscritores, será remetida, depois de processada na Secretaria, à Comissão ou Comissões a que houver sido o projeto distribuído, por despacho do Presidente.

§ 2º Nenhum artigo do projeto poderá conter duas ou mais matérias fundamentalmente diversas, de modo a permitir que se possa adotar uma e rejeitar outra.

§ 3º Se os projetos enviados pelo Grão-Mestre-Geral ou pelo Poder Judiciário, ou oriundos das Comissões Permanentes ou da Mesa Diretora não contiverem ementa, a Secretaria providenciará para que tal emenda lhes seja sobreposta.

§ 4º Os projetos apresentados sem observância dos preceitos deste artigo, bem como os que contenham referência a lei, decreto, regulamento ou ato administrativo e não se fizerem acompanhar da respectiva transcrição só serão encaminhados às Comissões depois de regularizados, dando-se ciência a seus autores.

Art. 65. O projeto deverá conter o propósito do autor, que deverá justificar, por escrito, a razão de sua apresentação.

CAPÍTULO III DAS INDICAÇÕES

Art. 66. Indicação é a proposição mediante a qual o Deputado sugere a manifestação de uma ou mais Comissões a respeito de determinado assunto, visando à elaboração de projeto sobre matéria que seja de iniciativa da Assembléia.

§ 1º As indicações lidas pelo Secretário serão encaminhadas às Comissões competentes, independente de julgamento preliminar do plenário. 25

§ 2º Os pareceres referentes às indicações deverão ser relatados nas respectivas Comissões num prazo de quarenta e oito horas, prorrogáveis a critério do Presidente da Comissão, se não houver tempo para serem apreciados pelo plenário, na mesma sessão.

§ 3º Seguirá tramitação regimental qualquer projeto indicado por Comissão que tenha de emitir parecer sobre a indicação.

§ 4º Se nenhuma Comissão emitir parecer favorável sobre a indicação, o Presidente da Assembléia determinará o seu arquivamento.

§ 5º Não serão permitidas nem encaminhadas como indicação proposições que objetivarem consulta a qualquer Comissão sobre interpretação e aplicação da Lei ou sobre ato de qualquer poder maçônico ou de seus órgãos.

CAPÍTULO IV DOS REQUERIMENTOS

Art. 67. Requerimento é todo pedido feito ao Presidente da Assembléia ou de Comissão sobre objeto de expediente ou de ordem.

§ 1º Os requerimentos, quanto à competência para decidi-los, são de duas espécies:

I - sujeitos a decisão ou a despacho do Presidente da Assembléia; ou

II - sujeitos a deliberação do plenário.

§ 2º Os requerimentos, quanto ao seu aspecto formal, são:

I - verbais; ou

II - escritos.

§ 3º Serão decididos, imediatamente, pelo Presidente, os requerimentos verbais que solicitem:

I - a palavra ou sua desistência;

II - a permissão para falar sentado;

III - a posse de Deputado;

IV - a retirada de requerimento;

V - a discussão de proposição por parte;

VI - a votação destacada de emenda;

VII - a retirada de proposição com parecer contrário;

VIII - a verificação de votação;

IX - informações sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a ordem do dia;

X - a prorrogação do prazo para o Deputado permanecer com a palavra;

XI - a dispensa do interstício para que o projeto de emenda constitucional, votado em primeira discussão, entre na próxima ordem do dia; e

XII - a prorrogação da sessão.

Art. 68. Os requerimentos escritos obedecerão às formalidades das proposições e serão despachados pelo Presidente quando solicite:

I - audiência de Comissão formulada por qualquer Deputado;

II - designação de relator especial para proposição, com prazos para pareceres já esgotados nas Comissões; ou

III - reabertura de discussão de projeto encerrado em legislatura anterior, caso em que será ouvida a Mesa Diretora.

§ 1º Será também despachado pelo Presidente, no prazo de vinte e quatro horas, o requerimento escrito que solicite:

I - requisição de documentos, livro ou publicação;

II - preenchimento de cargo vago em Comissão;

III - inclusão, na ordem do dia, de proposição com parecer em condições regimentais de nela figurar; ou

IV - inserção, nos anais da Assembléia, de documento ou de discurso de representante de qualquer dos outros Poderes.

§ 2º Indeferido o requerimento previsto neste artigo, caberá recurso ao próprio Presidente, que, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e esta se manifestar contrariamente à decisão da Presidência, será o recurso apreciado pelo plenário; caso contrário, será mantido o indeferimento.

§ 3º Os requerimentos de informações somente poderão referir-se a atos dos demais Poderes Maçônicos, cuja fiscalização seja de interesse do Legislativo no exercício de suas atribuições constitucionais.

§ 4º No caso da existência de informações idênticas anteriormente prestadas, serão elas entregues por cópia ao Deputado interessado, considerando-se prejudicada a iniciativa.

§ 5º Se, num prazo de trinta dias, as informações requeridas não forem prestadas, o Presidente da Assembléia fará reiterar o pedido mediante ofício, ressalvando aquela circunstância.

Art. 69. Dependerá de deliberação do plenário, sem discussão, o requerimento escrito, encaminhado pelo autor ou pelo Grande Orador, que cuide de:

I - prorrogação de prazo para apresentação de parecer às emendas ao projeto de lei orçamentária;

II - votação de determinado processo;

III - votação de proposição, artigo por artigo, ou de emenda, uma a uma;

IV - destaque de parte de proposição independente, desde que esta reúna condições para isso;

V - prorrogação do prazo para apresentação de parecer por qualquer Comissão;

VI - adiamento ou encerramento da discussão e da votação;

VII - preferência ou prioridade;

VIII - sessão extraordinária; e

IX – não-realização de sessão.

§ 1º Nos casos de inversão de pauta para discussão ou votação, ou no encerramento daquela, o requerimento poderá ser verbal, competindo ao Presidente deferi-lo ou não.

§ 2º Dependerá de deliberação do plenário o requerimento de convocação dos Secretários-Gerais, devendo o pedido conter indicação prévia dos objetivos da convocação.

§ 3º A votação poderá ser encaminhada pelo seu autor ou pelo Grande Orador.

Art. 70. O requerimento que versar sobre proposição que esteja na ordem do dia terá votação preferencial.

CAPÍTULO V DOS SUBSTITUTIVOS, EMENDAS E SUBEMENDAS

Art. 71. Substitutivo é a proposição apresentada por Deputado ou Comissão para suceder outra já existente sobre a mesma matéria.

Parágrafo único. Nenhum Deputado ou Comissão poderá assinar mais de um substitutivo a cada proposição.

Art. 72. Emenda é a proposição apresentada como acessória para suprimir, substituir, aditar ou modificar a emenda, no todo ou em parte.

§ 1º As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas.

§ 2º Emenda supressiva é aquela que exclui a redação total do texto.

§ 3º Emenda substitutiva é aquela apresentada como sucedânea de outra.

§ 4º Emenda aditiva é a que se acresce a outra.

§ 5º Emenda modificativa é a proposição que altera apenas a redação de outra, sem mudá-la substancialmente.

Art. 73. Subemenda é a emenda apresentada a outra, modificando-lhe parte do conteúdo.

Art. 74. Os substitutivos, emendas ou subemendas não pertinentes a proposições principais ou que não guardem, com elas, relações de afinidade ou continuidade não serão aceitos.

§ 1º As emendas não acolhidas poderão ser reapresentadas como proposição autônoma, facultando-se ao seu autor recorrer da decisão do Presidente para a Comissão de Constituição e Justiça no prazo de quarenta e oito horas.

§ 2º A interposição de recurso implicará a retirada da proposição da ordem do dia até que a Comissão sobre ela se manifeste, o que deverá ocorrer no prazo de trinta dias. 28

Art. 75. As emendas apresentadas para qualquer proposição serão distribuídas às Comissões competentes.

Art. 76. A emenda destacada para constituir outro projeto terá andamento imediato como proposição autônoma.

Parágrafo único. Se for necessário proceder-se a outra redação, a emenda destacada será entregue ao autor para esse fim.

Art. 77. Apresentada e lida qualquer proposição no expediente da Assembléia, ficará esta em condições de receber as emendas do plenário, para serem com ela encaminhadas à respectiva Comissão.

CAPÍTULO VI DOS PARECERES

Art. 78. Parecer é o pronunciamento da Comissão sobre qualquer matéria submetida à sua apreciação.

§ 1º A Comissão que tiver de emitir parecer sobre as proposições, mensagens e documentos sujeitos ao seu estudo cingir-se-á à matéria de sua competência específica.

§ 2º O parecer pode ser verbal ou escrito.

§ 3º O parecer escrito constará de três partes:

I - relatório, em que se fará a exposição resumida e explícita da matéria em exame;

II - fundamento do Relator sobre a conveniência da aprovação ou da rejeição total ou parcial da matéria, ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou de propor emendas; e

III - conclusão da Comissão, com proposta aos Deputados para votarem a favor ou contra.

§ 4º O parecer a emendas dispensará relatório.

§ 5º Cada proposição terá parecer independente, salvo em se tratando de matérias análogas anexadas a requerimento escrito de Comissão competente.

§ 6º Os pareceres aprovados, depois de opinar a última Comissão, serão remetidos, com a proposição, mensagem ou documento a que se referir, à Secretaria da Assembléia, a fim de serem incluídos na ordem do dia.

§ 7º O Presidente da Assembléia devolverá à Comissão o parecer que estiver formulado em desacordo com as disposições regimentais, para que seja elaborado na sua conformidade.

§ 8º Os pareceres verbais serão os proferidos em plenário na presença da Comissão.

§ 9º O relator do parecer verbal, designado pelo Presidente da Comissão, indicará os nomes dos membros favoráveis e os dos contrários à proposição.

Art. 79. Nenhuma proposição, mensagem ou matéria será submetida à discussão ou à votação, sem que sobre ela haja parecer da Comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.

Art. 80. Esgotados os prazos regimentais sem o parecer da Comissão em que a proposição estiver tramitando, o Presidente da Assembléia, de ofício ou a requerimento aprovado pelo plenário, designará Deputado para opinar a respeito da matéria, supletivamente, no prazo que for marcado, em função do tempo que faltar para o encerramento da sessão legislativa e da importância da matéria.

Parágrafo único. Se a matéria tiver que ser votada em regime de urgência, o prazo para esse parecer será de vinte e quatro horas, podendo o Relator designado proferi-lo verbalmente na mesma sessão.

Art. 81. Se o Presidente da Assembléia julgar necessário ou for solicitado, convidará o Relator e, na sua ausência, outro membro da Comissão a esclarecer, em encaminhamento da votação, as razões do parecer.

Art. 82. Os membros das Comissões emitirão seu juízo sobre os pareceres mediante voto.

§ 1º Será "vencido" o voto contrário ao parecer.

§ 2º Será "em separado" o voto que apresentar razão fundamentada à conclusão diversa do parecer.

§ 3º Será "pelas conclusões" o voto que discordar da fundamentação do parecer, mas aceitar suas conclusões.

§ 4º Será "com restrições" o voto cuja divergência com o parecer não impedir a sua aceitação.

Art. 83. O parecer não acolhido pela maioria dos membros da Comissão constituirá "voto em separado" e passará a compor o parecer da Comissão desde que aprovado pelo plenário.

Art. 84. Para efeito de contagem dos votos emitidos sobre os pareceres, computar-se-ão:

I - favoráveis, os votos "pelas conclusões", "com restrições" e "em separado", não divergentes das conclusões; ou

II - contrários, os votos "vencidos" e "em separado" contrário às conclusões.

Parágrafo único. A simples aposição de assinatura no parecer, sem nenhuma observação, implicará a concordância total do signatário.

Art. 85. O parecer pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer proposição poderá ser revisto, desde que, antes da sua votação, qualquer Deputado ofereça substitutivo ou emenda, visando sanar o vício apontado, caso em que retornará à Comissão de Constituição e Justiça para novo pronunciamento.

TÍTULO V DAS DELIBERAÇÕES

CAPÍTULO I DA DISPOSIÇÃO ÚNICA

Art. 86. Os projetos de lei em trâmite perante a Assembléia serão processados na forma estabelecida no art. 50 e seguintes da Constituição do Grande Oriente do Brasil.

CAPÍTULO II DA ORDEM DE TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

Art. 87. Qualquer proposição recebida pela Secretaria da Assembléia, será por esta processada, numerada e submetida a despacho da Presidência.

Art. 88. As proposições, quanto à natureza de sua tramitação, serão:

- I - urgentes;
- II - com prioridades; ou
- III - ordinárias.

§ 1º Serão urgentes as proposições sobre:

- I - transferência temporária da sede do Grande Oriente do Brasil;
- II - autorização ao Grão-Mestre-Geral e ao Grão-Mestre-Geral Adjunto para se afastarem dos cargos;
- III - o plano plurianual;
- IV - o orçamento da Receita e Despesa do Grande Oriente do Brasil; e
- V - as proposições que assim forem declaradas pelo voto de dois terços dos Deputados presentes à sessão.

§ 2º Serão consideradas prioritárias as proposições:

- I - de iniciativa do Poder Executivo ou do Judiciário, bem como da Mesa Diretora ou de Comissões Permanentes; e
- II - assim reconhecidas pela Presidência da Assembléia, ante o parecer das Comissões pelas quais tramitarem.

§ 3º As proposições não compreendidas nas hipóteses dos parágrafos anteriores serão consideradas de tramitação ordinária.

Art. 89. A proposição declarada pelo plenário em regime de urgência será dispensada de exigências regimentais, salvo quando se tratar de:

- I - número legal para votação;
- II - prévio conhecimento do texto, mediante sua publicação na ordem do dia ou leitura completa, após a concessão de urgência; e
- III - parecer sobre a matéria, na forma deste Regimento.

Art. 90. O requerimento de urgência somente será submetido à deliberação do plenário se for apresentado:

- I - pela Mesa Diretora ou, pelo menos, por dois terços de seus membros;
- II - a requerimento de, pelo menos, trinta e três Deputados; ou
- III - por Comissão Permanente competente para opinar sobre o mérito da proposição.

Parágrafo único. O requerimento de urgência não sofrerá discussão, mas sua votação poderá ser encaminhada pelo autor, pelo Grande Orador, ou por um Deputado que lhe seja contrário, que terão o tempo improrrogável de três minutos para esse encaminhamento.

Art. 91. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria entrará em discussão imediatamente.

§ 1º Não havendo parecer, se a Comissão ou Comissões que tiverem de exarar-lo não se julgarem habilitadas a fazê-lo na referida sessão, poderão solicitar, para isso, prazo não excedente a doze horas, que lhes será obrigatoriamente concedido pelo Presidente da Assembléia e comunicado ao plenário.

§ 2º Se forem duas ou mais as Comissões que devam opinar, será conjunto o prazo a que se refere o parágrafo anterior.

§ 3º Findo o prazo concedido, será a matéria incluída na ordem do dia para imediata discussão e votação, com ou sem parecer da Comissão ou Comissões.

§ 4º Anunciada a discussão sem parecer, o Presidente designará Relator especial que o fará verbalmente, no decorrer da sessão ou na seguinte.

§ 5º Após manifestação dos Deputados, inclusive do Grande Orador, nos termos do § 1º do art. 35 deste Regimento, encerrar-se-á a discussão.

§ 6º Encerrada a discussão com emendas, serão elas distribuídas às respectivas Comissões que terão o prazo de trinta minutos para emitir parecer, que pode ser dado verbalmente.

§ 7º A proposição em regime de urgência, exceto no caso de tramitação constitucional ou regimental especial, só receberá emenda de Comissão, do Grande Orador, ou subscrita por no mínimo trinta e três Deputados.

Art. 92. Na penúltima reunião de cada sessão Legislativa, poderão ser consideradas em regime de urgência, a requerimento da Comissão de Orçamento e Finanças, com aprovação do plenário, as proposições que envolvam matéria financeira de caráter inadiável.

Art. 93. Excetuando-se o previsto no artigo anterior, não serão aceitos requerimentos de urgência quando estiverem em tramitação três matérias sob esse regime.

Art. 94. A prioridade concedida a proposições que se encontrem em tramitação na Assembléia implica a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na ordem do dia da sessão ordinária seguinte, imediatamente após as que estiverem em regime de urgência.

Art. 95. Somente poderá ser atribuída prioridade para a proposição que estiver com parecer aprovado pelas Comissões.

Art. 96. A prioridade poderá ser determinada:

I - de ofício, pela Presidência da Assembléia; ou

II - a requerimento:

a) da Comissão que houver relatado a proposição, por intermédio de seu Presidente;

b) do Grande Orador; ou

c) do autor da proposição, com apoio mínimo de trinta e três Deputados.

Art. 97. Considera-se preferência na discussão a votação de uma proposição sobre outra.

Art. 98. As proposições em regime de urgência gozarão de preferência sobre as que tiverem prioridades, e estas, sobre aquelas em tramitação ordinária.

§ 1º Proposições em regime de urgência terão a seguinte ordem de preferência:

I - o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual;

II - a matéria definida em regime de urgência pela Presidência ou pelo plenário; e

III - os pedidos de abertura de crédito especial ou suplementar.

§ 2º Entre as proposições com prioridade, têm preferência sobre as demais as de iniciativa da Mesa Diretora, das Comissões Permanentes e as mensagens do Executivo.

§ 3º O substitutivo de Comissão tem preferência na votação sobre a proposição.

§ 4º Na votação da proposição sem substitutivo, serão votadas inicialmente as emendas supressivas, a seguir as substitutivas, depois as modificativas, posteriormente as aditivas e, por último, a proposição principal.

§ 5º As subemendas substitutivas têm preferência na votação sobre as respectivas emendas.

§ 6º O requerimento de adiamento de discussão ou de votação será votado antes da proposição a que se refere.

§ 7º Quando for apresentado mais de um requerimento sujeito a votação, o Presidente da Assembléia regulará a preferência pela ordem de apresentação.

§ 8º Quando os requerimentos apresentados forem idênticos em seus fins, serão postos em discussão, conjuntamente, e a aprovação de um prejudicará os demais, tendo o mais amplo preferência sobre o restrito.

Art. 99. A preferência de colocação na ordem do dia das proposições em cada grupo só poderá ser alterada por deliberação do plenário.

§ 1º Quando os requerimentos de preferência excederem de cinco, o Presidente, para melhor ordem dos trabalhos, verificará, por consulta ao plenário, se este admite modificação na ordem do dia.

§ 2º Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados, um a um, na ordem de sua apresentação.

§ 3º Recusada a modificação, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão.

CAPÍTULO III DAS DISCUSSÕES

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 100. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em plenário e será feita sobre a proposição em sua totalidade.

Art. 101. O Presidente da Assembléia, aquiescendo o plenário, poderá anunciar o debate por títulos, capítulos, seções ou grupos de artigos, consoante a importância e a extensão da matéria.

Art. 102. A proposição com discussão encerrada na sessão legislativa anterior será rediscutida e poderá receber emendas, se assim for deferido pelo plenário.

Parágrafo único. As proposições da legislatura anterior, nas mesmas condições, terão a discussão reaberta para receber emendas.

Art. 103. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultaneamente, sobre o mesmo assunto, o Presidente deverá concedê-la na seguinte ordem:

I - ao autor da proposição;

II - ao relator;

III - ao autor do voto em separado;

IV - ao autor da emenda;

V - ao Deputado contrário à matéria em debate;

VI - ao Deputado a ela favorável; e

VII - ao Deputado designado representante do Poder Executivo.

Parágrafo único. O Grande Orador terá preferência para usar a palavra em qualquer fase da discussão, e encerrada esta, dará suas conclusões.

Art. 104. Os Deputados, ao se inscreverem para a discussão, deverão declarar-se favoráveis ou contrários à proposição a ser debatida, pronunciando-se por derradeiro o Grande Orador.

§ 1º Na hipótese de todos os Deputados inscritos serem a favor ou contra a proposição, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem de inscrição, nos termos do § 1º do art. 35 deste Regimento.

§ 2º A discussão de proposição que tenha todos os pareceres favoráveis poderá ser iniciada por quem a ela se oponha ou não.

Art. 105. O Deputado que usar a palavra sobre proposição em discussão não poderá:

I - desviar-se da questão;

II - falar sobre matéria vencida;

III - usar de linguagem imprópria; e

IV - ultrapassar o tempo regimental.

Art. 106. Nenhum Deputado poderá interromper o que estiver falando, exceto para requerer prorrogação de prazo, suscitar questão de ordem ou fazer comunicações urgentíssimas, mas sempre com assentimento do Presidente.

Art. 107. O Presidente solicitará ao Deputado que estiver debatendo matéria que interrompa seu discurso, nos seguintes casos:

- I - se não houver número legal para deliberar;
- II - para comunicação relevante à Assembléia;
- III - para votação do requerimento de prorrogação da sessão ou da ordem do dia;
- IV - para recepção de personalidades maçônicas; ou
- V - na hipótese de situação conflitiva que tenha lugar no plenário e que reclame a suspensão da sessão.

Art. 108. Nos projetos de emenda à Constituição, haverá, entre a votação em primeira discussão e em segunda, o interstício de sessenta minutos, dispensável pelo Presidente ou pelo plenário, somente no último dia da sessão legislativa, se a matéria exigir imediata votação.

Seção II Dos Prazos

Art. 109. O Deputado, salvo expressa disposição contrária, só poderá falar uma vez, pelo prazo previsto no § 1º do art. 35 deste Regimento.

Parágrafo único. Estando a matéria em regime de urgência, o prazo da prorrogação será de três minutos, somente podendo falar o Relator do projeto e mais dois Deputados, um a favor e outro contra, desde que inscritos, além do Grande Orador e do Deputado representante do Poder Executivo.

Seção III Do Aparte

Art. 110. Aparte é a interrupção, breve e oportuna, feita ao Deputado que estiver com a palavra, para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate.

§ 1º O Deputado só poderá apartear com o assentimento de quem estiver falando, devendo solicitar o aparte.

§ 2º - Não serão admitidos apartes:

- I - ao Presidente da Assembléia;
- II - paralelos a discursos;
- III - a parecer oral;
- IV - no encaminhamento de votação;
- V - se não houver assentimento para tal;
- VI - quando o Deputado estiver suscitando questão de ordem apresentando alguma reclamação; ou
- VII - durante o tempo em que o Deputado estiver fazendo alguma comunicação.

§ 3º Os apartes não poderão ser estranhos à matéria em debate e deverão ser breves e concisos.

Seção IV Do Adiamento da Discussão

Art. 111. Antes de iniciada a discussão de qualquer matéria, será permitido seu adiamento uma única vez, a requerimento escrito ou verbal por parte do seu autor ou Relator, pelo Grande Orador ou pelas Comissões Permanentes, e somente se subscrito por trinta e três Deputados.

§ 1º O pedido de adiamento deverá, obrigatoriamente, mencionar o prazo pretendido, que não poderá ultrapassar ao da sessão legislativa que se seguir, em cuja ordem do dia será a proposição colocada em regime de prioridade.

§ 2º Não se admitirá adiamento de discussão de matéria em regime de urgência, salvo se requerido, em conjunto, por prazo não excedente a vinte e quatro horas, pelo Grande Orador e por trinta e três Deputados ou mais.

§ 3º Quando forem apresentados dois requerimentos de adiamento de discussão na mesma proposição, será votado, em primeiro lugar, o de prazo mais longo.

§ 4º Não será aceito requerimento de audiência de Comissão para matéria cuja discussão haja sido adiada.

§ 5º Ao Grande Orador assiste o direito de requerer o adiamento da discussão de qualquer matéria que não esteja em regime de urgência.

Art. 112. Salvo o previsto no § 2.º do artigo anterior, os demais pedidos de adiamento, independente de discussão, serão submetidos à deliberação do plenário.

Seção V

Do Encerramento da Discussão

Art. 113. O encerramento de discussão dar-se-á quer pela ausência de oradores, quer pelo decurso de prazos regimentais, quer por deliberação do plenário.

CAPÍTULO IV

DA VOTAÇÃO

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 114. A votação completa o turno regimental da discussão.

§ 1º A votação das proposições, com as discussões encerradas, será imediata, remetendo-se o resultado ao Executivo, para sanção e publicação, caso sejam aprovadas.

§ 2º Se forem apresentadas emendas, a matéria será encaminhada às respectivas Comissões para emitir parecer, antes de passar à discussão.

§ 3º Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado poderá ausentar-se do plenário, salvo por motivo imperioso e autorização do Presidente.

§ 4º É vedado a qualquer Deputado eximir-se de votações, salvo se fizer declaração prévia de que não acompanhou a discussão da matéria.

§ 5º A votação só poderá ser interrompida por falta de número ou se esgotada a hora regimental da sessão, caso em que, não havendo prorrogação, será adiada para a sessão seguinte.

Seção II

Dos Processos de Votação

Art. 115. Três são as modalidades de votação:

I - simbólica;

II - nominal; ou

III - secreta.

Art. 116. Pela modalidade simbólica, o Presidente anunciará a votação da matéria, convidando os Deputados a se manifestarem pelo sinal de costume, e proclamará o resultado, comunicado pelo Grande Mestre de Cerimônias após a contagem.

Parágrafo único. Se algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado proclamado, pedirá verificação de votação, a qual será concedida pelo Presidente.

Art. 117. A votação nominal far-se-á pelo registro de presença dos Deputados, que responderão, em voz alta, "SIM", ou "NÃO", ou por meio eletrônico, conforme sejam favoráveis ou contrários, ao que estiver sendo votado.

§ 1º À medida que a chamada for feita, os votos irão sendo computados e comunicados ao plenário.

§ 2º O Deputado que não responder à chamada de seu nome aguardará que se atinja o fim da votação, quando o Presidente o convidará a se manifestar.

§ 3º O Presidente, logo após, anunciará o encerramento da votação e proclamará o resultado final.

Art. 118. Qualquer Deputado poderá requerer votação nominal e, se o plenário não a conceder, será-lhe vedado requerê-la novamente para a mesma proposição, inclusive para as que lhe forem acessórias.

Art. 119. Fixado pelo Plenário o processo de votação para determinada proposição, não será admitida qualquer alteração.

Art. 120. A votação secreta efetuar-se-á mediante cédula impressa, recolhida em urna, à vista do plenário.

Seção III

Dos Métodos da Votação

Art. 121. O plenário poderá aprovar, a requerimento de qualquer Deputado, que a votação das emendas se faça por destaque, ou uma a uma.

Art. 122. Poderá ser deferida pelo plenário votação da proposição por títulos, capítulos, seções ou artigos, conforme a extensão da matéria.

Art. 123. O pedido de destaque de emenda para ser votada separadamente, ao final, deve ser feito antes de anunciada a votação.

Art. 124. O disposto nesta seção não se aplica a projeto de lei orçamentária, nem aos demais que tenham tramitação especial.

Seção IV

Do Encaminhamento da Votação

Art. 125. Qualquer Deputado poderá pedir o encaminhamento da votação, tendo prioridade para falar o autor da proposição.

Parágrafo único. Nenhum Deputado, salvo o Relator e o Grande Orador, poderá falar mais de uma vez, para encaminhar a votação.

Art. 126. No encaminhamento da votação de emenda destacada, somente poderão falar o primeiro signatário, o autor do requerimento de destaque e os relacionados no parágrafo anterior.

Seção V

Do Adiamento da Votação

Art. 127. O adiamento de votação de qualquer matéria só poderá ser requerido no seu início.

Parágrafo único. Deferido o adiamento, que só pode ocorrer uma única vez, a matéria será colocada na pauta da sessão seguinte.

Seção VI

Da Redação Final

Art. 128. Finalizada a votação, as proposições, caso haja necessidade, serão encaminhadas à Comissão de Redação a fim de que seja elaborada a redação final.

Parágrafo único. Os projetos de lei orçamentária, os de créditos suplementares e os referentes à tomada de contas do Grão-Mestre-Geral, caso comportem retificação, serão enviados à Comissão de Orçamento e Finanças para a redação final.

TÍTULO VI

DA SANÇÃO, VETO, PROMULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES

CAPÍTULO I

DA SANÇÃO

Art. 129. O projeto de lei aprovado será remetido, no prazo de cinco dias, à sanção do Grão-Mestre-Geral, conforme o art. 54 da Constituição.

Parágrafo único. Se o Grão-Mestre-Geral não sancionar nem vetar o projeto de lei no prazo constitucional, este será promulgado pelo Presidente da Assembléia dentro do mesmo prazo, sob a seguinte redação: "A Soberana Assembléia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil decreta e promulga a seguinte lei".

CAPÍTULO II

DO VETO E SUA APRECIAÇÃO

Art. 130. Na apreciação dos vetos apostos pelo Grão-Mestre-Geral a projetos oriundos do Poder Legislativo, observar-se-ão as seguintes normas:

I - recebido o veto, ser-lhe-á atribuído número de ordem na Secretaria;

II - recebidos, no mesmo expediente, dois ou mais vetos, constituirão eles processos em separado, com numeração diferente;

III - lido no expediente da sessão, o veto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para distribuição a um Relator;

IV - se o veto for total, o parecer concluirá pela aprovação ou rejeição em bloco;

V - se o veto for parcial, poderá o parecer concluir por essa forma, distintamente, em relação a cada disposição vetada;

VI - a votação far-se-á sobre o próprio veto na modalidade simbólica;

VII - na hipótese de veto parcial, nos termos dos incisos IV e V, a votação será feita, salvo destaque, em duas partes, conforme pronunciamento da Comissão; e

VIII - considerar-se-á rejeitado o veto que reunir pelo menos dois terços dos votos presentes, e a lei será promulgada pelo Presidente.

Art. 131 - Os projetos de lei rejeitados em virtude de aprovação do veto só poderão ser renovados, na mesma sessão, mediante a proposta de, no mínimo, trinta e três Deputados.

Art. 132. Serão arquivados na Secretaria os originais das leis, decretos legislativos e resoluções, cujas cópias serão enviadas ao Grão-Mestre-Geral para fins de sanção e publicação.

TÍTULO VII

DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, DA LEI ORÇAMENTÁRIA E DA TOMADA DE CONTAS DO GRÃO-MESTRE-GERAL

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

Art. 133. As propostas do plano plurianual ou do orçamento anual elaboradas pelo Grão-Mestre-Geral e recebidas pela Assembléia serão encaminhadas à Comissão de Orçamento e Finanças para que sobre elas se pronuncie.

§ 1º A proposta orçamentária, a partir de setembro de cada ano e até cinco dias antes da reunião de dezembro, receberá emendas a serem oferecidas pelos Deputados, que a discutirão e votarão.

§ 2º O projeto de lei elaborado em função da proposta orçamentária figurará, em primeiro lugar, na ordem do dia da sessão de dezembro de cada ano, exceto se a Assembléia for convocada, extraordinariamente, para sua discussão e votação.

§ 3º A Comissão de Orçamento e Finanças providenciará para que seu parecer esteja concluído em tempo hábil, visando permitir que a matéria seja votada na ordem do dia da sessão de dezembro, ou na extraordinária, especialmente convocada para esse fim.

§ 4º Aprovado o parecer da Comissão por, no mínimo, dois terços dos Deputados presentes, a lei orçamentária será considerada aprovada, se não houver emenda.

§ 5º Em havendo emendas, o projeto voltará à Comissão de Orçamento e Finanças que deverá emitir parecer, a fim de figurar na ordem do dia da sessão prevista no art. 91 deste Regimento.

§ 6º As emendas que repetirem as consideradas rejeitadas ou forem semelhantes a elas não serão consideradas pela Comissão.

§ 7º Não serão aceitas emendas que tenham caráter de proposições principais ou que não tenham relação com a matéria orçamentária.

Art. 134. Encerrada a discussão e votadas as emendas, o projeto voltará à Comissão de Orçamento e Finanças para redação final.

Art. 135. Se a proposta orçamentária não for remetida até setembro de cada ano, a Presidência determinará que a Comissão de Orçamento e Finanças organize o projeto da Lei de Meios.

Art. 136. Se, ao encerrar a reunião de dezembro, a proposta orçamentária não tiver sido aprovada pela Assembléia, o Poder Executivo valer-se-á do critério de duodécimos das despesas, conforme o art. 57 da Constituição.

CAPÍTULO II

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GRÃO-MESTRE-GERAL, DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

Art. 137. Incumbe à Comissão de Orçamento e Finanças emitir parecer sobre a prestação de contas do Grão-Mestre-Geral.

Art. 138. O processo de prestação de contas permanecerá à disposição dos Deputados na Secretaria até trinta dias antes da sessão de junho, em cuja ordem do dia será incluído, para discussão única.

§ 1º Findo o prazo estabelecido no artigo anterior, o Presidente remeterá o processo, com os eventuais pedidos de informações, à Comissão de Orçamento e Finanças.

§ 2º Na Comissão, a matéria será encaminhada a um Relator, que terá quinze dias para elaborar parecer.

§ 3º O parecer do Relator constará de relatório, com a exposição das contas em exame e de seu voto, concluindo pela aprovação ou pela rejeição.

§ 4º Rejeitado o voto do Relator, será designado outro para esse mister, em tempo de ser aprovado pela Comissão antes de ser remetido a plenário.

§ 5º Caso seja indispensável o cumprimento de diligências, a matéria ficará adiada para a sessão seguinte, se aprovado pelo plenário, a requerimento da Comissão, antes de ser votada na ordem do dia em que esteja incluída a prestação de contas.

§ 6º Se não for aprovada pelo plenário a prestação de contas ou parte dela, será o processo ou a parte rejeitada remetida à Comissão de Constituição e Justiça, para que indique as providências a serem tomadas pela Assembléia.

CAPITULO III DA TOMADA DE CONTAS

Art. 139. Quando o Grão-Mestre-Geral não apresentar a prestação de contas do exercício findo até trinta dias da sessão de março, a soberana Assembléia Federal Legislativa procederá à tomada de contas.

§1º O Presidente da Assembléia oficiará ao Grão-Mestre-Geral para que apresente a documentação probatória das receitas e despesas orçamentárias no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação.

§ 2º Expirado o prazo, a Comissão de Orçamento e Finanças procederá à apreensão dos documentos, perante os gestores orçamentários das receitas e despesas.

§ 3º Feito isso, encaminhará os documentos apreendidos ao Tribunal de Contas para análise e parecer.

§ 4º De posse do parecer do Tribunal de Contas, a Comissão de Orçamento e Finanças o aditará com o seu próprio parecer para deliberação no plenário da Assembléia.

§ 5º A deliberação da Assembléia será tomada em sessão extraordinária convocada no prazo máximo de trinta dias.

§ 6º Se não for aprovada pelo plenário a prestação de contas ou parte dela, será o processo remetido à Comissão de Constituição e Justiça para que indique providências a serem tomadas pela Assembléia.

TITULO VIII DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO CAPÍTULO ÚNICO DO PROCESSAMENTO DA EMENDA

Art. 140. Considerar-se-á objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição apresentada nos seus termos.

§ 1º A Secretaria da Assembleia procederá, por despacho do Presidente, à autuação, ao registro e à numeração das propostas de emenda à Constituição, remetendo-as à Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer de admissibilidade quanto a sua constitucionalidade, legalidade e atendimento de requisitos técnico-legislativos a respeito das matérias propostas; (Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 16 de setembro de 2011).

§ 2º Admitida a emenda, será ela remetida aos Deputados e a todas as Lojas, facultando-se lhes apresentação, no prazo de sessenta dias a partir da postagem ou do encaminhamento eletrônico, de

proposições acessórias substitutivas, aditivas, modificativas ou supressivas; (Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 16 de setembro de 2011).

§ 3º Expirado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a Secretaria da Assembléia encaminhará à Comissão Especial **que será instituída exclusivamente para esse fim**, as propostas de emendas e as proposições acessórias a elas referentes, para que, após análise dessa proposições, emita parecer conclusivº (Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 16 de setembro de 2011).

§ 4º A Comissão enviará à Secretaria da Assembléia parecer sobre cada uma das propostas de emenda, bem como sobre as proposições acessórias a elas referentes.

§ 5º A Secretaria da Assembleia disponibilizará no sítio da Assembleia cópias das proposições acessórias e dos pareceres da Comissão Especial. (Novo texto pela Resolução da SAFL n. 01, de 16 de setembro de 2011).

§ 6º Os pareceres da Comissão Especial serão apreciados pelo plenário, na ordem do dia, a ele competindo deliberar sobre a ordem das votações.

§ 7º As emendas ou proposições a elas referentes serão discutidas em duas sessões, ordinárias ou extraordinárias, e votadas pelo plenário pela modalidade simbólica.

§ 8º Na discussão da proposta de emenda à Constituição, além do autor, a manifestação ocorrerá nos termos do § 1º do art. 35 deste Regimento, sobre as conclusões da Comissão Especial.

§ 9º As emendas aprovadas serão promulgadas pelo Presidente da Soberana Assembléia Federal Legislativa e anexadas, com o respectivo número de ordem, ao texto constitucional, após publicadas no boletim oficial.

Art. 141. Não serão admitidas, como projeto de deliberação, emendas tendentes a suprimir a forma federativa, a igualdade de representação, a independência dos Poderes da Ordem e os Ritos reconhecidos pelo Grande Oriente do Brasil.

TÍTULO IX DA REFORMA DO REGIMENTO CAPÍTULO ÚNICO

DO PROCESSAMENTO DA REFORMA REGIMENTAL

Art. 142. O Regimento Interno da Assembléia poderá ser reformado mediante iniciativa da maioria dos membros da Mesa Diretora ou de, no mínimo, trinta e três Deputados.

§ 1º O Presidente nomeará Comissão Temporária, que apresentará o projeto de reforma, o qual será distribuído, em avulsos, aos Deputados, permanecendo na Secretaria durante sessenta dias, para recebimento de emendas, sendo dispensada sua leitura no Expediente, devendo o Presidente comunicar ao plenário sobre sua apresentação.

§ 2º Terminado esse prazo, o projeto, com ou sem emendas, será encaminhado à Comissão, que deverá emitir parecer.

§ 3º Distribuído o parecer da Comissão aos Deputados, será o projeto incluído na ordem do dia da sessão seguinte, para única discussão.

§ 4º O projeto, aprovado por dois terços dos Deputados presentes, constituirá o novo Regimento Interno da Assembléia, mediante resolução baixada pela Mesa Diretora.

Art. 143. A Mesa Diretora, ao fim de cada sessão legislativa ordinária, providenciará a consolidação de todas as alterações no Regimento Interno.

TÍTULO X DA PERDA DO MANDATO E DA LICENÇA A DEPUTADOS CAPÍTULO I DA PERDA DO MANDATO

Art. 144. O Deputado perderá o mandato:

- I - se não tomar posse até a segunda sessão ordinária da Assembléia consecutiva à diplomação;
- II - se faltar a duas sessões ordinárias consecutivas da Assembléia, sem motivo justificado, ou a três sessões consecutivas justificadas, ou, ainda, a seis alternadas, justificadas ou não, durante o mandato;
- III - se for julgado incapaz, para o desempenho do cargo, pelo voto de dois terços de seus pares presentes, assegurada sua ampla defesa;
- IV - se for declarado incompatível com essa representação nos termos do art. 39, alínea "f" da Constituição; ou
- V - se exercer cargo ou função incompatível nos termos da Constituição.

§ 1º. Ocorrendo a vaga por um dos motivos previstos neste artigo, será convocado o suplente do Deputado.

§ 2º Se o suplente não tomar posse até a segunda sessão seguinte à de sua convocação, será o cargo declarado vago para que a Loja o preencha, por meio de eleição.

Art. 145. A perda do mandato prevista no inciso III do artigo anterior dar-se-á por proposição de qualquer Deputado ou mediante representação do Grande Orador.

§ 1º Recebida a representação, o Presidente da Assembléia a encaminhará à Comissão de Constituição e Justiça para a instauração do respectivo processo, assegurada ampla defesa ao Deputado.

§ 2º A Comissão de Constituição e Justiça, sempre que concluir pela procedência da representação, formulará o Projeto de Resolução no sentido da cassação do mandato do Deputado, a qual será efetivada mediante aprovação de, pelo menos, dois terços de votos dos presentes.

§ 3º O parecer da Comissão de Constituição e Justiça será discutido e votado em sessão secreta, especialmente convocada para esse fim, salvo se a Assembléia determinar em contrário.

§ 4º Se a Comissão entender pelo arquivamento da representação, este somente ocorrerá com aprovação de, no mínimo, dois terços dos Deputados presentes.

Art. 146. O mandato de Deputado é incompatível com o exercício de emprego no Grande Oriente do Brasil, se dele for credor, se com ele tiver contrato ou dele receber benefício, na forma da Constituição.

CAPÍTULO II DA LICENÇA A DEPUTADO

Art. 147. O Deputado em exercício poderá obter licença para:

- I - participar de congressos, conferências e reuniões de natureza maçônica no exterior;
- II - tratamento de saúde; e
- III - tratar de interesses particulares.

§ 1º A licença dependerá de requerimento fundamentado, dirigido ao Presidente para decisão.

§ 2º Caso o requerimento se fundamentar nos motivos constantes dos incisos II e III deste artigo e for deferido pelo Presidente, será convocado o suplente, se o período da licença for superior a três meses.

§ 3º O suplente convocado só poderá requerer licença com base no inciso II deste artigo.

CAPÍTULO III DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO

Art. 148. O Deputado, ou o Suplente empossado, será suspenso do exercício do seu mandato se apresentar incapacidade civil momentânea, reconhecida por sentença de interdição.

Parágrafo único. A suspensão prevista neste artigo será acatada pelo Presidente quando recebido, oficialmente, documento hábil.

TÍTULO XI DA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA CAPÍTULO ÚNICO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS

Art. 149. Sempre que trinta e três Deputados o requeiram, a Assembléia será convocada, pelo Presidente, para se reunir extraordinariamente, com data e horas marcadas, para discussão e votação da matéria que se tornar objeto da convocação.

§ 1º O requerimento deverá trazer as razões do pedido, a fim de ser organizada a ordem do dia.

§ 2º A Assembleia poderá ser convocada extraordinariamente, também por iniciativa de seu Presidente ou a pedido do Grão-Mestre-Geral, sempre com os motivos da convocação devidamente fundamentados.

§ 3º A Assembleia convocada extraordinariamente só poderá tratar da matéria constante dos motivos expressos na convocação, sendo vedado cogitar de assunto estranho àquele que dela se tornou objeto.

§ 4º Não poderá ser inferior a trinta dias o prazo de convocação extraordinária da Assembléia, observando-se o que preceitua este Regimento.

TÍTULO XII

DA CONVOCAÇÃO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS

CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS

Art. 150. A convocação dos Secretários-Gerais para informações e debates sobre assuntos que sejam pertinentes, decidida pela Assembléia por solicitação de qualquer Deputado ou de Comissões Permanentes, ser-lhes-á comunicada mediante expediente da Secretaria, com a indicação das informações pretendidas ou do assunto sobre o qual deva versar o debate.

Parágrafo único. Convocado o Secretário-Geral, deverá o Deputado ou a Comissão interessada apresentar quesitos sobre a matéria da convocação até setenta e duas horas antes do seu comparecimento, sem prejuízo do previsto no § 2º do art. 152.

Art. 151. O Secretário-Geral convocado terá assento no Oriente, ao lado do Grande Secretário da Assembléia.

Art. 152. É facultado ao Secretário-Geral convocado enviar à Assembléia, até a véspera do seu comparecimento, exposição a respeito dos itens que lhe foram formulados.

§ 1º O Secretário-Geral convocado terá tempo de vinte minutos, prorrogáveis por dez minutos, para discorrer sobre o objeto de sua convocação.

§ 2º É facultado ao Deputado autor do requerimento de convocação, após exposição verbal referida no parágrafo anterior, manifestar, durante dez minutos, sua opinião sobre a matéria exposta.

§ 3º Encerrada a exposição prevista no § 1º deste artigo, perguntas esclarecedoras poderão ser formuladas pelos Deputados ao convocado, nos termos do § 1º, do art. 35, deste Regimento.

§ 4º O convocado terá cinco minutos para prestar os esclarecimentos solicitados, sendo-lhe facultado não responder, se a pergunta não tiver pertinência nem for objeto da matéria da convocação.

TÍTULO XIII

DA ORDEM INTERNA DA ASSEMBLÉIA

CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 153. Será permitido aos integrantes da Mesa Diretora e das Comissões, aos Deputados honorários, aos Mestres maçons regulares, ao Chefe de Gabinete e às autoridades convidadas pela Presidência assistirem, no Oriente, às sessões.

Parágrafo único. Os Deputados honorários, os Mestres maçons regulares e os convidados não terão direito a manifestações, salvo com autorização do Presidente.

Art. 154. Nenhum Deputado poderá ausentar-se, em definitivo, do plenário da Assembléia, durante os trabalhos, sem permissão do Presidente, estando sujeito às seguintes sanções:

I - advertência pela Presidência, na primeira sessão subsequente, se consignar o registro de presença e não tomar parte nos trabalhos; e

II - na reincidência, determinação do Presidente à Secretaria de envio de prancha à Loja representada, para as devidas providências.

Art. 155. Se alguém cometer qualquer infração no recinto da Assembléia, tomando conhecimento do fato o Presidente tomará as providências convenientes, quer se trate de Deputado, quer se trate de assistentes.

§ 1º De acordo com a gravidade do ato, o Presidente suspenderá a sessão pelo tempo necessário.

§ 2º Se o Presidente decidir pela instauração de processo contra o autor da infração, sendo ele assistente, por entendê-lo incurso na sanção das leis maçônicas, encaminhará ao Grande Orador os elementos necessários para que se promova representação contra o acusado na Loja a que pertencer.

§ 3º Se o autor dos excessos for Deputado e o Presidente considerar que deva ser processado, providenciará para que sejam encaminhados ao Grande Orador os elementos indispensáveis ao oferecimento da representação e se instaure o processo, caso em que a Assembléia se transformará em Tribunal, e seus membros, em juízes, excetuando-se:

I - os que tiverem parentesco até o quarto grau com o representado;

II - os que depuseram como testemunhas no processo; e

III - os membros pertencentes à Loja a que forem filiados.

§ 4º Os impedimentos a que se referem os incisos do parágrafo anterior poderão ser alegados pelo representado, por seu defensor ou pelo Grande Orador, bem como pelos Deputados que se julgarem impedidos.

§ 5º As testemunhas serão ouvidas publicamente, antes do julgamento, em separado.

Art. 156 - Formalizada a representação pelo Grande Orador com indicação do rol de testemunhas, caso houver, a Assembléia elegerá uma Comissão Especial de sete membros para formação da culpa, podendo, para esse fim, promover todas as diligências que entender necessárias.

§ 1º Concluído o sumário de culpa, a Comissão emitirá parecer sobre se deve ou não ser acolhida a representação, encaminhando o processo ao Presidente da Assembléia a fim de que este a inclua na ordem do dia da sessão que se seguir.

§ 2º Ao Deputado acusado será assegurada a mais ampla defesa, podendo fazer-se acompanhar, durante a formação da culpa, por Mestre Maçom regular, que se encarregará de sua defesa.

§ 3º No caso de processo contra revel, o Presidente da Assembléia, ante comunicação do Presidente da Comissão Especial, nomeará um defensor dentre os Mestres maçons regulares, de preferência bacharel em Direito, ao qual se facultará o exame de todas as peças do processo.

Art. 157. Recebida a representação, o Presidente enviará cópia desta ao Deputado representado, notificando-o a comparecer perante a Comissão Especial, em dia e hora determinados, a fim de se ver processado.

§ 1º O Grande Orador será membro nato na Comissão Especial.

§ 2º No dia indicado para formação de culpa, presente o representado e seu defensor, caso houver, o Presidente da Comissão iniciará a audiência, autorizando a leitura da representação, para, em seguida, reduzir a termo o depoimento pessoal do representado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias, com indicação do rol de suas testemunhas, até o máximo de três, cabendo aos interessados a apresentação das testemunhas em audiência de instrução a ser designada.

§ 3º Todos os membros da Comissão bem como o encarregado da defesa poderão ouvir as testemunhas.

§ 4º Na hipótese de testemunha arrolada pelo Grande Orador residir fora da circunscrição da sede da Soberana Assembléia Legislativa, poderá a Comissão Especial expedir Carta Precatória para sua audição na sede do seu domicílio através da Mesa Diretora da Assembléia Estadual.

§ 5º Concluída a formação de culpa, poderá o representado ou o seu defensor apresentar defesa escrita, no prazo máximo de dez dias, findo o qual, o Presidente da Comissão Especial, com a defesa ou sem ela, convocará a Comissão para emitir parecer a ser submetido à consideração da Assembléia.

Art. 158. Recebido o processo devidamente instruído, o Presidente convocará a Assembléia para, reunida em Tribunal, decidir sobre as conclusões do parecer da Comissão.

§ 1º Aberta a sessão de julgamento, será concedida a palavra ao Grande Orador para leitura do relatório conclusivo da Comissão Especial, manifestando sua conclusão em separado, se nele for vencido, passando, em seguida, ao exame da acusação, manifestando os Deputados presentes nos termos do § 1º, do art. 35, deste Regimento, priorizando ao defensor sua manifestação, com a conclusão do Grande Orador.

§ 2º Encerrada a discussão, o Presidente da Assembléia submeterá o processo à votação secreta.

§ 3º De acordo com o veredicto do plenário, o Presidente proferirá decisão, que será transcrita na Ata para que produza os efeitos legais.

Art. 159. No caso de condenação, o acusado perderá o mandato, a partir do momento em que a decisão for proferida.

TÍTULO XIV
DO PROCESSO E JULGAMENTO DO GRÃO-MESTRE-GERAL E
DO GRÃO-MESTRE-GERAL ADJUNTO NOS CRIMES COMUNS
CAPÍTULO ÚNICO
DAS MEDIDAS PROCESSUAIS PARA OS CASOS DE CRIMES COMUNS

Art. 160. Compete à Assembléia, na forma do estabelecido no art. 78 e seguintes da Constituição, examinar o impedimento e a perda do mandato do Grão-Mestre-Geral e do Grão-Mestre-Geral Adjunto, nos delitos de responsabilidade.

Parágrafo único. As normas processuais e de julgamento serão regulamentadas por lei especial.

TÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS

Art. 161. A diplomação de qualquer Deputado eleito não lhe assegurará o direito de posse se a Loja que o elegeu não estiver quite com a Secretária-Geral de Finanças.

Art. 162. O Deputado, durante o exercício do mandato:

I - não poderá ser processado pela Justiça Maçônica, sem prévia licença da Assembléia, nos casos de delito de opinião, no exercício parlamentar; **(Nova redação dada pela Resolução SAFL nº 24, publicada à pág. 39, do Boletim Oficial do GOB nº 27, de 05-07-2021)**

II - não poderá sofrer nenhuma restrição pelas opiniões que emitir dentro dos preceitos da Ordem Maçônica; e

III - não estará obrigado a freqüentar sessões de Loja e, no exercício do mandato, não perderá o direito de votar e de ser votado, observadas as incompatibilidades do art. 145 deste Regimento, sendo-lhe, todavia, facultado optar por outro Poder, desde que renuncie expressamente à sua representação na Soberana Assembléia Federal Legislativa.

Parágrafo único. É aplicável, no que couber, o disposto no art. 146, quanto aos direitos privativos dos Deputados.

Art. 163. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Sala das Sessões, 23 de junho de 2008.

Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa
 Soberana Assembleia Federal Legislativa

SOBERANA ASSEMBLEIA FEDERAL LEGISLATIVA
 MESA DIRETORA:

- 1- Presidente -ArquiARIano Bites Leão (GO)
- 2- 1º Vig.: - Nestor Porto de Oliveira Neto (RJ)
- 3- 2º Vig.: - Antônio Barbosa Filho (MG)

- 4- Gr.: Orador – Ademir Cândido da Silva (SP)
- 5- Gr.: Or.: Adjunto – Armando Monteiro Pires (RJ)
- 6- Gr.: Secret.: - Antônio Carlos Tofeti (DF)
- 7- Gr.: Secret.: Adj.: - Aldacir José Rauen (SP)
- 8- Gr.: Tesoureiro – Nivaldo Lourenço da Cunha (DF)
- 9- Gr.: Tes.: Adj.: - Lázaro Cerino da Fonseca (SP)
- 10- Gr.: Mestr.: Cer.: - José Martins Gomes (MG)
- 11- Gr.: Mestr.: Cer.: Adj.: - Carlos Flauzino Neto (DF)
- 12- Gr.: Hosp.: - José Alves dos Santos (BA)
- 13- Gr.: Hosp.: Adj.: - Pedro de Oliveira (ES)
- 14- Gr.: Mestr.: Harm.: - Sandoval Navarro de Abreu (DF)
- 15- Gr.: Mestr.: Harm.: Adj.: - Carlos Antônio Pitombo (DF)
- 16- Gr.: Cobridor- Ivo Carneiro (RJ)
- 17- Gr.: Cobr.: Adj.: - Adailson de Moraes Almeida (RJ)
- 18- Chefe de Gabinete- Arnaldo Soter Braga Cardoso (DF)

COMISSÃO DO REGIMENTO INTERNO

Presidente – Jayme Henrique Rodrigues Dos Santos – ES; Adão José de Oliveira – RJ;
Célio Freitas – RJ; Hiran Resende Pacheco – PE; Júlio Capilé – DF; Leonardo Caetano Borges – GO;
Manoel Rodrigues de Castro – GO.

(*) Publicado no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil nº 22, de 08/12/2008 – Págs. 58/87

REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MAÇÔNICO DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

RESOLUÇÃO Nº 09/2019

O Supremo Tribunal Federal Maçônico do Grande Oriente do Brasil, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o decidido em sessão administrativa, nesta data,

R E S O L V E:

Art. 1º. Aprovar o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal Maçônico, na forma do anexo à presente resolução.

Art. 2º. Revoga-se o anterior Regimento Interno introduzido pela Resolução nº 01/2011. Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília-DF, em 20 de junho de 2019.

Ministro ROBERTO BATISTA DOS SANTOS
Presidente

Ministro PAULO RANGEL DO NASCIMENTO
Vice-Presidente
Ministro SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO
Ministro AUGUSTO MARTINEZ PEREZ
Ministro ALCIDES MARTINS
Ministro DORIVAL LOURENÇO DA CUNHA

Ministro WANDERLEY SALGADO DE PAIVA
 Ministro JOSÉ MANOEL RIBEIRO DE PAULA
 Ministro JOSÉ MORETZSOHN DE CASTRO

REGIMENTO INTERNO DO STFM DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Este regimento estabelece a composição e a competência do Supremo Tribunal Federal Maçônico, regula o processo e o julgamento dos feitos que lhe são atribuídos pela Constituição do Grande Oriente do Brasil e dá outras providências.

PARTE I DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA TÍTULO I DO TRIBUNAL Capítulo I Da Composição do Tribunal

Art. 2º. O Supremo Tribunal Federal Maçônico, com sede no Poder Central e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de nove Ministros e tem o tratamento de Excelso.

§ 1º. O Presidente e o Vice-Presidente são eleitos pelo Tribunal dentre os Ministros.

§ 2º. O Tribunal só poderá funcionar com a presença mínima de cinco Ministros.

Art. 3º. Os Ministros recebem o tratamento de Eminentíssimo Irmão. Durante as sessões usarão toga preta presa por um cordão preto com borlas da mesma cor.

Art. 4º. A antiguidade do Ministro, no Tribunal, é regulada na seguinte ordem:

- I – pela posse;
- II – pela nomeação;
- III – pelo tempo de vida maçônica;
- IV – pela idade.

Art. 5º. São órgãos do Tribunal o Plenário, o Plenário Virtual, o Presidente e as Comissões Permanentes.

Capítulo II Da Competência do Tribunal

-Art. 6º Compete ao Tribunal Pleno:

I – processar e julgar originariamente:

os seus membros, o Grão-Mestre Geral, o Grão-Mestre Geral Adjunto, os membros da Soberana Assembleia Federal Legislativa, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, os do Superior Tribunal Eleitoral e do Tribunal de Contas do Poder Central, o Procurador-Geral e os Grandes Representantes; os mandados de segurança e os habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior, autoridade mencionada na alínea anterior, Tribunal de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal ou quando houver perigo de consumir-se a coação antes que outro Tribunal possa conhecer do pedido;

a representação por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;

as ações rescisórias de seus julgados;

as reclamações que visem à preservação de sua competência e à garantia de suas decisões;

as arguições de suspeição opostas a seus Ministros;

os conflitos de jurisdição entre tribunais superiores e os de atribuições;

a homologação de sentença estrangeira;

os embargos de declaração a seus acórdãos;

os agravos de decisões proferidas por seus Ministros; II – fazer cumprir suas decisões;

– julgar, em recurso ordinário:

a) mandado de segurança decididos em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo

Superior Tribunal Eleitoral, quando denegatória a decisão;;

– julgar, em Recurso Extraordinário, as causas decididas pelos outros tribunais:

quando a decisão for contrária a dispositivo constitucional;

quando se questionar sobre a validade de lei ou de atos normativos do Grande Oriente do Brasil, em face de dispositivos desta Constituição e a decisão recorrida negar aplicação à lei ou ao ato normativo impugnado;

sobre expulsão imposta a maçom;

sobre decisões do Superior Tribunal Eleitoral.

- § 1º O julgamento da ação de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo independerá do pronunciamento do Procurador-Geral, quando não o fizer no prazo que lhe compete cumprir.
- § 2º Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, o Supremo Tribunal Federal Maçônico poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Art. 7º. Compete também ao Tribunal:

I – eleger o Presidente e o Vice-Presidente;

II – elaborar seu regimento interno;

III– resolver as dúvidas que lhe forem submetidas pelo Presidente e pelos Ministros sobre a ordem dos serviços ou a interpretação e execução deste Regimento;

IV– criar comissões temporárias;

V– conceder licença ao Presidente e, se por mais de três meses, aos Ministros;

VI– deliberar sobre a Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal.

Capítulo III Do Presidente e do Vice-Presidente

Art. 8º. O Presidente e o Vice-Presidente têm mandato de dois anos.

Parágrafo único. A eleição para Presidente e Vice-Presidente realizar-se-á no mês de setembro dos anos ímpares, com posse na sessão ordinária seguinte.

Art. 9º. São atribuições do Presidente:

I– velar pelas prerrogativas do Tribunal;

II– representá-lo perante os demais poderes e autoridades;

III– dirigir os trabalhos e presidir as sessões, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento;

IV – proceder à distribuição aleatória dos feitos;

V– decidir questão de ordem, podendo submetê-la ao Tribunal Pleno quando necessário;

VI– decidir, nos períodos de recesso ou de férias, bem como nos casos urgentes e inadiáveis, pedido de medida cautelar;

VIII– dar posse aos Ministros;

VIII– superintender a ordem e a disciplina do Tribunal;

IX– apresentar ao Tribunal Pleno relatório anual dos trabalhos na primeira sessão do ano seguinte; X

– relatar a arguição de suspeição oposta a Ministro;

X– convocar Ministro do Superior Tribunal de Justiça Maçônico, observada a ordem de antiguidade, para substituir Ministro do Tribunal, quando necessário para completar o quorum, o qual não participará da discussão e votação da matéria indicada no inciso I do art. 7º;

XI– homologar sentença estrangeira, quando não houver impugnação ao pedido.

Art. 10. O Vice-Presidente substitui o Presidente nas licenças, ausências e impedimentos eventuais; em caso de vacância, assume a presidência até a eleição e posse do novo titular.

Parágrafo único. O Vice-Presidente exercerá também o encargo de Corregedor do Tribunal.

Capítulo IV Dos Ministros

Seção I Disposições Gerais

Art. 11. Os Ministros, com jurisdição em todo o território nacional, serão nomeados pelo Grão- Mestre Geral, sendo:

- dois terços indicados pelo Grão-Mestre Geral e um terço pela Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa;
- as indicações dos nomes de que trata o inciso anterior, acompanhadas dos respectivos currículos maçônicos e profissionais, serão submetidos à apreciação da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

Parágrafo único. Os Ministros, escolhidos entre mestres maçons de reconhecido saber jurídico-maçônico, servirão por um período de três anos, renovando-se anualmente o Tribunal pelo terço, permitidas reconduções.

Art. 12. Os Ministros tomam posse em sessão do Tribunal.

§ 1º. O Ministro, ao ser empossado, prestará o seguinte compromisso:

“Prometo, por minha honra e por minha fé, desempenhar as funções de Ministro do Supremo Tribunal Federal Maçônico do Grande Oriente do Brasil, de conformidade com as leis maçônicas, pugnando, quanto em mim couber, pelo engrandecimento da Maçonaria.”

§ 2º. O secretário lavrará, em livro próprio, o respectivo termo, assinado pelo Presidente e pelo Ministro empossado.

§ 3º. Não haverá nova posse no caso de recondução.

Art. 13. A posse será realizada na primeira sessão que se seguir a da data da publicação do ato no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único. O descumprimento do prazo implicará na ineficácia do ato, salvo prévia justificção submetida à apreciação do Presidente do Tribunal.

Art. 14. Esgotada a lista, nos casos em que o Regimento manda observar a antiguidade decrescente, ao Ministro mais moderno lhe seguirá o mais antigo.

Art. 15. É dever do Ministro dar-se por suspeito ou impedido nos termos previstos em lei.

Seção II Do Relator

Art. 16. São atribuições do Relator:

- ordenar e dirigir o processo;
- determinar providências para o andamento e a instrução do processo, bem como para o cumprimento de seus despachos;
- submeter ao Tribunal Pleno as questões de ordem;
- decidir as medidas cautelares necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano ou de incerta reparação, ou destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;

- determinar, em agravo de instrumento, a subida de recurso denegado; VI – requisitar os autos originais;
- homologar as desistências;
- negar seguimento a recurso ou feito originário manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado;
- pedir dia para julgamento; X – assinar carta de sentença;
- delegar atribuições a outras autoridades judiciárias, nos casos previstos em lei e neste Regimento;
- apresentar em mesa, para julgamento, os feitos que independam de pauta;
- determinar o arquivamento de comunicação de prática de infração disciplinar e das peças que a instruem, quando o requerer o Procurador-Geral;
- praticar os demais atos que lhe incumbam ou sejam facultados em lei ou neste Regimento.

Seção III Do Revisor

Art. 17. Há revisão nos seguintes processos:

- ação rescisória;
- ação disciplinar originária; III – de expulsão de maçom.

Art. 18. Será revisor o Ministro que se seguir ao Relator na ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo único. Em caso de substituição definitiva do Relator, será também substituído o revisor.

Art. 19. Compete ao revisor:

- sugerir ao Relator medidas ordinárias do processo que tenham sido omitidas;
- completar ou retificar o relatório;
- pedir dia para julgamento.

Capítulo V Das Comissões

Art. 20. Há no Tribunal duas comissões permanentes:

- a Comissão de Regimento;
- a Comissão de Jurisprudência.

Parágrafo único. Cada uma das comissões possui três membros efetivos e um suplente, designados pelo Tribunal e presidida pelo mais antigo.

Art. 21. A Comissão de Regimento compete velar pela atualização do Regimento Interno, propondo emendas e emitindo parecer.

Art. 22. São atribuições da Comissão de Jurisprudência:

- propor a edição de Súmula;
- velar pela expansão, atualização e publicação das Súmulas.

Capítulo VI Das Licenças, Substituições e Convocações

Art. 23. A licença é requerida com a indicação do período

Art. 24. O Ministro licenciado não poderá exercer nenhuma função jurisdicional ou administrativa.
Parágrafo único. Salvo contraindicação médica, o Ministro licenciado poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo.

Art. 25. Nas ausências ou impedimentos eventuais ou temporários, são substituídos:
– o Presidente do Tribunal pelo Vice-Presidente e, na falta deste, pelos demais Ministros, obedecida a ordem decrescente de antiguidade;
– o Presidente da Comissão, pelo mais antigo de seus membros.

Art. 26. O Relator é substituído:
– pelo revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade;
– pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento;
– mediante redistribuição, em caso de licença ou ausência por mais de sessenta dias; IV – em caso de término do mandato, renúncia ou morte:
pelo Ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do Relator, para lavrar e assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à vacância;
pela mesma forma da alínea anterior, enquanto não empossado o novo Ministro, para assinar carta de sentença e admitir recurso.

Art. 27. O revisor é substituído, em caso de vaga, impedimento ou licença por mais de sessenta dias, pelo Ministro que lhe seguir em ordem decrescente de antiguidade ou pelo que lhe anteceder, se for o mais moderno.

Capítulo VII

Da Representação por Desobediência ou Desacato

Art. 28. Sempre que tiver conhecimento de desobediência a ordem emanada do Tribunal ou de seus Ministros, no exercício da função, ou de desacato ao Tribunal ou a seus Ministros, o Presidente comunicará o fato ao Procurador-Geral, provendo-o dos elementos de que dispuser para a propositura de ação disciplinar.

Art. 29. Decorrido o prazo de trinta dias, sem que tenha sido instaurada a ação disciplinar, o Presidente dará ciência ao Tribunal Pleno, em sessão reservada, para as providências que julgar necessárias.

TÍTULO II DO PROCURADOR-GERAL

Art. 30. O Procurador-Geral toma assento à mesa, à direita do Presidente, podendo officiar os Subprocuradores-Gerais por sua delegação.

Art. 31. O Relator mandará dar vista dos autos ao Procurador-Geral antes de pedir dia para julgamento ou enviar os autos ao revisor.

Parágrafo único. É de quinze dias o prazo para a manifestação do Procurador-Geral. Excedido esse prazo, o Relator poderá requisitar os autos, facultando, se ainda oportuno, a posterior juntada do parecer.

Art. 32. Nos processos em que atuar como titular da ação disciplinar, o Procurador-Geral tem os mesmos poderes e ônus que as partes.

Art. 33. O Procurador-Geral terá vista dos autos:

- I – nas ações diretas de inconstitucionalidade, quando não for o autor; II – nas ações disciplinares;
- nos conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições;

- nos mandados de segurança; V – nos habeas corpus;
- nos recursos em geral;
- VII– nos processos em que a lei impuser a intervenção obrigatória do Ministério Público Maçônico.

PARTE II DO PROCESSO

TÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I Do Registro e Distribuição

Art. 34. As petições iniciais, os processos recebidos e os incidentes serão protocolados no dia da entrada, na ordem de recebimento, e registrados até o primeiro dia útil imediato.

Parágrafo único. Os atos processuais, somente poderão ser praticados por advogado mestre maçom, regular e que esteja legalmente constituído.

Art. 35. O Presidente ou o Vice-Presidente fará a distribuição, mediante sorteio, entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até sessenta dias, excetuado o Presidente.

Parágrafo único. Designado o Relator, ser-lhe-ão imediatamente conclusos os autos, mediante envio por meio eletrônico, em formato PDF ou outro similar. Excepcionalmente, aos Ministros que residam fora do Distrito Federal, os autos poderão ser enviados por meio dos Correios, com pagamento de porte de retorno dos autos feito pelo Ministro solicitante, com posterior reembolso das despesas efetuadas, mediante solicitação.

Art. 36. Será compensada a distribuição que deixar de ser feita a Ministro prevento, impedido, ausente ou licenciado.

Art. 37. O mandado de segurança, o habeas corpus e o recurso disciplinar tornam prevento o Relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução.

§ 1º. Vencido o Relator, a prevenção referir-se-á ao Ministro designado para lavrar o acórdão.

§ 2º. O recurso que tiver subido por decisão do Relator, em agravo de instrumento, ser-lhe-á distribuído ou ao seu sucessor.

Art. 38. Terá como Relator:

- na reclamação, o Relator da causa principal;
- nos embargos declaratórios e nas questões incidentes, o Relator do processo principal; III – no agravo regimental, o prolator da decisão impugnada;
- IV – o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal, na arguição de suspeição de Ministro, podendo tal Relatoria ser delegada a qualquer outro Ministro.

Art. 39. O Ministro eleito Presidente continuará como Relator ou revisor dos processos que lhe tenham sido distribuídos e tenha ocorrido a citação ou, no caso de revisão, tenha o Relator já lançado o relatório nos autos.

Capítulo II Dos Atos e Formalidades

Seção I Disposições Gerais

Art. 40. O Tribunal realizará sessões ordinárias, em regra, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, podendo ser convocadas sessões extraordinárias.

Parágrafo único. As sessões extraordinárias serão convocadas a critério do Presidente.

Art. 41. Nas férias maçônicas, compreendidas no período de vinte e um de dezembro a vinte de janeiro do ano seguinte, ficam suspensos os trabalhos do Tribunal, inclusive os prazos.

Art. 42. Os atos processuais serão autenticados pelo Presidente, sendo exigida sua assinatura usual nos acórdãos e no fecho das cartas de sentença.

Art. 43. As intimações e notificações serão efetuadas pelo secretário do Tribunal, preferencialmente por meio eletrônico ou por qualquer outro meio eficaz de comunicação, permitida a resposta pela mesma forma.

Art. 44. Da publicação do expediente relativo a cada processo constarão o nome das partes e de seu advogado.

Parágrafo único. As pautas e os editais serão afixados no quadro de avisos e publicados por uma única vez no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil e/ou no sítio eletrônico do Tribunal, na Internet, lavrando-se certidão nos autos.

Art. 45. Independem de pauta:

I– os habeas corpus;

II– as questões de ordem sobre a tramitação do processo;

III– os conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições, os embargos declaratórios, os agravos regimentais e os de instrumento.

Art. 46. Os editais destinados à divulgação de atos poderão conter apenas o essencial à defesa ou à resposta, com prazo de vinte a sessenta dias, a critério do Relator.

Seção II Das Atas

Art. 47. As atas serão submetidas à aprovação do Plenário Virtual, podendo o interessado reclamar contra erro dentro de quarenta e oito horas, após a publicação da ata no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único. A decisão que julgar a reclamação é irrecorrível.

Seção III Das Decisões

Art. 48. As decisões tomadas em julgamentos pelo Tribunal serão lavradas pelo Relator, em forma de acórdão, do qual constará a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos Ministros que votaram, o relatório, o voto do Relator, o voto do revisor, se houver, a síntese dos votos dos demais Ministros e a conclusão do julgamento.

§ 1º. O Presidente votará quando o julgamento exigir quorum qualificado para a apuração do resultado ou quando houver empate.

§ 2º. O relatório constará do acórdão, ainda que já tenha sido lançado nos autos.

§ 3º. O acórdão, precedido de ementa com os princípios jurídicos que orientaram a decisão, será publicado, na íntegra, no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

§ 4º. É facultado a qualquer Ministro que participou do julgamento encaminhar voto escrito ao Relator, sorteado ou designado, no prazo de cinco dias, para que seja integrado ao acórdão. Dispensa acórdão o provimento de agravo de instrumento.

Art. 49. Serão juntados aos autos o acórdão, assinado pelo Relator e pelo Presidente.

Art. 50. O acórdão de julgamento em sessão reservada será lavrado pelo autor do primeiro voto vencedor, contendo, de forma sucinta, a exposição da controvérsia, a fundamentação adotada e o dispositivo, bem como a conclusão do voto divergente, se houver.

Seção IV Dos Prazos

Art. 51. No caso de citação, os prazos correrão a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento enviado com a comunicação postal ou da juntada do mandado, no caso de citação por oficial de justiça maçônico ad hoc, e, nos demais casos, a partir do recebimento da notificação/intimação por meio eletrônico ou outro meio eficaz de comunicação.

Art. 52. Os prazos são os mesmos estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015) e não correm no período de férias maçônicas.

Art. 53. Os prazos para os Ministros são os seguintes:

Art. 53. Os prazos para os Ministros são os seguintes:

I – dez dias para atos administrativos e despachos judiciais em geral;

II – sessenta dias para o voto de Relator;

III – trinta dias para o voto de revisor.

TÍTULO II DAS PROVAS

Capítulo I Disposições Gerais

Art. 54. A proposição, a admissão e a produção de provas obedecerão às leis processuais.

Capítulo II Dos Documentos

Art. 55. Compete à parte instruir a petição inicial, a contestação, a peça recursal, ou as contrarrazões recursais, com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.

Art. 56. Se a parte não puder instruir, desde logo, suas alegações, por impedimento ou demora na obtenção de certidões ou cópias autenticadas, o Relator concederá prazo para esse fim. Se houver recusa no fornecimento, o Relator as requisitará.

Art. 57. Nos recursos interpostos em instância inferior, não se permitirá a juntada de documentos depois de recebidos os autos no Tribunal, salvo:

I – para a comprovação de textos legais ou precedentes judiciais;

II – para a prova de fatos supervenientes;

III – em cumprimento a determinação do Relator ou do Tribunal.

Art. 58. Os documentos juntados por linha, após o julgamento, serão devolvidos às partes. Art. 59. Deferida a juntada de documentos, sobre eles será ouvida a outra parte.

Art. 60. O advogado prestará os esclarecimentos pedidos pelos Ministros, durante o julgamento, a respeito de peças dos autos ou de textos legais citados, precedentes judiciais e trabalhos doutrinários.

Capítulo III Das Diligências

Art. 61. No processo em que se fizer necessária a presença da parte ou de terceiro, o Relator ou o Tribunal poderá impor sanções à pessoa que, notificada, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Art. 62. Observar-se-ão as formalidades prescritas em lei na realização da prova documental, conferência de documentos e em quaisquer outras diligências determinadas ou deferidas pelo Relator ou pelo Tribunal.

Art. 63. O termo de depoimento será assinado pelo Relator e pelo depoente, assim como o do interrogatório do acusado.

TÍTULO III DAS SESSÕES

Capítulo I Disposições Gerais

Art. 64. As sessões ordinárias começarão em horário previamente determinado e terminarão quando esgotada a pauta.

Parágrafo único. As sessões extraordinárias terão início à hora designada e serão encerradas quando cumpridos os fins a que se destinaram.

Art. 65. As sessões poderão ser assistidas por mestres maçons, exceto quando reservadas ou assim deliberar o Tribunal.

Parágrafo único. Os advogados deverão ocupar a tribuna quando forem formular requerimentos, produzir sustentação oral ou responder às perguntas feitas pelos Ministros.

Art. 66. Nas sessões observar-se-á a seguinte ordem:

- I– verificação do número de Ministros presentes;
- II– abertura do Livro da Lei, invocando a proteção do GADU;
- III– mencionar a aprovação da ata da sessão anterior pelo Plenário Virtual;
- IV– julgamento dos processos incluídos em pauta e dos apresentados em mesa pelo Relator; V – assuntos administrativos, indicações e propostas.

Art. 67. Os processos conexos poderão ser objeto de um só julgamento.

Art. 68. Os julgamentos realizar-se-ão de conformidade com a ordem crescente de numeração dos feitos, referindo-se a cada Relator.

§ 1º. Os processos serão chamados pela ordem de antiguidade decrescente dos respectivos Relatores.

§ 2º. O Presidente poderá dar preferência aos julgamentos nos quais os advogados devam produzir sustentação oral.

§ 3º. Em caso de urgência, o Relator poderá indicar preferência para o julgamento, ou o Procurador-Geral poderá solicitá-la nos processos em que houver medida de natureza cautelar.

Art. 69. Após o relatório, o Presidente dará a palavra para sustentação oral, sucessivamente, ao advogado do autor, ao advogado do recorrente ou do impetrante, ao advogado do réu e ao Procurador-Geral do Ministério Público Maçônico, se este não for parte no processo, pelo prazo de quinze minutos.

§ 1º. Não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios, de arguição de suspeição e de agravo regimental ou de instrumento, exceto quando os agravos versem sobre indeferimento de tutela provisória de urgência ou de evidência.

§ 2º. O advogado que desejar fazer sustentação oral deverá formular requerimento escrito dirigido ao Presidente do Tribunal, no prazo de até 24 horas antes da hora designada para o início da Sessão.

§ 3º. Em casos especiais e/ou excepcionais, devidamente fundamentados, o prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser estendido, a critério do Presidente do Tribunal, para até 30 minutos antes da Sessão.

Art. 70. Cada um dos advogados das partes falará pelo tempo máximo mencionado no artigo anterior, o qual poderá ser prorrogado a critério do Presidente.

§ 1º. O Procurador-Geral terá prazo igual ao das partes e falará em primeiro lugar se o Ministério Público Maçônico for parte no processo e, por último, quando funcionar como fiscal da lei.

§ 2º. Se houver litisconsorte não representado pelo mesmo advogado, o prazo, que se contará em dobro, será dividido igualmente entre os do mesmo grupo.

§ 3º. O oponente terá prazo próprio para falar e igual ao das partes.

§ 4º. O Procurador-Geral falará depois do autor da ação disciplinar privada.

§ 5º. Se houver recurso em ação disciplinar com réus em posição antagônica, cada grupo terá prazo complementar para falar.

§ 6º. Nos processos disciplinares, havendo vários réus que sejam coautores, se não tiverem o mesmo defensor o prazo será contado em dobro.

Art. 71. Concluído o debate oral, o Presidente tomará os votos do Relator, do revisor, se houver, e dos Ministros, na ordem decrescente de antiguidade.

Art. 72. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas.

§ 1º. As preliminares suscitadas serão discutidas pelas partes, que poderão usar da palavra pelo prazo regimental. Se rejeitadas, prosseguir-se-á no julgamento.

§ 2º. Quando a preliminar versar matéria supérflua, converter-se-á o julgamento em diligência e o Relator, se for necessário, ordenará a remessa dos autos ao juízo de origem.

Art. 73. Rejeitadas as preliminares, todos os Ministros, ainda que vencidos, votarão o mérito.

Art. 74. O Tribunal poderá converter o julgamento em diligência, quando necessária à discussão da causa.

Art. 75. Cada Ministro poderá falar, com autorização do Presidente, duas vezes sobre o assunto em discussão e mais uma vez, se for o caso, para explicar a modificação do voto.

Art. 76. Se algum dos Ministros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento de votação, na sessão seguinte.

Parágrafo único. Os Ministros poderão antecipar o voto.

Art. 77. Encerrada a votação, o Presidente proclamará a decisão.

§ 1o.. Depois de proclamado o resultado do julgamento, pelo Presidente, nenhum Ministro poderá modificar seu voto.

§ 2º. Se o Relator for vencido, redigirá o acórdão o revisor, se houver, ou o Ministro que houver proferido o primeiro voto prevalente.

Capítulo II Das Sessões Solenes

Art. 78. O Tribunal reúne-se em sessão solene para:

I – dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente;

– receber altas autoridades;

III– celebrar acontecimento de alta relevância; IV – entrega de medalhas e comendas.

TÍTULO IV DAS AUDIÊNCIAS

Art. 79. Serão limitadas a mestres maçons as audiências para:

– distribuição de feitos;

– instrução e julgamento de processo.

Parágrafo único. No caso de distribuição de feitos, a audiência poderá ser dispensada, substituindo-a apenas pela menção no Termo de Distribuição do nome dos eventuais presentes ao ato.

Art. 80. O secretário fará constar da ata, em resumo, o ocorrido na audiência.

TÍTULO V DOS PROCESSOS SOBRE COMPETÊNCIA

Capítulo I Da Reclamação

Art. 81. Caberá reclamação pelo Procurador-Geral, ou por interessado na causa, instruída com prova documental, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.

Art. 82. O Relator requisitará informações, em prazo assinado, da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado.

Art. 83. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.

Art. 84. Decorrido o prazo para informações, dar-se-á vista ao Procurador-Geral, quando a reclamação não tiver sido por ele formulada.

Art. 85. Julgada procedente a reclamação, o Tribunal poderá:

I– avocar o processo em que se verifica a usurpação de sua competência;

II– ordenar que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos do recurso para ele interposto;

III– fazer cessar decisão exorbitante de seu julgado ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição.

Art. 86. O Presidente determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.

Capítulo II

Dos Conflitos de Jurisdição, de Competência e de Atribuições

Art. 87. O conflito de jurisdição ou de competência poderá ocorrer entre autoridades judiciárias o de atribuições, entre autoridades judiciárias e administrativas ou entre autoridades administrativas.

Art. 88. O conflito poderá ser suscitado, nos casos previstos em lei, pela parte interessada, pelo Ministério Público Maçônico ou por qualquer das autoridades conflitantes.

Art. 89. O Relator, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar seja sobrestado o processo designando, independentemente do conflito ser positivo ou negativo, um dos órgãos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Art. 90. O Relator mandará ouvir as autoridades em conflito, em prazo assinado.

Art. 91. Prestadas as informações, ou decorrido o prazo para isso assinado, o Relator dará vista dos autos ao Procurador-Geral e, a seguir, apresentá-los-á em mesa para julgamento.

§ 1º. A decisão proferida em conflito é irrecurável.

§ 2º. No caso de conflito positivo, o Presidente poderá determinar o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se posteriormente o acórdão.

TÍTULO VI

DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA INTERPRETAÇÃO DE LEI

Capítulo I

Da Declaração de Inconstitucionalidade de Lei ou de Ato Normativo

Art. 92. Podem propor Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo:

- I – o Grão-Mestre Geral;
- II – a Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa;
- III – o Procurador-Geral;
- IV – os Grão-Mestres dos Estados e o do Distrito Federal;
- V – as Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas dos Estados e a do Distrito Federal;
- VI – as Lojas.

Art. 93. A petição inicial indicará:

- o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido;
- o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial será apresentada em duas vias, acompanhada das cópias da lei ou do ato normativo questionado, dos documentos necessários ao exame do pedido de declaração de inconstitucionalidade, bem como do instrumento de procuração, quando subscrita por advogado.

Art. 94. A petição inicial inepta ou manifestamente improcedente será liminarmente indeferida pelo Relator. Dessa decisão caberá agravo regimental no prazo de quinze dias.

Art. 95. Não será admitida a intervenção de terceiros no processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Art. 96. O Relator requisitará informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, que disporão de quinze dias para prestá-las.

Parágrafo único. Havendo pedido de medida cautelar, o Relator observará o disposto no inciso IV do art. 16.

Art. 97. Prestadas as informações, ou decorrido in albis o prazo assinado, o Procurador-Geral, se não foi o autor da ação, manifestar-se-á no prazo de quinze dias.

Art. 98. O Relator, lançado o relatório nos autos, do qual o secretário remeterá cópia a todos os Ministros, pedirá dia para julgamento.

Art. 99. A decisão sobre a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos seis Ministros.

Art. 100. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá o Tribunal declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo.

Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade, e se o número de Ministros ausentes puder influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar o comparecimento dos ausentes, até que seja atingido o número necessário para prolatar a decisão.

Art. 101. Julgada procedente a ação, e declarada a inconstitucionalidade total ou parcial da lei ou do ato impugnado, far-se-á comunicação à autoridade responsável pela expedição do ato normativo impugnado.

Capítulo II Da Interpretação de Lei ou de Ato Normativo

Art. 102. O Procurador-Geral poderá submeter ao Tribunal o exame de lei ou ato normativo, em face da Constituição do Grande Oriente do Brasil, para que este lhe fixe a interpretação, mediante petição instruída com o texto integral da lei ou do ato normativo, com os motivos que justifiquem a necessidade de sua interpretação prévia.

Parágrafo único. É permitida a desistência da representação.

Art. 103. O Relator, se entender que não há motivos que justifiquem a necessidade da interpretação prévia, poderá indeferir liminarmente a representação. Dessa decisão caberá agravo regimental.

Art. 104. Se não indeferir liminarmente a representação, o Relator requisitará informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, para que as preste no prazo que assinar.

Art. 105. Recebidas as informações, o Relator, lançado o relatório nos autos, do qual o secretário remeterá cópia a todos os Ministros, pedirá dia para julgamento.

Art. 106. A interpretação adotada no julgamento da representação será imediatamente comunicada à autoridade a quem tiver sido solicitada as informações e terá força vinculante para todos os efeitos.

TÍTULO VII DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

Capítulo I Do Habeas Corpus

Art. 107. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Art. 108. O habeas corpus pode ser impetrado:

- I – por qualquer maçom, em seu favor ou de outrem;
- II – pelo Ministério Público Maçônico.

Art. 109. O Relator requisitará informações do apontado coator, que as prestará no prazo de quinze dias.

Art. 110. O Relator poderá:

- sendo relevante a matéria, nomear advogado para acompanhar e defender oralmente o pedido, se o impetrante não for advogado inscrito na OAB;
- ordenar as diligências necessárias à instrução do pedido;
- no habeas corpus preventivo, expedir comunicação em favor do paciente até decisão do feito.

Art. 111. Instruído o processo e ouvido o Procurador-Geral, no prazo de quinze dias, o Relator apresentará o processo em mesa para julgamento.

Art. 112. A decisão concessiva do habeas corpus será imediatamente noticiada a quem couber cumpri-la, mediante qualquer meio idôneo de comunicação.

Art. 113. Havendo desobediência ou retardamento abusivo no cumprimento da ordem de habeas corpus, por parte da autoridade coatora, o Presidente do Tribunal oficiará ao Procurador-Geral, a fim de que apure a responsabilidade.

Art. 114. Se, pendente o processo de habeas corpus, cessar a violência ou coação julgar-se-á prejudicado o pedido, podendo, porém, o Tribunal declarar e tomar as providências cabíveis para a punição do responsável.

Art. 115. O Tribunal concederá habeas corpus de ofício sempre que, em processos sujeitos a seu julgamento, concluir pela existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção ou de permanência.

Capítulo II Do Mandado de Segurança

Art. 116. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal.

Parágrafo único. O direito de pedir segurança extingue-se após cento e vinte dias da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Art. 117. A petição inicial de mandado de segurança deverá:

- indicar, precisamente, a autoridade coatora, descrevendo qual o ato inquinado de ilegal ou abusivo, e quando iniciou a coação;
- especificar nome e endereço completos do litisconsorte, se houver, bem como consignar se ele se encontra em lugar incerto ou não sabido;
- vir acompanhada de cópias da inicial e dos documentos que a instruem, em número equivalente ao das autoridades informantes e, se houver, dos litisconsortes.

Art. 118. O Relator, se não indeferir liminarmente a petição inicial, poderá conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança.

Parágrafo único. Se o beneficiário da liminar der causa à procrastinação do julgamento, poderá o Relator revogar a medida.

Art. 119. O Relator determinará a citação do litisconsorte, se houver, para que apresente resposta no prazo de dez dias, e mandará ouvir a autoridade apontada como coatora, em igual prazo, à qual remeterá cópia da inicial e dos documentos.

Art. 120. Prestadas as informações e apresentada a resposta pelo litisconsorte, ou decorridos os respectivos prazos, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral, independentemente de despacho, que disporá do prazo de dez dias para emitir parecer.

Art. 121. Devolvidos os autos, serão eles conclusos ao Relator, que no prazo de dez dias pedirá a inclusão do processo em pauta.

Art. 122. As decisões concessivas de liminares, as decorrentes do julgamento de mérito, as de indeferimento de petições iniciais e as homologatórias de desistência serão comunicadas às autoridades apontadas como coadoras, que a elas darão cumprimento, praticando, para isso, todos os atos necessários.

TÍTULO VIII **DOS PROCESSOS ORIUNDOS DE INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS**

Capítulo Único **Da Homologação de Sentença Estrangeira**

Art. 123. A sentença estrangeira não terá eficácia no Grande Oriente do Brasil sem sua prévia homologação pelo Supremo Tribunal Federal Maçônico ou por seu Presidente.

Art. 124. A homologação será requerida pela parte interessada, desde que não ofenda a soberania do Grande Oriente do Brasil, a ordem pública e os bons costumes.

Art. 125. Autuada a petição e os documentos, o Presidente mandará citar o requerido para, em quinze dias, oferecer resposta.

Art. 126. A contestação somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos e a inteligência da sentença.

Art. 127. Havendo impugnação à homologação, o processo será distribuído para julgamento pelo Tribunal, designando-se Relator.

TÍTULO IX **DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS**

Capítulo I **Da Ação Disciplinar Originária**

Art. 128. A denúncia e a queixa disciplinar serão regidas pelo que dispõem as leis pertinentes.

Art. 129. Na hipótese de comunicação da prática de infração disciplinar, o Presidente do Tribunal a encaminhará, juntamente com os documentos que a instruem e devidamente protocolada, ao Procurador- Geral, que terá quinze dias para oferecer denúncia ou requerer seu arquivamento.

Parágrafo único. O pedido de arquivamento de comunicação de infração disciplinar será deferido pelo Presidente do Tribunal ou o submeterá ao pleno.

Art. 130. Em se tratando de queixa disciplinar, o querelante será representado por advogado mestre maçom, regular e que esteja legalmente constituído, e os autos irão imediatamente conclusos ao Relator que poderá determinar a emenda da peça inicial, a complementação ou rejeitar liminarmente aquela peça. Caso presentes os pressupostos que autorizem o prosseguimento do procedimento disciplinar, o Relator encaminhará os autos ao Procurador-Geral do Ministério Público Maçônico para o parecer daquele órgão ministerial.

Art. 131. Com os autos da denúncia ou da queixa disciplinar conclusos, o Relator decidirá, fundamentadamente, sobre o recebimento ou a rejeição da petição inicial.

Art. 132. Recebida a denúncia ou a queixa disciplinar, o Relator determinará a citação do acusado para apresentar defesa prévia.

§ 1º. O Relator poderá, nos casos que somente se procede mediante queixa disciplinar, e em face de prévia consulta às partes, designar audiência de conciliação presidindo o ato ou delegando-o a outro Tribunal.

§ 2º. A Secretaria do Tribunal, ao receber os autos, e antes de proceder à citação do acusado, deverá comunicar à Secretaria-Geral da Guarda dos Selos sobre a existência do processo, informando o número, o tipo de ação e a qualificação completa do maçom que está sendo processado.

Art. 133. O Relator, caso entenda imprescindível, poderá nomear irmão advogado mestre maçom regular para defender o acusado que não comparecer ao processo para apresentar defesa prévia e/ou não constituir advogado. (Ver Súmula Vinculante no 5 do STF profano: “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”).

Art. 134. O prazo para a defesa prévia é de quinze dias, contados da citação ou da intimação do advogado do acusado ou do defensor dativo.

Parágrafo único. Poderá a defesa arrolar, nesse prazo, até três testemunhas para a prova de cada fato.

Art. 135. Concluída a inquirição das testemunhas, o Relator designará dia e hora para o interrogatório e mandará intimar o acusado ou querelado e seu defensor, bem como notificará o Procurador-Geral, o querelante e seu advogado.

§ 1º. Após realizado o interrogatório, a acusação e a defesa serão notificadas para, sucessivamente, apresentar alegações finais escritas no prazo de quinze dias.

§ 2º. Na ação disciplinar privada, após as alegações finais escritas das partes, o Procurador-Geral será ouvido no prazo de quinze dias.

Art. 136. O Relator lançará relatório nos autos e os remeterá ao revisor, que pedirá dia para julgamento, incluindo-se o feito em pauta e cientificando a acusação e a defesa.

Art. 137. Na sessão de julgamento, a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de quinze minutos para sustentação oral.

Parágrafo único. Encerrados os debates, o Tribunal proferirá o julgamento.

Capítulo II Da Ação Rescisória

Art. 138. Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Tribunal, no prazo estabelecido pela legislação profana.

Art. 139. Distribuída a inicial, o Relator mandará citar o réu, fixando-lhe prazo, nunca inferior a quinze nem superior a trinta dias, para responder aos termos da ação rescisória.

Art. 140. Apresentada ou não a resposta, o Relator proferirá despacho saneador, deliberando sobre provas, podendo delegar atos instrutórios a outro Tribunal.

Art. 141. Concluída a instrução, o Relator abrirá vista sucessivamente às partes, por dez dias, para o oferecimento de razões escritas, ouvindo, após o Procurador-Geral. Lançado o relatório e passados os autos ao revisor, este pedirá dia para julgamento.

TÍTULO X DOS PROCESSOS INCIDENTES Capítulo I Dos Impedimentos e das Suspeições

Art. 142. Os Ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei, o que farão nos próprios autos quando se tratar de Relator ou de revisor, ou verbalmente, nos demais casos, consignando-se o impedimento na ata de julgamento.

Art. 143. O impedimento ou a suspeição de Ministro poderá ser arguida nos quinze dias posteriores à distribuição, quando fundada em motivo preexistente. Se for superveniente o motivo, o prazo de quinze dias será contado do fato que o ocasionou.

§ 1º. A arguição relativa ao revisor poderá ser suscitada no prazo do caput, contado da data da conclusão dos autos, e a relativa aos demais Ministros até o início do julgamento.

§ 2º. Se o excepto já houver proferido voto, a arguição não será admitida.

Art. 144. A arguição deverá ser deduzida em petição assinada pela própria parte ou por advogado mestre maçom, regular e legalmente constituído, com a indicação dos fatos que a motivaram, acompanhada de provas documentais e de rol de testemunhas, se houver.

Art. 145. Autuada a petição, os autos serão remetidos ao excepto, que, se não a reconhecer, oferecerá resposta em dez dias.

Art. 146. O Relator rejeitará liminarmente a exceção se manifesta sua improcedência; caso contrário, procederá à respectiva instrução.

Art. 147. Finda a instrução, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral, para que se manifeste no prazo de dez dias. Concluídos os autos, o Relator os apresentará para julgamento em mesa, em sessão reservada, sem a presença do Ministro arguido.

Parágrafo único. Se a exceção de impedimento ou suspeição for arguida em uma sessão de julgamento, poderá o julgamento da exceção ocorrer durante o próprio julgamento, caso haja elementos para tal, mas sempre antes de ser proferido o voto do excepto.

Art. 148. Julgado procedente o incidente, ou admitido o impedimento pelo arguido, decretar-se-á a nulidade de todos os atos decisórios por ele praticados no processo após o fato que ocasionou a suspeição ou o impedimento.

Capítulo II Da Suspensão de Segurança

Art. 149. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral ou da autoridade maçônica interessada, e para evitar grave lesão à Ordem, suspender a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança proferida em única ou última instância pelos demais tribunais.

Art. 150. O Presidente ouvirá o impetrante e o Procurador-Geral, no prazo de cinco dias para cada um, cabendo agravo regimental da decisão que conceder a suspensão.

Parágrafo único. Para evitar o perecimento de direito ou a possibilidade de lesão grave ou irreversível, poderá a suspensão ser concedida imediatamente, ouvindo-se posteriormente o impetrante e o Procurador-Geral.

TÍTULO XI DO JULGAMENTO VIRTUAL

Capítulo Único Do Julgamento pelo Plenário Virtual

Art. 151. O Plenário Virtual é o Órgão do Supremo Tribunal Federal Maçônico incumbido de promover o julgamento eletrônico dos recursos e processos de competência originária regulamentadas neste Regimento Interno, além de decidir pelo mesmo meio eletrônico as questões de natureza administrativas afetas ao Tribunal.

§ 1º. Recebido os autos, o Relator cientificará as partes que o julgamento será realizado por meio eletrônico.

§ 2º. Qualquer das partes poderá, no prazo de cinco dias apresentar memoriais ou discordar do julgamento por meio eletrônico.

§ 3º A discordância não necessita ser motivada, devendo o requerente apenas mencionar em quais das hipóteses do art. 155 ela se enquadra, de modo a ser enviada ao julgamento em sessão presencial.

Art. 152. O Plenário Virtual será composto por todos Ministros do Tribunal e as decisões serão tomadas por maioria de votos, votando o Presidente apenas em caso de empate.

Art. 153. As Sessões de Julgamento serão realizadas pela internet, ou outro meio eficaz que venha a substituí-la, podendo os Ministros utilizar ferramentas seguras e disponíveis, como os aplicativos WhatsApp, Google Docs, Gmail, etc...

Art. 154. Os julgamentos serão iniciados e concluídos no prazo máximo de cinco dias úteis.

§1º. Todos Ministros receberão cópia eletrônica dos autos, podendo requisitar a remessa dos autos originais, caso entendam ser imprescindível o seu exame.

§ 2º. No julgamento virtual o Relator encaminhará, por meio eletrônico, seu voto aos demais Ministros.

§ 3º. Os Ministros manifestarão sua adesão ou divergência por meio eletrônico.

§ 4º. Não manifestada a divergência ou ocorrendo o consenso, o voto do Relator servirá como acórdão para a devida publicação.

§ 5º O Ministro que não votar no prazo assinalado no caput será considerado ausente, justificadamente ou não, não podendo votar após encerrado aquele prazo.

§ 6º. A pauta de julgamento virtual deverá ser publicada com antecedência de dez dias, findos os quais passará a fluir o prazo de cinco dias para início e conclusão do julgamento.

§ 7º. Havendo mais de um processo incluído na pauta virtual, o julgamento dos demais processos somente poderá ocorrer após concluído o julgamento do primeiro processo e, assim sucessivamente em relação aos demais.

Art. 155. Qualquer processo poderá ser afeto ao julgamento virtual, exceto nas seguintes hipóteses:

- quando a matéria em julgamento exigir maioria qualificada;
- quando quaisquer das partes pretenda promover sustentação oral, nos casos cabíveis; III – quando quaisquer das partes não concordar com o julgamento virtual;
- IV – a natureza da causa recomendar que o julgamento seja realizado pelo Tribunal Pleno.

Ar. 156. Não haverá convocação de Ministros de outros tribunais para compor o quorum do Plenário Virtual.

Parágrafo único. Caso o número mínimo de Ministros do STFM não seja atingido para compor o julgamento de determinado processo no prazo estabelecido, o julgamento será cancelado, reiniciando-se, oportunamente, o julgamento pelo Plenário Virtual ou pelo Tribunal Pleno.

TÍTULO XII DOS RECURSOS

Capítulo I

Dos Agravos

Seção I

Do Agravo de Instrumento

Art. 157. Caberá agravo de instrumento:

- da decisão de Presidente de Tribunal que não admitir recurso da competência do Supremo Tribunal Federal Maçônico;
- quando retardar, injustificadamente, por mais de trinta dias, a decisão referida no inciso anterior ou a remessa do processo ao Tribunal.

Art. 158. Distribuído o agravo e ouvido o Procurador-Geral, o Relator:

- proferirá decisão, dando-lhe ou negando-lhe provimento, quando interposto de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário;
- pedirá dia para o julgamento nos demais casos.

Parágrafo único. O provimento do agravo, pelo Relator, não prejudicará o exame e o julgamento do cabimento do Recurso Extraordinário no momento processual adequado.

Seção II

Do Agravo Regimental

Art. 159. Caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias, exceto em matéria eleitoral quando o prazo será de três dias, da decisão do Presidente ou do Relator que causar prejuízo ao direito da parte.

Art. 160. O agravo regimental será protocolado e submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderar seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Tribunal.

§ 1º. Se a decisão agravada for do Presidente, o julgamento será presidido por seu substituto, que votará no caso de empate.

§ 2º. Não cabe agravo regimental da decisão do Relator que der provimento a agravo de instrumento para determinar a subida de recurso não admitido.

Capítulo II

Do Recurso Extraordinário

Art. 161. O Recurso Extraordinário não tem efeito suspensivo e será interposto no Tribunal a quo no prazo de quinze dias, exceto em matéria eleitoral quando o prazo será de três dias, com a indicação precisa do dispositivo constitucional violado e que autorize sua interposição.

§ 1º. Excepcionalmente, e diante da possibilidade de dano irreparável, poderá ser concedido efeito suspensivo ao recurso.

§ 2º. A matéria constitucional que ensejou a interposição do Recurso Extraordinário deverá ser pré-questionada na instância inferior e analisada pelo Tribunal a quo, sob pena do Recurso Extraordinário não ser conhecido.

Art. 162. Distribuído o recurso, o Relator, após a vista ao Procurador-Geral, pedirá dia para julgamento.

Art. 163. No julgamento do recurso verificar-se-á, preliminarmente, seu cabimento. Decidida a preliminar pela negativa, o Tribunal dele não conhecerá; se pela afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.

Art. 164. Compete ao Presidente do Tribunal de origem, com agravo ao despacho denegatório para o Excelso STFM, o exame da admissibilidade do Recurso Extraordinário.

Capítulo III Dos Embargos de Declaração

Art. 165. Cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

Parágrafo único. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de cinco dias, exceto em matéria eleitoral quando o prazo será de três dias, em petição dirigida ao Relator, que os julgará na sessão subsequente, proferindo voto.

TÍTULO XIII DA EXECUÇÃO

Capítulo I Disposições Gerais

Art. 166. A execução, nos feitos e papéis submetidos ao Tribunal e nos assuntos de seu interesse, competirá ao Presidente:

- quanto às suas ordens e aos seus despachos;
- quanto às decisões do Tribunal e às proferidas em sessão administrativa.

Art. 167. A execução compete ao Relator quanto aos seus despachos acautelatórios ou de instrução e direção do processo.

Art. 168. Os atos de execução que não dependerem de carta de sentença serão ordenados a quem os deva praticar ou delegados a outras autoridades judiciárias, atendendo à legislação processual.

Capítulo II Da Carta de Sentença

Art. 169. Será extraída carta de sentença, a requerimento do interessado, para execução da decisão quando:

- deferida a homologação de sentença estrangeira;
- houver recurso no Tribunal pendente de julgamento sem efeito suspensivo.

Art. 170. O pedido será dirigido ao Presidente ou ao Relator, que o apreciará.

Art. 171. A carta de sentença conterá as peças indicadas na lei processual civil e outras indicadas pelo requerente.

TÍTULO XIV DOS SERVIÇOS DO TRIBUNAL

Da Secretaria

Art. 172. A Secretaria do Tribunal será dirigida por mestre maçom, de livre escolha e nomeação do Presidente, a quem incumbe:

- a organização da Secretaria;
- apresentar ao Presidente todas as petições e papéis dirigidos ao Tribunal;

- secretariar as sessões e lavrar as respectivas atas, assinando-as com o Presidente depois de lidas e aprovadas;
- secretariar as audiências de instrução processual;
- proceder às citações, notificações e intimações;
- registrar e autuar os feitos, encaminhando-os ao Relator após a distribuição; VII – encaminhar os acórdãos à publicação;
- VIII – publicar as pautas das sessões de julgamento; IX – juntar aos autos o acórdão.

TÍTULO XV DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 173. O Tribunal prestará homenagem aos Ministros:

- I – por motivo de término de nomeação ou de recondução;
- II – por motivo de falecimento;
- III – para celebrar o centenário de nascimento.

Parágrafo único. Por deliberação do Tribunal, tomada em sessão administrativa com a presença mínima de seis Ministros e os votos favoráveis de pelo menos cinco, poderá ser prestada homenagem a pessoa estranha, de excepcional relevo no Grande Oriente do Brasil, na administração da Justiça ou no aperfeiçoamento das Instituições Jurídicas.

Art. 174. O Ministro ao tomar posse receberá Diploma, Colar do Mérito Judiciário e cópia do Ato que o nomeou para o cargo.

Art. 175. A revisão regimental será realizada a qualquer tempo pelo voto da maioria absoluta do Tribunal.

Art. 176. Aplica-se aos casos omissos o Código de Processo Maçônico e, subsidiariamente, a legislação brasileira pertinente.

Art. 177. Este Regimento entrará em vigor no dia de sua publicação.

Art. 178. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o Regimento Interno aprovado em 29 de abril de 2011 da E.: V.: e suas modificações.

ANEXO 1 DA RESOLUÇÃO Nº 9/2019

Modelo de despacho do Relator para intimação do julgamento virtual na forma do artigo 151. “Assunto: intimação:

Designado o feito para julgamento virtual nos termos do art. 151 do RISTFM.

As partes deverão se manifestar, no prazo de cinco dias, apenas em caso de eventual oposição à forma do julgamento.

Havendo manifestação de oposição, o feito será incluído, oportunamente, em pauta de julgamento de sessão presencial”.

ATO Nº 039 de 19 de junho de 2019, da E.: V.:

RENUMERA SÚMULAS DO STFM.

O Ministro ROBERTO BATISTA DOS SANTOS, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal Maçônico do Grande Oriente do Brasil, e no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de padronizar a numeração das Súmulas aprovadas e expedidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal Maçônico,

R E S O L V E:

A Súmula no 01/2013, passa a ter a seguinte numeração: Súmula no 01 do STFM. A Súmula no 02/2014, passa a ter a seguinte numeração: Súmula no 02 do STFM. A Súmula no 01/2017, passa a ter a seguinte numeração: Súmula no 03 do STFM.

Dado e traçado no Gabinete do Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico, no PODER CENTRAL em Brasília, Distrito Federal, aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove da E.: V.:

Ministro ROBERTO BATISTA DOS SANTOS
Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico

ANEXO DO ATO Nº 39, DE 19 DE JUNHO DE 2019
Súmula nº 01 do STFM:

“A renúncia de autoridade maçônica, uma vez recebida a denúncia ou queixa disciplinar, não se presta para deslocamento de competência constitucionalmente definida”.

Súmula nº 02 do STFM:

“O ato do Soberano Grão-Mestre que, através da Prancha no 110/2014-GGMG de 15 de agosto de 2014, proibiu a visitação em Lojas do Grande Oriente do Brasil, de membros de potências não regulares e/ou não reconhecidas (não constantes da List of Lodges – versão 2014 ou seguintes), assim como proibiu que Irmãos integrantes de Lojas filiadas ao Grande Oriente do Brasil visitem Lojas de potências irregulares e/ou não reconhecidas, é constitucional e não contém ilegalidade ou abusividade”.

(Referência: Processo no 543/2014)

Súmula nº 03 do STFM:

“A documentação interna maçônica do Grande Oriente do Brasil tem caráter sigiloso, sendo vedada a sua utilização em processo judicial ou administrativo no mundo profano, sob pena de incidir o transgressor em ato indisciplinar sujeito à pena de expulsão da Ordem (art. 50, I do Código Disciplinar Maçônico, Lei no 165/2016)”.

(Referência: Recurso Extraordinário, Processo no 597/2016)

ATO Nº 040 de 19 de junho de 2019, da E.: V.:

EXPEDE SÚMULA VINCULANTE

O Ministro ROBERTO BATISTA DOS SANTOS, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal Maçônico do Grande Oriente do Brasil, e no uso de suas atribuições legais, considerando que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal Maçônico em sessão por votação eletrônica decidiu por unanimidade aprovar a redação de súmula relacionada ao julgamento do Processo no 631/2018,

R E S O L V E:

Expedir e publicar A Súmula Vinculante de nº 04 do STFM com a seguinte redação:

“Na ação disciplinar de iniciativa do ofendido, sendo as circunstâncias do art. 25 e as atenuantes do art. 34 do Código Disciplinar Maçônico favoráveis ao autor do fato, o Juiz poderá deixar de aplicar a sanção de expulsão, substituindo-a pela sanção de suspensão dos direitos maçônicos”.

(Referência: Processo nº 631/2018)

Dado e traçado no Gabinete do Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico, no PODER CENTRAL em Brasília, Distrito Federal, aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove da E.: V.:.

Ministro ROBERTO BATISTA DOS SANTOS
Presidente do Supremo Tribunal Federal Maçônico

O presente regimento interno foi publicado no Boletim Oficial Especial do Grande Oriente do Brasil (Edição Especial – RI/STFM), de 26 de junho de 2019

REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MAÇÔNICO

BRASÍLIA - DF, 18 DE MARÇO DE 2017 DA E.: V.:
(Publicado no Boletim Oficial do GOB nº 13, de 28/07/2017, pág. 77)

Resolução nº 1/2017

Aprova o Regimento Interno do Colendo Superior Tribunal de Justiça Maçônico, órgão integrante do Poder Judiciário Maçônico do Grande Oriente do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça Maçônico, órgão integrante do Poder Judiciário Maçônico do Grande Oriente do Brasil, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o decidido em Sessão Administrativa, nesta data,

R E S O L V E:

Art. 1º. É aprovado o Regimento Interno do Colendo Superior Tribunal de Justiça Maçônico, órgão integrante do Poder Judiciário Maçônico do Grande Oriente do Brasil, na forma do anexo a esta Resolução, que vai assinado pelo seu Presidente.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil, revogado o Regimento Interno aprovado na Sessão Administrativa de 26 de novembro de 2007, da E.: V.:.

Sala das Sessões do Colendo Superior Tribunal de Justiça Maçônico, ao Oriente de Brasília, Distrito Federal, aos dezoito dias do mês de março de 2017 da E.:V.:., 195º da fundação do Grande Oriente do Brasil.

EUGENIO LISBOA VILAR DE MELO

Ministro Presidente

JOSÉ MORETZSOHN DE CASTRO

Ministro Vice-Presidente (Corregedor)

EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY

Ministro

ANDRÉ LUIZ DE MORAES RIZZO

Ministro

ADILSON LAMOUNIER

Ministro

JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO

Ministro-Relator

DÁRION LEÃO LINO

Ministro

GILDÁSIO FIGUEIREDO DE HOLANDA

Ministro



REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MAÇÔNICO

PARTE I DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MAÇÔNICO TÍTULO I DA COMPOSIÇÃO, DA COMPETÊNCIA E DA ORGANIZAÇÃO CAPÍTULO I

Disposições Iniciais

Art. 1º. Este Regimento Interno consolida e estabelece a composição e a competência do Superior Tribunal de Justiça Maçônico, regula o processo e o julgamento dos feitos que lhe são atribuídos pela Constituição do Grande Oriente do Brasil e dá outras providências.

CAPÍTULO II Da Composição do Tribunal

Art. 2º. O Superior Tribunal de Justiça Maçônico, com sede em Brasília – DF, e jurisdição em todo o território Nacional, compõe-se de nove Ministros, seis indicados pelo Grão Mestre Geral e três pela Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa, em obediência ao disposto na Constituição do Grande Oriente do Brasil, e tem o tratamento de Colendo Superior Tribunal de Justiça Maçônico.

CAPÍTULO III Da Competência do Tribunal

Art. 3º. A competência do Superior Tribunal de Justiça Maçônico está prevista, exclusivamente, no artigo 107 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, Publicada no Boletim Especial do GOB de 25 de maio de 2007 e registrada no 2º Ofício de Registros de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, em microfilme sob o nº 56.834 de 08 de julho de 2007, anotado no Registro nº515.

CAPÍTULO IV Do Plenário

Art. 4º. Ao Plenário do Superior Tribunal de Justiça Maçônico compete, privativamente:

- I – eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal;
- II – elaborar e aprovar o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça Maçônico e suas modificações, acréscimos ou emendas;
- III – sugerir projetos de leis, ou de qualquer ato normativo, do interesse do Tribunal, por iniciativa de qualquer dos seus Ministros;
- IV – encaminhar, a quem de direito, comunicação sobre indícios de irregularidades, de que tome conhecimento em atos ou documentos que cheguem ao Tribunal, sem impedimento de igual competência ao relator do processo;
- V – prorrogar prazo para a posse dos seus Ministros, considerando as circunstâncias de cada caso, nos termos da lei;
- VI – conceder licença aos Ministros do Tribunal;
- VII – julgar as questões incidentes, em processos da competência do Tribunal;
- VIII – constituir comissões;
- IX – dirimir dúvidas que lhe suscitem o Presidente do Superior Tribunal de Justiça Maçônico ou qualquer dos seus Ministros;
- X – aprovar súmulas da jurisprudência do Tribunal, alterando e cancelando-as quando for necessário, por iniciativa do Presidente ou de qualquer dos seus Ministros;
- XI – processar e julgar as reclamações para preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça Maçônico e da garantia de suas decisões;
- XII – deliberar sobre suspeições e impedimentos de seus Ministros, em processos de sua competência;
- XIII – aprovar os modelos das vestes talaes representativas do Tribunal;

XIV – tomar conhecimento da justificação de falta dos Ministros às sessões do Tribunal, acatando ou não as razões apresentadas;

XV – expedir Carta de Ordem aos Tribunais de Justiça Maçônicos Estaduais e do Distrito Federal para o cumprimento de atos processuais no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, sem impedimento de igual incumbência ao relator do processo;

XVI – deliberar sobre outras questões que possam interessar ao Superior Tribunal de Justiça Maçônico ou sobre ele repercutir direta ou indiretamente, a seu único e exclusivo critério, inclusive quanto a requisições, pelo Presidente do Tribunal, de processos, documentos, livros e papéis capazes de esclarecer os feitos submetidos à Corte.

CAPÍTULO V

Do Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal

Art. 5º. O Superior Tribunal de Justiça Maçônico elegerá seu Presidente o Ministro mais antigo, e Vice-Presidente, o imediatamente seguinte, na ordem de antiguidade no Tribunal, que ainda não tenham exercido esses cargos.

§ 1º. O Presidente e o Vice-Presidente são eleitos na Sessão Ordinária do mês de junho dos anos ímpares, para o período de dois anos, vedada a reeleição.

§ 2º. Completado o rodízio, será iniciada outra sequência, em que o Ministro mais antigo ocupará a presidência, e a vice-presidência caberá ao Ministro imediatamente seguinte na ordem de antiguidade, e assim sucessivamente.

§ 3º. Se o Ministro não concordar em ser Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal ou encontrar-se licenciado a escolha recairá no Ministro imediatamente seguinte em condições de ser eleito.

Art. 6º. O Presidente e o Vice-Presidente tomam posse na sessão de setembro, subsequente à eleição.

Art. 7º. Ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça Maçônico compete:

I – administrar o Superior Tribunal de Justiça Maçônico, presidir suas sessões e velar pelas suas prerrogativas, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento Interno;

II – representar o Superior Tribunal de Justiça Maçônico nas relações com os demais órgãos e autoridades do Grande Oriente do Brasil e dos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal;

III – praticar os atos processuais necessários nos feitos da competência originária do Superior Tribunal de Justiça Maçônico e nos recursos;

IV – decidir sobre questões administrativas não deferidas expressamente ao Plenário do Tribunal;

V – dar posse aos Ministros, perante o Plenário ou isoladamente, a critério do nomeado, lavrando-se o respectivo Termo de Posse, subscrito pelo Presidente do Tribunal, pelo Empossado e pelo Secretário do Tribunal;

VI – praticar o que necessário for para assegurar a todos os Ministros o pleno exercício dos seus direitos, interesses e prerrogativas funcionais;

VII – expedir atos para execução das decisões do Tribunal, respeitando o que estiver incluído na competência do Relator do feito;

VIII – assinar, com o Relator, os Acórdãos do Tribunal;

IX – rubricar os livros de atas, de registro de presença dos Ministros às sessões e outros tidos por necessários ao Tribunal, assinando por último, o livro de presença;

X – escolher, nomear e exonerar, livremente, o Secretário do Tribunal;

XI – convocar sessões extraordinárias do Tribunal, por iniciativa própria ou a requerimento de, pelo menos, cinco Ministros;

XII – requisitar, de qualquer autoridade Maçônica, processos, documentos, livros e papéis que possam esclarecer feitos submetidos ao Tribunal, a seu critério pessoal ou mediante deliberação do Plenário, sem prejuízo de igual atribuição ao relator do processo;

XIII – velar pelas prerrogativas do Tribunal, especialmente cumprindo e fazendo cumprir este Regimento Interno;

XIV – proferir voto de desempate nas votações.

XV – decidir pedido de medida cautelar, ou delegar a outro Ministro tal atribuição, nos períodos de recesso ou férias;

XVI – apresentar o relatório dos trabalhos do Tribunal do ano anterior, na primeira sessão do ano seguinte;

XVII – distribuir, uniformemente, os processos aos Ministros, observando o sistema de rodízio ou sorteio;

XVIII – convocar juiz do Tribunal Distrital de Justiça do Grande Oriente do Distrito Federal para substituir ministro do Tribunal, quando necessário para completar o quorum, o qual não participará de discussão e votação da matéria indicada no inciso I do art. 4º.

XIX – dirimir questões que lhe sejam submetidas, ad referendum do Tribunal.

Parágrafo único. A distribuição de processo contra Maçom que já tenha processo contra si será feita ao Relator já designado, mesmo que trate de assunto diverso, fazendo-se a devida compensação.

Art. 8º. Ressalvado o voto de desempate, que lhe é próprio em qualquer questão submetida ao Tribunal, o Presidente só votará nos assuntos administrativos, e nas arguições de impedimento e suspeição não reconhecidas pelo Relator, cabendo-lhe, nesse último caso, a relatoria do processo.

Art. 9º. Ao Vice-Presidente compete:

I – substituir o Presidente e suceder-lhe, nos casos legais, até a eleição e posse do novo titular na época própria;

II – presidir as sessões do Superior Tribunal de Justiça Maçônico nas ausências e impedimentos do Presidente;

III – exercer as funções de Corregedor do Tribunal, fiscalizando, principalmente, os prazos processuais, no âmbito do Tribunal, ou fora dele.

Parágrafo único. Ocorrendo a sucessão prevista no item I, deste artigo, o Superior Tribunal de Justiça Maçônico elegerá outro Vice-Presidente para completar o período, nos termos do art. 5º deste Regimento, nesse caso, não se aplicando ao eleito o disposto na parte final do § 1º, do art.5º.

CAPÍTULO VI

Dos Ministros

Seção I

Disposições Gerais

Art. 10. Os Ministros, com jurisdição em todo o território nacional, serão nomeados pelo Grão-Mestre Geral, sendo:

I – dois terços indicados pelo Grão-Mestre Geral e um terço pela Mesa Diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

II – as indicações dos nomes de que trata o inciso anterior, acompanhadas dos respectivos currículos maçônicos e profissionais, serão submetidas à deliberação da Soberana Assembleia Federal Legislativa.

Parágrafo único. Os ministros, escolhidos entre Mestres Maçons de reconhecido saber jurídico-maçônico, servirão por um período de três anos, renovando-se anualmente o Tribunal pelo terço, permitidas reconduções.

Art. 11. Os Ministros tomam posse no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da nomeação, perante o Superior Tribunal de Justiça Maçônico ou perante seu Presidente, e afirmam o seguinte compromisso:

“Por minha honra e por minha fé, prometo desempenhar, com retidão e espírito maçônico, as elevadas funções de Ministro do Superior Tribunal de Justiça Maçônico, observando a constituição, as leis e zelando pela integridade e pelo engrandecimento do Grande Oriente do Brasil”.

Parágrafo único. Não haverá nova posse nos casos de recondução de Ministro.

Art. 12. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça Maçônico têm as prerrogativas, garantias, direitos e deveres inerentes ao exercício da Magistratura e receberão o tratamento de “Venerável Irmão”, exceto o seu presidente, que terá o tratamento de Poderoso, e, durante as sessões, usarão toga preta presa por um cordão verde terminando com borlas verdes.

Art. 13. Os Ministros justificarão, até a data da realização da sessão, suas faltas por escrito ou mediante comunicação verbal ao Presidente, que submeterá as justificativas ao Plenário.

Art. 14. A antiguidade dos Ministros, no Tribunal, é apurada na seguinte ordem:

- I – pela data da posse, observada a ordem cronológica do decreto de nomeação inicial;
- II – pelo tempo de vida maçônica; e
- III – pela idade civil.

Art. 15. É dever do ministro dar-se por suspeito ou impedido nos termos previstos em lei.

Parágrafo único. É incompatível o exercício do cargo de Ministro com qualquer outro cargo de outro Poder maçônico, seja na esfera federal, estadual, distrital ou no âmbito de Loja Maçônica (art. 122, I e VIII da Constituição do Grande Oriente do Brasil).

Seção II

Das Licenças, Substituições e Convocações

Art. 16. Os Ministros poderão requerer licença pelo período necessário, que poderá ser prorrogado

§ 1º. Salvo por motivo de saúde, não poderão ser licenciados simultaneamente mais de dois Ministros.

§ 2º. O Ministro que se afastar por licença, proferirá decisões nos processos em que, antes do afastamento, haja lançado voto como Relator.

§ 2º. O ministro licenciado não poderá exercer nenhuma função jurisdicional ou administrativa.

§ 3º. Salvo contraindicação médica, o ministro licenciado poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo da licença.

Art. 17. Nas ausências ou impedimentos eventuais ou temporários, são substituídos:

- I – o Presidente do Tribunal pelo Vice-Presidente e, na falta deste, pelo ministro presente mais antigo;
- II – o Presidente de Comissão, pelo mais antigo de seus membros.

Art. 18. O relator é substituído:

- I – pelo ministro imediato em antiguidade;
- II – pelo ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento;
- III – mediante redistribuição, em caso de licença ou ausência por mais de sessenta dias;
- IV – em caso de eleição para Presidente, término do mandato, renúncia ou morte:
 - a) pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do relator, para lavrar e assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à vacância;
 - b) pela mesma forma da alínea anterior, enquanto não empossado o novo ministro, para assinar carta de sentença e admitir recurso.

Art. 19. Poderão ser convocados juízes do Tribunal Distrital de Justiça do Grande Oriente do Distrito Federal, quando necessário para completar o quorum.

Seção III

Do Relator

Art. 20. Ao Relator compete:

- I – ordenar e dirigir o processo;
- II – determinar citações e intimações;
- III – requerer ou determinar às autoridades maçônicas, conforme o caso, a adoção de providências relacionadas com o andamento ou a instrução de processos;
- IV – processar e julgar medidas cautelares relacionadas com o processo principal;
- V – homologar desistências e transações, ainda que o feito esteja em pauta para julgamento;
- VI – indeferir agravo de instrumento que considere de manifesta improcedência, bem como, determinar a subida de recurso denegado, quando for o caso, para melhor exame;
- VII – decidir sobre admissão de embargos infringentes a acórdão que haja lavrado;
- VIII – decidir pedidos liminares;
- IX – determinar a audiência do Ministério Público Federal Maçônico, quando for o caso;
- X – redigir as ementas e acórdãos, assinando-os juntamente com o Presidente;
- XI – submeter à deliberação do Plenário, ou do Presidente do Tribunal, conforme o caso, questões de ordem voltadas para o bom andamento dos feitos;

- XII – determinar, em caso de urgência, ad referendum do Plenário, medidas cautelares necessárias à proteção de direitos passíveis de danos de difícil ou incerta reparação.
- XIII – julgar prejudicado o pedido de recurso que haja perdido objeto;
- XIV – negar seguimento a recurso ou feito originário manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado;
- XV – apresentar, em mesa, para julgamento, os feitos que independem de pauta;
- XVI – delegar atribuições a outras autoridades judiciárias para a instrução dos feitos;
- XVII – determinar o arquivamento de comunicação de prática de infração disciplinar e das peças que a instruem, quando requerer o Ministério Público Federal Maçônico;
- XVIII – abrir vista ao Ministério Público Federal Maçônico, quando necessário;
- XIX – praticar os demais atos que lhe incumbam ou sejam facultados em lei ou por este Regimento.

CAPÍTULO VII

Das Comissões Permanentes

Art. 21. Há no Tribunal duas comissões permanentes, compostas por três membros efetivos e um suplente, designados pelo Presidente do Tribunal e presidida pelo ministro mais antigo:

I – Comissão de Regimento;

II – Comissão de Jurisprudência.

§ 1º. A Comissão de Regimento compete velar pela constante atualização do Regimento, propondo emendas e emitindo parecer, devendo ser consolidado a cada emenda aprovada.

§ 2º. A Comissão de Jurisprudência compete propor ao Tribunal a edição de enunciados de súmula de jurisprudência e velar pela sua expansão, atualização e publicação.

CAPÍTULO VIII

Da Secretaria Do Tribunal

Art. 22. A Secretaria do Tribunal será dirigida por Mestre Maçom, de livre escolha e nomeação do Presidente, a quem compete:

I – dirigir e coordenar os trabalhos da secretaria;

II – apresentar ao Presidente todas as petições e papéis dirigidos ao Tribunal;

III – secretariar as sessões do Tribunal, sentando-se à esquerda do Presidente, usando durante as sessões a meia capa preta forrada de branco com fitas e borlas verdes;

IV – redigir as atas das sessões, os termos de posse e demais expedientes do Tribunal, assinando-os com o Presidente, quando for o caso;

V – secretariar as audiências de instrução processual;

VI – proceder às citações, notificações e intimações;

VII – registrar e autuar os feitos, encaminhando-os ao relator após a distribuição;

VIII – encaminhar os acórdãos à publicação;

IX – divulgar as pautas das sessões de julgamento;

X – juntar aos autos o acórdão, o relatório e os votos;

XI – custodiar os processos;

XII – servir como escrivão ou oficial de justiça na instrução dos feitos;

XIII – autuar os processos, petições iniciais e demais expedientes, registrando-os em livro tomo ou em meio eletrônico no mesmo dia do recebimento e, após, apresentar os autos ao Presidente, para distribuição;

XIV – auxiliar o Presidente na designação dos Relatores dos feitos;

XV – juntar aos autos petição subscrita, acompanhada ou não de instrumento de mandato, em que se peça vista aos autos;

XVI – conceder, na forma da Lei, vista de autos, quando requerida pelas partes ou quando solicitada pelo Ministério Público Federal Maçônico;

XVII – juntar aos autos os respectivos pedidos e desentranhar documentos de processos findos, ficando sempre com cópias autênticas;

XVIII – juntar aos autos cartas precatórias, fazendo conclusão, quando for o caso;

- XIX – desarchivar processos e juntar aos respectivos autos petições em que seja solicitado o desarchivamento, fazendo conclusão, se for o caso;
- XX – juntar aos autos relatórios, votos, manifestações, petições, ofícios, etc., fazendo conclusão, quando necessário;
- XXI – juntar aos autos editais de citação e, após o decurso do prazo para a resposta de parte ré ausente, encaminhar os autos ao Ministério Público Federal Maçônico;
- XXII – constando “Arquivem-se”, desnecessária a conclusão, após o trânsito em julgado;
- XXIII – observar, quando de despachos com determinação de mais de uma providência, que só haja conclusão após seu cumprimento integral;
- XXIV – observar que, quando haja despacho para requerentes se manifestarem em réplica, especificação de provas, contrarrazões, etc., intimá-los e, se pelo Ministério Público Federal Maçônico, remeter para aquele Órgão;
- XXV – intimar parte ou interessado para complementar documentação necessária ao andamento do processo;
- XXVI – assinar, constando que o faz por determinação do Presidente do Tribunal, as convocações, as notificações e os mandados de citação e de intimação, exceto nos casos de expulsão;
- XXVII – despachar com o Presidente o expediente da secretaria;
- XXVIII – manter sob sua fiscalização, direta e permanentemente atualizado, o assentamento dos Ministros e servidores do Tribunal, fazendo as necessárias comunicações aos órgãos pertinentes, quando necessário;
- XXIX – relacionar-se diretamente com os Ministros no encaminhamento dos assuntos administrativos que se tornem necessários;
- XXX – cumprir e fazer cumprir as determinações do Presidente e as deliberações do Tribunal;
- XXXI – promover a tirada de cópia das peças do processo, para prevenir restaurações de autos que desaparecerem ou não sejam encontrados;
- XXXII – autenticar cópias dos processos ou de documentos;
- XXXIII – subsidiar o Presidente na elaboração do Relatório anual;
- XXXIV – exercer outras atribuições definidas pelo Tribunal ou por seu Presidente.

CAPÍTULO IX

Das Sessões do Tribunal

Seção I

Das Sessões Ordinárias e Extraordinárias

- Art. 23. O Superior Tribunal de Justiça Maçônico realiza sessões ordinárias, extraordinárias e solenes e deliberará com a presença de, no mínimo, cinco Ministros, inclusive o Presidente.
- Art. 24. Se, na hora prevista para o início da sessão, não estiverem presentes nem o Presidente, nem o Vice-Presidente do Tribunal, o Ministro mais antigo assumirá a presidência dos trabalhos.
- Art. 25. As deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes, ressalvados os casos que exigem quorum qualificado.
- Art. 26. As sessões são públicas, salvo se a lei determinar restrições.
- Art. 27. As sessões ordinárias ocorrem nos terceiros sábados dos meses de março, junho, setembro e no primeiro sábado de dezembro, com início às 16 horas.
- § 1º O Presidente da Sessão terá assento na parte central da mesa e os Ministros sentar-se-ão à direita e à esquerda, em ordem decrescente de antiguidade, vis-à-vis.
- § 2º. Não havendo matéria a deliberar incluída em Pauta, a sessão será suspensa, previamente, com aviso aos ministros pelo meio mais rápido.
- Art. 28. O Superior Tribunal de Justiça não realizará nenhum tipo de sessão nos meses de janeiro e julho.
- Art. 29. As sessões ordinárias têm duração de até duas horas, podendo ser prorrogadas para esgotar a pauta, mediante deliberação do Plenário, por iniciativa do Presidente ou de qualquer dos Ministros presentes.
- Parágrafo Único. Terão preferência nas sessões, os processos com pedidos de sustentação oral.

Art. 30. Os advogados ocuparão a tribuna para formularem requerimentos, produzirem sustentação oral ou responderem às perguntas que lhes forem feitas pelos ministros.

Art. 31. Nas sessões observar-se-á a seguinte ordem:

I – verificação do número de ministros presentes;

II – abertura do Livro da Lei, invocando a proteção do G.:A.:D.:U.:., fazendo o Presidente a leitura do Salmo 133;

III – posse de Ministros, se houver;

IV – deliberação sobre a ata da sessão anterior;

V – leitura e distribuição do expediente;

VI – justificativa de ausência de ministro, se houver;

VII – julgamento dos processos incluídos em pauta e dos apresentados em mesa pelo relator;

VIII – indicações e propostas;

IX – assuntos administrativos;

X – assuntos gerais;

XI – encerramento.

Parágrafo único. As atas poderão ser distribuídas antecipadamente por meio eletrônico e nesse caso, será dispensada a sua leitura, passando-se a discussão e votação.

Art. 32. O Superior Tribunal de Justiça Maçônico somente deliberará sobre matéria incluída na pauta da sessão, que será fixada no lugar de costume, com antecedência de, pelo menos, cinco dias da data do julgamento.

Parágrafo único. Processos que envolvam assuntos interlocutórios que não prejudiquem as partes poderão ser incluídos na pauta da sessão pelo Presidente, a pedido do Relator, sem a observância do disposto no caput.

Art. 33. Os processos conexos poderão ser objeto de um só julgamento.

Art. 34. Os julgamentos realizar-se-ão de conformidade com a ordem crescente de numeração dos feitos, referindo-se a cada relator.

§ 1º. Os processos serão chamados pela ordem de antiguidade decrescente dos respectivos relatores.

§ 2º. O Presidente dará preferência aos julgamentos nos quais os advogados devam produzir sustentação oral.

§ 3º. Em caso de urgência, o relator ou o Procurador Geral, poderá indicar preferência para o julgamento.

Art. 35. Na apreciação das matérias constantes de pauta, o Ministro-Relator tem a palavra em primeiro lugar, para a apresentação do Relatório.

Art. 36. Após o Relatório, o Presidente concederá a palavra para sustentação oral, sucessivamente, ao autor, recorrente ou impetrante e ao réu, recorrido ou impetrado, pelo prazo de até quinze minutos cada um, exceto na ação disciplinar originária, cujo prazo será de até uma hora.

§ 1º. Se houver litisconsorte não representado pelo mesmo advogado, o prazo, que se contará em dobro, será dividido igualmente entre os do mesmo grupo.

§ 2º. O oponente falará após as partes originárias, pelo prazo de até quinze minutos.

§ 3º. O assistente poderá usar da palavra, por até quinze minutos.

§ 4º. Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo de qualquer espécie, embargos declaratórios, arguição de suspeição ou impedimento, reclamação, conflito de competências e medida cautelar.

§ 5º. O Procurador-Geral terá prazo igual ao das partes e falará em primeiro lugar se o Ministério Público Federal Maçônico ou o Grande Oriente do Brasil for autor ou recorrente.

§ 6º. O Procurador-Geral falará depois do autor da ação disciplinar privada.

§ 7º. Se houver recurso em ação disciplinar com corréus em posição antagônica, cada grupo terá prazo complementar para falar.

§ 8º. Nos processos disciplinares, havendo corréus que sejam coautores, se não tiverem o mesmo defensor o prazo será contado em dobro.

Art. 37. O Presidente cassará a palavra de quem se portar de maneira desrespeitosa ou inadequada à seriedade dos trabalhos.

Art. 38. Depois da palavra do Ministério Público, o Ministro-Relator proferirá o seu voto. Em seguida, os demais Ministros votarão, observada a ordem decrescente de antiguidade no Superior Tribunal de Justiça Maçônico.

Art. 39. Se o Superior Tribunal de Justiça Maçônico converter o julgamento em diligência, esta se processará perante o Relator, no prazo fixado.

Art. 40. Concluído o debate oral, o Presidente tomará os votos do relator e dos ministros, na ordem decrescente de antiguidade.

Art. 41. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas.

§ 1º. Suscitada a preliminar no curso da votação de qualquer matéria, a palavra será devolvida ao Relator e aos demais Ministros que hajam votado, para que se pronunciem sobre o assunto, obedecida a sequência decrescente definida neste Regimento Interno.

§ 2º. Quando a preliminar versar matéria supérvel, converter-se-á o julgamento em diligência e o relator, se for necessário, ordenará a remessa dos autos ao juízo de origem.

§ 3º. Rejeitada a preliminar, todos votarão o mérito, ainda que vencidos sobre a questão prévia.

Art. 42. O Tribunal poderá converter o julgamento em diligência, quando necessária à discussão da causa.

Art. 43. Cada Ministro poderá falar, com autorização do Presidente, duas vezes sobre o assunto em discussão e mais uma vez, se for o caso, para explicar a modificação do voto.

Art. 44. Com exceção do Relator do processo, qualquer Ministro pode pedir vista dos autos, quando não se julgar habilitado a votar.

§ 1º. A vista aos autos se dará por até quinze dias, em caráter improrrogável e, neste caso, o Presidente do Tribunal obrigatoriamente incluirá o Processo para julgamento na sessão seguinte.

§ 2º. Os ministros que o desejarem poderão antecipar o voto.

Art. 45. Se for possível decompor a matéria do julgamento em questões ou partes distintas, cada uma será votada separadamente, com preferência para as de caráter prejudicial.

Art. 46. Encerrada a votação, o Presidente proclamará o resultado.

Art. 47. Antes do Presidente proclamar o resultado da votação, qualquer Ministro pode modificar o seu voto.

Parágrafo único. Depois de proclamado o resultado do julgamento pelo Presidente, nenhum ministro poderá modificar seu voto.

Art. 48. O Acórdão, que conterá Ementa, será lavrado pelo Relator.

Parágrafo único. Vencido o Relator, no mérito, o Acórdão será lavrado pelo Ministro prolator do primeiro voto vencedor.

Art. 49. O Acórdão deverá ser assinado pelo Presidente da sessão do julgamento, e pelo Relator ou pelo Ministro do primeiro voto vencedor, conforme o caso.

Parágrafo único. O Secretário do Superior Tribunal de Justiça Maçônico extrairá e autenticará cópias do Acórdão, sendo uma arquivada na Secretaria, outra remetida ao Ministério Público e o original juntado aos autos.

Art. 50. Transitado em julgado o Acórdão, o processo baixará à origem ou será arquivado no Tribunal.

Art. 51. As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de cinco dias, por iniciativa do Presidente ou por cinco dos seus Ministros.

Seção II Das Sessões Solenes

Art. 52. O Tribunal reúne-se em sessão solene para:

I – dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente;

- II – receber altas autoridades;
- III – celebrar acontecimento de alta relevância;
- IV – outros assuntos definidos pelo Tribunal.

TÍTULO II

Da Representação por Desobediência ou Desacato

Art. 53. Sempre que tiver conhecimento de desobediência a ordem emanada do Tribunal ou de seus ministros, no exercício da função, ou de desacato ao Tribunal ou a seus ministros, o Presidente comunicará o fato ao Procurador-Geral, provendo-o dos elementos de que dispuser para a propositura de ação disciplinar.

Art. 54. Decorrido o prazo de trinta dias, sem que tenha sido instaurada a ação disciplinar, o Presidente dará ciência ao Tribunal Pleno, em sessão reservada, para as providências que julgar necessárias.

PARTE II

DO PROCESSO

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

Do Registro e Distribuição

Art. 55. As petições iniciais, os processos recebidos e os incidentes, os recursos e demais atos processuais, estão sujeitos a preparo de acordo com o disposto no Regimento de Custas no Âmbito do Poder Judiciário Maçônico do Grande Oriente do Brasil no Primeiro e Segundo Grau, criado pela Lei nº. 157, de 07 de julho de 2015, e serão protocolados no dia da entrada, na ordem de recebimento, e registrados até o primeiro dia útil imediato.

Parágrafo único. Quando devidas custas processuais e não comprovado o seu pagamento, o responsável será intimado para o seu recolhimento aos cofres do Grande Oriente do Brasil, condição sine qua non para a tramitação e instrução do processo.

Art. 56. A partir da vigência deste Regimento Interno, o Relator do primeiro feito será escolhido mediante sorteio, ao qual concorrerão todos os Ministros em atividade, à exceção do Presidente do Tribunal.

§ 1º. O Presidente fará a distribuição a que se refere o caput deste artigo em audiência pública, incluindo os Ministros ausentes ou licenciados por até trinta dias, salvo se a licença for por motivo de saúde.

§ 2º. Os Relatores subsequentes serão designados pela ordem decrescente de antiguidade no Tribunal, a contar do Relator do primeiro feito, cabendo sucessivamente um processo a cada Ministro, em observância rigorosa à ordem de entrada das matérias na Secretaria do Superior Tribunal de Justiça Maçônico e qualquer caso de redistribuição ou de distribuição por prevenção, acarretará compensação, havendo, sempre, a proporcionalidade na distribuição dos feitos.

§ 3º. Designado o relator, ser-lhe-ão imediatamente conclusos os autos.

Art. 57. Será compensada a distribuição que deixar de ser feita a ministro prevento, impedido, ausente ou licenciado.

Art. 58. O mandado de segurança e o recurso disciplinar tornam prevento o relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução.

§ 1º. Vencido o relator, a prevenção referir-se-á ao ministro designado para lavrar o acórdão

§ 2º. O recurso que tiver subido por decisão do relator, em agravo de instrumento, ser-lhe-á distribuído ou ao seu sucessor.

Art. 59. Terá como relator:

- I – na reclamação, o relator da causa principal;
- II – nos embargos declaratórios e nas questões incidentes, o relator do processo principal;

III – no agravo regimental, o prolator da decisão impugnada;

IV – o Presidente, na arguição de suspeição ou impedimento de ministro.

Art. 60. O ministro eleito presidente continuará como relator do processo em que tiver lançado o relatório ou pedido dia para julgamento.

Art. 61. O ministro que deixar a Presidência terá a seu cargo todos os processos distribuídos ao seu sucessor.

CAPÍTULO II

Dos Atos e Formalidades

Seção I

Disposições Gerais

Art. 62. Nas férias maçônicas, compreendidas no período de vinte e um de dezembro a vinte de janeiro do ano seguinte, ficam suspensos os trabalhos do Tribunal, inclusive os prazos.

Art. 63. Os atos processuais serão autenticados pelo Presidente, sendo exigida sua assinatura usual nos acórdãos e no fecho das cartas de sentença.

Art. 64. As intimações e notificações serão procedidas pelo secretário do Tribunal, pessoalmente ou por qualquer meio eficaz de comunicação, permitida a resposta pela mesma forma.

Art. 65. Da publicação do expediente relativo a cada processo constarão o nome das partes e de seu advogado.

Parágrafo único. As pautas e os editais serão afixados no quadro de avisos e publicados por uma única vez no sítio eletrônico do Tribunal, na Internet, lavrando-se certidão nos autos.

Art. 66. Independem de pauta:

I – os habeas corpus;

II – as questões de ordem sobre a tramitação do processo;

III – os conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições, os embargos declaratórios, os agravos regimentais e os de instrumento.

IV – outras matérias que precisem da chancela do Tribunal e não envolvam o mérito.

Seção II

Da Informatização do Processo Judicial Maçônico

Art. 67. Poderá ser admitido o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais maçônicos, comunicação de atos e transmissão de peças processuais na forma que vier a ser disciplinada pelo Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único. Considera-se:

I – meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;

II – transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;

III – assinatura eletrônica a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada.

Art. 68. A assinatura dos ministros, enquanto não estiver disponível o processo judicial maçônico eletrônico pode ser feita eletronicamente, mediante certificação digital disponibilizada pela Secretaria do Tribunal.

Parágrafo único. A assinatura digital poderá desde logo ser utilizada com vistas à agilização dos processos de mandados de segurança, habeas corpus e outras medidas cautelares.

Seção III

Das Atas

Art. 69. As atas serão submetidas à aprovação do Tribunal Pleno na sessão seguinte, podendo o interessado reclamar contra erro dentro de quarenta e oito horas da sua publicação, em petição dirigida ao Presidente.

Parágrafo único. A decisão que julgar a reclamação é irrecurável.

Seção IV Das Decisões

Art. 70. As decisões tomadas em julgamentos pelo Tribunal serão lavradas pelo relator, em forma de acórdão, do qual constará a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos ministros que votaram, a ementa e a deliberação adotada, anexando-se o relatório e o voto do relator, com seus fundamentos e, ainda os votos dos demais ministros presentes, com os fundamentos, quando apresentados.

§ 1º. O Presidente votará quando o julgamento exigir quorum qualificado para a apuração do resultado ou quando houver empate.

§ 2º. O acórdão, o relatório e os votos serão publicados, na íntegra, no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

§ 3º. É facultado a qualquer ministro que participou do julgamento encaminhar voto escrito à Secretaria do Tribunal, no prazo de dez dias, para que seja anexado ao acórdão. Dispensa acórdão o provimento de agravo de instrumento.

Art. 71. Serão juntados aos autos o acórdão, assinado pelo relator e pelo Presidente, o relatório e os votos.

Art. 72. Para fins de publicação, o acórdão de julgamento em sessão reservada será lavrado pelo relator ou pelo autor do primeiro voto vencedor, contendo, de forma sucinta, a exposição da controvérsia, a fundamentação adotada, o dispositivo e o decisum, bem como a conclusão do voto divergente, se houver.

CAPÍTULO III Dos Prazos

Art. 73. Os prazos correrão a partir do recebimento, pelas partes, da comunicação postal com aviso de recebimento ou da comunicação eletrônica, via e-mail, com certificação digital.

Art. 74. Os prazos não correm no período de férias maçônicas.

Art. 75. Os prazos para os Ministros serão os seguintes:

I – dez dias para atos administrativos e despachos em geral;

II – 15 dias para o pedido de vista;

III – trinta dias para o relatório e voto do Relator.

§ 1º. Não cumpridos os prazos deste artigo, o Presidente dará ciência do fato ao Plenário do Tribunal.

§ 2º. O prazo para a manifestação do Ministério Público, nos processos em que tiver vista, será de trinta dias.

TÍTULO II DAS PROVAS CAPÍTULO I Disposições Gerais

Art. 76. A proposição, a admissão e a produção de provas obedecerão às leis processuais.

CAPÍTULO II Dos Documentos

Art. 77. Se a parte não puder instruir, desde logo, suas alegações, por impedimento ou demora na obtenção de certidões ou cópias autenticadas, o relator concederá prazo para esse fim. Se houver recusa no fornecimento, o relator as requisitará.

Art. 78. Nos recursos interpostos em instância inferior, não se permitirá a juntada de documentos depois de recebidos os autos no Tribunal, salvo:

I – para a comprovação de textos legais ou precedentes judiciais;

II – para a prova de fatos supervenientes;

III – em cumprimento a determinação do relator ou do Tribunal.

Art. 79. Os documentos juntados por linha, após o julgamento, serão devolvidos às partes.

Art. 80. Deferida a juntada de documentos, sobre eles será ouvida a outra parte.

Art. 81. O advogado prestará os esclarecimentos pedidos pelos ministros, durante o julgamento, a respeito de peças dos autos ou de textos legais citados, precedentes judiciais e trabalhos doutrinários.

CAPÍTULO III Das Diligências

Art. 82. No processo em que se fizer necessária a presença da parte ou de terceiro, o relator ou o Tribunal poderá impor sanções à pessoa que, notificada, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Art. 83. Observar-se-ão as formalidades prescritas em lei na realização da prova documental ou pericial, conferência de documentos e em quaisquer outras diligências determinadas ou deferidas pelo relator ou pelo Tribunal.

Art. 84. O termo de depoimento será assinado pelo relator ou pela autoridade a quem for delegada competência para este fim e pelo depoente, assim como o do interrogatório do acusado.

TÍTULO III DAS AUDIÊNCIAS

Art. 85. Serão limitadas a mestres maçons as audiências para:

I – distribuição de feitos;

II – instrução de processo.

Art. 86. A audiência para instrução de processo será designada pelo Relator, com a presença do Secretário do Tribunal, que funcionará como escrivão, cientificando-se as partes e o Ministério Público Federal Maçônico.

Art. 87. O secretário fará constar da ata, em resumo, o ocorrido na audiência.

TÍTULO IV DOS PROCESSOS SOBRE COMPETÊNCIA CAPÍTULO I Da Reclamação

Art. 88. Caberá reclamação pelo Procurador-Geral, ou por interessado na causa, instruída com prova documental, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.

Art. 89. O relator requisitará informações, em prazo assinado, da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado.

Art. 90. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.

Art. 91. Decorrido o prazo para informações, dar-se-á vista ao Procurador-Geral, quando a reclamação não tiver sido por ele formulada.

Art. 92. Julgada procedente a reclamação, o Tribunal poderá:

I – avocar o processo em que se verifica a usurpação de sua competência;

II – ordenar que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos do recurso para ele interposto;

III – fazer cessar decisão exorbitante de seu julgado ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição.

Art. 93. O Presidente determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.

CAPÍTULO II Dos Conflitos de Jurisdição, de Competência e de Atribuições

Art. 94. O conflito de jurisdição e de competência poderá ocorrer entre autoridades judiciárias; o de atribuições, entre autoridades judiciárias e administrativas.

Art. 95. O conflito poderá ser suscitado, nos casos previstos em lei, pela parte interessada, pelo Ministério Público Maçônico ou por qualquer das autoridades conflitantes.

Art. 96. O relator, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar, quando o conflito for positivo, que seja sobrestado o processo e, no caso de conflito negativo, designar um dos órgãos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Art. 97. O relator mandará ouvir as autoridades em conflito, em prazo assinado.

Art. 98. Prestadas as informações, ou decorrido o prazo para esse fim assinado, o relator dará vista dos autos ao Procurador-Geral e, a seguir, apresentá-los-á em mesa para julgamento.

§ 1º. A decisão proferida em conflito é irrecorrível.

§ 2º. No caso de conflito positivo, o Presidente poderá determinar o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se posteriormente o acórdão.

CAPÍTULO III Da Validade de Lei ou de Ato Normativo

Art. 99. O Procurador-Geral poderá submeter ao Tribunal o exame da validade de lei ou de ato normativo expedido pelos Grandes Orientes dos Estados e do Distrito Federal, em face de lei do Grande Oriente do Brasil e a decisão recorrida julgar válida tal norma, quando contestada.

Parágrafo único. É permitida a desistência da representação.

Art. 100. O relator, se entender que não há motivos que justifiquem a necessidade da interpretação prévia, poderá indeferir liminarmente a representação, cabendo, nesse caso, a interposição de agravo regimental.

Art. 101. Se não indeferir liminarmente a representação, o relator requisitará informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, para que as preste no prazo que assinar.

Art. 102. Recebidas as informações, o relator, lançado o relatório nos autos, do qual o secretário remeterá cópia a todos os ministros, pedirá dia para julgamento.

Art. 103. A decisão adotada no julgamento da representação será imediatamente comunicada à autoridade a quem tiverem sido solicitadas as informações e terá força vinculante para todos os efeitos.

TÍTULO V DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS CAPÍTULO I Do Habeas Corpus

Art. 104. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Art. 105. O habeas corpus pode ser impetrado:

- I – por qualquer maçom, em seu favor ou de outrem;
- II – pelo Ministério Público Maçônico.

Art. 106. O relator requisitará informações do apontado coator, que as prestará no prazo de quinze dias.

Art. 107. O relator poderá:

- I – sendo relevante a matéria, nomear advogado para acompanhar e defender oralmente o pedido, se o impetrante não for diplomado em direito;
- II – ordenar as diligências necessárias à instrução do pedido;
- III – no habeas corpus preventivo, expedir comunicação em favor do paciente até decisão do feito, quando atendidos os requisitos para a sua concessão.

Parágrafo único. No habeas corpus preventivo, não havendo a cabal demonstração e comprovação dos motivos alegados, o relator poderá indeferi-lo, liminarmente.

Art. 108. Instruído o processo e ouvido o Procurador-Geral, no prazo de quinze dias, o relator apresentará o processo em mesa para julgamento.

Art. 109. A decisão concessiva do habeas corpus será imediatamente noticiada a quem couber cumpri-la, mediante qualquer meio idôneo de comunicação.

Art. 110. Havendo desobediência ou retardamento abusivo no cumprimento da ordem de habeas corpus, por parte da autoridade coatora, o Presidente do Tribunal oficiará ao Procurador-Geral, a fim de que apure sua responsabilidade.

Art. 111. Se, pendente o processo de habeas corpus, cessar a violência ou coação, julgar-se-á prejudicado o pedido, podendo, porém, o Tribunal declarar e tomar as providências cabíveis para a punição do responsável.

Art. 112. O Tribunal concederá habeas corpus de ofício sempre que, em processos sujeitos a seu julgamento, concluir pela existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção ou de permanência.

CAPÍTULO II Do Mandado de Segurança

Art. 113. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal.

Parágrafo único. O direito de pedir segurança extingue-se após cento e vinte dias da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Art. 114. A petição inicial de mandado de segurança deverá:

I – indicar, precisamente, a autoridade coatora;

II – especificar nome e endereço completos do litisconsorte, inclusive endereço eletrônico, se houver, bem como consignar se ele se encontra em lugar incerto ou não sabido;

III – vir acompanhada de cópias da inicial e dos documentos que a instruem, em número equivalente ao das autoridades informantes e, se houver, dos litisconsortes.

Art. 115. O relator, se não indeferir liminarmente a petição inicial, poderá conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança.

Parágrafo único. Se o beneficiário da liminar der causa à procrastinação do julgamento, poderá o relator revogar a medida.

Art. 116. O relator determinará a citação do litisconsorte, se houver, para que apresente resposta no prazo de dez dias, e mandará ouvir a autoridade apontada como coatora, em igual prazo, à qual remeterá cópia da inicial e dos documentos.

Art. 117. Prestadas as informações e apresentada a resposta pelo litisconsorte, ou decorridos os respectivos prazos, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral, independentemente de despacho, que disporá do prazo de dez dias para emitir parecer.

Art. 118. Devolvidos os autos, serão eles conclusos ao relator, que no prazo de dez dias pedirá a inclusão do processo em pauta.

Art. 119. As decisões concessivas de liminares, as decorrentes do julgamento de mérito, as de indeferimento de petições iniciais e as homologatórias de desistência serão comunicadas às autoridades apontadas como coadoras, que a elas darão cumprimento, praticando, para isso, todos os atos necessários.

TÍTULO VI DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS CAPÍTULO I Da Ação Disciplinar Originária

Art. 120. A denúncia e a queixa serão regidas pelo que dispõem as leis pertinentes.

Art. 121. Distribuída comunicação da prática de infração disciplinar, com os documentos que a instruem, o relator encaminhará os autos ao Procurador-Geral, que terá quinze dias para oferecer denúncia ou requerer seu arquivamento.

Parágrafo único. O pedido de arquivamento será deferido pelo relator e comunicado ao Tribunal, na primeira sessão, sendo desnecessárias intimações específicas para esse ato, que é meramente administrativo.

Art. 122. Apresentada a denúncia ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.

Parágrafo Primeiro - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.

Art. 123. Apresentada a queixa, se não for o caso de rejeição de plano pelo pleno, o relator a mandará ao Procurador Geral, que se manifestará pelo seu recebimento ou rejeição, podendo, inclusive, oferecer denúncia substitutiva, se entender que se trata unicamente de crime de ação pública.

§ 1º. Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.

§ 2º. Após a manifestação do Procurador Geral, persistindo a queixa, o relator mandará expedir Carta de Ordem a fim de que seja notificado o querelado para comparecer à audiência de conciliação perante o Tribunal de Justiça local, por meio de relator sorteado pelo respectivo tribunal.

§ 3º. Na audiência de conciliação, não havendo transação ou não sendo possível esta, o querelado será intimado para apresentar defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias, que será juntada aos autos para remessa ao relator para conhecimento, deliberação e solicitação de pauta.

Art. 124. Se, com a Defesa Prévia, forem apresentados, pelo acusado ou pelo querelado, novos documentos, será intimada a parte contrária para sobre eles se manifestar, no prazo de cinco dias, tendo, o Ministério Público igual prazo, após a parte, quando se tratar de Ação de natureza privada.

Art. 125. Na sessão plenária, o relator fará o relatório e proferirá seu voto, sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas.

§ 1º. O relator nomeará mestre maçom com formação jurídica para defender o acusado que não comparecer ou não constituir advogado.

§ 2º. No julgamento de que trata este artigo, será facultada sustentação oral pelo prazo de quinze minutos, primeiro à acusação, depois à defesa.

§ 3º. Encerrados os debates, o Tribunal passará a deliberar, determinando o Presidente as pessoas que poderão permanecer no recinto.

Art. 126. Recebida a denúncia ou a queixa, o denunciado ou querelado será citado para oferecer resposta, no prazo de cinco dias, bem como para comparecer no dia e hora designado para acompanhar a instrução processual, o que poderá ser feito por meio de Carta de Ordem.

§ 1º. Na defesa prévia, o denunciado ou querelado deverá arrolar suas testemunhas, no máximo oito, e requerer as demais provas que entender necessárias, para a comprovação da sua defesa.

§ 2º. Se na defesa prévia o denunciado ou querelado alegar preliminares diante de Juiz em cumprimento de Carta de Ordem, os autos deverão ser remetidos ao relator para decisão.

Art. 127. Na audiência de instrução, procedida perante juiz em cumprimento de Carta de Ordem, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, após o recebimento transcorrido o prazo da Defesa Prévia, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas e interrogado o denunciado ou querelado.

§ 1º. Concluída a instrução, os autos processuais serão devolvidos ao relator para o prosseguimento perante o tribunal, quando o relator determinará a intimação do Ministério Público para se manifestar no prazo de 15 dias, e, após, em idêntico prazo, a defesa será intimada a apresentar suas alegações finais.

§ 2º. Nas ações privadas, após as alegações escritas das partes, o Procurador-Geral será ouvido no prazo de quinze dias.

§ 3º. O relator poderá, após as alegações escritas, determinar de ofício a realização de provas reputadas imprescindíveis para o julgamento da causa e, inclusive, determinar o comparecimento do querelante, do querelado ou do denunciado para serem ouvidos na audiência de julgamento.

Art. 128. O relator lançará relatório nos autos e pedirá dia para julgamento, incluindo-se o feito em pauta, científicas a acusação e a defesa.

Art. 129. Na sessão de julgamento, a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de uma hora para sustentação oral.

Parágrafo único. Encerrados os debates, o Tribunal proferirá o julgamento, podendo o Presidente limitar a presença no recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes, se o interesse público exigir.

CAPÍTULO II

Da Ação Rescisória

Art. 130. Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Tribunal, no prazo estabelecido pela legislação pátria.

Art. 131. Distribuída a inicial, o relator mandará citar o réu, fixando-lhe prazo, nunca inferior a quinze nem superior a trinta dias, para responder aos termos da ação rescisória.

Art. 132. Apresentada ou não a resposta, o relator proferirá despacho saneador, deliberando sobre provas, podendo delegar atos instrutórios a outro tribunal.

Art. 133. Concluída a instrução, o relator abrirá vista sucessivamente às partes, por dez dias, para o oferecimento de razões, ouvindo, após, o Procurador-Geral.

CAPÍTULO III

Da Revisão de Sentença

Art. 134. Cabe revisão de sentença transitada em julgado, em que a condenação tiver sido proferida pelo Tribunal em ação disciplinar originária ou em recurso ordinário.

Parágrafo único. A revisão poderá ser requerida, a qualquer tempo, pessoalmente pelo próprio condenado, seu procurador ou, se houver falecido, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 135. A revisão será distribuída a ministro que não tenha prolatado decisão em nenhuma fase do processo originário.

Art. 136. Concluídos os autos, o relator, se os julgar insuficientemente instruídos, poderá mandar apensar os autos originais e requisitar outras diligências.

Art. 137. O Procurador-Geral oferecerá parecer no prazo de dez dias.

Art. 138. Julgada procedente a revisão, poderá o Tribunal absolver o réu, alterar a classificação da infração disciplinar para favorecê-lo, modificar a pena ou anular o processo.

TÍTULO VII

DOS PROCESSOS INCIDENTES

CAPÍTULO I

Dos Impedimentos e das Suspeições

Art. 139. Os ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei, o que o farão nos próprios autos quando se tratar de relator, ou verbalmente, nos demais casos, consignando-se o impedimento ou a suspeição na ata de julgamento.

Art. 140. O impedimento ou a suspeição de ministro poderá ser arguida nos quinze dias posteriores à distribuição, quando fundada em motivo preexistente. Se for superveniente o motivo, o prazo de quinze dias será contado do fato que o ocasionou.

§1º. A arguição relativa aos demais ministros poderá ser suscitada até o início do julgamento.

§ 2º. Se o excepto já houver proferido voto, a arguição não será admitida.

Art. 141. A arguição deverá ser deduzida em petição assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, com a indicação dos fatos que a motivaram, acompanhada de provas documentais e de rol de testemunhas, se houver.

Art. 142. Autuada a petição, os autos serão remetidos ao excepto, que, se não a reconhecer, oferecerá resposta em dez dias.

Art. 143. O relator rejeitará liminarmente a exceção se manifesta sua improcedência; caso contrário, procederá à respectiva instrução.

Art. 144. Finda a instrução, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral, para que se manifeste no prazo de dez dias. Concluídos os autos, o relator os apresentará para julgamento em mesa, em sessão reservada, sem a presença do ministro arguido.

Art. 145. Julgado procedente o incidente, ou admitido o impedimento pelo arguido, decretar-se-á a nulidade de todos os atos decisórios por ele praticados no processo após o fato que ocasionou a suspeição ou o impedimento.

CAPÍTULO II

Da Suspensão de Segurança

Art. 146. O Presidente, a requerimento do Procurador-Geral ou da autoridade maçônica interessada, e para evitar grave lesão à Ordem, poderá suspender a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança proferida monocraticamente por ministro do Tribunal, ad referendum do Plenário.

Art. 147. O Presidente ouvirá o impetrado e o Procurador-Geral, no prazo de cinco dias para cada um, cabendo agravo regimental da decisão que conceder a suspensão.

TÍTULO VIII DOS RECURSOS

CAPÍTULO I

Dos Agravos

Seção I

Do Agravo de Instrumento

Art. 148. Caberá agravo de instrumento:

I – da decisão de presidente de tribunal que não admitir recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça Maçônico;

II – quando retardar, injustificadamente, por mais de trinta dias, a decisão referida no inciso anterior ou a remessa do processo ao Tribunal.

Art. 149. Distribuído o agravo e ouvido o Procurador-Geral, o relator:

I – proferirá decisão, dando-lhe ou negando-lhe provimento;

II – pedirá dia para o julgamento nos demais casos.

Parágrafo único. O provimento do agravo, pelo relator, não prejudicará o exame e o julgamento do cabimento do recurso extraordinário no momento processual adequado.

Seção II

Do Agravo Regimental

Art. 150. Caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias, da decisão do Presidente ou do relator que causar prejuízo ao direito da parte.

Art. 151. O agravo regimental será protocolado e submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderar seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Tribunal.

§ 1º. Se a decisão agravada for do Presidente, o julgamento será presidido por seu substituto, que votará no caso de empate.

§ 2º. Não cabe agravo regimental da decisão do relator que der provimento a agravo de instrumento para determinar a subida de recurso não admitido.

CAPÍTULO II

Dos Embargos de Declaração

Art. 152. Cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

Parágrafo único. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao relator, que os julgará na sessão subsequente, proferindo voto.

TÍTULO IX DA EXECUÇÃO

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 153. A execução, nos feitos e papéis submetidos ao Tribunal e nos assuntos de seu interesse, competirá ao Presidente:

I – quanto às suas ordens e aos seus despachos;

II – quanto às decisões do Tribunal e às proferidas em sessão administrativa.

Art. 154. A execução compete ao relator quanto aos seus despachos acautelatórios ou de instrução e direção do processo.

Art.155. Os atos de execução que não dependerem de carta de sentença serão ordenados a quem os devam praticar ou delegados a outras autoridades judiciárias, atendendo à legislação processual.

CAPÍTULO II

Da Carta de Sentença

Art. 156. Será extraída carta de sentença, a requerimento do interessado, para execução da decisão quando houver recurso no Tribunal pendente de julgamento sem efeito suspensivo.

Art. 157. O pedido será dirigido ao Presidente ou ao relator, que o apreciará.

Art. 158. A carta de sentença conterá as peças indicadas na lei processual civil e outras indicadas pelo requerente.

PARTE III

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MAÇÔNICO

Art. 159. O Procurador Geral do Ministério Público Federal Maçônico toma assento à mesa, à direita do Presidente.

Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do Procurador Geral, poderão officiar os Subprocuradores-Gerais, por sua delegação.

Art. 160. Nos processos em que atuar como titular de qualquer ação, o Procurador-Geral tem os mesmos poderes e ônus que as partes.

Art. 161. O Procurador-Geral terá vista dos autos:

I – nas ações disciplinares;

II – nos conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições;

III – nos mandados de segurança;

IV – nos recursos em geral;

V – nos processos em que a lei impuser a intervenção obrigatória do Ministério Público Federal Maçônico;

VI – nos processos em que o Relator solicite a sua participação.

PARTE IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 162. O Tribunal prestará homenagem aos ministros, em sessão solene:

I – por motivo de término de nomeação ou de recondução;

II – por motivo de falecimento;

III – para celebrar o centenário de nascimento.

Parágrafo único. Por deliberação do Tribunal, tomada em sessão administrativa com a presença mínima de seis ministros e os votos favoráveis de pelo menos cinco, poderá ser prestada homenagem a pessoa estranha, de excepcional relevo no Grande Oriente do Brasil, na administração da Justiça ou no aperfeiçoamento das Instituições Jurídicas.

Art. 163. A revisão regimental será realizada a qualquer tempo pelo voto da maioria absoluta do Tribunal.

Art. 164. Aplica-se aos casos omissos a legislação brasileira pertinente.

Art. 165. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação no Boletim do Grande Oriente do Brasil, revogado o aprovado na Sessão Administrativa de 26 de novembro de 2007, da E.: V.:.

Sala das Sessões do Colendo Superior Tribunal de Justiça Maçônico, ao Oriente de Brasília, Distrito Federal, aos dezoito dias do mês de março de 2017 da E.: V.:., 195º da fundação do Grande Oriente do Brasil.

EUGENIO LISBOA VILAR DE MELO - Ministro Presidente

JOSÉ MORETZSOHN DE CASTRO Ministro Vice-Presidente (Corregedor)

EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY Ministro

ANDRÉ LUIZ DE MORAES RIZZO Ministro

ADILSON LAMOUNIER Ministro
JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO Ministro-Relator
DÁRION LEÃO LINO Ministro
GILDÁSIO FIGUEIREDO DE HOLANDA Ministro



REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL

RESOLUÇÃO Nº 04-STEM/GOB, DE 19 DE JUNHO DE 2021, da E.: V.:

Publicada no Boletim Oficial nº 27, de 5 de julho de 2021, do Grande Oriente do Brasil

Institui o Regimento Interno do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente do Brasil

O Superior Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente do Brasil, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o decidido em sessão administrativa do dia 25 de novembro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar as modificações no Regimento Interno do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico, na forma do anexo à presente Resolução, objetivando adequar o Regimento ao processo eletrônico e às disposições do Código Disciplinar Maçônico bem como ao Código Civil da República Federativa do Brasil.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

Brasília-DF, em 19 de junho de 2021

Ministro SÉRGIO RUAS

Presidente

REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICO

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Este regimento estabelece a composição e a competência do SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICO, regula o processo e o julgamento dos feitos que lhe são atribuídos pela Constituição do Grande Oriente do Brasil e dá outras providências.

LIVRO I DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA TÍTULO I DO TRIBUNAL CAPÍTULO I Da Composição do Tribunal

Art. 2º. O Superior Tribunal Eleitoral do Grande Oriente do Brasil, com sede no Poder Central e jurisdição em todo o Território Nacional é constituído de nove Membros, cabendo-lhes o título de Ministro.

Art. 3º. O Superior Tribunal Eleitoral Maçônico que tem o tratamento de “Colendo”, terá um Presidente e um Vice-Presidente eleitos dentre os seus Membros, para o mandato de um ano.

§ 1º. A eleição para Presidente e Vice-Presidente realizar-se-á na sessão ordinária de setembro de cada ano ou em sessão extraordinária a ser imediatamente convocada.

§ 2º. Em caso de empate na votação para Presidente e Vice-Presidente, será considerado eleito o Ministro mais antigo no Tribunal, dentre os votados em empate.

§ 3º. Se no primeiro escrutínio nenhum candidato alcançar maioria absoluta de votos e nem se verificar empate na votação, a eleição será decidida, nos escrutínios seguintes, pela maioria simples de votos.

§ 4º. A posse ocorrerá na sessão ordinária seguinte, nos termos do artigo 75, inciso I, desse regimento.

§ 5º. A antiguidade do Ministro, no Tribunal, é regulada na seguinte ordem:

- I - Pela posse;
- II - Pela nomeação;
- III - Pelo tempo de vida maçônica;
- IV - Pela idade

Art. 4º. São órgãos do Tribunal o Plenário, o Presidente e as Comissões Permanentes.

Art. 5º. Os Membros do Tribunal terão tratamento “Poderoso Irmão Ministro” e usarão, obrigatoriamente, durante as sessões presenciais, e, facultativamente, nas representações oficiais, capa preta, até à altura do tornozelo, presa por cordão vermelho, com borlas pendentes de mesma cor.

§ 1º. O Presidente do Tribunal terá o tratamento de “Eminente Irmão Presidente”.

§ 2º. Nas sessões por videoconferência os Ministros deverão usar terno preto, camisa branca e gravata preta, sendo facultado o uso de paramentos conforme determinação do Ministro Presidente.

Art. 6º. No ato da posse, cada Ministro se obrigará por compromisso formal, a bem cumprir os deveres de seu cargo, de conformidade com as leis maçônicas.

Art. 7º. Funcionará, sem direito a voto, junto ao Tribunal, o Grande Procurador-Geral da Ordem, que terá o mesmo tratamento dispensado aos Ministros.

Art. 8º. Terá ainda, o Tribunal, um Secretário que será auxiliado por um Secretário Adjunto e por um Escrivão, para acompanhar os trabalhos das sessões e dirigir as atividades da Secretaria. § 1º. O Secretário e o Escrivão que servirem nas sessões do Tribunal usarão capa idêntica usada pelos Ministros, porém, de forro, cordão e borlas brancas.

§ 2º. Os processos do Tribunal serão custodiados pelo Secretário, devendo ficar registrada a vista ou conclusão, respectivamente, às partes ou aos Ministros.

§ 3º. Os processos físicos, quando existentes, terão suas folhas numeradas e rubricadas pelo Secretário.

CAPÍTULO II Da Competência do Tribunal

Art. 9º. Compete ao Superior Tribunal Eleitoral:

I - Processar e julgar originalmente:

a) O registro e a cassação de registros de candidatos a Grão-Mestre Geral e a Grão-Mestre Geral Adjunto;

b) A suspeição ou impedimento de seus Membros, do Procurador-Geral e dos funcionários de sua Secretaria;

c) As arguições de inelegibilidade de candidatos a Grão-Mestre Geral e a Grão-Mestre Geral Adjunto.

II - Fazer cumprir suas decisões;

III - Julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança processados e julgados originariamente

pelos Tribunais Eleitorais Estaduais ou Distrital, quando denegatória a decisão;

IV - Julgar, extraordinariamente, os recursos interpostos das decisões dos Tribunais Estaduais ou Distrital, inclusive os que versarem sobre matéria administrativa.

V - Delegar e avocar a competências dos Tribunais eleitorais estaduais, nos termos da lei;

VI - Aplicar sanções a seus membros, em decorrência de procedimento correccional, por excesso injustificado de prazo ou por comportamento inadequado a função, que não configure infração prevista no Código Disciplinar Maçônico;

Parágrafo único. As decisões do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico são irrecorríveis, salvo as exceções contidas no Código Eleitoral do Grande Oriente do Brasil.

Art. 10. Compete, ainda, privativamente, ao Superior Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente do Brasil:

I - A fixação das datas das eleições, quando não determinadas por disposição constitucional ou legal;

II - O processo eleitoral, a apuração das eleições de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto nos termos das disposições do Código Eleitoral Maçônico;

III - Determinar a data da sessão de Diplomação e expedir os diplomas dos eleitos; IV - Diplomar os Deputados à Soberana Assembleia Federal Legislativa;

V - Julgar os recursos sobre pleitos eleitorais maçônicos, só podendo anulá-las pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros;

VI - Elaborar e alterar o seu Regimento Interno;

VII - Organizar a sua Secretaria, propondo ao Grão-Mestre Geral a criação ou extinção de cargos administrativos e a ativação dos respectivos vencimentos;

VIII - Conceder licença aos seus Membros;

IX - Expedir instruções que julgar convenientes à execução do Código Eleitoral Maçônico;

X - Responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, pelo Grão-Mestre Geral, Assembleia Federal Legislativa, Grão-Mestres Estaduais, Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal e Lojas jurisdicionadas diretamente ao Poder Central;

XI - Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral;

XII - Eleger o Presidente e o Vice-Presidente;

XIII - Resolver as dúvidas que lhe forem submetidas pelo Presidente e pelos ministros sobre a ordem dos serviços ou a interpretação e execução deste Regimento;

XIV - Criar comissões temporárias;

XV - Conceder licença ao Presidente e, se por mais de três meses, aos ministros; XVI - Deliberar sobre a Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal.

CAPÍTULO III Do Presidente e do Vice-Presidente

Art. 11. São atribuições do Presidente:

- I - Velar pelas prerrogativas do Tribunal;
- II - Representá-lo perante os demais poderes e autoridades;
- III - Dirigir os trabalhos e presidir as sessões, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento;
- IV - Proceder à distribuição aleatória dos feitos;
- V - Decidir questão de ordem, podendo submetê-la ao Tribunal Pleno quando necessário;
- VI - Decidir, nos períodos de recesso ou de férias, bem como nos casos urgentes e inadiáveis, pedido de medida cautelar;
- VII - Dar posse aos Ministros, deles recebendo o compromisso legal;
- VIII - Superintender a ordem e a disciplina do Tribunal;
- IX - Manter a ordem nas sessões, fazendo retirar os assistentes que se tornarem inconvenientes no recinto, agindo na forma da lei contra todos aqueles que tentarem desrespeitar o Tribunal ou qualquer de seus Membros, quando no exercício de suas funções
- X - Apresentar ao Tribunal Pleno relatório anual dos trabalhos na primeira sessão do ano seguinte; XI - Relatar a arguição de suspeição oposta a Ministro;
- XII - Convidar Ministro do Superior Tribunal de Justiça Maçônico, observada a ordem de antiguidade, para substituir ministro do Tribunal, quando necessário para completar o quórum;
- XIII - Distribuir os feitos aos Ministros, por sorteio, ou, no caso de urgência, fora das sessões, compensando-se essa distribuição na primeira oportunidade, despachando o expediente e a correspondência quando julgar desnecessária submetê-la ao Plenário;
- XIV - Expedir portarias para execução das resoluções e decisões do Tribunal, exceto no que estiver a cargo do Ministro Relator;
- XV - Assinar os acórdãos do Tribunal com o Ministro Relator e demais Ministros;
- XVI - Corresponder-se em nome do Tribunal com os Poderes Legislativos e Executivo, com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Maçônico e com as demais Autoridades;
- XVII - Apresentar ao Tribunal, na última sessão do ano, um Relatório dos trabalhos efetuados;
- XVIII - Requisitar de qualquer autoridade maçônica processo e papéis necessários ao esclarecimento dos feitos submetidos ao conhecimento do Tribunal, bem como informações que julgar indispensáveis, ressalvada a competência dos Ministros Relatores já designados;
- XIX - Rubricar os livros necessários ao expediente;
- XX - Nomear os funcionários da Secretaria do Tribunal, na conformidade da lei;
- XXI - Convocar sessões extraordinárias;
- XXII - Requisitar do Grão-Mestre Geral o material necessário ao expediente, inclusive adiantamentos em dinheiro, por conta da verba orçamentária destinada ao Tribunal;
- XXIII - Desempenhar missões específicas, mediante outorga de poderes do Plenário do Tribunal; XXIV - Executar e fazer executar este Regimento Interno;
- XXV - Decidir os casos de delegação e avocação das competências dos Tribunais Eleitorais Estaduais e Distrital;
- XXVI - Aplicar medida disciplinar aos funcionários;
- XXVII - Aceitar ou não justificativas pelo não comparecimento dos funcionários; e XXVIII - Registrar as sanções aplicadas em livro próprio.

Art. 12. O Vice-Presidente substitui o Presidente nas licenças, ausências e impedimentos eventuais; em caso de vacância, assume a presidência até a eleição e posse do novo titular.

CAPÍTULO IV Dos Ministros

SEÇÃO I Disposições Gerais

Art. 13. Os Ministros, com jurisdição em todo o território nacional, serão nomeados pelo Grão-Mestre Geral, após aprovação pela Assembleia Federal Legislativa, sendo dois terços indicados pelo Grão-Mestre Geral e um terço pela Mesa Diretora da Assembleia Federal Legislativa;

§ 1º. As indicações dos nomes de que trata o caput deste artigo, acompanhadas dos respectivos currículos maçônicos e profissionais, serão submetidos à apreciação da Assembleia Federal Legislativa.

§ 2º. Os Ministros deverão ser bacharéis em direito, de notável saber jurídico-maçônico, com mais de cinco anos no grau de Mestre Maçom e maiores de trinta e cinco anos de idade.

§ 3º. Os ministros servirão por um período de três anos, renovando-se anualmente o Tribunal pelo terço, permitidas reconduções.

Art. 14. Os ministros tomam posse em sessão do Tribunal.

§ 1º. O ministro, ao ser empossado, prestará o seguinte compromisso, do qual se lavrará termo em livro próprio, será prestado perante o Tribunal, obedecendo à seguinte fórmula:

“...Eu, prometo, por minha honra e por minha fé, desempenhar as funções de Ministro do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente do Brasil. De conformidade com as leis maçônicas, pugnando, quando em mim couber, pelo engrandecimento da Maçonaria...”

§ 2º. O secretário lavrará, em livro próprio, o respectivo termo, assinado pelo Presidente e pelo ministro empossado.

§ 3º. Não haverá nova posse no caso de recondução.

Art. 15. A posse será realizada na primeira sessão que se seguir a da data da publicação do ato no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

Art. 16. Em caso de vacância sem preenchimento da vaga no prazo de 30 dias ou de afastamento de Ministro por prazo superior a 30 dias, será convidado Ministro do Superior Tribunal de Justiça Maçônico e, na sua impossibilidade, será convocado Juiz de Tribunal Eleitoral Estadual ou do Distrito Federal.

§ 1º. Os Juízes dos Tribunais Eleitorais Estaduais ou do Distrito Federal interessados em ocupar vagas eventualmente disponíveis deverão apresentar seus currículos ao Superior Tribunal Eleitoral até o mês de fevereiro de cada ano e serão convocados mediante sorteio.

§ 2º. O Tribunal arcará com as despesas de transporte e hospedagem dos magistrados convocados, se for o caso.

Art. 17. É dever do ministro dar-se por suspeito ou impedido nos termos previstos em lei.

SEÇÃO II Do Relator

Art. 18. São atribuições do relator:

- I - Ordenar e dirigir o processo;
- II - Determinar providências para o andamento e a instrução do processo, bem como para o cumprimento de seus despachos;
- III - Submeter ao Tribunal Pleno as questões de ordem;
- IV - Decidir as medidas cautelares necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano ou de incerta reparação, ou destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;
- V - Determinar, em agravo, a subida de recurso denegado;
- VI - Requisitar os autos originais;
- VII - Homologar as desistências;
- VIII - Negar seguimento a recurso ou feito originário manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado;
- IX - Pedir dia para julgamento;
- X - Assinar carta de sentença;
- XI - Delegar atribuições a outras autoridades judiciárias, nos casos previstos em lei e neste Regimento;
- XII - Apresentar em mesa, para julgamento, os feitos que independam de pauta;
- XIII - Determinar o arquivamento de comunicação de prática de infração disciplinar e das peças que a instruem, quando o requerer o Procurador-Geral;
- XIV - Praticar os demais atos que lhe incumbam ou sejam facultados em lei ou neste Regimento.

CAPÍTULO V Das Comissões

Art. 19. Há no Tribunal duas comissões permanentes:

- I - A Comissão de Regimento;
 - II - A Comissão de Jurisprudência e Informatização;
- Parágrafo único. Cada uma das comissões possui três membros efetivos e um suplente, designados pelo Tribunal e presidida pelo mais antigo.

Art. 20. À Comissão de Regimento compete velar pela atualização do Regimento Interno, propondo emendas e emitindo parecer.

Art. 21. São atribuições da Comissão de Jurisprudência e Informatização:

- I - Propor a edição de Súmula;
- II - Zelar pela expansão, atualização e publicação das Súmulas.
- III - Manutenção do acervo físico e digital de processos e biblioteca virtual;

CAPÍTULO VI Das Licenças, Substituições e Convocações

Art. 22. A licença é requerida com a indicação do período.

Art. 23. O ministro licenciado não poderá exercer nenhuma função jurisdicional ou administrativa.
Parágrafo único. O ministro licenciado poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo da licença.

Art. 24. Nas ausências ou impedimentos eventuais ou temporários, são substituídos:

I - O Presidente do Tribunal pelo Vice-Presidente e, na falta deste, pelos demais ministros, obedecida a ordem decrescente de antiguidade;

II - O Presidente da Comissão, pelo mais antigo de seus membros.

Art. 25. O relator é substituído:

I - Pelo ministro imediato em antiguidade;

II - Pelo ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento;

III - Mediante redistribuição, em caso de licença ou ausência por mais de sessenta dias; IV - Em caso de término do mandato, renúncia ou morte:

a) pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do relator, para lavrar e assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à vacância;

b) pela mesma forma da alínea anterior, enquanto não empossado o novo ministro, para assinar carta de sentença e admitir recurso.

CAPÍTULO VII

Da Representação por Desobediência ou Desacato

Art. 26. Sempre que tiver conhecimento de desobediência a ordem emanada do Tribunal ou de seus Ministros, no exercício da função, ou de desacato ao Tribunal ou a seus ministros, o Presidente comunicará o fato ao Procurador-Geral, provendo-o dos elementos de que dispuser para a propositura de ação disciplinar.

Art. 27. Decorrido o prazo de trinta dias, sem que tenha sido instaurada a ação disciplinar, o Presidente dará ciência ao Tribunal Pleno, em sessão reservada, para as providências que julgar necessárias.

TÍTULO II DO PROCURADOR-GERAL

Art. 28. O Procurador-Geral toma assento à mesa, à direita do presidente, podendo officiar os Subprocuradores-Gerais por sua delegação.

Parágrafo único. O Procurador-Geral do Grande Oriente do Brasil poderá ser representado nas sessões do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico por um Subprocurador-Geral da Ordem.

Art. 29. O relator mandará dar vista dos autos ao Procurador-Geral antes de pedir dia para julgamento.

§ 1º. Salvo previsão legal em contrário, o prazo para a manifestação do Procurador-Geral será de quinze dias.

§ 2º. Excedido esse prazo, o relator poderá requisitar os autos, facultando, se ainda oportuno, a posterior juntada do parecer.

Art. 30. Nos processos em que atuar como titular da ação disciplinar, o Procurador-Geral tem os mesmos poderes e ônus que as partes.

Art. 31. Compete ao Procurador-Geral:

- I - Oferecer denúncia ou aditar queixa, na forma da Lei Processual;
- II - Oficiar em todos os processos submetidos ao conhecimento do Tribunal e declarar nos Acórdãos, abaixo das assinaturas dos Ministros, a sua presença ao ato do julgamento;
- III - Requerer que se declare vago o lugar de Ministro que, sem causa justificada, faltar a 3 (três) sessões consecutivas;
- IV - Tomar parte nas discussões de todos os feitos e assuntos do Tribunal, sem direito de voto;

Art. 32. O Procurador-Geral terá vista dos autos para emissão de parecer, quando não for parte:

- I - Nas ações disciplinares;
- II - Nos conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições;
- III - Nos mandados de segurança; IV - Nos recursos em geral
- V - Nas consultas;
- VI - Nos processos em que a lei impuser a intervenção obrigatória do Ministério Público Maçônico.

LIVRO II
DO PROCESSO
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
Do Registro e Distribuição

Art. 33. As petições iniciais, os processos recebidos e os incidentes serão protocolados no dia da entrada, na ordem de recebimento, e registrados até o primeiro dia útil imediato.

Parágrafo único. As petições poderão ser protocoladas através de e-mail específico do STEM, desde que assinadas digitalmente, nos termos da legislação civil.

Art. 34. O Presidente fará a distribuição, mediante sorteio, entre todos os ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até sessenta dias, excetuado o Presidente.

Parágrafo único. Designado o relator, ser-lhe-ão imediatamente conclusos os autos, mediante envio por meio eletrônico, em formato PDF ou outro similar.

Art. 35. Será compensada a distribuição que deixar de ser feita a Ministro prevento, impedido, ausente ou licenciado por mais de sessenta dias.

Art. 36. O mandado de segurança e o recurso disciplinar tornam prevento o relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução.

§ 1º. Vencido o relator, a prevenção referir-se-á ao ministro designado para lavrar o acórdão.

§ 2º. O recurso que tiver subido por decisão do relator, em agravo, ser-lhe-á distribuído ou ao seu sucessor.

Art. 37. Terá como relator:

I - Na reclamação, o relator da causa principal;

II - Nos embargos declaratórios e nas questões incidentes, o relator do processo principal; III - Na arguição de suspeição de ministro, o Presidente do Tribunal.

Art. 38. O Ministro eleito Presidente continuará como relator dos processos em que tiver lançado relatório ou apostado o seu visto.

CAPÍTULO II
Dos Atos e Formalidades
SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 39. Os trabalhos do Tribunal ficam suspensos nas férias maçônicas, compreendidas no período de vinte e um de dezembro a vinte de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo único. Caberá ao Ministro Presidente decidir as questões urgentes no período de férias.

Art. 40. Os atos processuais serão autenticados pelo Presidente, sendo exigida sua assinatura usual nos acórdãos e no fecho das cartas de sentença.

Art. 41. As intimações e notificações serão efetuadas pelo Secretário do Tribunal, preferencialmente por meio eletrônico ou por qualquer outro meio eficaz de comunicação, permitida a resposta pela mesma forma, conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministro Presidente.

Art. 42. Da publicação do expediente relativo a cada processo constarão o nome das partes e de seu advogado.

Parágrafo único. As pautas e os editais serão afixados no quadro de avisos e publicados por uma única vez no Boletim eletrônico do Grande Oriente do Brasil e/ou no sítio eletrônico do Tribunal, na Internet, lavrando-se certidão nos autos.

Art. 43. Independem de pauta:

- I - Os habeas corpus;
- II - As questões de ordem sobre a tramitação do processo;
- III - Os embargos declaratórios e os agravos.

Art. 44. Os editais destinados à divulgação de atos poderão conter apenas o essencial à defesa ou à resposta, com prazo de vinte a sessenta dias, a critério do relator.

SEÇÃO II
Das Atas

Art. 45. As atas serão submetidas à aprovação do Tribunal Pleno na sessão seguinte, podendo o interessado reclamar contra erro dentro de quarenta e oito horas, em petição dirigida ao Presidente.

Parágrafo único. A decisão que julgar a reclamação é irrecorrível.

SEÇÃO III

Das Decisões

Art. 46. As decisões tomadas em julgamentos pelo Tribunal serão lavradas pelo relator, em forma de acórdão, do qual constará a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos ministros que votaram, o relatório, os votos com os fundamentos e a conclusão do julgamento.

§ 1º. O relatório constará do acórdão, ainda que já tenha sido lançado nos autos.

§ 2º. O acórdão, precedido de ementa com os princípios jurídicos que orientaram a decisão, será publicado, na íntegra, no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

§ 3º. É facultado a qualquer ministro que participou do julgamento encaminhar voto escrito ao relator, sorteado ou designado, no prazo de dez dias, para que seja integrado ao acórdão.

§ 4º. Dispensa acórdão o provimento de agravo.

Art. 47. Serão juntados aos autos o acórdão, assinado pelo relator e pelo Presidente, e o extrato da ata do julgamento.

Art. 48. O acórdão de julgamento em sessão reservada será lavrado pelo autor do primeiro voto vencedor, contendo, de forma sucinta, a exposição da controvérsia, a fundamentação adotada e o dispositivo, bem como a conclusão do voto divergente, se houver.

SEÇÃO IV Dos Prazos

Art. 49. O prazo vencido em feriado ou em dia em que não há expediente maçônico prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte.

§ 1º. Os prazos terão início no primeiro dia que seguir à juntada aos autos do aviso de recebimento da citação, notificação ou intimação por comunicação postal ou da juntada do mandado, no caso de citação por oficial de justiça.

§ 2º. Tratando-se de intimação ou notificação enviada por meio eletrônico, a comunicação judicial será considerada cumprida com a visualização do seu conteúdo até 5 (cinco) dias após seu recebimento, observando-se o seguinte:

I - a qualquer tempo, dentro do período fixado, o destinatário deverá manifestar-se, por mensagem de texto ou voz, informando que tomou ciência do inteiro teor da intimação ou notificação, mediante expressões como, “intimado”, “notificado”, “ciente”, “confirmo recebimento” ou outra similar, ou através de sinal gráfico próprio do aplicativo que indique a visualização da mensagem pelo destinatário;

II - na ausência de manifestação expressa do destinatário ou sinal gráfico indicativo de visualização da mensagem, na forma do inciso I, será presumida a leitura do inteiro teor da comunicação judicial no 5º (quinto) dia do prazo; e

III - os prazos legais serão contados a partir do primeiro dia útil seguinte à ciência expressa ou presumida do inteiro teor da intimação ou notificação.

Art. 50. Salvo disposição legal específica, os prazos para os Ministros são os seguintes:

I - Dez dias para atos administrativos e despachos em geral;

II - Sessenta dias para o visto de relator.

TÍTULO II DAS PROVAS

CAPÍTULO I Disposições Gerais

Art. 51. A proposição, a admissão e a produção de provas obedecerão às leis processuais.

CAPÍTULO II Dos Documentos

Art. 52. Compete à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 53. Nos recursos interpostos em instância inferior, não se permitirá a juntada de documentos depois de recebidos os autos no Tribunal, salvo:

- I - Para a comprovação de textos legais ou precedentes judiciais;
- II - Para a prova de fatos supervenientes;
- III - Em cumprimento a determinação do relator ou do Tribunal.

Art. 54. Se a parte não puder instruir, desde logo, suas alegações, por impedimento ou demora na obtenção de certidões ou cópias autenticadas, o relator concederá prazo para esse fim. Se houver recusa no fornecimento por parte de órgão do Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente Estadual ou do Distrito Federal ou pela Loja, o relator as requisitará.

Art. 55. Deferida a juntada de documentos, sobre eles será ouvida a outra parte.

Art. 56. O advogado prestará os esclarecimentos pedidos pelos Ministros, durante o julgamento, a respeito de peças dos autos ou de textos legais citados, precedentes judiciais e trabalhos doutrinários.

Art. 57. O termo de depoimento será assinado pelo relator e pelo depoente, assim como o do interrogatório do acusado.

Art. 58. Observar-se-ão as formalidades prescritas em lei na realização da prova documental ou pericial, conferência de documentos e em quaisquer outras diligências determinadas ou deferidas pelo relator ou pelo Tribunal.

TÍTULO III DAS SESSÕES CAPÍTULO I Disposições Gerais

Art. 59. O Tribunal realizará sessões ordinárias, em regra, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, podendo ser convocadas sessões extraordinárias.

§ 1º. As sessões extraordinárias serão convocadas a critério do presidente ou por resolução de 2/3 (dois terços) de seus Membros.

§ 2º. O Tribunal deverá designar um ou mais Ministros para dar plantão por ocasião da reunião da Assembleia Federal Legislativa.

Art. 60. O Tribunal reunir-se-á com a presença mínima de 5 (cinco) Ministros, podendo deliberar sobre qualquer matéria de sua competência pelo processo de maioria simples, à exceção daquela que exija quorum qualificado.

Art. 61. As sessões ordinárias e extraordinárias começarão em horário previamente determinado e terminarão quando esgotada a pauta.

§ 1º. As sessões poderão ter uma pauta administrativa privativa e outra jurisdicional.

§ 2º. Poderá o Tribunal funcionar em Sessão Permanente:

- a) por ocasião dos trabalhos preparatórios ao processo eleitoral;
- b) na apuração das Eleições para Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto;
- c) para tratar de outros assuntos relevantes da Ordem.

§ 3º. Somente os ministros efetivos participarão da discussão e votação de matéria administrativa.

§ 4º. As sessões ordinárias e extraordinárias poderão ocorrer em meio telepresencial, por determinação do Presidente do Tribunal, em caráter excepcional devidamente justificado.

§ 5º. Os atos praticados na sessão serão registrados em ata. Tratando-se de sessão telepresencial também serão consignados a forma de acesso à gravação e a plataforma utilizada.

Art. 62. As sessões poderão ser assistidas por mestres maçons, exceto quando reservadas ou assim deliberar o Tribunal, vedada sua manifestação, sendo lícita a exigência de cadastro prévio, quando em meio virtual.

Art. 63. Nas sessões presenciais os advogados deverão ocupar a tribuna quando forem formular requerimentos, produzir sustentação oral, suscitar questões de ordem ou responder às perguntas feitas pelos ministros.

§1º. Parágrafo único. Nas sessões telepresenciais os advogados poderão solicitar ao Presidente o uso da palavra para os fins previstos no caput deste artigo.

Art. 64. Nas sessões observar-se-á a seguinte ordem:

- I - Verificação do número de ministros presentes;
- II - Abertura do Livro da Lei, invocando a proteção do GADU; III - Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior; IV - Indicações e propostas;
- V - Julgamento dos processos incluídos em pauta e dos apresentados em mesa pelo relator.

Art. 65. Os processos conexos poderão ser objeto de um só julgamento.

Art. 66. Os julgamentos realizar-se-ão de conformidade com a ordem crescente de numeração dos feitos em mesa.

§ 1º. O Presidente poderá dar preferência aos julgamentos nos quais os advogados queiram produzir sustentação oral.

§ 2º. Em caso de urgência, o relator poderá indicar preferência para o julgamento, ou o Procurador Geral poderá solicitá-la nos processos em que houver medida cautelar.

Art. 67. Após o relatório, o Presidente dará a palavra para sustentação oral, sucessivamente, ao autor, recorrente ou impetrante, e ao réu ou recorrido, pelo prazo máximo de quinze minutos, prorrogável a critério do Presidente.

§ 1º. Atuando como custos legis, o Procurador-Geral falará após as partes e por igual tempo.

§ 2º. Se houver litisconsortes ou corréus não representados pelo mesmo advogado, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre eles, se diversamente não o convencionarem.

§ 3º. Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspensão e medida cautelar.

Art. 68. Concluído o debate oral, o Presidente tomará os votos do relator e dos ministros, na ordem decrescente de antiguidade.

Parágrafo único. O Presidente votará quando o julgamento exigir quórum qualificado para a apuração do resultado ou quando houver empate.

Art. 69. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas.

§ 1º. Parágrafo único. Rejeitadas as preliminares, todos os ministros, ainda que vencidos, votarão o mérito.

Art. 70. O Tribunal poderá converter o julgamento em diligência, quando necessária à discussão da causa.

Art. 71. Se algum dos Ministros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, na sessão seguinte.

§ 1º. Parágrafo único. Os ministros poderão antecipar o voto.

Art. 72. Encerrada a votação, o Presidente proclamará a decisão.

§ 1º. Depois de proclamado o resultado do julgamento, pelo Presidente, nenhum Ministro poderá modificar seu voto.

§ 2º. Se o relator for vencido, redigirá o acórdão o ministro que houver proferido o primeiro voto prevalente.

Art. 73. As decisões do colegiado serão lavradas sob o título de acórdão, reservando-se o termo resolução àquelas decisões decorrentes do poder regulamentar do Tribunal e nas hipóteses em que o Plenário assim o determinar, por proposta do relator.

§ 1º. As deliberações do Tribunal, em casos determinados, que não tenham caráter normativo, constarão da respectiva ata da sessão, sendo cumpridas mediante comunicação aos tribunais regionais e aos interessados, se for o caso.

§ 2º. Ao presidente cumpre baixar ato disciplinando as matérias que não serão objeto de resolução.

CAPÍTULO II Das Sessões Telepresenciais

Art. 74. As audiências de instrução dos procedimentos originários e as sessões de julgamento, ordinárias ou extraordinárias, do Superior Tribunal Eleitoral do Grande Oriente do Brasil poderão ser realizadas inteiramente por meio telepresencial, por determinação do Presidente do Tribunal, em caráter excepcional devidamente justificado, conforme Resolução específica do Tribunal.

CAPÍTULO III Das Sessões Solenes

Art. 75. O Tribunal reúne-se em sessão solene para:

- I - Dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente;
- II - Receber altas autoridades;
- III - Celebrar acontecimento de alta relevância.

TÍTULO IV DOS PROCESSOS CAPÍTULO I Disposições Gerais

Art. 76. Os processos de competência originária do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente do Brasil, reger-se-ão pela Constituição do Grande Oriente do Brasil, pelo Código Eleitoral Maçônico e pelas instruções e resoluções editadas pelo Superior Tribunal Eleitoral Maçônico.

CAPÍTULO II Das Eleições SEÇÃO I Das Eleições para o Grão-Mestrado Geral

Art. 77. Compete ao Superior Tribunal Eleitoral Maçônico conduzir o processo das eleições para os cargos de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto, eleitoral desde o registro das candidaturas, a apuração, a proclamação dos eleitos até a expedição dos respectivos diplomas.

§ 1º. O Superior Tribunal Eleitoral Maçônico fixará a data única de eleição para Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto.

§ 2º. O Superior Tribunal Eleitoral Maçônico expedirá Resolução destinada a regulamentar as eleições.

§ 3º. A Resolução Eleitoral versará sobre o calendário eleitoral, fixando a data do pleito e da sessão de diplomação, e outros assuntos que o Tribunal entenda pertinentes.

SUBSEÇÃO II

Do Registro de Candidaturas

Art. 78. O pedido de registro de candidatos ao cargo eletivo de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral Adjunto do Grande Oriente do Brasil será feito nos termos e prazos fixados em lei e em resolução do Tribunal.

Art. 79. Até 10 (dez) dias após o recebimento do pedido de candidatura, o Tribunal fará fixar edital na sede do Grande Oriente do Brasil informando o seu registro, o qual será também publicado no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

Art. 80. Ordenado o registro, o Tribunal fará a publicação dos nomes dos candidatos inscritos através do Boletim do Grande Oriente do Brasil.

Art. 81. A transcrição do registro será feita em livro próprio, declarando-se o nome do candidato, o cargo eletivo a que concorrerá e a data do início e do término do mandato.

SUBSEÇÃO III

Da Impugnação de Registro de Candidatura

Art. 82. Os prazos para impugnações aos pedidos de registros de candidaturas e seu julgamento são os constantes do Código Eleitoral Maçônico.

Art. 83. Qualquer Mestre Maçom com direito a voto poderá apresentar pedido de impugnação de qualquer candidatura.

Art. 84. Caberá impugnação do registro de candidatura, nos casos de:

I - Ausência de condição de elegibilidade;

II - Incidência de hipótese de inelegibilidade e incompatibilidade;

III - Não preenchimento das condições de registrabilidade, previstos no Código Eleitoral Maçônico e nas Resoluções Eleitorais.

SUBSEÇÃO IV

Da Cassação de Registro de Candidatura

Art. 85. Nos casos em que a causa de impugnação ocorrer, ou forem conhecidas, entre a data do deferimento do registro e o dia da eleição, caberá a cassação do registro de candidatura, cujos autos serão apensados ao do registro.

Parágrafo único. A decisão que determinar a cassação do registro de candidatura deverá ser comunicada incontinentemente a todas as Lojas jurisdicionadas mediante publicação em Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

SUBSEÇÃO V

Da Inelegibilidade e Incompatibilidade

Art. 86. As arguições de inelegibilidade ou incompatibilidade, que não forem suscitadas em impugnação de registro, serão apensadas aos autos do registro de candidatura e encaminhadas ao Procurador-Geral para pronunciamento no prazo de 5 dias e julgadas em sessão extraordinária.

Art. 87. As inelegibilidades e incompatibilidades poderão ser reconhecidas de ofício pelo Tribunal ao qual compete a sua apreciação.

SUBSEÇÃO VI Da Anulação de Pleito Eleitoral

Art. 88. A ação de anulação do pleito eleitoral, com fundamento no abuso de poder econômico ou maçônico, corrupção ou fraude, nos termos da legislação eleitoral comum, deverá ser proposta até 15 dias após a diplomação, e resultará na inelegibilidade do representado, com a cassação do registro ou diploma.

Parágrafo único. A ação tramitará em segredo de justiça, admitida a dilação probatória, à critério do Ministro Relator, e o pleito eleitoral só poderá ser anulado pelo voto de dois terços de seus membros.

SUBSEÇÃO VII Do Recurso contra a Diplomação

Art. 89. Caberá recurso contra a diplomação nos seguintes casos:

- I - Inelegibilidade superveniente do candidato;
- II - erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à contagem de votos e classificação do candidato;
- III - pendência de recurso anterior, cuja decisão possa influir na elegibilidade ou classificação do candidato.

(1) Vide processos nº 688/2019, do STFM, 152, 154 e 155/2019, do STEM.

§ 1º. Considera-se inelegibilidade superveniente a ocorrida após o registro das candidaturas.

§ 2º. O Recurso poderá ser interposto no prazo de até 3 (três) dias após a sessão de diplomação, pelo Ministério Público Maçônico ou candidato que tenha concorrido ao pleito.

§ 3º. Será admitida dilação probatória, devendo o recorrente indicar na petição inicial as provas que pretende produzir.

SEÇÃO II Das Eleições para a Assembleia Federal Legislativa

Art. 90. Aplicam-se às eleições para a Assembleia Federal Legislativa as disposições previstas na seção anterior, no que couber.

SEÇÃO III Das Eleições para as Lojas Jurisdicionadas ao Poder Central

Art. 91. Compete ao Superior Tribunal Eleitoral Maçônico conduzir o processo eleitoral para a escolha da Administração de Loja jurisdicionada diretamente ao Poder Central e de seu Orador, bem como do respectivo Deputado Federal e seu Suplente, inclusive em data não compreendida no mês de maio, nos termos das Resoluções deste Tribunal.

CAPÍTULO III Dos Processos de Competência Originária

SEÇÃO I

Do Habeas Corpus

Art. 92. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, de que dependa o exercício de direitos ou deveres eleitorais, por ilegalidade ou abuso de poder.

Art. 93. O habeas corpus pode ser impetrado:

- I - Por qualquer Maçom regular, em seu favor ou de outrem;
- II - Pelo Ministério Público Maçônico.

Art. 94. O pedido de Habeas corpus poderá ser apresentado ao Ministro Presidente, à Secretaria do Tribunal ou ao próprio Tribunal, quando em sessão, em 2 (duas) vias, sendo a Segunda remetida ao coator para apresentar informações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 95. O relator requisitará informações do apontado coator, que as prestará no prazo de quinze dias.

Art. 96. O relator poderá:

- I - Sendo relevante a matéria, nomear advogado para acompanhar e defender oralmente o pedido, se o impetrante não for diplomado em direito;
- II - No habeas corpus preventivo, expedir comunicação em favor do paciente até decisão do feito.

Art. 97. Com ou sem as informações, será ouvido o Procurador-Geral, pelo prazo de quinze dias, e, em seguida, o relator apresentará o processo em mesa para julgamento.

Parágrafo único. Em casos urgentes, os prazos poderão ser reduzidos ao indispensável, a critério do Relator.

Art. 98. A decisão concessiva do habeas corpus será imediatamente noticiada a quem couber cumpri-la, mediante qualquer meio idôneo de comunicação.

Art. 99. Havendo desobediência ou retardamento abusivo no cumprimento da ordem de habeas corpus, por parte da autoridade coatora, o Presidente do Tribunal oficiará ao Procurador-Geral, a fim de que apure sua responsabilidade.

Art. 100. Se, pendente o processo de habeas corpus, cessar a violência ou coação julgar-se-á prejudicado o pedido, podendo o Tribunal tomar as providências cabíveis para a apuração de responsabilidades.

Art. 101. Tribunal concederá habeas corpus de ofício sempre que, em processos sujeitos a seu julgamento, concluir pela existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção ou de permanência.

SEÇÃO II

Do Mandado de Segurança

Art. 102. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, fundado na legislação eleitoral maçônica, não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal.

Parágrafo único. O direito de pedir segurança extingue-se após cento e vinte dias da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Art. 103. A petição inicial de mandado de segurança deverá:

- I - Indicar, precisamente, a autoridade coatora;
- II - Especificar nome e endereço completos do litisconsorte, se houver, bem como consignar se ele se encontra em lugar incerto ou não sabido;
- III - Vir acompanhada de cópias da inicial e dos documentos que a instruem, em número equivalente ao das autoridades informantes e, se houver, dos litisconsortes.

Art. 104. O relator, se não indeferir liminarmente a petição inicial, poderá conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança.

Parágrafo único. Se o beneficiário da liminar der causa à procrastinação do julgamento, poderá o relator revogar a medida.

Art. 105. O relator determinará a citação do litisconsorte, se houver, para que apresente resposta no prazo de dez dias, e mandará ouvir a autoridade apontada como coatora, em igual prazo, à qual remeterá cópia da inicial e dos documentos.

Art. 106. Prestadas as informações e apresentada a resposta pelo litisconsorte, ou decorridos os respectivos prazos, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral, independentemente de despacho, que disporá do prazo de dez dias para emitir parecer.

Art. 107. Devolvidos os autos, serão eles conclusos ao relator, que no prazo de dez dias pedirá a inclusão do processo em pauta.

Art. 108. As decisões concessivas de liminares, as decorrentes do julgamento de mérito, as de indeferimento de petições iniciais e as homologatórias de desistência serão comunicadas às autoridades apontadas como coadoras, que a elas darão cumprimento, praticando, para isso, todos os atos necessários.

SEÇÃO III Do Processo Disciplinar Eleitoral Maçônico

Art. 109. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar as infrações disciplinares previstas na legislação maçônica, quando praticados em contexto de eleição, em sua jurisdição.

Art. 110. A denúncia e a queixa disciplinar serão regidas pelo que dispõem as leis maçônicas pertinentes.

Parágrafo único. No processamento e julgamento das infrações eleitorais maçônicas aplicam-se as normas do Código Eleitoral Maçônico, da Legislação Disciplinar Maçônica e, subsidiariamente, a legislação processual do direito comum.

Art. 111. Distribuída comunicação da prática de infração disciplinar, com os documentos que a instruem, o relator encaminhará os autos ao Procurador-Geral, que terá prazo de quinze dias para oferecer denúncia, requerer seu arquivamento ou diligências que entenda necessárias para o melhor esclarecimento dos fatos.

Parágrafo único. O pedido de arquivamento será deferido pelo relator ou por ele submetido à decisão do Tribunal.

Art. 112. Após a instrução do feito, o relator lançará relatório nos autos e pedirá dia para julgamento, incluindo-se o feito em pauta e científicas a acusação e a defesa.

Art. 113. Na sessão de julgamento a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de quinze minutos para sustentação oral, nos termos do artigo 67 deste Regimento.

Parágrafo único. Encerrados os debates, o Tribunal proferirá o julgamento.

SEÇÃO IV Das Consultas

Art. 114. Poderão formular ao Tribunal consultas sobre matéria eleitoral:

I - O Grão-Mestre Geral;

II - A Assembleia Federal Legislativa;

III - Os Grão-Mestres Estaduais e do Distrito Federal;

IV - Os Delegados Regionais, nos Estados onde não houver Grandes Orientes;

V - Os Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal; e

VI - As Lojas jurisdicionadas diretamente ao Poder Central;

Art. 115. O Tribunal somente conhecerá as consultas formuladas sobre situações hipotéticas e que versem exclusivamente de matéria eleitoral.

Parágrafo único. O Relator não conhecerá, e indeferirá monocraticamente, a consulta quando:

I - For formulada por parte ilegítima;

II - Versar sobre caso concreto, identificando nomes, locais, pessoas ou que tratem de situações notoriamente conhecidas;

III - Envolver matéria administrativa ou financeira;

IV - Se o objeto da consulta versar sobre matéria inteiramente regulamentada em Lei ou Resolução do próprio Tribunal.

Art. 116. As consultas sobre matéria eleitoral serão distribuídas a um relator e submetidas à apreciação do pleno do Tribunal;

§ 1º. O relator, após verificar o preenchimento dos requisitos legais e regimentais, determinará o encaminhamento da consulta ao Procurador-Geral para apresentar parecer em quinze dias.

§ 2º. O relator apresentará a consulta em mesa para decisão na primeira sessão que se seguir ao recebimento do processo, lavrando-se após a resolução.

SEÇÃO V Da Declaração Incidental de Invalidez de Lei ou Ato Contrário à Constituição

Art. 117. Se o Tribunal, ao conhecer de qualquer feito, verificar que é imprescindível decidir-se sobre a validade, ou não, de lei ou ato em face da Constituição, submeterá a questão como preliminar, e, em seguida, consoante a solução adotada, decidir-se-á o caso concreto que haja dado lugar àquela questão.

§ 1º. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo contrário à Constituição somente poderá ser declarada pelo voto da maioria absoluta do Tribunal.

§ 2º. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade, e se o número de ministros ausentes puder influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar o comparecimento dos ausentes, até que seja atingido o número necessário para prolatar a decisão.

Art. 118. Julgada procedente a ação, e declarada a inconstitucionalidade total ou parcial da lei ou do ato impugnado, far-se-á comunicação à autoridade responsável pela expedição do ato normativo impugnado.

CAPÍTULO IV **Dos Recursos Eleitorais**

SEÇÃO I **Disposições Gerais**

Art. 119. O Tribunal conhecerá dos recursos das decisões dos Tribunais Eleitorais Maçônicos dos Estados e do Distrito Federal, inclusive sobre matéria administrativa, quando:

- I - forem proferidas contra expressa disposição de lei; II - ocorrerem divergências na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais;
- III - versarem sobre inelegibilidade e incompatibilidade ou expedição de diploma nas eleições de Deputados e de seus Suplentes às Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal;
- IV - denegarem mandado de segurança;
- V - versarem sobre a apuração do cometimento de atos infracionais eleitorais.

Parágrafo único. As decisões eleitorais interlocutórias ou sem caráter definitivo são irrecorríveis, ficando os eventuais inconformismos surgidos para posterior manifestação em recurso da decisão final do processo.

SEÇÃO II **Do Recurso Ordinário**

Art. 120. O recurso deverá ser interposto perante o tribunal de origem no prazo de 10 (dez) dias contados do conhecimento da decisão.

Parágrafo único. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.

Art. 121. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal prevenirá a competência do relator para todos os demais casos que envolvam as mesmas partes, o mesmo Oriente e no mesmo pleito.

§ 1º. Em caso de agravo provido, o relator do recurso será o mesmo do agravo.

§ 2º. O relator negará seguimento a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal Maçônico.

SEÇÃO III **Do Agravo**

Art. 122. Caberá agravo da decisão de presidente de Tribunal Eleitoral Maçônico dos Estados e do Distrito Federal que inadmitir recurso para o Superior Tribunal Eleitoral Maçônico.

SEÇÃO IV

Da Suspensão de Segurança

Art. 123. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral ou da autoridade maçônica interessada, e para evitar grave lesão à ordem eleitoral, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança proferida em única ou última instância pelos demais tribunais eleitorais.

Art. 124. O Presidente ouvirá o impetrante e o Procurador-Geral, no prazo de cinco dias para cada um, após o que colocará o feito em mesa para decisão.

SEÇÃO V

Do Recurso de Processo Disciplinar Eleitoral Maçônico

Art. 125. Compete ao Superior Tribunal Eleitoral Maçônico processar e julgar os recursos advindos dos Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal que versem sobre a apuração do cometimento de atos infracionais eleitorais previstos na legislação maçônica.

CAPÍTULO V

Dos Recursos das Decisões do STEM

SEÇÃO I

Dos Embargos de Declaração

Art. 126. Cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão.

Parágrafo único. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao relator, que os apresentará para julgamento na sessão subsequente.

SEÇÃO II

Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal Maçônico

Art. 127. Caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal Maçônico das decisões do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico que contrariarem a Constituição ou negarem vigência à lei.

§ 1º. O recurso extraordinário não possui efeito suspensivo e deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias

§ 2º. Excepcionalmente e diante da possibilidade de dano irreparável, poderá ser concedido efeito suspensivo ao recurso.

§ 3º. Sob pena de não ser conhecido, o Recurso Extraordinário deverá:

a) indicar, de forma clara e precisa, o dispositivo constitucional violado e que autorize a sua interposição.

b) demonstrar o prequestionamento da matéria constitucional na instância inferior e sua análise pelo Superior Tribunal Eleitoral Maçônico.

§ 4º. O Presidente do Tribunal, no prazo de cinco dias, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso.

§ 5º. Se admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao recorrido para que, no prazo de 10(dez) dias, apresente as contrarrazões.

§ 6º. Da decisão que inadmitir o recurso caberá agravo nos próprios autos para o Supremo Tribunal Federal Maçônico, no prazo de cinco dias.

Art. 128. Caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal Maçônico das decisões do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico das decisões denegatórias de mandado de segurança. Parágrafo único. Aplica-se ao recurso ordinário as disposições do artigo anterior, no que couber.

CAPÍTULO VI
Dos Processos Especiais
SEÇÃO I
Exceção de Suspeição e Impedimento

Art. 129. Os ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos no Código de Processo Civil, no que for aplicável, o que farão nos próprios autos, quando se tratar de relator, ou verbalmente, nos demais casos, consignando-se o incidente na ata de julgamento.

Art. 130. O impedimento ou a suspeição do relator poderá ser arguida nos quinze dias posteriores à distribuição, quando fundado em motivo preexistente. Se for superveniente o motivo, o prazo de quinze dias será contado do fato que o ocasionou.

§ 1º. A arguição relativa aos demais ministros será suscitada até o início do julgamento.

§ 2º. Se o excepto já houver proferido voto, a arguição não será admitida.

Art. 131. A arguição deverá ser deduzida em petição assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, com a indicação dos fatos que a motivaram, acompanhada de provas documentais e de rol de testemunhas, se houver.

Art. 132. O relator rejeitará liminarmente a exceção se manifesta sua improcedência; caso contrário, procederá à respectiva instrução.

Art. 133. Os autos serão remetidos ao excepto, que, se não a reconhecer, oferecerá resposta em dez dias.

Art. 134. Finda a instrução, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral, para que se manifeste no prazo de dez dias. Concluídos os autos, o relator os apresentará em mesa para julgamento, em sessão reservada, sendo facultada a presença do ministro arguido.

Art. 135. Julgado procedente o incidente, ou admitido o impedimento ou suspeição pelo arguido, decretar-se-á a nulidade de todos os atos decisórios por ele praticados no processo após o fato que ocasionou a suspeição ou o impedimento.

SEÇÃO II
Da Restauração de Autos

Art. 136. A restauração de autos perdidos será processada mediante petição dirigida ao Presidente e, se for o caso, distribuída ao Ministro Relator que neles houver funcionado, ou então, a outro, por distribuição.

§ 1º. A Instância inferior praticará os atos de sua alçada que forem solicitados para instrução da matéria.

§ 2º. Julgada a restauração, seguirá o processo os seus trâmites. Aparecendo, porém, os autos originais, serão apensados aos da restauração e neles prosseguirá o processo.

SEÇÃO III Da Avocação e Delegação de Processos de Eleição

Art. 137. A competência do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico é irrenunciável e por ele exercida, salvo os casos de delegação e avocação.

Art. 138. O Presidente do Superior Tribunal Eleitoral poderá delegar parte da competência da Corte a outros Tribunais Eleitorais Maçônicos Estaduais ou Distrital, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados eleitorais aos respectivos presidentes.

Art. 139. Não podem ser objeto de delegação:

- I - a edição de atos de caráter normativo;
- II - a decisão de recursos administrativos;
- III - as matérias de competência exclusiva deste Superior Tribunal Eleitoral Maçônico.

Art. 140. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

§ 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.

§ 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pelo Presidente deste Tribunal.

Art. 141. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, para garantia da ordem constitucional, a avocação temporária de competência atribuída aos Tribunais Estaduais.

§ 1º. Consideram-se motivos relevantes a hipótese dos órgãos da Justiça Eleitoral Maçônica dos Estados ou do Distrito Federal serem reconhecidos como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional.

§ 2º. O pedido de avocação poderá ser feito por qualquer mestre maçom com interesse legítimo, pelo Ministério Público, pelos Presidentes de Tribunais Eleitorais, pelo Grão-Mestre Geral, Grão-Mestres Estaduais ou do Distrito Federal ou, de ofício, pelos Ministros deste Tribunal.

TÍTULO V DA EXECUÇÃO CAPÍTULO I Disposições Gerais

Art. 142. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, meio eletrônico ou encaminhamento de cópia do acórdão, a critério do Presidente do Tribunal.

Art. 143. A execução das decisões do Tribunal e nos assuntos de seu interesse, competirá:

- I - ao Presidente, quanto:

- a) às suas ordens e aos seus despachos;
- b) às decisões do Tribunal e às proferidas em sessão administrativa.

II - ao relator, quanto:

- a) aos despachos acautelatórios;
- b) aos despachos de instrução e direção do processo.

Art. 144. Os atos de execução que não dependerem de carta de sentença serão ordenados a quem os deva praticar ou delegados a outras autoridades maçônica, atendendo à legislação processual.

CAPÍTULO II Da Carta de Sentença

Art. 145. Será extraída carta de sentença, de ofício ou a requerimento do interessado, para execução da decisão quando houver no Tribunal recurso pendente de julgamento sem efeito suspensivo.

Art. 146. O pedido será dirigido ao relator, que o apreciará.

Art. 147. A carta de sentença conterá as peças indicadas na lei processual civil e outras indicadas pelo requerente.

LIVRO III DOS SERVIÇOS DO TRIBUNAL

TÍTULO ÚNICO DA SECRETARIA

Art. 148. A Secretaria do Tribunal será dirigida por Mestre Maçom, de livre escolha e nomeação do Presidente, a quem incumbe:

- I - A organização da Secretaria;
- II - Apresentar ao Presidente todas as petições e papéis dirigidos ao Tribunal;
- III - Secretariar as sessões e lavrar as respectivas atas, assinando-as com o Presidente depois de lidas e aprovadas;
- IV - Secretariar as audiências de instrução processual;
- V - Proceder às citações, notificações e intimações;
- VI - Registrar, autuar e digitalizar os feitos, encaminhando-os ao relator após a distribuição;
- VII - Publicar as pautas das sessões de julgamento;
- VIII - Juntar aos autos o acórdão e o extrato da ata da sessão do julgamento;
- IX - Encaminhar os acórdãos à publicação;
- X - Certificar o trânsito em julgado;
- XI - Dar baixa dos autos nos sistemas e encaminhá-los ao arquivo;
- XII - Organizar e manter o arquivo e o acervo jurisprudencial do Tribunal;

LIVRO IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 149. O Tribunal prestará homenagem aos ministros:

- I - Por motivo de término de nomeação ou de recondução;

- II - Por motivo de falecimento;
- III - Para celebrar o centenário de nascimento.

Parágrafo único. Por deliberação do Tribunal, tomada em sessão administrativa com a presença mínima de seis ministros e os votos favoráveis de pelo menos cinco, poderá ser prestada homenagem a pessoa estranha, de excepcional relevo ao Grande Oriente do Brasil, na administração da Justiça ou no aperfeiçoamento das Instituições Jurídicas.

Art. 150. A revisão regimental será realizada a qualquer tempo pelo voto da maioria absoluta do Tribunal.

Art. 151. Aplica-se aos casos omissos a legislação brasileira pertinente.

Art. 152. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim do Grande Oriente do Brasil.

Art. 153. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o Regimento Interno aprovado em 17 de junho de 2006, da Era Vulgar.

Sala das Sessões do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico, aos 19 dias do mês de junho de 2021.

Ministro SÉRGIO RUAS - Presidente

Ministro PAULO BARCELLOS GATTI - Vice-Presidente Ministro PAULO CÉSAR TORRES Ministro RODRIGO RIZZO VASQUES Ministro ANTÔNIO CARLOS BENÍCIO Ministro NÍSIO EDMUNDO

Publicado no Boletim Oficial do GOB nº 12, DE 10/07/2006 (págs. 48/57)

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL
REGIMENTO INTERNO

DISPOSIÇÃO INICIAL

Art. 1º. Este Regimento Interno dispõe sobre a organização, composição e competência do Tribunal de Contas do Grande Oriente do Brasil e regula seu funcionamento.

Art. 2º. O Tribunal é um órgão de controle externo da administração financeira e orçamentária do Grande Oriente do Brasil, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Poder Central, jurisdição em todo o Território - Nacional e recebe o tratamento de "Egrégio".

Capítulo I Da Organização, Composição e Competência Seção I Da Organização do Tribunal

Art. 3º. O Tribunal de Contas compõe-se de 7 (sete) Ministros e tem a seguinte organização:

- I - Plenário;

II - Presidência e Vice-Presidência;

III - Ministros;

IV - Secretaria-Geral e

V - Serviços auxiliares.

§ 1º Funciona, junto ao Tribunal, representação do Ministério Público, na forma que a Lei estabelecer.

§ 2º O Tribunal definirá, em Resolução, a estrutura, as atribuições e o funcionamento dos seus órgãos de secretaria, de auditoria financeira, orçamentária e demais serviços.

Seção II Da Composição do Tribunal

Art. 4º. O Tribunal é constituído de Ministros, indicados pelo Grão-Mestre Geral, dentre Maçons com um mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de idade e 7 (sete) anos de Mestre Maçon, possuidores de notórios conhecimentos jurídicos, administrativos, contábeis, econômicos e financeiros, nomeados, após eleitos pela Assembleia Federal Legislativa.

§ 1º Os membros do Tribunal terão o tratamento de "Poderoso Irmão", exceto o seu Presidente que tem tratamento de "Eminente Irmão", e deverão usar, durante as sessões do Plenário, beca preta forrada com cetim branco, alfaia próprias, colar de prata de 33 (trinta e três) elos, tendo pendente um distintivo, devidamente aprovado pela Comissão de Liturgia do Grande Oriente do Brasil.

§ 2º O Tribunal funcionará no grau de Mestre Maçon, cabendo ao Ministro Presidente o lugar mais destacado, sentando-se o Ministro Vice-Presidente à direita e o Ministro Secretário à esquerda.

Seção III Da Competência do Tribunal

Art. 5º Nos termos das disposições constitucionais e legais compete ao Tribunal:

I - apreciar e dar parecer prévio sobre as contas anuais do Grande Oriente do Brasil, a serem enviadas pelo Grão-Mestre Geral à Assembleia Federal Legislativa, apresentando minucioso relatório conclusivo sobre os negócios e resultados do exercício financeiro;

II - como órgão de controle externo, exercer auditoria financeira e orçamentária sobre as contas do Grão-Mestrado Geral e das Grandes Secretarias-Gerais, Departamentos, Delegacias e demais responsáveis por bens e valores da Ordem, realizando as inspeções necessárias;

III - julgar a regularidade das contas:

a) dos ordenadores de despesas e demais responsáveis pelos bens e valores da Ordem, ou pelos quais esta responda;

b) dos administradores das Entidades com personalidade jurídica, cujo patrimônio pertença exclusivamente ou majoritariamente à Ordem ou qualquer Entidade de sua administração indireta;

c) dos administradores das Fundações instituídas ou mantidas pela Ordem;

d) dos administradores de outras Entidades que, por força de Lei, estejam sob sua jurisdição.

IV - velar pelo recolhimento, na forma e prazos constitucionais e legais das rendas, bem como aplicação de tais recursos.

V - representar aos Poderes competentes sobre irregularidade e abusos que verificar no exercício do controle da administração financeira e orçamentária;

VI - adotar as medidas a seguir indicadas, se verificar irregularidade ou ilegalidade de quaisquer gastos ou despesas:

a) conceder prazo para que os órgãos responsáveis tomem as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei;

b) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, exceto em relação a contratos;

c) solicitar à Assembleia Federal Legislativa, em caso de contrato, que determine a medida prevista na alínea anterior ou outras necessárias ao cumprimento da Lei.

VII - prestar, quando solicitadas, informações à Assembleia Federal Legislativa e aos outros Poderes Maçônicos Federais e Estaduais;

VIII - eleger o Presidente, Vice-Presidente e demais titulares de sua direção, e dar-lhes posse;

IX - elaborar seu Regimento Interno e normas relativas a matéria, pessoas ou entidades sob sua jurisdição;

X - decidir sobre matéria de sua administração interna na forma da Lei.

Parágrafo único - Os Conselhos de Contas dos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, deverão se organizar nos moldes e com atribuições semelhantes e adaptadas deste Regimento e, em caso de dúvidas, deverão reportar o processo ao Plenário do Tribunal, que, em última instância, emitirá seu parecer, que deverá ser acatado por todas as partes envolvidas.

Capítulo II Do Plenário Seção I Da Competência do Plenário

Art. 6º. Compete privativamente ao Plenário, dirigido pelo Presidente:

I - deliberar originariamente sobre:

- a) parecer prévio sobre as contas que o Grão-Mestre Geral enviar anualmente à Assembleia Federal Legislativa;
- b) proposição de Ministros no sentido de ser:
 1. revista a jurisprudência predominante;
 2. examinada matéria ainda não resolvida pelo Tribunal Pleno, cujo pronunciamento se recomende dada a relevância da questão;
 3. apreciado o caso pelo Tribunal Pleno, considerada a sua importância;
- c) a adoção das medidas indicadas no art. 5º, inciso VI;
- d) representação ao Poder Judiciário Maçônico e à Assembleia Federal Legislativa;
- e) conflito de Lei ou de ato normativo do Poder Executivo com a Constituição Federal do Grande Oriente do Brasil, em matéria de competência do Tribunal;
- f) solicitação de informações da Assembleia Federal Legislativa e dos outros Poderes;
- g) realizações de inspeções e auditorias, ordinárias ou extraordinárias;
- h) consulta sobre matéria de competência do Tribunal;

Seção II Do Plenário

Art. 7º. O Tribunal reunir-se-á no período de 21 de janeiro a 20 de dezembro de cada ano.

§ 1º O plenário do Tribunal, dirigido por seu Presidente, é órgão colegiado e tem competência para deliberar sobre os assuntos de sua esfera.

§ 2º As sessões ordinárias se realizarão nos meses de março, junho, setembro e dezembro, de cada ano.

Art. 8º. As sessões do Plenário serão ordinárias, extraordinárias, especiais e administrativas e somente poderão ser abertas com número mínimo de 5 (cinco) Ministros, inclusive o Presidente.

Parágrafo único - As sessões e votações do Tribunal serão abertas para Mestre Maçom que estiver na plenitude de seus direitos, salvo se a Lei determinar o contrário ou exigir a natureza do julgamento, a juízo do Tribunal.

Art. 9º. As Sessões ordinárias do Plenário serão realizadas em data e horários previamente determinados através de convocações.

Art. 10. Nas sessões ordinárias será observada a seguinte ordem de trabalho:

- I - discussão e votação da ata da sessão anterior;
- II - expediente;
- III - votação de processos relacionados; e
- IV - apreciação e julgamento dos processos constantes da pauta.

§ 1º A pauta será organizada pelo Ministro Secretário e incluirá os processos de acordo com a ordem de antiguidade dos relatórios, sendo afixada em lugar próprio.

§ 2º Constarão da pauta os processos entregues ao Ministro Secretário até 7 (sete) dias úteis anteriores à data da sessão.

§ 3º Os processos de tomada ou de prestação de contas em que o Ministro Relator conclua pelo débito do responsável constarão, a seu pedido, de pauta especial, publicada no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil, pelo menos 15 (quinze) dias antes do julgamento.

Art. 11. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente com antecedência de 7 (sete) dias, salvo motivo relevante ou urgente devidamente justificado.

Parágrafo único - O ato convocatório fixará dia, hora e finalidade da sessão.

Art. 12. As sessões especiais serão convocadas para:

- I - eleição do Presidente e do Vice-Presidente;
- II - apreciação de contas do Grande Oriente do Brasil;
- III - solenidade de posse de Ministros e representantes do Ministério Público;
- IV - outras solenidades, a critério do Plenário.

Art. 13. As sessões administrativas, destinadas a assuntos de interesse da administração do Tribunal, terão sempre caráter sigiloso e realizar-se-ão, quando necessário, nos mesmos dias destinados às sessões ordinárias, após o encerramento destas, lavrando-se atas próprias, que poderão ser ou não publicadas, conforme decisão do Plenário.

Parágrafo único - Em casos excepcionais, a juízo do Presidente poderão ser convocadas sessões administrativas para outros dias e horários.

Art. 14. Ocorrendo convocação de sessão extraordinária ou especial, não poderá ser realizada a sessão ordinária, se prevista para aquela data.

Art. 15. Sessões sigilosas são aquelas destinadas a exame e julgamento de processos ou matérias como classificados pelo Tribunal, no interesse e preservação da integridade da Ordem.

§ 1º Além dos casos previstos acima, por proposta do Presidente ou pelo representante do Ministério Público, aprovada pelo Plenário, a sessão terá ou passará a ter caráter sigiloso, em face da natureza da matéria ou do curso dos debates.

§ 2º Para adoção da providência a que se refere o parágrafo anterior, será levada em conta a inconveniência da possível divulgação de qualquer medida, proposta ou tomada antes do julgamento.

§ 3º As sessões sigilosas serão realizadas exclusivamente com a presença dos Ministros e do representante do Ministério Público.

§ 4º As atas das sessões sigilosas serão lavradas separadamente e arquivadas na secretaria do Tribunal devendo serem apreciadas e julgadas no mesmo dia da realização das sessões, a que se referirem.

Seção III Do Funcionamento do Plenário

Art. 16. À hora prevista, havendo número legal, o Presidente declarará aberta a sessão, mencionado os nomes dos Ministros e do representante do Ministério Público presente e indicando os motivos das ausências, passando-se em seguida, à discussão e aprovação da ata da sessão anterior.

Parágrafo único - Não havendo número legal, a matéria constante da pauta ficará automaticamente transferida para a sessão imediata, quando será discutida e votada com preferência.

Art. 17. A ata de cada sessão deverá ser submetida à discussão e votação até a segunda sessão ordinária seguinte.

Art. 18. As atas serão lavradas pelo Ministro Secretário, delas constando;

I - dia, mês, ano, local e hora de abertura e de encerramento da sessão;

II - nome do Ministro que presidiu a sessão e do Ministro Secretário da mesma;

III - os nomes dos Ministros e do representante do Ministério Público presentes;

IV - os nomes dos Ministros que não compareceram e os motivos das ausências;

V - as demais ocorrências, indicando-se quanto aos processos:

a) número, os nomes dos interessados e outros dados necessários à sua identificação;

b) nome do Ministro Relator e/ou do Ministro Revisor;

c) a decisão, com a indicação dos votos vencedores e vencidos na preliminar, se houver, e no mérito;

d) a designação do Ministro a que se refere o art. 48 deste Regimento Interno;

e) as declarações de voto apresentadas e os pareceres julgados necessários ao perfeito conhecimento da matéria.

Art. 19. Aprovada a ata, passar-se-á ao expediente, para comunicações, requerimentos, moções e indicações.

Art. 20. Findo o expediente serão votados os processos relacionados na pauta.

Art. 21. Na apreciação e julgamento dos processos, será obedecida a ordem da pauta, salvo pedido de inversão ou adiamento, formulado por qualquer Ministro ou deferido pelo Plenário.

Art. 22. Será distribuída antecipadamente aos Ministros cópia de:

I - projeto ou proposta, com a respectiva justificação, quando se tratar de Resolução, Parecer, Decisão Normativa, Decisão Administrativa ou Súmula;

II - relatório e voto, quando se tratar de questão constitucional ou matéria relevante a juízo do Ministro Relator ou do Presidente;

Art. 23. A discussão dos processos em pauta será iniciada, em cada caso, com a apresentação do relatório escrito, ainda que breve, cabendo ao Ministro Relator prestar os esclarecimentos solicitados no curso dos debates.

Parágrafo único - O Presidente poderá encaminhar a discussão aduzindo esclarecimentos e informações que orientem o Plenário.

Art. 24. Durante a discussão qualquer Ministro poderá pedir a audiência do Ministério Público.

Art. 25. Cada Ministro poderá falar duas vezes sobre o assunto em discussão e mais uma, se for o caso, para explicação do voto.

Parágrafo único - Nenhum Ministro falará sem que o Presidente lhe conceda a palavra, nem interromperá, sem licença, o que dela estiver usando.

Art. 26. Nos julgamentos, os interessados poderão fazer, pessoalmente ou por defensor maçônico devidamente credenciado, a defesa oral de seus direitos, desde que o tenham requerido ao Presidente, até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão.

§ 1º O interessado ou seu representante legal falará no extremo direito da mesa do plenário, logo depois de feito o relatório e sem ser aparteado até 15 (quinze) minutos, com direito a prorrogação por igual espaço de tempo, podendo, em casos excepcionais, ser-lhe concedida mais uma única prorrogação de 15 (quinze) minutos, a juízo do Ministro Presidente do Tribunal.

§ 2º A parte e o defensor deverão usar linguagem moderada, compatível com o decoro do Tribunal, sob pena de advertência, e na reincidência, a cassação da palavra, além das responsabilidades, cabíveis nos termos da Lei.

§ 3º Ao defensor é vedado interferir no ato da discussão e votação, sob pena de, após advertência, responder pelo excesso praticado, nos termos da Lei.

§ 4º As mesmas determinações devem ser seguidas pelo representante do Ministério Público.

§ 5º O Tribunal poderá converter o julgamento em diligência, e esta será processada perante o Ministro Relator, que deverá ultimá-la em prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Art. 27. Se a matéria versar sobre assuntos diferentes, embora conexos, o Presidente poderá submetê-los à discussão e votação separadamente.

Art. 28. Concluído o relatório, poderá o representante do Ministério Público pedir a palavra para alegar ou requerer o que julgar oportuno.

Parágrafo único - Poderá, ainda, o representante do Ministério Público usar a palavra, mesmo durante o julgamento, a pedido seu ou de qualquer outro Ministro, para prestar esclarecimento ou emitir pronunciamento oral.

Art. 29. O Ministro declarar-se-á impedido ou suspeito, não participando do julgamento, nos casos previstos em Lei ou poderá votar, com ressalva, se não estiver convencido a respeito da matéria regulada ou já decidida pelo Tribunal;

Art. 30. Qualquer Ministro, enquanto não houver proferido o seu voto, poderá pedir vista do processo, passando a funcionar como Ministro Relator, sendo facultado ao representante do Ministério Público fazer o mesmo pedido, na fase da discussão.

§ 1º O processo será encaminhado, logo após a sessão, a quem houver requerido vista, sendo devolvido à secretaria no prazo de 10 (dez) dias corridos, para reinclusão na pauta da sessão mais próxima.

§ 2º Novos pedidos de vista serão concedidos pelo prazo de 3 (três) dias úteis para cada solicitante, devendo o processo ser reincluído em pauta na próxima sessão.

§ 3º A vista concedida, quando já em curso a votação, implicará na suspensão desta.

§ 4º Voltando o processo à pauta, será reaberta a discussão ou reiniciada a votação, dando a palavra, conforme o caso, ao Ministro Relator, Ministro Revisor e ao Ministério Público, pela ordem dos pedidos de vista.

Art. 31. A discussão poderá ser adiada por proposta fundamentada ao Presidente ou de qualquer Ministro:

I - se a matéria for controvertida ou requerer maior estudo;

II - para instrução complementar, por considerar-se incompleta a existente ou em virtude da anexação de novo documento;

III - se houver pedido de vista;

IV - se for solicitada a audiência do Ministério Público;

§ 1º No caso do inciso I, o processo deverá ser reincluído na pauta da próxima sessão.

§ 2º A instrução complementar a que se refere o inciso II, será processada em caráter de urgência

Art. 32. As questões preliminares ou prejudiciais serão decididas antes do julgamento do mérito.

Parágrafo único - Se a preliminar versar sobre irregularidade sanável, o Ministério Público poderá converter o julgamento em diligência, rejeitada a preliminar, proceder-se-á a discussão e votação do mérito.

Art. 33. Concluída a discussão, qualquer Ministro poderá pedir a palavra para encaminhar a votação, a qual terá início com o voto do Ministro Relator, em seguida os demais Ministros, observada a ordem decrescente de antiguidade.

Parágrafo único - Havendo Ministro Revisor, seu voto seguir-se-á ao do Ministro Relator.

Art. 34. O Ministro que comparecer na fase de votação poderá dela participar, na hipótese de se declarar habilitado, exceto se já houver sido verificado o empate.

Art. 35. Qualquer Ministro poderá modificar seu voto, antes de proclamado o resultado, pelo Presidente, bem como pedir reexame do processo julgado, na mesma sessão e com mesmo quorum.

Art. 36. Caberá ao Presidente proferir o voto de desempate.

Art. 37. O Ministro que estiver na Presidência e não se julgar habilitado a proferir, na oportunidade, o voto de desempate, deverá fazê-lo na primeira sessão a que comparecer, mesmo na hipótese de findo o seu mandato.

Art. 38. Encerrada a votação, o Presidente proclamará o resultado:

- I - por unanimidade;
- II - por maioria;
- III - por voto de desempate do Presidente.

Art. 39. É facultado a qualquer Ministro fazer declaração de voto por escrito, a qual, se apresentada dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a sessão, constará da ata.

Art. 40. Na impossibilidade de que todos os processos constantes da pauta sejam apreciados, o Presidente, antes de encerrar a sessão, determinará ex officio ou mediante proposta de qualquer Ministro, que os restantes tenham preferência na sessão seguinte.

Art. 41. Ao deliberar sobre qualquer processo o plenário poderá:

- I - decidir os incidentes processuais;
- II - ordenar que sejam remetidos à autoridade competente, por cópia autenticada ou, excepcionalmente, no original, documentos ou processos do seu interesse, especialmente os úteis à verificação de ocorrência de crime contra administração executiva maçônica, cabendo ao autor da proposta a indicação das peças e da sua finalidade;
- III - mandar cancelar, das peças processuais palavras ou expressões desrespeitosas ou descorteses, incompatíveis com o tratamento devido ao Tribunal e às autoridades do executivo maçônico em geral;
- IV - mandar desentranhar dos autos as peças consideradas, em seu conjunto, por condições definidas no inciso anterior;
- V - ordenar sindicância em inspeções.

Seção IV Das deliberações do plenário

Art. 42. As deliberações do plenário terão a forma de:

- I - resoluções, quando se tratar de:

- a) aprovação de regimento interno, atos normativos em geral ou definidores de estruturas, atribuições e funcionamento dos seus órgãos de auditoria financeira e orçamentária e demais serviços auxiliares;
- b) outras matérias que, a critério do Plenário, se devam revestir dessa forma.

II - decisões Normativas, quando se tratar de fixação de critérios ou orientação, para exame e decisão em caso concreto e não justificar a expedição de Resolução;

III - pareceres, quando se tratar de:

- a) contas anuais do Grande Oriente do Brasil e dos Grandes Orientes Estaduais;
- b) outros casos em que, por Lei, deva o Tribunal assim manifestar-se.

IV - decisões, nos demais casos, especialmente quando se tratar de:

- a) tomada ou prestação de contas, ressalvada a hipótese do item anterior;
- b) conversão de julgamento em diligência;
- c) determinação da inspeção;
- d) questões administrativas;
- e) solução de consulta.

Parágrafo único - As resoluções e as decisões normativas serão numeradas em série, distintamente.

Art. 43. As resoluções e decisões normativas serão redigidas pelo Ministro Relator ou autor da proposta e assinadas pelo Presidente.

Art. 44. Os pareceres serão redigidos pelo Ministro Relator e assinados:

- I - por todos os Ministros, quando se tratar das contas anuais do Grande Oriente do Brasil;
- II - pela maioria dos Ministros, quando se tratar de contas anuais dos Grandes Orientes Estaduais;
- III - pelo Presidente e pelo Ministro Relator, nos demais casos.

Art. 45. Os acórdãos serão redigidos pelo Ministro Relator e assinados por este, pelo Presidente e pelo representante do Ministério Público, obedecendo as normas estabelecidas pelo Tribunal.

Art. 46. As decisões serão lavradas e subscritas nos autos pelo Ministro Secretário, assinadas pelo Presidente e deverão basear-se em relatório ou voto escrito e declarações apresentadas na forma do artigo seguinte.

Art. 47. Vencido o Ministro Relator, no todo ou em parte, a redação do Acórdão ou de declaração de voto para orientar a lavratura da Decisão ficará a cargo do Ministro que tenha proferido em primeiro lugar o voto vencedor.

Art. 48 - A decisão de que resultar imposição de multa implicará a qualificação do responsável ou da autoridade multada.

Capítulo III Da Presidência do Tribunal de Contas Seção I Da eleição do Presidente e do Vice-Presidente

Art. 49. O Presidente e o Vice-Presidente, serão eleitos, por seus pares, para um mandato de 2 (dois) anos, o qual coincidirá com o ano maçônico, permitida a reeleição apenas por um período.

§ 1º Proceder-se-á a eleição, em escrutínio secreto, na última sessão ordinária do ano, a ser realizada no primeiro decênio do mês de dezembro, ou, na vacância, na primeira sessão ordinária após a ocorrência desta, exigindo-se a presença, em qualquer caso, de pelo menos cinco Ministros, inclusive o que presidir o ato.

§ 2º Não havendo quorum, será convocada sessão extraordinária, na forma do art. 11, deste Regimento Interno.

§ 3º Os Ministros, ainda que no gozo de férias ou de licença, podem participar das eleições.

§ 4º A eleição do Presidente precederá à do Vice-Presidente.

§ 5º Até o dia 20 (vinte) de dezembro em sessão especial, será dada posse aos eleitos.

§ 6º Não será permitida a justificativa de voto.

§ 7º As eleições serão efetuadas pelo sistema de cédula única, obedecidas as seguintes regras:

- a) Presidente chamará na ordem de antiguidade, os Ministros que colocarão na urna, seus votos, contidos em invólucros fechados;
- b) Ministro que não comparecer à sessão poderá enviar à Presidência o seu voto, em sobrecarta fechada, onde será declarada sua destinação;
- c) as sobrecartas contendo os votos dos ministros ausentes serão depositadas na urna, pelo Presidente, sem quebra de sigilo;
- d) considerar-se-á eleito, em primeiro escrutínio, o Ministro que obtiver os votos de mais da metade dos membros do Tribunal;
- e) concorrerão em segundo escrutínio somente os dois mais votados no primeiro e, se nenhum deles alcançar a maioria absoluta, proclamar-se-á eleito, dentre os dois, o mais votado, ou se ocorrer empate, o mais antigo no cargo de Ministro.

§ 8º O eleito para a vaga que ocorrer antes do término do mandato exercerá o cargo no período restante.

§ 9º Não se procederá nova eleição se ocorrer vaga dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao término do mandato.

§ 10. No ato de posse, o Presidente e o Vice-Presidente prestarão o seguinte compromisso: "PROMETO DESEMPENHAR COM INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE OS DEVERES DO MEU CARGO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL"

§ 11. Serão lavrados termos de posse dos eleitos, em livro próprio.

Seção II

Da competência do Presidente e do Vice-Presidente

Art. 50. Compete ao Presidente do Tribunal de Contas:

- I - dirigir o Tribunal e seus serviços;
- II - representar o Tribunal em suas relações externas;
- III - atender pedidos de informações dos demais Poderes quando nos limites de sua competência, dando ciência ao Tribunal;
- IV - dar posse a Ministros, membros do Ministério Público junto ao Tribunal e ao Ministro Secretário;
- V - convocar as sessões do Tribunal e presidi-las, resolvendo, sem prejuízo de recurso ao Plenário, as questões de ordem e os requerimentos;
- VI - distribuir processos aos Ministros, de acordo com as normas estabelecidas para este fim, levando em conta a competência do Plenário, bem como, na medida do possível a matéria neles versada;
- VII - proferir o voto de desempate nos processos submetidos ao Plenário;
- VIII - votar quando se apreciar arguição de inconstitucionalidade de Lei ou de atos do Poder Maçônico;
- IX - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário;
- X - atender pedidos de informação do Plenário ou de qualquer Ministro, sobre questões administrativas;
- XI - assinar com os Ministros Relator e Revisor, se houver, e demais Ministros acórdão do Tribunal;
- XII - dar ciência ao Plenário dos expedientes de interesse geral recebidos de qualquer dos outros Poderes e de Tribunais ou Entidades Maçônicas;
- XIII - prover os cargos e conceder dispensa dos quadros de pessoal da secretaria do Tribunal;
- XIV - submeter a exame do Plenário as questões administrativas de caráter relevante;
- XV - expedir atos de sua competência relativos a relações jurídicas funcionais:
 - a) dos Ministros;
 - b) dos funcionários.

XVI - apresentar a proposta orçamentária anual do Tribunal e os projetos de orçamento plurianual de investimentos e suas alterações, nos termos de Lei;

XVII - aprovar anualmente a programação financeira de desembolso do Tribunal;

XVIII - diretamente ou por delegação, movimentar as dotações orçamentárias e os créditos financeiros colocados à disposição do Tribunal, assinando ou autorizando despesas e ordens de pagamento, praticar atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial, os quais devem ser divulgados no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil;

XIX - apresentar ao Plenário, até 31 (trinta e um) de março, do ano subsequente, o relatório de sua gestão, com os dados fornecidos, até 31 (trinta e um) de janeiro, pelas unidades à Secretaria.

Parágrafo único - O Presidente poderá delegar, de acordo com a Lei, atribuições previstas neste artigo, desde que não sejam privativas, em face de sua natureza.

Art. 51. Dos atos de decisões administrativas do Presidente, que envolvam a apreciação de direitos ou vantagens, caberá recurso para o Plenário.

Art. 52. Em casos excepcionais, poderá o Presidente decidir, ad referendum sobre matéria de competência do Plenário, submetendo o ato à homologação, na primeira sessão ordinária que for realizada.

Art. 53. Compete ao Vice-Presidente:

I - substituir o Presidente nas suas ausências ou impedimentos;

II - colaborar com o Presidente no exercício de suas funções quando solicitado.

Capítulo IV Seção I Dos Ministros

Art. 54. Os Ministros do Tribunal, em número de 7 (sete), serão nomeados pelo Grão-Mestre Geral, depois de aprovada a escolha pela Assembleia Federal Legislativa, dentre os Mestres Maçons, de acordo com a Constituição em vigor.

Art. 55 - Os Ministros tomam posse em sessão especial do Tribunal, podendo fazê-lo perante o Presidente, em período de recesso ou de férias.

§ 1º No ato da posse, o Ministro prestará compromisso de bem cumprir os deveres do cargo, de conformidade com a Constituição do Grande Oriente do Brasil e das Leis, em termos idênticos aos constantes do art. 49, § 10 deste Regimento.

§ 2º Do compromisso de posse será lavrado termo, em livro próprio, assinado pelo Presidente e pelo Ministro empossado.

§ 3º O Ministro empossado será diplomado pela Presidência do Tribunal.

§ 4º O cargo de Ministro do Tribunal é incompatível com qualquer outro ou função no Grande Oriente do Brasil e nos demais órgãos estaduais ou ainda em Loja, devendo o indicado, antes da posse renunciar os cargos ou funções que ocupar.

Art. 56. Os Ministros gozarão das mesmas garantias e prerrogativas dos Ministros do Superior Tribunal Eleitoral, e estão sujeitos a vedações, impedimentos de incompatibilidade, nos termos da Constituição do Grande Oriente do Brasil e deste Regimento.

Art. 57. A antiguidade do Ministro será determinada:

I - pela posse;

II - pela nomeação;

III - pela idade maçônica.

Seção II Do Ministro Relator

Art. 58. O Ministro Relator dividirá os seus estudos e escritos, em duas partes, sendo a primeira constante do relatório das alegações da acusação e defesa e a segunda de voto propriamente dito, fundado em razões de direito, expresse maçônico, e, em sua falta ou omissão, nos princípios gerais do direito, que valerão sempre como elemento subsidiário nos julgamentos do Tribunal.

Capítulo V Do Ministério Público

Art. 59. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da verdade, da indivisibilidade e da independência funcional e é representado pela Procuradoria Geral de Contas e compõe-se no máximo de 3 (três) Procuradores nomeados pelo Grão-Mestre Geral, sendo um titular e dois suplentes, indicados pelo Grande Procurador-Geral, atendidos os requisitos estabelecidos pela Constituição e Leis em vigor.

Art. 60. Os representantes do Ministério Público tomam posse em sessão especial do Tribunal, podendo fazê-lo perante o Presidente, em período de recesso ou de férias.

§ 1º O representante do Ministério Público ocupará lugar ao lado do Ministro Secretário.

§ 2º O representante do Ministério Público, nos seus impedimentos devidamente certificados, será substituído por um dos suplentes.

Art. 61. Compete ao representante do Ministério Público:

I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo perante o Tribunal, medidas de interesse da justiça, da administração da Ordem e do erário;

II - comparecer às sessões do Plenário;

III - intervir, por escrito ou verbalmente, nos processos de tomada ou prestação de contas, sendo obrigatória sua audiência neste e nos contratos;

IV - dizer do direito, verbalmente ou por escrito, por deliberação do Tribunal, a pedido de qualquer Ministro, a seu próprio requerimento ou por distribuição do Presidente, em todos os assuntos sujeitos a decisão do Plenário;

V - cabe o direito de sustentar seu parecer no ato do julgamento, falando antes do órgão defensor;

VI - promover a instauração de processos de tomada de contas;

VII - interpor os recursos permitidos em Lei ou previstos neste Regimento e manifestar-se sobre os pedidos de levantamento de sequestro;

VIII - expor, em relatório anual, o andamento da execução dos Acórdãos e fazer a resenha das atividades específicas a cargo do Ministério Público, durante o exercício encerrado;

IX - requerer as medidas previstas em Lei;

X - propor ao Tribunal requisição de informações, de acordo com a Lei.

Art. 62. O representante do Ministério Público baixará normas definindo as atribuições de seus suplentes e dispondendo sobre a organização e funcionamento dos serviços internos da Procuradoria-Geral de Contas.

Capítulo VI Da Secretaria e da Auditoria

Art. 63. O Tribunal terá um Ministro Secretário e Auditores, indicados e aprovados pelo Plenário, atendidos os requisitos estabelecidos em Lei ou Resoluções.

Art. 64. A estrutura orgânica da Secretaria e da Auditoria será definida em resoluções do Tribunal.

Art. 65. Os órgãos disporão de quadro próprio de pessoal e executarão as atribuições fixadas por lei ou estabelecidas em ato normativo específico.

§ 1º O Plenário quando em sessão terá o Ministro Secretário para secretariar os trabalhos, o qual também dirigirá os trabalhos da Secretaria do Tribunal.

§ 2º A Auditoria tem como finalidade dar suporte técnico em todas as matérias fiscais, tributárias, orçamentárias, econômicas, financeiras, patrimoniais e contábeis, submetidas ao Tribunal, devendo a cada processo a ser julgado, emitir parecer técnico que servirá de suporte ao relatório do Ministro Relator, dentro de 30 (trinta) dias do recebimento da matéria a ser auditada.

§ 3º Os demais funcionários serão nomeados pelo Presidente.

Art. 66. A auditoria será composta de 3 (três) Auditores, indicados pelo Presidente, dentre Mestres Maçons Regulares do quadro do Grande Oriente do Brasil, após aprovado pelo Plenário.

Capítulo VII Das Contas

Art. 67. O Tribunal de Contas emitirá parecer, até o último dia do mês de fevereiro, sobre as contas que o Grão-Mestre Geral deve enviar anualmente à Assembleia Federal Legislativa, o qual será precedido de minucioso relatório sobre o exercício financeiro encerrado.

Art. 68. As demonstrações financeiras que compõem as contas do Grão Mestre-Geral serão elaboradas de conformidade com os dispositivos estabelecidos em Lei com as normas da contabilidade vigentes, observando os princípios contábeis.

Art. 69. Cabe ao Ministro Relator providenciar a apresentação do relatório de que trata o art. 67, mesmo quando não forem apresentadas, dentro do prazo constitucional, as contas do Grão-Mestre Geral.

Art. 70. O parecer de que trata o artigo anterior será conclusivo.

Art. 71. O relatório conterá informações que auxiliem na apreciação dos reflexos da administração financeira e orçamentária federal, sobre o desenvolvimento econômico e social do Grande Oriente do Brasil.

Art. 72. O Ministro que se der por impedido ou invocar impedimento ou suspeição será o Ministro Relator no ano seguinte, caso não subsistam os motivos disso determinantes.

Art. 73. O relatório e o projeto de Parecer a que se referem os Artigos 70 e 71 serão apresentados dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento pelo Tribunal de Contas.

Parágrafo único - Esse prazo poderá ser ampliado, por deliberação do Plenário, mediante solicitação justificada do Ministro Relator.

Art. 74. A sessão especial para apresentação das contas do Grande Oriente do Brasil será realizada no máximo 48 (quarenta e oito) horas antes de expirar o prazo para remessa do Relatório e Parecer à Assembleia Federal Legislativa.

Art. 75. O Relatório e Parecer, depois de remetidos à Assembleia Federal Legislativa serão publicados para ampla divulgação, no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

Art. 76. Mensalmente, o Grande Oriente do Brasil, enviará ao Tribunal, as demonstrações financeiras elaboradas no mês, acompanhadas de demonstrativos contábeis, os quais serão remetidos ao Ministro Relator.

Capítulo VIII
Das Normas Processuais
Seção I
Da Instrução e Distribuição dos Processos

Art. 77. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade terão tramitação preferencial, os papéis e processos referentes a:

- I - requisição de informações, de cópias de documentos ou relatório de inspeções formuladas pelos órgãos de controle interno;
- II - pedidos de informação sobre mandados de segurança ou procedimentos judiciais;
- III - consulta que, pela sua natureza, exija solução;
- IV - denúncias que revelem objetivamente ocorrência de irregularidade grave;
- V - casos em que o retardamento possa representar grave prejuízo para qualquer órgão integrante do Grande Oriente do Brasil;
- VI - outros assuntos que, a critério do Plenário ou do Presidente, sejam entendidos como tal.

Art. 78. Os processos devidamente instruídos pelo Órgão Técnico do Tribunal e, quando for o caso, com parecer do representante do Ministério Público, serão encaminhados à Presidência, que os distribuirá, de acordo com as normas estabelecidas, aos Ministros, nos termos deste Regimento Interno, para fins de complementação de Instrução, relatório e parecer e posterior apreciação do Plenário.

Art. 79. O Ministro Relator presidirá a instrução dos processos que lhe foram distribuídos, determinando as medidas saneadoras que entenda necessárias e, a seu critério, as requeridas pelo representante do Ministério Público ou pela parte interessada ou proposta pelos órgãos.

§ 1º As medidas aqui previstas incluem instrução complementar e audiência do Ministério Público.

§ 2º Os órgãos competentes da Secretaria promoverão as diligências indispensáveis à instrução dos processos, desde que não envolvam o mérito ou matéria nova ainda não decidida pelo Tribunal.

Art. 80. O Tribunal, quando jugar conveniente, promoverá a complementação ou o esclarecimento das contas em exame, realizando inspeções nos órgãos sob sua jurisdição.

§ 1º As inspeções terão caráter e amplitude definidos em normas próprias e serão ordinárias, especiais ou extraordinárias, segundo a sua finalidade.

§ 2º As inspeções que abrangerem despesas de caráter sigiloso ficarão subordinadas a regras especiais e somente poderão ser determinadas pelo Plenário.

Art. 81. Se o Ministro Relator se der por suspeito ou estiver impedido de relatar qualquer processo, este será restituído à Presidência, para redistribuição.

Art. 82... Além dos elementos colhidos pelo Tribunal de Contas no exercício das suas atribuições constitucionais e legais, serão realizadas, por intermédio da Secretaria, as pesquisas necessárias à obtenção das informações a que se refere o art. 80 e seus parágrafos.

Art. 83. O relatório do órgão competente do Conselho Federal da Ordem que acompanha as contas do Grão-Mestrado deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I - montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual;

II - a execução da programação financeira de desembolso e do comportamento em relação à previsão, bem como, se for o caso, as razões determinantes do déficit financeiro;

III - as medidas adotadas, no campo das finanças com objetivo de assegurar a boa gestão de recursos;

IV - a posição dos financiamentos contratados pelos órgãos da Administração e variações ocorridas no exercício;

V - a posição das reservas;

VI - os trabalhos desenvolvidos com relação à contabilidade de custo e avaliação da produtividade dos serviços, bem como os resultados alcançados.

Art. 84. Na primeira sessão ordinária de cada ano, obedecido o critério de antiguidade no cargo, será indicado, por rodízio, o Ministro Relator que elaborará o relatório e o projeto de parecer sobre as contas anuais a serem submetidas ao Tribunal pelo Grão-Mestrado.

Parágrafo único - Se o Ministro indicado se der por impedido ou invocar suspeição, ou se ocorrer a impossibilidade do desempenho dessas funções ser-lhe-á dado substituto, obedecendo o mesmo critério.

Art. 85. O requerimento de juntada de documento ou de diligência será apreciado pelo Ministro Relator.

Seção II **Do Julgamento e Fiscalização**

Art. 86. O julgamento e fiscalização pelo Tribunal, de tomada de contas e atos dos administradores e demais responsáveis sujeitos à jurisdição, será feito à base dos documentos que lhe deverão ser presentes, conforme disposições legais ou normas do próprio Tribunal.

§ 1º A decisão do Tribunal, que poderá ser precedida de inspeção, será comunicada ao responsável e à primeira autoridade a que ele estiver vinculado ou subordinado.

§ 2º Qualquer Ministro poderá requerer destaque de processo relacionado, para deliberação separada.

Art. 87. O Tribunal julgará as prestações de contas dos órgãos jurisdicionados à base dos documentos que lhe devem ser remetidos, na forma do disposto em ato normativo específico.

Art. 88. As infrações das Leis e regulamentos relativos à administração financeira sujeitarão seus autores a sanções.

Art. 89. A publicação da ata da sessão, de que conste Acórdão ou decisão do Tribunal, vale como prova hábil para os fins de direito.

Art. 90. Se o Tribunal se convencer de que o débito é incobrável ou de que os custos da cobrança não serão compensados pelo ressarcimento, poderá determinar o arquivamento do processo.

Art. 91. Promover-se-á a responsabilidade, nos termos da Legislação vigente, da autoridade administrativa que, no prazo de 15 (quinze) dias da ciência da decisão do Tribunal, ou do recebimento da documentação necessária à cobrança do débito, não tomar as providências que lhe competem.

Art. 92. Sobre os bens e valores retidos ou sonegados pelos responsáveis e o alcance apurado nas contas, incidirão atualização monetária e juros legais de mora, devido a partir da data que deveria ter sido recolhida a importância respectiva, ou do alcance, até a data do recolhimento.

Art. 93. O Tribunal baixará norma reguladora às execuções dos seus julgados, definindo a participação, nessa atividade, do representante do Ministério Público e da Secretaria.

Seção III Dos Recursos

Art. 94. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas será assegurada ao responsável ou interessado da prestação ou tomada de contas, ampla defesa.

§ 1º Das decisões do Tribunal de Contas, proferidas em processos de tomada ou prestação de contas, cabe recursos, dentro de 30 (trinta) dias da ciência ou da publicação no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil, de:

I - reconsideração;

II - embargos de declaração e,

III - revisão.

§ 2º Não se concederão recursos interpostos fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos.

Art. 95. As contas poderão ser revistas pelo Plenário, a pedido do Ministério Público, do responsável ou dos interessados, dentro do prazo de 5 (cinco) dias da decisão definitiva sobre a regularidade, desde que haja um dos seguintes fundamentos:

I - erro de cálculo nas contas;

II - falsidade de documento em que se tenha baseado a decisão;

III - superveniência de novos documentos com eficácia sobre a prova produzida.

Art. 96. Cabem embargos de declaração nos casos de:

I - obscuridade, dúvida ou contradição de Acórdão ou decisão;

II - omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal de Contas.

Art. 97. Os embargos de declaração serão opostos, por escrito, para o órgão julgador, dentro de 10 (dez) dias da ciência ou da publicação, em órgão oficial, do Acórdão ou decisão, mediante petição dirigida ao Ministro Relator, na qual será indicado o ponto obscuro, duvidoso, contraditório ou omissivo.

§ 1º - O Ministro Relator incluirá os embargos na pauta da primeira sessão seguinte.

§ 2º - Os embargos suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.

Art. 98. Os recursos de qualquer natureza deverão ser distribuídos a Ministro Relator que não tenha funcionado, nesta qualidade, no processo respectivo.

Seção IV Dos Prazos

Art. 99. Os prazos contar-se-ão dia-a-dia a partir de:

I - publicação em órgão oficial, do ato, despacho, decisão, acórdão ou edital;

II - entrada de documento e processos em qualquer órgão do Tribunal;

III - ciência expressa do interessado ou do representante do Ministério Público;

IV - citação ou notificação.

Art. 100. As retificações ou acréscimos em publicações e a renovação, citação ou notificação importam em devolver o prazo aos interessados.

Art. 101. Na contagem dos prazos, salvo disposição legal ou em contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; se este recair em dia em que não houver expediente, será prorrogado até o primeiro dia útil imediato.

Art. 102. O ato que ordenar diligência assinará prazo razoável para o seu cumprimento, findo o qual a matéria poderá ser apreciada, inclusive para a imposição de sanções legais.

Parágrafo único - Se o ato for omissivo a respeito, será de 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento de diligência, salvo se existir disposições especiais para o caso.

Capítulo IX Das Consultas

Art. 103. O Plenário decidirá sobre consultas que forem formuladas ao Tribunal quanto a dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência.

§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto e, sempre que possível, serem formuladas articuladamente e instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consultante.

§ 2º Será ouvido o representante do Ministério Público se a consulta envolver apreciação prevista no art. 62 deste Regimento Interno.

Capítulo X Da Súmula da Jurisprudência

Art. 104. A Súmula da Jurisprudência constituir-se-á de princípios ou enunciados, resumindo teses, soluções e precedentes, adotados reiteradamente pelo Tribunal de Contas, ao deliberar em Plenário sobre assuntos ou matérias de sua jurisdição e competência.

Art. 105. Na organização gradativa da Súmula será adotada uma numeração de referência para os Enunciados, aos quais seguir-se-á menção dos dispositivos legais e dos julgados em que se fundamentam.

Art. 106. Será incluído, revisto, cancelado ou restabelecido, na Súmula, qualquer Enunciado, mediante proposta do Presidente, do Ministro ou do representante do Ministério Público e aprovação do Plenário por maioria absoluta dos presentes.

Parágrafo único - Ficarão vagos, com nota de cancelamento, os números dos Enunciados que o Tribunal revogar, conservando, nos que foram apenas modificados, o mesmo número, com a ressalva correspondente.

Art. 107. A Súmula e suas alterações serão publicadas no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

Art. 108. A citação da Súmula será feita pelo número correspondente ao seu Enunciado e dispensará, perante o Tribunal de Contas, a indicação de julgado do mesmo sentido.

Capítulo XI Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 109. Este Regimento Interno somente poderá ser modificado ou alterado, por proposta da Presidência, de Ministro ou do Plenário, que o aprovará por maioria absoluta.

Parágrafo único - A proposta apontará expressamente os dispositivos que devem ser modificados, suprimidos ou acrescidos.

Art. 110. Lida a proposta de emenda ao Regimento Interno, em sessão ordinária, permanecerá em mesa durante 3 (três) sessões ordinárias consecutivas, para receber sugestões.

Art. 111. Vencido o prazo do artigo anterior, o Presidente porá em discussão e votação a preliminar da conveniência e oportunidade da emenda regimental.

Parágrafo único - Admitida a preliminar, por-se-á em discussão e votação, na sessão subsequente, o mérito das emendas e sugestões apresentadas.

Art. 112. Os dispositivos do Regimento Interno que forem modificados conservarão sua numeração.

§ 1º Em caso de suspensão, esta será indicada com a palavra "suprimido".

§ 2º A alteração que versar sobre matéria nova ou não se enquadrar em qualquer dos artigos, figurará em dispositivos conexos até publicação do Regimento Interno, devidamente remunerado, na íntegra no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

Art. 113. O Tribunal de Contas terá, obrigatoriamente, as seguintes publicações:

- I - Atas das sessões do Plenário;
- II - Resoluções;
- III - Súmulas da Jurisprudência;
- IV - Regimento Interno.

Parágrafo único - No começo de cada ano, desde que tenha havido reforma regimental, será publicado, na íntegra, o Regimento Interno.

Art. 114 - Aplicam-se, no que couber, aos Conselhos de Contas dos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, as disposições contidas neste Regimento Interno.

Art. 115 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Grande Oriente do Brasil, Brasília (DF), 5 de dezembro de 1998.

Decreto nº 1.798, de 13 de novembro de 2019, DA E.: V.:

Cria e institui o sistema de legislação do Grande Oriente do Brasil – GOB LEX.

O GRÃO-MESTRE GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, inciso V, da Constituição do Grande Oriente do Brasil,

DECRETA:

Art. 1º. Fica criado e instituído o Sistema de Legislação do Grande Oriente do Brasil – GOB LEX – que conterá todo o conjunto de leis vigentes, em ambiente totalmente desenvolvido e de responsabilidade do Grande Oriente do Brasil.

Art. 2º. O Sistema de Legislação do Grande Oriente do Brasil – GOB LEX – disponibilizará a todos os Maçons, Lojas, Delegacia, Grandes Orientes, Tribunais e Assembleias Legislativas, a legislação do Grande Oriente do Brasil atualizada, para consulta e dentro de um ambiente on-line e de fácil acesso.

Art. 3º. A responsabilidade das atualizações e inclusões de todas e quaisquer alterações da legislação do Grande Oriente do Brasil, será da Secretaria-Geral da Guarda dos Selos e da Secretaria-Geral de Planejamento, que emitirão todas as orientações para o uso do GOB LEX. Parágrafo único – Os envios dos arquivos e suas atualizações contendo a legislação dos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal, dos Tribunais Estaduais, e das Assembleias Legislativas Estaduais e Distrital estarão a cargo de seus gestores.

Art. 4º. Todas as informações constantes neste sistema possuem direitos reservados ao Grande Oriente do Brasil - GOB, sendo proibida sua divulgação, alteração, revisão, distribuição, cópia ou comercialização, cabendo ao infrator as sanções legais maçônicas e não maçônicas.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica, no âmbito exclusivo do Grande Oriente do Brasil, em relação aos Grandes Orientes Estaduais e Distrital, à Delegacia e às Lojas Maçônicas que lhe são federadas e seus membros.” O presente parágrafo foi acrescentado pelo Decreto n. 1.804, de 11 de dezembro de 2019, publicado à pág. 6 do Boletim Oficial do GOB nº 40, de 16/12/2019, transcrito em sua íntegra ao final deste diploma legal.

Art. 5º. O Maçom usuário só acessará o sistema mediante o uso da Palavra Semestral vigente.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor nesta data devendo ser publicado no Boletim Oficial.

Dado e traçado no Gabinete do Grão-Mestre Geral, no PODER CENTRAL em Brasília, Distrito Federal, aos treze dias no mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, da E.: V.:, 198º da fundação do Grande Oriente do Brasil.

Múcio Bonifácio Guimarães

Grão-Mestre Geral

Maurílio Gomes de Oliveira
 Secr.: Geral de Administração e Patrimônio
 Ruy Ferreira Borges
 Secr.: Geral Adjunto da Guarda dos Selos

Publicado à pág. 5 do Boletim EXTRA, do Grande Oriente do Brasil, de 13/11/2019

SEÇÃO I - PODER EXECUTIVO
 – SUBSEÇÃO “A” –
 GRÃO-MESTRADO GERAL

ESCLARECIMENTOS

Esclarecemos que as discrepâncias havidas entre o texto publicado na edição do Boletim Especial de 9 de dezembro de 2008 e o texto original aprovado pela Assembleia em sessão de 6 de dezembro de 2008, são as retificadas nesta edição, a saber:

Edição Especial de 9/12/2008	Aprovado pela Assembléia em sessão de 6/12/2008
Art. 1o - A admissão depende da comprovação dos seguintes requisitos: IX - aceitar a existência de Princípio Criador;	Art. 1o - A admissão depende da comprovação dos seguintes requisitos: IX – aceitar a existência de um Princípio Criador;
Art. 4o - A entrega da proposta de admissão aos interessados dependerá de deliberação prévia de uma Loja da Federação, observando-se os seguintes procedimentos: III- no prazo máximo de trinta dias da apresentação do candidato o Venerável Mestre fará a leitura do formulário e do expediente a ele relativo e colocará a matéria em discussão e votação, na Ordem do Dia, pela entrega ou não da proposta;	Art. 4o – A entrega da proposta de admissão aos interessados dependerá de deliberação prévia de uma Loja da Federação, observando-se os seguintes procedimentos: III – no prazo máximo de trinta dias da apresentação do candidato o Venerável Mestre fará a leitura do formulário e do expediente a ele relativo. Colocará a matéria em discussão e votação, na Ordem do Dia, pela entrega ou não da proposta;
Art. 5o - O pretendente ao ingresso na Maçonaria receberá a proposta de admissão, conforme modelo oficial do Grande Oriente do Brasil, preenchendo-a de próprio punho e juntando todas as informações, fotos e documentos exigidos.	Art. 5o - O pretendente ao ingresso na Maçonaria receberá a proposta de admissão, conforme modelo oficial do Grande Oriente do Brasil, preenchendo-a de próprio punho e juntando todas as informações, fotos e documentos exigidos.

§ 9o - O Grande Oriente do Brasil publicará o resumo do edital de iniciação no Boletim Oficial, no prazo máximo de quinze dias.	§ 9o – O Grande Oriente do Brasil publicará a proposta no Boletim Oficial, no prazo máximo de quinze dias.
Art. 13 - A oposição formal ao candidato será feita no prazo de trinta dias a contar da data da publicação do Edital no Boletim do Grande Oriente do Brasil e dela constarão: § 6o - A falta da comunicação ao opositor implicará anulação do processo ou da iniciação, se ocorrida, e responsabilização do Venerável Mestre nos termos da legislação maçônica.	Art. 13 - A oposição formal ao candidato será feita no prazo de trinta dias a contar da data da publicação do Edital no Boletim do Grande Oriente do Brasil e dela constarão: § 6o – A falta da comunicação ao opositor implicará na anulação do processo ou da iniciação, se ocorrida, e na responsabilização do Venerável Mestre nos termos da legislação maçônica.
Art. 97 - São direitos da Loja: VI- adotar Lowtons, com o consentimento dos pais, tutores ou responsáveis, com a idade de sete a dezessete anos;	Art. 97 - São direitos da Loja: VI – iniciar Lowtons, com o consentimento dos pais, tutores ou responsáveis, com a idade de sete a dezessete anos;
Art. 219 - O visitante, que seja autoridade maçônica, ou portador de título de recompensa será recebido de conformidade com o Ritual adotado pelo Grande Oriente do Brasil para o Rito que a Loja visitada praticar e será conduzido ao Oriente: § 2o - O Ritual I - 1a Faixa – Veneráveis; Mestres Instalados; Beneméritos; Deputados Honorários das Assembléias Federal, Estaduais e do DF; II - 2a Faixa – Deputados Estaduais e do Distrito Federal; Juízes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal; Juízes Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal; Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais e do Distrito Federal; Membros dos Conselhos Estaduais e do Distrito Federal; Subprocuradores Estaduais e do Distrito Federal; Grandes Beneméritos da Ordem. III - 3a Faixa - Deputados Federais, Grão-Mestres Adjuntos Estaduais e do Distrito Federal; Secretários Estaduais e do Distrito Federal; Ministros do Superior Tribunal de Justiça; Ministros do Superior Tribunal Eleitoral; Ministros do Tribunal de Contas; Delegados do	Art. 219 - O visitante, que seja autoridade maçônica, ou portador de título de recompensa será recebido de conformidade com o Ritual adotado pelo Grande Oriente do Brasil para o Rito que a Loja visitada praticar e será conduzido ao Oriente: § 2o - O Ritual I – 1a Faixa – Veneráveis; Mestres Instalados; Conselheiros dos Conselhos de Contas; Deputados Honorários da Assembleia Federal; Deputados Honorários das Assembleias Estaduais e do Distrito Federal; Juízes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal; Juízes Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal; Beneméritos. II – 2a Faixa – Membros dos Conselhos Estaduais e do Distrito Federal; Subprocuradores Estaduais; Deputados Estaduais e do Distrito Federal; Presidentes dos Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal; Ministros do Superior Tribunal de Justiça Maçônico; Presidentes dos Conselhos de Contas Estaduais e do Distrito Federal; Presidentes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal; Grandes Beneméritos da Ordem. III – 3a Faixa – Deputados Federais, Grão-Mestres Adjuntos Estaduais e do Distrito Federal; Grandes Secretários Estaduais e do Distrito Federal; Membros do Conselho Federal; Delegados do Grão-Mestre Geral; Presidente do Superior Tribunal de Justiça Maçônico; Ministros do Superior Tribunal

Grão-Mestre Geral; Presidentes dos Tribunais Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal; Presidentes dos Tribunais de Contas Estaduais e do Distrito Federal; Membros do Conselho Federal; Subprocuradores Gerais; Procuradores Estaduais e do Distrito Federal; Portadores de Condecoração da Estrela de Distinção Maçônica. IV - 4a Faixa – Grão-Mestres Estaduais e do Distrito Federal; Secretários-Gerais; Presidente do Superior Tribunal de Justiça; Presidente do Superior Tribunal Eleitoral; Ministros do Supremo Tribunal de Justiça; Presidente do Tribunal de Contas; Procurador Geral; Presidentes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal; Presidentes das Assembléias Legislativas Estaduais e do Distrito Federal; Garantes de Amizade do GOB perante outras instituições maçônicas; Portadores da Cruz de Perfeição Maçônica. V – VI – § 3o - Nos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal o Venerável apenas passa o Malhete ao Grão-Mestre Geral, ou ao Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal, na forma prevista neste artigo.	Eleitoral; Ministros do Tribunal de Contas; Procuradores Estaduais e do Distrito Federal; Subprocuradores Gerais; Grandes Dignidades Estaduais e do Distrito Federal Honorárias; Portadores de Condecoração da Estrela de Distinção Maçônica. IV – 4a Faixa – Grão-Mestres Estaduais e do Distrito Federal; Grandes Secretários-Gerais; Chefe de Gabinete do Grão-Mestre Geral; Presidente do Tribunal de Contas; Presidente do Superior Tribunal Eleitoral; Ministros do Supremo Tribunal Federal Maçônico; Grande Procurador Geral; Portadores da Cruz de Perfeição Maçônica; Dignidades Federais Honorárias; Garantes de Amizade; Presidentes das Assembleias Legislativas Estaduais e do Distrito Federal; o Primeiro Vigilante do Conselho Federal. V – VI – VII – Os demais serão tratados indistintamente como irmãos e recebidos no momento previsto no Ritual. § 3o – Nos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito Federal o Venerável apenas passa o Malhete ao Grão-Mestre Geral, ao Grão-Mestre Estadual ou do Distrito Federal na forma prevista neste artigo.
Art. 220 - O tratamento das autoridades de que trata o artigo anterior é o seguinte: V - 5a Faixa – Sapientíssimo Irmão; VI - 6a Faixa – Soberano Irmão. Parágrafo único - O Mestre Maçom tem o tratamento de Respeitável Irmão.	Art. 220 - O tratamento das autoridades de que trata o artigo anterior é o seguinte: V – 5a Faixa – Sapientíssimo; VI – 6a Faixa – Soberano.
Art. 221 - Nas Sessões Magnas, Litúrgicas ou não, o Cerimonial à Bandeira Nacional é o previsto em Lei.	Art. 221 – Nas Sessões Magnas, Litúrgicas ou não, o Cerimonial à Bandeira Nacional é o previsto em Lei Federal.
Art. 222 - Pelo falecimento das Autoridades e Titulados abaixo designados é o seguinte o Luto Maçônico a ser observado, a partir da data do falecimento, inclusive: I - Grão-Mestre Geral, em todo o território nacional: luto por sete dias e suspensão dos trabalhos no dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais, até o término da cerimônia; II - Grão-Mestre Geral Adjunto, Grão-Mestre Geral Honorário, Presidentes da Assembléia	Art. 222 – Pelo falecimento das Autoridades e Titulados abaixo designados é o seguinte o Luto Maçônico a ser observado, a partir da data do falecimento, inclusive: I – Grão-Mestre Geral, em todo o território nacional: luto por sete dias e suspensão dos trabalhos no dia, até o momento do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais; II – Grão-Mestre Geral Adjunto, Grão-Mestre Geral Honorário, Presidentes da Assembleia

Federal Legislativa e do Supremo Tribunal de Justiça em todo território nacional: luto por seis dias e suspensão dos trabalhos no dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais, até o término da cerimônia; III - Presidentes do Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Eleitoral, Procurador-Geral, em todo território nacional: luto por cinco dias e suspensão dos trabalhos no dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais, até o término da cerimônia; IV - Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal, em sua jurisdição: luto por cinco dias e suspensão dos trabalhos no dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais, até o término da cerimônia; V - Presidente do Tribunal de Contas, em todo território nacional: luto por quatro dias e suspensão dos trabalhos no dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais, até o término da cerimônia; VI - Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal Adjunto, Delegados do Grão-Mestre Geral, Presidente da Assembléia Legislativa Estadual e do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça Estadual e do Distrito Federal e Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal Honorário, em sua jurisdição: luto por quatro dias e suspensão dos trabalhos no dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais, até o término da cerimônia; VII - Presidentes do Tribunal de Contas Estadual e do Distrito Federal e Tribunal Eleitoral Estadual e do Distrito Federal, Procurador Estadual, em sua jurisdição: luto por três dias e suspensão dos trabalhos no dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais, até o término da cerimônia; VIII - Venerável da Loja: luto por três dias na Loja que presidia e suspensão dos trabalhos no dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais, até o término da cerimônia;	Federal Legislativa e do Supremo Tribunal de Justiça em todo território nacional: luto por seis dias e suspensão dos trabalhos no dia, até o momento do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais; III – Presidentes do Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Eleitoral, Procurador-Geral, em todo território nacional: luto por cinco dias e suspensão dos trabalhos no dia, até o momento do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais; IV – Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal, em sua jurisdição: luto por cinco dias e suspensão dos trabalhos no dia, até o momento do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais; V – Presidente do Tribunal de Contas, em todo território nacional: luto por quatro dias e suspensão dos trabalhos no dia, até o momento do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais; VI – Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal Adjunto, Delegados do Grão-Mestre Geral, Presidente da Assembleia Legislativa Estadual e do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça Estadual e do Distrito Federal e Grão-Mestre Estadual e do Distrito Federal Honorário, em sua jurisdição: luto por quatro dias e suspensão dos trabalhos no dia, até o momento do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais; VII – Presidentes do Tribunal de Contas Estadual e do Distrito Federal e Tribunal Eleitoral Estadual e do Distrito Federal, Procurador Estadual, em sua jurisdição: luto por três dias e suspensão dos trabalhos no dia, até o momento do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais; VIII – Venerável da Loja: luto por três dias na Loja que presidia e suspensão dos trabalhos no dia do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais;
---	--

MARCOS JOSÉ DA SILVA
Grão-Mestre Geral

Fonte: Boletim Oficial do GOB Edição Especial de 23/07/2010